

Psicología Forense en el Proceso Penal con tendencia acusatoria

Guía práctica para psicólogos y abogados

Andrea Lobo R. - Adriana Espinosa B.
Andrea Guerrero Z. - Víctor Ospina V.



Manual Moderno®

Psicología Forense en el Proceso Penal con tendencia acusatoria. Guía práctica para psicólogos y abogados, es una fuente de consulta interdisciplinaria para quienes tienen por ejercicio profesional la participación en el litigio penal en donde se requiere la intervención de psicólogos, jueces, abogados defensores, fiscales, representantes de víctima o peritos en psicología. Un valor agregado de la obra que aquí se presenta es que se haya construido como guía práctica que permite a los lectores establecer las actividades concretas que los llevan a la consecución de un fin específico: el desarrollo de procesos de evaluación psicológica con fines forenses dentro el campo penal y sus correspondientes informes, su ofrecimiento como prueba o su estimación dentro del debate. El propósito de sus autores es ofrecer una guía de procedimientos susceptible de ser usada por psicólogos forenses en el ámbito penal, en cualquiera de sus modalidades o actividades; también por los abogados que requieren, desde su rol específico, la participación o colaboración de los psicólogos en la resolución de las preguntas que se plantea la justicia, bien sea desde la perspectiva de la fiscalía, de la defensa, de los representantes de las víctimas o de los jueces interesados en conocer los alcances que, dentro de un determinado proceso, puedan tener estos profesionales.

El texto es una invitación a que profesionales y estudiantes lo empleen como fuente de consulta, tomen conciencia de la necesidad de hacer del ejercicio psico-forense como la más rigurosa de las prácticas, desde lo técnico, lo científico, lo legal, lo bioético y lo deontológico.

Psicología Forense en el Proceso Penal con tendencia acusatoria

Guía práctica para
psicólogos y abogados



EL LIBRO MUERE CUANDO LO FOTOCOPIA

AMIGO LECTOR

La obra que usted tiene en sus manos posee un gran valor. En ella, su autor ha vertido conocimientos, experiencia y mucho trabajo. El editor ha procurado una presentación digna de su contenido y esta poniendo todo su empeño y recursos para que sea ampliamente difundida, a través de su red de comercialización.

Al fotocopiar este libro, el autor y el editor dejan de percibir lo que corresponde a la inversión que han realizado y se desalienta la creación de nuevas obras. Rechace cualquier ejemplar "pirata" o fotocopia ilegal de este libro, pues de lo contrario estará contribuyendo al lucro de quienes se aprovechan ilegítimamente del esfuerzo del autor y del editor.

La reproducción no autorizada de obras protegidas por el derecho de autor no sólo es un delito, sino que atenta contra la creatividad y la difusión de la cultura.

Para mayor información comuníquese con nosotros:



www.manualmoderno.com

Editorial El Manual Moderno, S. A. de C. V.

Av. Sonora 206, Col. Hipódromo, 06100

México, D.F.

Editorial El Manual Moderno Colombia S.A.S.

Carrera 12A No. 79-03

Bogotá, D.C.

Psicología Forense en el Proceso Penal con tendencia acusatoria

Guía práctica para
psicólogos y abogados

Andrea Catalina Lobo Romero
Adriana Patricia Espinosa Becerra
Jazmín Andrea Guerrero Zapata
Víctor Hugo Ospina Vargas

Bogotá, D. C. 2016



**Psicología forense en el proceso penal con tendencia acusatoria.
Guía práctica para psicólogos y abogados**

D. R. ©2016 por
Editorial El Manual Moderno (Colombia) S.A.S.
Universidad Santo Tomás

ISBN libro impreso: 978-958-8993-01-0
ISBN versión digital: 978-958-8993-02-7

La transformación a libro electrónico del presente título fue realizada por Sextil Online, S.A. de C.V./ Ink it ® 2017.
+52 (55) 52 54 38 52
contacto@ink-it.ink
www.ink-it.ink

Editorial El Manual Moderno (Colombia) S.A.S.
Carrera 12A No 79 - 03/05
E-mail: info.colombia@manualmoderno.com
Bogotá, D. C., Colombia

Ediciones USTA
Carrera 9 No. 51-11
<http://ediciones.usta.edu.co/>
Bogotá, D.C., Colombia

Impreso en Colombia en los talleres de Disonex S. A.

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada en sistema alguno de tarjetas perforadas o transmitida por otro medio –electrónico, mecánico, fotocopador, registrador, etcétera– sin permiso previo por escrito de la editorial.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission in writing from the publisher.



es marca registrada de Editorial El Manual Moderno, S. A. de C. V.



Catalogación en la publicación – Biblioteca Universidad Santo Tomás

Psicología forense en el proceso penal con tendencia acusatoria: Guía práctica para psicólogos y abogados / Andrea Catalina Lobo Romero [y otros tres autores].

– Bogotá: Universidad Santo Tomás – Manual Moderno, 2016. XV, 160 páginas, ilustraciones, tablas, diagramas, gráficas

Incluye referencia bibliográficas e índices

ISBN 978-958-8993-01-0

1. Psicología forense 2. Derecho -- Aspectos psicológicos 3. Investigación criminal 4. Procedimiento penal I. Lobo Romero, Andrea Catalina II. Espinosa Becerra., Adriana Patricia III. Guerrero Zapata., Jazmín Andrea. IV. Ospina Vargas., Víctor Hugo. V. Universidad Santo Tomás (Colombia) VI. Manual Moderno.

CDD 340.19

Co-BoUST

Diagramación:

Aristóbulo Rojas Ch.

Autores



Andrea Catalina Lobo Romero

Psicóloga, especialista en Psicología Jurídica, Universidad Santo Tomás; Abogada, Universidad Sergio Arboleda; Magíster en Derecho Procesal Penal, Universidad Santo Tomás. Capacitadora en asuntos de Psicología jurídica para USAID y la Unión Europea; docente universitaria de pregrado y postgrado. Directora Especialización en Psicología jurídica y forense, Universidad Santo Tomás de Bogotá. Conciliadora en Derecho, certificada por la Cámara de Comercio de Bogotá. Exmagistrada Vicepresidenta, Tribunal Deontológico y Bioético de Psicología, región Centro y Sur Oriente; Psicóloga jurídica en instituciones privadas; perito privado en Psicología forense en diferentes áreas del Derecho. Autora y coautora de diferentes textos relacionados con asuntos propios de la Psicología jurídica y forense.



Adriana Patricia Espinosa Becerra

Psicóloga, especialista y Magíster en Psicología jurídica, de la Universidad Santo Tomás de Colombia. Con formación académica complementaria en Psicología Forense, Psicología del testimonio, Evaluación de violencia sexual, Prueba pericial, Sistema acusatorio, entre otros. Exfuncionaria de la Unidad Operativa de Investigación Criminal de la Defensoría del Pueblo en calidad de perito forense en Psicología y capacitadora. Se ha desempeñado como autora, tutora y facilitadora de diferentes programas de cooperación internacional con la USAID y la Unión Europea. Docente universitaria de pregrado y posgrado, nacional e internacional. Pertenece al Listado de peritos del Colegio Colombiano de Psicólogos. Se ha desempeñado como consultora de la Dirección de Política Criminal del Ministerio de Justicia y del

Derecho de Colombia. Perito forense y asesora privada. Cuenta con publicaciones relacionadas con Psicología jurídica y forense.



Jazmín Andrea Guerrero Zapata

Psicóloga, egresada de la Universidad de los Andes, Bogotá; especialista en Psicología Jurídica y Magíster en Psicología Jurídica de la Universidad Santo Tomás. Psicofisióloga Forense. Exfuncionaria de la Defensoría Militar (DEMIL), en calidad de psicóloga forense, en procesos de asesoría psicojurídica y como perito forense en el área penal ordinaria, penal militar y en procesos disciplinarios. Fue Directora de la Maestría en Psicología Jurídica de la Universidad Santo Tomás, en Bogotá. Actualmente, se desempeña como docente de posgrados y perito forense privado en diversas áreas del Derecho. Hace parte del Listado oficial de peritos del Colegio Colombiano de psicólogos y es docente de la Especialización en Psicología Jurídica y Forense de la Universidad Santo Tomás, donde coordina el voluntariado en Psicología forense y está a cargo de la cátedra de Psicología del testimonio y entrevista en Psicología jurídica.



Víctor Hugo Ospina Vargas

Abogado egresado de la Universidad Católica de Colombia, especialista en Derecho Penal de la Universidad Santo Tomás, Magister en Derecho Penal de la Universidad Libre, discente de la capacitación en Sistema Interamericano para Defensores Públicos de América organizado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Uruguay (2008). Profesor Universitario en Pregrado y Posgrados (Maestrías y Especializaciones) en Derecho Procesal y Probatorio Penal en las Universidades Santo Tomás, Católica, Militar - Nueva Granada y Nacional de Bogotá, y en la Libre de Pereira (Risaralda). Coordinador Académico de la Defensoría del Pueblo - Regional Bogotá. Formador y consultor a nivel nacional e internacional de Técnicas de Juicio Oral y Sistema Penal Acusatorio en MSD, ABA ROLI - USAID (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional), Abogados sin Fronteras con sede en Colombia (ASF-Francia) y del Órgano Judicial de la República de Panamá y en otras instituciones y universidades. Autor de diversos artículos, capítulos y libros sobre el Sistema Penal Acusatorio.

Contenido

Autores

Introducción

¿Qué es la Psicología Forense?

Aspectos preliminares de la actividad del psicólogo forense

Establecer modelos conceptuales propios

Establecer los objetivos de la evaluación, en concordancia con la solicitud planteada por la parte interesada

Construir procedimientos relevantes dentro del debate Judicial

“Traducir” y articular los conocimientos psicológicos, para que sean útiles desde el punto de vista jurídico

Poseer un conocimiento suficiente de las características del sistema jurídico en el que va a operar

Actividades del psicólogo forense

Evaluación psicológica forense

Revisar y conceptualizar sobre documentos, historias clínicas y fuentes de información colateral, relacionadas con el caso

Apoyar en equipos interdisciplinarios de perfilación criminal

Asesorar a la parte solicitante en el diseño de la teoría del caso

Asesorar durante todo el proceso y, en específico, en el desarrollo de las audiencias, aportando en el diseño de interrogatorios y contrainterrogatorios

Roles del psicólogo forense en el Proceso Penal Colombiano

El psicólogo forense como asesor

En la etapa de investigación

En la etapa de juicio o juzgamiento

El psicólogo como perito

En sentido estricto

Peritos con quienes se ejerce el principio de contradicción

Testigo perito ilustrador (deducendi)

Testigo medio o de acreditación

Prueba de referencia admisible

Entrevista forense realizada a niños, niñas y/o adolescentes víctimas de los delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales

El psicólogo como colaborador para la recepción del testimonio o la declaración de niños, niñas o adolescentes

La prueba pericial en el Código de Procedimiento Penal

[Surgimiento de la prueba pericial](#)
[Descubrimiento probatorio](#)
[Enunciación de los medios de conocimiento o probatorios](#)
[Ofrecimiento o solicitud probatoria](#)
[Requisitos de procedibilidad de los medios de conocimiento](#)
[Oposición u objeción a los medios probatorios ofrecidos por la contraparte](#)
[Pronunciamiento del juez de conocimiento frente al ofrecimiento probatorio](#)
[Práctica de la prueba](#)
[Criterios de valoración de la prueba pericial por parte del juez](#)
[Principios de la evaluación en Psicología](#)
[La evaluación y la Psicología](#)
[Herramientas de evaluación en Psicología](#)
[La observación](#)
[Las pruebas psicológicas](#)
[Las fuentes de información colateral](#)
[Diferencias y semejanzas entre entrevista judicial, entrevista para valoración psicológica y entrevista en evaluación psicológica forense](#)
[La entrevista judicial](#)
[Valoración psicológica](#)
[Evaluación psicológica forense](#)
[¿Cómo se hace una evaluación psicológica forense?](#)
[Estructura de la evaluación psicológica forense](#)
[Técnicas de entrevista para adultos](#)
[Técnicas de entrevista para niños, niñas y adolescentes](#)
[Evaluación de la credibilidad del testimonio de niños, niñas y adolescentes](#)
[Credibilidad del testimonio en adultos](#)
[Pruebas psicológicas recomendadas para el contexto forense](#)
[Evaluación del riesgo de comportamiento violento](#)
[El informe pericial](#)
[Modelos de informe](#)
[Referencias bibliográficas](#)
[Índice temático](#)
[Índice de autores](#)

[Lista de Tablas](#)

[Tabla 1.](#)

[Paralelo entre Entrevista, Valoración y Evaluación Psicológica Forense](#)

[Tabla 2.](#)

[Pruebas Psicológicas recomendadas para el Contexto Forense](#)

[Tabla 3.](#)

Guías de uso forense para la evaluación del riesgo de violencia

Lista de Figuras

Figura 1.

Jurisdicción Ordinaria Penal. Competencia de los jueces y magistrados (jueces colegiados)

Figura 2.

Roles del psicólogo forense en el proceso penal colombiano

Figura 3.

Momentos Procesales del Descubrimiento de la Prueba Pericial

Figura 4.

Primera categoría de la pertinencia de los medios de conocimiento

Figura 5.

Segunda categoría de pertinencia

Figura 6.

Tercera categoría de pertinencia

Figura 7.

Práctica de la prueba pericial (juicio oral) en la Ley 906 de 2004

Figura 8.

Proceso de evaluación forense

Figura 9.

Capacidad de los niños para responder ciertas preguntas de acuerdo con su edad cronológica

Figura 10.

Pasos del Análisis de la Validez de las Declaraciones (SVA)

Introducción

La entrada en vigencia de un sistema penal de tendencia acusatoria y adversarial en Colombia trajo consigo una importante incursión de las disciplinas no jurídicas, en el mundo del Derecho y los procedimientos judiciales. La Psicología no ha sido la excepción, incluso ha llegado a tener un lugar protagónico en la investigación y el juzgamiento de ciertos delitos, en donde la díada abogado-psicólogo se ha tornado casi que imprescindible. Este texto es producto de los diálogos posibles entre las dos disciplinas y de la necesidad de generar espacios que hagan una apuesta por la interdisciplinariedad y la viabilidad de construir trabajos colectivos que mejoren el ejercicio de la Administración de Justicia, en una de sus vertientes más sensibles: El proceso penal.

El propósito que han perseguido sus autores es el de ofrecer una guía de procedimientos susceptible de ser usada por psicólogos forenses en el ámbito penal, en cualquiera de sus modalidades o actividades; pero también, para los abogados que requieren, desde su rol específico, su participación o colaboración en la resolución de las preguntas que se plantea la justicia, bien sea desde la perspectiva de la fiscalía, de la defensa, de los representantes de las víctimas o de los jueces interesados en conocer los alcances que, dentro de un determinado proceso, pueden tener estos profesionales; todo ello dentro del marco de las particularidades y especificidades del procedimiento penal que se ha desarrollado en el marco jurídico colombiano, sin perjuicio de que el texto sirva como punto de referencia para los insumos que, a partir de él, puedan tomarse en el contexto internacional.

Psicología Forense en el proceso penal con tendencia acusatoria: guía práctica para psicólogos y abogados no es, bajo ninguna circunstancia, un producto acabado. Por el contrario, es el pretexto para la necesaria construcción colectiva y el refinamiento constante de los procedimientos propios de los psicólogos en sus intervenciones en los escenarios judiciales. De allí la invitación a que, con él, se generen espacios de reflexión y crítica constructiva, que hagan del derecho, como lo planteó Díaz (2008), “un mejor derecho, un derecho más cercano a la condición y a los intereses humanos, fundamentado en el principio ético de defensa de la dignidad del vivir”.

Pretende, así mismo, compartir las reflexiones y experiencias de los autores en el transcurso de estos más de diez años de entrada en vigencia del Sistema, producto de las inquietudes y los dilemas a los que se enfrentan en el ejercicio cotidiano. También, es una invitación a que los lectores y estudiantes que lo empleen como fuente de consulta, tomen

consciencia de la necesidad de hacer del ejercicio psicoforense la más rigurosa de las prácticas, desde lo técnico-científico, lo legal, lo bioético y lo deontológico, en donde se respeten los derechos de las partes e intervinientes y de los terceros afectados con el resquebrajamiento del tejido social, que generan las conductas delictivas.

En esta ocasión, la guía presenta las relaciones posibles entre la Psicología Forense y el Derecho Penal, como especialidades de cada una de las disciplinas a las que representan, y que han constituido el vínculo más antiguo entre ellas, sin desconocer las alianzas, cada vez más frecuentes, entre Psicología Forense y otros campos de acción del Derecho, que serán objeto de publicaciones posteriores.

La obra se divide en seis capítulos. El primero de ellos, “¿Qué es la Psicología Forense?”, expone los fundamentos de esta subespecialidad de la Psicología jurídica y los aspectos que anteceden las principales actividades forenses del psicólogo. Este apartado permite, tanto a estos como a los abogados, ubicar la actividad psicológica forense propiamente dicha y los principales aportes a la administración de justicia, en materia penal.

El segundo, “Roles del psicólogo forense en el Procedimiento Penal Colombiano”, presenta al psicólogo como asesor, como perito y como colaborador en la recepción de testimonios de niños, niñas y adolescentes que declaran ante la administración de justicia, según los presupuestos de la Ley de Infancia y Adolescencia. Estas importantes distinciones permiten, no solo conocer la vasta gama de posibilidades de actuación del psicólogo en el procedimiento penal, sino la manera en que cada una de esas actividades se diferencian de las otras, lo que esclarece la manera en que se han de ofrecer en las audiencias de Juicio oral, cuando es del caso, o su requerimiento profesional, conforme proceda.

El tercer apartado del texto, “La Prueba Pericial en el Código de Procedimiento Penal”, se ocupa de analizar en detalle los presupuestos normativos, para que una prueba se convierta en tal, analizando aspectos previos, relacionados con su surgimiento, que culmina en el momento en que se convierte en prueba propiamente dicha: su práctica e incorporación en el juicio oral.

En cuarto lugar, bajo la denominación “Principios de la evaluación en Psicología”, los autores hacen una revisión sobre las herramientas indispensables para adelantar exploraciones rigurosas sobre constructos psicológicos, fenómenos y procesos básicos, indispensables en este tipo de procedimientos, llamando la atención sobre la complejidad metodológica de la evaluación para llegar a la emisión de conceptos y/o diagnósticos, en donde no es suficiente la mera entrevista, o la aplicación de pruebas psicológicas, sino que obedece a un diseño articulado de varias herramientas; de igual manera, en este capítulo, se esgrimen diferencias entre tres procedimientos que la mayoría de las veces se manejan como sinónimos: entrevista, valoración y evaluación; esta distinción permite que, tanto el psicólogo como el abogado, identifiquen la labor y el producto que le sugerirá asumir un rol específico al primero de ellos, dentro del debate probatorio y que, por supuesto, enmarcará sus límites y alcances.

El capítulo número cinco, “¿Cómo se hace una evaluación psicológica forense?” desarrolla el procedimiento que ha de adelantar el profesional en Psicología para llevar a cabo una pericia psicológica exitosa, que responda de manera suficiente y clara los requerimientos

de la administración de justicia y las exigencias técnico científicas de la Psicología. Para finalizar, el sexto capítulo, “El Informe Pericial”, contempla los distintos apartados en que ha de sustentarse la base de opinión del perito, documento de vital importancia, que recoge la labor adelantada y que, por ello, requiere de especial rigurosidad.

¿Qué es la Psicología Forense?

Espinosa, A., Lobo, A. y Guerrero, A.

La Psicología, como las demás ciencias y disciplinas, parte de un objeto de estudio: el comportamiento humano, sin perjuicio de las opiniones que diferentes corrientes, en su interior, puedan tener. Al tratarse de un objeto de estudio tan complejo, se ha generado una serie de especialidades que se encargan de construir y desarrollar cuerpos teóricos, metodologías, modelos de análisis e interpretación de los fenómenos. En consecuencia, aparecen las diferentes especialidades psicológicas, como la clínica, la educativa, la organizacional, la social-comunitaria, áreas que podrían considerarse ‘clásicas’; pero también, y de manera más contemporánea, especialidades como la Psicología ambiental, la Psicología del deporte, la Psicología jurídica, entre otras. Estas, a su vez, pueden tener subespecialidades o campos de aplicación, que permiten delimitar de mejor manera el objeto de estudio específico. Es por ello que, en el caso de la Psicología jurídica, existen subespecialidades como la Psicología de la conducta victimal, la penitenciaria, de la conducta criminal, o la Psicología Forense entre otras.

En el caso de la Psicología Forense, el apellido asignado a esta especialidad proviene del latín *forensis* que, a su vez, se relaciona con *forum* (foro) y, para el argot contemporáneo del contexto judicial equivaldría a “audiencia”. De esta forma, como lo señala Urra (2002) la Psicología Forense es “la ciencia que enseña la aplicación de todas las ramas y saberes de la Psicología ante las preguntas de la Justicia, y coopera, en todo momento, con la Administración de Justicia, actuando en el foro, mejorando el ejercicio del Derecho”. Por otro lado, la APA (Asociación Americana de Psicología-2008), indica que la Psicología Forense es “la aplicación de la ciencia y la profesión de la Psicología a las preguntas y problemas relacionados con la Ley y con el sistema legal”. En el mismo sentido, en palabras de Espinosa la Psicología Forense es:

Una subespecialidad de la Psicología jurídica, que asesora a la parte procesal que lo requiere y, eventualmente, a la Administración de Justicia, en presencia de un foro,

sobre un caso en particular que requiera de alguna actividad de evaluación psicológica o de emisión de concepto desde postulados teóricos y científicos, siendo posible que sus resultados y conclusiones sean tenidos en cuenta en la toma de decisión judicial (2012, p. 9).

De esta manera, la Psicología ha venido realizando un proceso de inmersión en el ámbito jurídico, como resultado de la estructuración de modelos conceptuales propios, de metodologías judicialmente relevantes, del desarrollo de instrumentos de evaluación y de técnicas que permitan abordar, de manera científica, fenómenos presentes en el Derecho, y que tienen la conducta humana como principal componente. Este proceso de inmersión, obedece a la necesidad de los sistemas administradores de justicia de contar con el aporte y el concepto técnico científico de aspectos propios de la naturaleza humana, que respondan, de manera más ajustada que el sentido común, a las particularidades y retos que se presentan en el vasto mundo jurídico.

La Psicología Forense parte de la necesidad o de la pregunta que surge desde la perspectiva o lectura jurídica que hace un profesional del Derecho frente a un caso en particular. Preguntas como: ¿el sujeto tenía la capacidad de comprender lo que estaba sucediendo en el momento de la ocurrencia del delito?, ¿los hechos victimizantes pudieron causar daño psicológico en esa persona?, ¿el sujeto cuenta, en grado de probabilidad, con las características psicológicas propias del obrar de un agresor sexual?, ¿cuál de los padres resulta tener más idoneidad para ostentar la guarda y custodia de sus hijos?, ¿la alteración psicológica de esta persona influye en la capacidad para manejar su patrimonio?, ¿la privación injustificada de la libertad de esta persona pudo haber generado daño psicológico?, ¿las problemáticas en salud mental presentadas por el sujeto están relacionadas con las malas condiciones laborales en las que se encuentra?, ¿tiene el sujeto las condiciones psicológicas necesarias para celebrar un contrato de arrendamiento?, entre otras, podrían ser ejemplos de inquietudes que surgen en la revisión de un caso que tiene implicaciones judiciales y que maneja pretensiones específicas en el acceso a la Administración de Justicia. Nótese, que estas inquietudes pueden surgir en diferentes campos del Derecho: penal, familiar, civil, administrativo o laboral, independientemente de su cuerpo sustantivo y procedimental; lo pertinente es que exista una necesidad de evaluación del comportamiento humano, para dar explicación a la necesidad jurídica.

Esa pregunta o inquietud (en Psicología Forense), proviene del profesional del Derecho que tenga a cargo representar los intereses de una de las partes del conflicto jurídico, y estará directamente relacionada con sus pretensiones en el correspondiente caso. La necesidad no proviene de una persona con expectativas de atención terapéutica (como sucedería en el contexto clínico), sino del requerimiento jurídico de estructurar un medio probatorio. Si, por ejemplo, un sujeto comete un homicidio y es ya sabido que presenta serias alteraciones en su salud mental, el abogado defensor de dicho sujeto tendrá como pretensión acceder a la figura jurídica de la inimputabilidad (este sería un caso propio del área penal); en ese orden de ideas, la pregunta que surgirá es: ¿para el momento de los hechos, la persona tenía afectada su capacidad de comprender la ilicitud de su conducta, y autodeterminarse conforme a esa comprensión? Para dar respuesta a esta inquietud y llevar a buen término su pretensión, el abogado requerirá que, a su cliente o representado, se le practique una evaluación psicológica forense, que se convertirá en prueba pericial y hará parte del debate probatorio, en donde,

finalmente, el juez tomará la decisión de declarar o no inimputable al procesado.

La pregunta que surge en el abogado, tiene, lógicamente, una lectura e interpretación netamente jurídica y será menester del psicólogo forense trasladar esa pregunta a uno o varios objetivos de evaluación que sean viables desde la disciplina psicológica. La evaluación arrojará unos resultados y conclusiones que serán presentados como medio probatorio ante el juez.

Aspectos preliminares de la actividad del psicólogo forense

Al ser un campo de aplicación aún novedoso, cuando se le compara con otras especialidades, la Psicología Forense requiere, para quienes se interesan por su estudio y aplicación, abordar de manera preliminar los siguientes aspectos, que se siguen considerando como retos para el desarrollo de la especialidad:

Establecer modelos conceptuales propios

En la medida en que se parte de constructos y fenómenos básicos de la Psicología, y que se comparten temáticas con otras especialidades, es de especial importancia investigar y proponer modelos explicativos acordes con las necesidades y objetivos propios de lo forense. No es lo mismo abordar la problemática de la violencia de pareja desde una postura clínica con intención terapéutica, que hacerlo con fines forenses, es decir, conceptos que, eventualmente, pueden impactar en la toma de una decisión judicial.

Establecer los objetivos de la evaluación, en concordancia con la solicitud planteada por la parte interesada

Como se dijo con anterioridad, la necesidad de la evaluación proviene de la inquietud jurídica que plantea un abogado o una persona que se encuentre en conflicto con la Ley. Esta solicitud, en muchas ocasiones, puede escapar de la real posibilidad de dar respuesta desde la Psicología, por lo que el psicólogo forense debe tener claridad acerca de lo que es viable y lo que no, y hacérselo saber al solicitante. De igual manera, para adelantar su actividad, tendrá que establecer los objetivos de su evaluación, los cuales deberán ajustarse a las posibilidades que la ciencia le permita y así tener un norte claro, para que toda su actividad apunte hacia él.

Construir procedimientos relevantes dentro del debate judicial

La Administración de justicia espera, que los conceptos que emiten los profesionales se encuentren ajustados a los avances de la ciencia y aceptados por la comunidad científica, en cuanto a sus teorías, metodologías y procedimientos. Los abogados esperan rigurosidad, experticia y ética en los aportes de los profesionales al debate probatorio de un caso en particular, y que dichos profesionales sean conscientes de la responsabilidad que tienen en sus manos. Por esta razón, el psicólogo forense debe ser en extremo acucioso en los procedimientos que decida emplear para abordar y conceptuar sobre el fenómeno que le han encargado investigar y analizar; por tanto, estos procedimientos, deben tener un grado de aceptación por parte de la comunidad científica, estar actualizados y responder a criterios de confiabilidad y validez, acorde con el método científico.

Hay que recordar que, en el ejercicio de la Psicología Forense, especialmente en lo que respecta a los dictámenes elaborados dentro de escenarios del sistema penal acusatorio, el psicólogo tendrá que exponer, de manera oral y pública, su concepto y este podrá ser controvertido; los procedimientos utilizados son, justamente, uno de los principales temas de debate, lo que pone a prueba la idoneidad y experticia del profesional.

“Traducir” y articular los conocimientos psicológicos, para que sean útiles desde el punto de vista jurídico

Tal vez este es uno de los principales retos con los que se encuentra el profesional en Psicología Forense, ya que, considerando el ejercicio de inmersión en el campo de lo jurídico, y ante la necesidad de interactuar con profesionales de diferentes áreas, especialmente del Derecho, será su responsabilidad hacer que su terminología y conceptualizaciones sean accesibles para terceros. De nada servirá un concepto que no sea entendible para un juez, ya que este, como abogado, espera que se le ofrezcan, de manera profesional, técnica y científica, medios cognoscitivos o de conocimiento claros, precisos y comprensibles.

Este aspecto también hace referencia a que, dichos conceptos, sean pertinentes a las necesidades del proceso, que el aporte del profesional, a través de su prueba pericial, corresponda con lo que se necesita como insumo para la toma de la decisión judicial por parte de la autoridad competente, esto es, que la utilidad de los conocimientos científicos se corresponda con las necesidades de la Administración de Justicia.

Poseer un conocimiento suficiente de las características del sistema jurídico en el que va a operar

El psicólogo forense está en la obligación de estudiar y conocer el campo del Derecho en el que va a desarrollar su trabajo, desde lo sustantivo, lo procedimental e incluso lo protocolario. Por ejemplo, si el psicólogo forense ha sido llamado para conceptuar sobre la credibilidad del testimonio de una presunta víctima de delito sexual, entenderá que se encuentra dentro del campo penal y será imperiosa la necesidad de familiarizarse, en primer lugar con el Código

Penal, Ley 599 de 2000, para el caso colombiano; identificar los tipos penales establecidos, en materia de delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, y las implicaciones o consecuencias que le acarrea al procesado una investigación de este calibre; luego, tendrá que conocer el sistema procesal que aplica en su contexto (para el caso colombiano, la Ley 906 de 2004), esto le permitirá tener una idea de la manera en que se desarrollan los procesos y los escenarios en los que se percibirá su presencia como profesional asesor de la Administración de justicia, así como los lineamientos jurídicos que acompañan su labor; finalmente, reconocerá que estos procedimientos tienen formas protocolarias propias de las audiencias, que permiten el adecuado desarrollo de las mismas, y que denota la experticia del profesional en estos contextos; por ejemplo, el psicólogo forense conoce que ante una objeción (interpelación de alguna de las partes ante alguna anomalía en la forma de pregunta que se le hace a un testigo) deberá guardar silencio mientras se adelanta la respectiva discusión jurídica sobre el planteamiento, y será el juez quien, desde la actividad de moderador, dirima la pertinencia de la objeción y otorgue nuevamente el uso de la palabra.

Actividades del psicólogo forense

Son varias las actividades que realiza el psicólogo forense, independientemente del campo del Derecho en el que sea solicitada su participación, el profesional tendrá que identificar con claridad los límites y alcances de la labor a desarrollar, y estará, incluso, en capacidad de asesorar y sugerir cuál podría ser la más pertinente de acuerdo con las necesidades del proceso. De la actividad y el producto de esta, se deriva el tipo y naturaleza de su condición de testigo, como se expondrá en otro capítulo de esta obra. Las actividades que puede llegar a desarrollar el psicólogo forense son:

Evaluación psicológica forense

Esta es la actividad que, por excelencia, desarrolla el psicólogo forense; su labor se centrará, específicamente, en el estudio y análisis individual de un sujeto. La solicitud dependerá de la necesidad que el abogado encuentre pertinente para el proceso; en casos de familia, por ejemplo, se pueden recibir solicitudes para evaluar a niños, padres, cuidadores, adoptantes, entre otros, mientras que, en contextos penales, las solicitudes estarán relacionadas con la evaluación de presuntos agresores, presuntas víctimas e incluso testigos; esto dependerá del campo del Derecho y de la importancia que el componente psicológico, de uno u otro actor, pueda llegar a tener en la determinación judicial. Sobre la evaluación psicológica forense se expondrán posteriormente los pormenores.

Son variadas las posibilidades en donde se requiere de la actividad pericial psicológica en contextos penales; dependerá de la necesidad probatoria de la parte. A continuación, se enunciarán algunas de las más frecuentes:

- a. Evaluación de la credibilidad del testimonio: en muchos casos, partiendo de la base de que, en este contexto, las motivaciones y los intereses de las partes son radicalmente

opuestas, se encuentra un escenario de conflicto en el que las personas suelen ocultar o aportar información no ajustada a la realidad, esto pone al operador judicial frente a un margen de duda en el momento de apreciar un testimonio. El Código de Procedimiento Penal Colombiano (2004), frente a la apreciación del testimonio, señala lo siguiente:

Para apreciar el testimonio, el juez tendrá en cuenta los principios técnico-científicos sobre la percepción y la memoria y, especialmente, lo relativo a la naturaleza del objeto percibido, al estado de sanidad del sentido o sentidos por los cuales se tuvo la percepción, las circunstancias de lugar, tiempo y modo en que se percibió, los procesos de rememoración, el comportamiento del testigo durante el interrogatorio y el contrainterrogatorio, la forma de sus respuestas y su personalidad (artículo 404 CPP). (Destacado por los autores).

Los señalamientos que hace la ley frente a la apreciación del testimonio, invitan al juez a considerar los aportes que la ciencia ofrece a la Administración de justicia a través de algunas de sus disciplinas forenses. Muchos de los términos empleados en ciertos procesos, obedecen a constructos psicológicos, en los que, por supuesto, se espera que sea un profesional en esta disciplina, con formación y experticia en este campo, quien asuma la responsabilidad de ilustrar y asesorar al juzgador frente a estas exigencias. El juez puede prescindir o apartarse de las indicaciones del psicólogo, de allí que se emplee la expresión: “invitan al juez a considerar”. Esto se contrapone a lo que plantean autores como Duce y Riego (2007), cuando afirman que los peritos usurpan la labor del juez al pronunciarse sobre la credibilidad de un testigo. Ellos, incluso, emplean el errado concepto de “veracidad del testimonio” y no de credibilidad, que es lo que, en realidad, evaluaría el psicólogo. La admisibilidad de la prueba pericial, en este sentido, solo tendrá la pretensión de ser un elemento más al interior del debate probatorio, sin que por ello se excluya la ponderación que se haga por otros medios de conocimiento. En conclusión, los análisis sobre credibilidad de testimonio, que adelanta el psicólogo forense, constituyen insumos para la valoración que de los testigos haga el juez, conforme a los lineamientos señalados en el artículo 404 del CPP. Los peritos jamás, y bajo ninguna circunstancia, podrán reemplazar la labor de este en la apreciación de un testigo; simplemente entregan insumos o fichas claves para facilitar dicha labor al juzgador, con fundamentos teóricos propios de la Psicología del testimonio.

El gran cúmulo de investigaciones aportadas por estudiosos de diferentes latitudes, en el entendido de que los fenómenos dentro de la Psicología del testimonio son de carácter universal, genera y estructura postulados teóricos, de los cuales la comunidad científica confía hagan parte de la dinámica jurídica y judicial de los sistemas administradores de justicia (Espinosa, 2011).

El encargado de la evaluación psicológica forense, en relación con la credibilidad de un testimonio, deberá disponer, tanto de los espacios adecuados como de los recursos logísticos; por ejemplo, los medios idóneos de filmación, o los instrumentos de evaluación psicológica que permitan explorar y estimar los constructos asociados o directamente relacionados con el fin de la evaluación. Tendrá en cuenta las disposiciones teóricas, metodológicas y éticas que la comunidad científica viene desarrollando a través de las investigaciones sobre protocolos de entrevistas y técnicas de análisis de credibilidad, para ofrecer conceptos profesionales y rigurosos. Para mayor profundidad sobre este tema, puede consultarse el apartado correspondiente a la manera de adelantar

evaluaciones sobre credibilidad del testimonio.

- b. Pretensiones probatorias de inimputabilidad: el Código Penal Colombiano expone en su artículo 33, lo siguiente:
- Es inimputable quien, en el momento de ejecutar la conducta típica y antijurídica, no tuviere la capacidad de comprender su ilicitud o de determinarse de acuerdo con esa comprensión, por inmadurez psicológica, trastorno mental, diversidad sociocultural o estados similares.
 - No será inimputable el agente que hubiere preordenado su trastorno mental.
 - Los menores de dieciocho (18) años estarán sometidos al Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil.

Esta figura, cuya demostración requiere de exigentes elementos, depende, entre otros, del concepto arrojado por una prueba pericial, encargada de la evaluación de la salud mental del sujeto activo de la conducta punible. Históricamente, la labor de emitir conceptos que apoyen la defensa de una inimputabilidad ha estado en manos de los profesionales en Psiquiatría. Esta idea se reforzó con la aparición, en el año 2009, de la *Guía para la realización de pericias psiquiátricas forenses sobre capacidad de comprensión y autodeterminación*, del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. No obstante, no hace mención a la prohibición del psicólogo para adelantar dicha labor, pues este instrumento fue elaborado para los médicos psiquiatras de su entidad. Bien hubiesen podido elaborar una guía para los psicólogos o, simplemente, hacer mención de ambos profesionales.

Lo cierto es que la Ley 1090 de 2006, en su artículo 3, literales c y m dicta:

A los efectos de esta ley, se considera ejercicio de la profesión de psicólogo, toda actividad de enseñanza, aplicación e indicación del conocimiento psicológico y de sus técnicas específicas en:

[...]

c) Evaluación, pronóstico y tratamiento de las disfunciones personales en los diferentes contextos de la vida. Bajo criterios científicos y éticos se valdrán de las interconsultas requeridas o hará las remisiones necesarias a otros profesionales.

[...]

m) El dictamen de conceptos, informes, resultados y peritajes.

Cuando la norma hace referencia a la evaluación de disfunciones personales, obviamente allí están incluidas las disfunciones en salud mental, como ocurre en el caso de alguien de quien se alegue inimputabilidad, bien sea que apunte a demostrar la presencia de un trastorno mental transitorio o permanente. Lo anterior no significa que no existan competencias y facultades delimitadas para cada uno de estos profesionales, sino que se entiende que, en algunos casos, el trabajo en equipo, de manera interdisciplinaria, puede ser más enriquecedor y útil a los intereses de la Administración de Justicia, ya que los conceptos resultan complementarios y profundos.

Uno de los criterios diferenciadores de los límites y alcances de estas dos disciplinas lo proporciona la etiología del cuadro clínico. Si la problemática obedece a una base orgánica, como en el caso de los trastornos neurodegenerativos, será quizás de mayor competencia del médico psiquiatra (sin perjuicio de las labores que, en este sentido,

pueden hacer los neuropsicólogos forenses o los neurólogos); en contraposición, si el cuadro obedece a patrones de comportamiento y alteraciones del desarrollo, como una discapacidad intelectual, por ejemplo, será mayor la competencia del psicólogo. Es importante resaltar que cada caso particular determinará el uso del profesional más competente (o ambos, como sería lo ideal) y se espera que ambos profesionales actúen con experticia y ética frente a la demanda planteada por la parte que solicita, pensando en la responsabilidad profesional, con el caso y con la Administración de Justicia, y no con egos y celos profesionales. Es importante advertir, en todo caso, que independientemente de la etiología de un trastorno mental, el sujeto despliega una serie de patrones de comportamiento que seguirán siendo susceptibles de ser evaluados por un psicólogo.

El encargo de una evaluación en este escenario es un reto para el profesional responsable, ya que tiene que hacer un ejercicio de reconstrucción del estado de salud mental de sujeto antes, durante y después de la comisión del hecho, siendo su principal objetivo responder a la inquietud de si el sujeto tenía la capacidad de comprender la ilicitud de los hechos y autodeterminarse frente a los mismos, lo que, al trasladar esto a objetivos de evaluación psicológica, correspondería al grado de afectación de los constructos de cognición y volición; con un reto adicional: establecer si dicha alteración estaba presente al momento de la realización de la conducta punible. Esta demanda exige del profesional extrema rigurosidad en sus metodologías, para estar en capacidad ofrecer un concepto ajustado a la necesidad probatoria.

- c. Patrones de comportamiento y características psicológicas asociadas a tipologías específicas: como se analizará con mayor profundidad en capítulo posterior, el Artículo 375 del Código de Procedimiento Penal Colombiano señala, que una prueba es pertinente cuando:

El elemento material probatorio, la evidencia física y el medio de prueba deberán referirse, directa o indirectamente, a los hechos o circunstancias relativos a la comisión de la conducta delictiva y sus consecuencias, así como a la identidad o a la responsabilidad penal del acusado. **También es pertinente cuando solo sirve para hacer más probable o menos probable uno de los hechos o circunstancias mencionados**, o se refiere a la credibilidad de un testigo o de un perito. (Resaltado por los autores).

Los alcances de esta disposición, se deben entender como concretados a partir de la viabilidad de estructurar medios de prueba no sustanciales y tendientes a hacer más o menos probable uno o más de los hechos o circunstancias relacionadas con la acción, mas no pruebas que respondan acerca de si existió el delito y quién sería el responsable; se deja claridad, que serán elementos que le den solidez a lo expresado en el art. 375 del CPP. Para la Psicología Forense es viable realizar labores de evaluación que indiquen la probabilidad de emisión de conductas, es así que resulta pertinente, para el debate probatorio, evaluar el patrón de comportamiento de un individuo y sus características psicológicas, que permitan hablar de la menor o mayor probabilidad de uno o varios de los hechos, relacionados directa o indirectamente con la acción investigada. Esta alternativa probatoria se adelantaría a través de una evaluación psicológica forense, que se constituirá en una prueba pericial y que, por tanto, demanda todo el rigor científico para el alcance de sus resultados, y que impactaría en el ejercicio de toma de decisión

judicial, como elemento para analizar, desde la sana crítica del juzgador.

De manera similar, estos criterios aplicarían en punto de evaluación de víctimas, cuando la parte interesada tenga la pretensión probatoria de establecer las características psicológicas asociadas a alguna tipología de conducta victimal, por ejemplo, los cuadros de estrés postraumático que suelen encontrarse en víctimas de delitos violentos. Es de anotar, que un requerimiento de esta naturaleza emanaría, normalmente, del ente investigador, sin embargo, de manera excepcional puede ocurrir que la defensa tenga acceso a la práctica de una evaluación psicológica de la víctima, considerando las disposiciones normativas especiales que regirían en materia de tratamiento y acceso a población de víctimas de niños, niñas y adolescentes de cada país.

Desde la orilla de la defensa, es viable la solicitud de la evaluación psicológica forense del procesado. La discusión en este punto se relaciona con que este tipo de medios cognoscitivos o de prueba pueden devenir de la inobservancia del Derecho Penal de acto, que se constituye en una garantía del procesado. Por lo anterior, se hace necesario aclarar, que la intervención de la Psicología Forense en este aspecto, no va en contravía de tal Derecho penal (de acto); por el contrario, reafirma su vigencia y nutre la teoría del delito. Lo primero que debe decirse frente a las críticas es que, para el Derecho penal, lo relevante son los actos humanos (no simplemente “los” hechos) y que no basta la causalidad entre un acto y un resultado, para afirmar la existencia del injusto penal. El dinamismo de la teoría del delito va dirigido a limitar, objetivamente, la causalidad entre una acción y un resultado, lo que implica el reconocimiento de elementos subjetivos en el actuar humano y no meramente causalísticos en el resultado. Al respecto, Molina expresa:

Una característica común de la moderna teoría del delito, en cualquiera de sus variantes principales, es el reconocimiento de que, al menos, algunos elementos subjetivos son ya relevantes para el juicio de antijuridicidad, de manera que su ausencia convierte el hecho en penalmente lícito, bien por ausencia de acción, bien por atipicidad-ausencia de elementos subjetivos del tipo o presencia de un error de tipo invencible, para quienes consideran dolo e imprudencia parte del tipo subjetivo (2008, p. 2).

Lo anterior quiere decir que, en el Derecho penal, no siempre que se produzca un resultado, le será imputado penalmente a quien realizó la acción. Piénsese, por ejemplo, en una persona que, manejando un vehículo con todos los cuidados exigidos, por desventura lo pica una abeja en el ojo y, como consecuencia de ello, se sale de la vía y le causa la muerte a un peatón. Si bien se produjo un resultado, muerte, no se puede afirmar que el conductor del vehículo debe responder por el homicidio del peatón, pues no existió un acto consciente dirigido por aquel, sino que se produjo un acto reflejo, del cual no se ocupa el Derecho penal. Igualmente ocurre, cuando se analiza el aspecto subjetivo del tipo penal, es decir, cuando se establece si el autor de una conducta descrita en el Código penal, actuó con dolo, culpa o preterintención, pues si el sujeto no actuó bajo ninguna de estas modalidades, la conducta sería atípica; por ende, no sería punible. Los anteriores ejemplos, sirven para demostrar que el acto, el cual le interesa al Derecho penal, tiene aspectos subjetivos y dichos aspectos pueden ser conocidos por la Psicología Forense.

Lo mismo ocurre con las anomalías o alteraciones psíquicas que dan lugar a inimputabilidad, pues, en ocasiones, provocan ausencia completa de voluntariedad y,

con ello, ausencia de acción, o la incapacidad del sujeto para conocer adecuadamente la realidad, lo cual constituye un error de tipo invencible o ausencia de un elemento subjetivo del injusto penal (Molina, 2008, p. 4). En síntesis, al analizar aspectos subjetivos de la acción no se está frente a un Derecho penal de autor, sino que, por el contrario, se estudia el acto mismo que, por supuesto, es realizado por un ser humano.

En líneas anteriores se expresó que, las evaluaciones psicológicas en materia probatoria, se basan en la viabilidad de estructurar medios de prueba tendientes a hacer más o menos probable uno o más de los hechos o circunstancias relacionadas con la acción. En otras palabras, lo que se busca determinar es la probabilidad científica demostrable, desde la perspectiva psicológica: si una persona tiende o no a realizar determinadas acciones. Como ejemplo comparativo, piénsese en una persona acusada de causar una lesión con su pie derecho, por lo que se le pide a un médico ortopedista que dictamine si el acusado, por sus condiciones físicas (estado del pie) podría haber dado dicho puntapié. El médico ortopedista no dirá si el acusado es culpable o no, simplemente, en grados de probabilidad (no puede asegurar el grado de certeza) dictaminará si el acusado, físicamente, podía haber realizado dicha acción (puntapié). Lo mismo ocurre con el psicólogo forense, pero ahora en el campo psicológico.

En ocasiones, lo que resulta prudente analizar son los aspectos intrínsecos a la estructura psicológica y condiciones socio-culturales de los procesados, para compararlas con las características usualmente encontradas en sujetos confesos (es decir, personas condenadas que aceptaron su responsabilidad en el hecho, y además, se sometieron a la realización de pruebas psicológicas) de ciertas tipologías delictivas. Esto tratándose de la perspectiva de la defensa, pues bajo ninguna circunstancia, podría la Fiscalía valerse de una peritación psicológica para intentar demostrar que las condiciones personales del procesado lo hacen proclive (más probable) a desplegar conductas como aquellas por las cuales se encuentra incurso en el proceso penal. Ello contraría las garantías de guardar silencio y la no autoincriminación, además dejaría en evidencia que, de permitirse por parte del defensor esta evaluación, dicha defensa técnica demostraría ser ineficiente. En el evento en que la evaluación arroje una probabilidad de que el sujeto evaluado puede llegar a emitir conductas de esta naturaleza, hay que recordar que el abogado defensor, quien solicita la intervención del psicólogo, podrá abstenerse de descubrirla, aspecto que se tratará más adelante. Así, en materia sexual, o violencia familiar, por ejemplo, desde la perspectiva de la defensa, los hechos que se investigan deberán correlacionarse positivamente con quien es responsable, considerando su estructura psicológica, su repertorio conductual y la probabilidad de emisión de comportamiento, entre otras variables.

A partir de una evaluación psicológica forense, se puede abordar y comprender el componente subjetivo, conductas internas trascendentes, que no se dan de manera espontánea ni esporádica; se evalúa personalidad y estructura psicológica del sujeto, así como su patrón de comportamiento, lo que permitiría responder a lo expresado en el art. 375 del CPP.

Esta posibilidad se estructura como la excepción a la regla general en materia probatoria, relacionada con que ni la personalidad ni la conducta anterior de las víctimas ni de los acusados, son pertinentes como tema u objeto de prueba en un juicio oral; esto es, aquellos medios de prueba que tienden a hacer más probable o menos probable la comisión del delito o de su responsable. Ejemplos de esta excepción se dan cuando existe la necesidad de probar *modus operandi*, patrón de conducta, móvil, ausencia o

presencia de error y conocimiento.

Por otro lado, este escenario refuerza el derecho a la contradicción probatoria de la defensa frente a los argumentos del ente acusador, garantía que le permite al acusado disponer de un elemento que hace menos probable la ocurrencia de un elemento tangencial o directamente involucrado con los hechos materia de debate. Será entonces esta actividad probatoria un tema de derecho de defensa, ya que está proponiendo, por vía de confrontación o de **refutación intrínseca**, unos hechos y condiciones que permiten probar la menor probabilidad de ocurrencia de un hecho.

- d. Verificación de causales de ausencia de responsabilidad: en términos generales, las conductas que cumplen todas las características de un delito (conducta típica, antijurídica y culpable) deben ser sancionadas. Sin embargo, si no están presentes la antijuridicidad o la culpabilidad, se configuran las llamadas causales de ausencia de responsabilidad penal, situaciones que, de corroborarse o probarse, eximen de responsabilidad a quien ha realizado la conducta. El Código penal, en su artículo 32, expone:

Ausencia de responsabilidad. No habrá lugar a responsabilidad penal cuando:

1. En los eventos de caso fortuito y fuerza mayor.
2. Se actúe con el consentimiento válidamente emitido por parte del titular del bien jurídico, en los casos en que se puede disponer del mismo.
3. Se obre en estricto cumplimiento de un deber legal.
4. Se obre en cumplimiento de orden legítima de autoridad competente, emitida con las formalidades legales. No se podrá reconocer la obediencia debida cuando se trate de delitos de genocidio, desaparición forzada y tortura.
5. Se obre en legítimo ejercicio de un derecho, de una actividad lícita o de un cargo público.
6. Se obre por la necesidad de defender un derecho propio o ajeno contra injusta agresión, actual o inminente, siempre que la defensa sea proporcionada a la agresión. Se presume la legítima defensa en quien rechaza al extraño que, indebidamente, intente penetrar o haya penetrado a su habitación o dependencias inmediatas.
7. Se obre por la necesidad de proteger un derecho propio o ajeno de un peligro actual o inminente, inevitable de otra manera, que el agente no haya causado intencionalmente o por imprudencia, y que no tenga el deber jurídico de afrontar. El que exceda los límites propios de las causales consagradas en los numerales 3, 4, 5, 6 y 7 precedentes, incurrirá en una pena no menor de la sexta parte del mínimo ni mayor de la mitad del máximo de la señalada para la respectiva conducta punible.
8. Se obre bajo insuperable coacción ajena.
9. Se obre impulsado por miedo insuperable.
10. Se obre con error invencible de que no concurre en su conducta un hecho constitutivo de la descripción típica o de que concurren los presupuestos

objetivos de una causal que excluya la responsabilidad. Si el error fuere vencible la conducta será punible, cuando la ley la hubiere previsto como culposa. Cuando el agente obre en un error sobre los elementos que posibilitarían un tipo penal más benigno, responderá por la realización del supuesto de hecho privilegiado.

11. Se obre con error invencible de la licitud de su conducta. Si el error fuere vencible la pena se rebajará en la mitad. Para estimar cumplida la consciencia de la antijuridicidad, basta que la persona haya tenido la oportunidad, en términos razonables, de actualizar el conocimiento de lo injusto de su conducta.
12. El error invencible sobre una circunstancia que diere lugar a la atenuación de la punibilidad dará lugar a la aplicación de la disminuyente.

Estas causales, que permiten a las partes discutir sobre la responsabilidad de un sujeto, en unos hechos materia de investigación criminal, obedecen a reflexiones doctrinales complejas de las que se tienen que encargar los profesionales del Derecho; sin embargo, es clara la visualización de factores netamente psicológicos, en donde incluso se comparte terminología para la definición del fenómeno; es así que causales como la 8 y la 9, sugieren la posibilidad de evaluación de constructos propios de la Psicología, como el miedo, la influencia o la persuasión bajo violencia; situaciones que, de ser verificadas con una evaluación psicológica forense, pueden favorecer la pretensión probatoria; para el caso de la defensa del procesado, será probar su existencia; y para la fiscalía, desvirtuar que la conducta se ha realizado de dicha manera. Las causales relacionadas con la teoría del error (numerales 10, 11 y 12), también podrían llegar a ser enriquecidas con el aporte que la prueba pericial psicológica haga al caso; sin embargo, siendo postulados jurídicos de especial análisis será el abogado quien marque la pauta de acción y especifique la necesidad de evaluación.

- e. Consideraciones especiales para la individualización de la pena y sentencia: Si bien las penas que se imponen a quien es declarado responsable de la comisión del delito se encuentran preestablecidas en el Código penal, cuando el juez debe señalarla en un caso determinado, debe individualizarse, es decir, ajustarse a las particularidades de ese caso, a partir de los límites que le fija la ley y argumentarlo así en la correspondiente sentencia. El artículo 447 del CPP advierte lo siguiente:

Si el fallo fuere condenatorio, o si se aceptare el acuerdo celebrado con la Fiscalía, el juez concederá brevemente y por una sola vez la palabra al fiscal y luego a la defensa **para que se refieran a las condiciones individuales, familiares, sociales, modo de vivir y antecedentes de todo orden del culpable.** Si lo consideraren conveniente, podrán referirse a la probable determinación de pena aplicable y la concesión de algún subrogado. **Si el juez, para individualizar la pena por imponer, estimare necesario ampliar la información a que se refiere el inciso anterior, podrá solicitar a cualquier institución, pública o privada, la designación de un experto** para que este, en el término improrrogable de diez (10) días hábiles, responda su petición. (Resaltado por los autores).

Este escenario plantea, claramente, la posibilidad de adelantar una actividad de

evaluación psicológica forense, para los fines de que dispone el artículo citado. Ejemplo de lo anterior, es lo que ocurre con la **evaluación de circunstancias de menor punibilidad**, que son aquellas situaciones que, de verificarse su presencia en la comisión del delito, tienen efectos directos en la dosificación punitiva. (Determinación de la pena). Frente a ellas, el artículo 55 del CPP advierte lo siguiente:

Circunstancias de menor punibilidad. Son tales, siempre que no hayan sido previstas de otra manera:

1. La carencia de antecedentes penales.
2. El obrar por motivos nobles o altruistas.
3. El obrar en estado de emoción, pasión excusable o de temor intenso.
4. La influencia de circunstancias personales o familiares apremiantes, en la ejecución de la conducta punible.
5. Procurar voluntariamente, después de cometida la conducta, anular o disminuir sus consecuencias.
6. Reparar voluntariamente el daño ocasionado, aunque no sea en forma total. Así mismo, si se ha procedido a indemnizar a las personas afectadas con el hecho punible.
7. Presentarse voluntariamente a las autoridades después de haber cometido la conducta punible o evitar la injusta sindicación de terceros.
8. La indigencia o la falta de ilustración, en cuanto hayan influido en la ejecución de la conducta punible.
9. Las condiciones de inferioridad psíquica, determinadas por la edad o por circunstancias orgánicas, en cuanto hayan influido en la ejecución de la conducta punible.
10. Cualquier circunstancia de análoga significación a las anteriores.

En este tipo de circunstancias, que servirían para establecer la pena más justa de aquel a quien se ha declarado penalmente responsable, requieren del aporte de un psicólogo forense, quien, a través de un proceso de evaluación y su posterior concepto, permitirá probar (si es del caso) las causales 3, 4, 8 o 9, dependiendo de las variables propias del mismo; nótese que en cada una de estas causales hay un componente psicológico susceptible de ser evaluado.

- f. **Evaluación del daño psicológico en el incidente de reparación integral: con posterioridad a la condena**, se puede adelantar un procedimiento conocido como incidente de reparación integral, donde la víctima pretende ser reparada por el impacto y las consecuencias que el hecho delictivo le haya generado. En muchos casos, el impacto se identifica a nivel psicológico y, por ello, se solicita la evaluación de la víctima para determinar la presencia de daño psicológico. En este tipo de actividades, aparte de la rigurosidad ya nombrada frente a las metodologías y procedimientos escogidos por el evaluador, es de especial relevancia que el profesional establezca la relación concausal entre los hechos victimizantes y las condiciones de alteración en la salud mental de la víctima. Lo usual será que esta solicitud emane del abogado representante de la víctima, quien será el encargado de contactar al perito.

Revisar y controvertir, si hay lugar a ello, informes de evaluación psicológica presentados por la contraparte

Una de las actividades que se solicita con mayor frecuencia es la revisión de informes de evaluación psicológica realizados por un profesional del equipo de la parte contraria. Por ejemplo, la Fiscalía General de la Nación (FGN) puede contar con un informe pericial psicológico que, al ser descubierto a la defensa, esta advierte la pertinencia de que sea revisado por parte de un profesional homólogo al psicólogo que presenta el ente acusador, quien conceptuará sobre la idoneidad de la teoría científica en la que se está basando el profesional a quien se controvierte, la rigurosidad de los procedimientos, la coherencia de sus conclusiones, entre otros aspectos. Esta solicitud, de ser viable, puede llegar a constituir una prueba de refutación intrínseca, de la cual se hablará más adelante. El profesional que recibe dicho encargo, examinará de manera pormenorizada el informe del colega, verificando aspectos tanto de forma como de fondo, con el fin de identificar debilidades y fortalezas del mismo. De encontrar argumentos suficientes de debate y refutación estructurará un informe que dé cuenta de tales aspectos y este producto se denominará: Concepto técnico psicológico forense o, como lo denomina la Resolución 430 de 2005 del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses: **Concepto pericial**.

Esta actividad es, tal vez, una de las más cuestionadas ya que, en principio, genera dilemas éticos en el profesional de la Psicología, en el punto de los deberes que tiene con sus colegas. Al respecto, la Ley 1090 de 2006 (por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de Psicología, se dicta el Código Deontológico y Bioético y otras disposiciones), en su artículo 37, parágrafo final, estima lo siguiente:

La lealtad y el respeto entre el psicólogo y los demás profesionales con quienes interactúe, para fines de su ejercicio como tal, constituyen elementos fundamentales de su práctica profesional. Por tanto, incurrirá en falta contra la ética profesional quien censure el diagnóstico, las intervenciones y recomendaciones, o exprese dudas sobre el sistema de trabajo o la capacidad de otros profesionales, sin la suficiente sustentación crítica basada en el desarrollo investigativo del conocimiento.

La disposición en cita deja claridad sobre una de las situaciones que, en el contexto forense, se presentan con mayor frecuencia y naturalidad, y otorga tranquilidad al forense que elabora conceptos técnicos psicológicos, para saber cómo proceder sin incurrir en una falta ética, esto es, cuando la refutación está debidamente soportada y argumentada con evidencia científica, acorde con el desarrollo de la investigación. Es importante anotar que este debate se hace sobre el producto de la actividad profesional adelantada y no en contra de la persona e integridad de quien lo suscribe.

Revisar y conceptuar sobre documentos, historias clínicas y fuentes de información colateral, relacionadas con el caso

Aunque no es muy frecuente, en casos excepcionales, ante la imposibilidad de contar con la comparecencia del sujeto por evaluar (ya sea por muerte, desaparición, dificultades en la ubicación, entre otros), pero teniendo fuentes de información confiables, especialmente documentales, el psicólogo forense conceptúa sobre cuestionamientos relacionados con antecedentes y procesos de atención en el área de la salud mental o de registros del comportamiento del sujeto, con el ánimo de transmitir a la autoridad competente, por su conducto, información relevante para las pretensiones probatorias de la parte que la solicite. El profesional debe ser especialmente cauto en sus apreciaciones, ya que esta actividad es completamente limitada. De esta forma, no podrá hacer aseveraciones que no le consten o de las que no tenga el debido sustento, no podrá hacer diagnósticos de un sujeto que no ha evaluado directamente, ni conceptuará (mucho menos) sobre su estado de salud mental actual. Esta actividad se limita a hacer una relación de información recabada con fines de orientación. Un ejemplo específico de este tipo de actividades es el procedimiento de autopsia psicológica, en donde existen serias dudas sobre la causa de muerte de un sujeto estando la discusión entre el suicidio y el homicidio.

Apoyar en equipos interdisciplinarios de perfilación criminal

Esta actividad, propia de los cuerpos de investigación de la Fiscalía, tiene como finalidad dar con la captura del o de los presuntos responsables de hechos violentos. En estas situaciones, se desconoce quién es el autor y, a través de métodos deductivos e inductivos, y de técnicas criminalísticas, se da lectura a los indicios observables en la escena del delito y en la tipología de la víctima. En esta actividad, propiamente investigativa, el psicólogo forense aporta sus conocimientos para dar con el paradero de los presuntos responsables. Esto, sin perjuicio de las labores que, sobre este mismo punto, puede desarrollar el psicólogo jurídico experto en conducta criminal.¹

Asesorar a la parte solicitante en el diseño de la teoría del caso

El Derecho penal y la Psicología tienen, entre otros, un común denominador: la conducta humana, pese a que dicha conducta tenga concepciones, acercamientos e interacciones diferentes para las dos disciplinas, pues el Derecho se ocupa de ella para controlarla y lograr la convivencia social, mientras que la Psicología se interesa más en explicarla. En este sentido, el psicólogo forense puede interactuar con los equipos conformados por las partes del proceso, para aportar ideas y explicaciones viables y pertinentes a la **teoría del caso**.

Asesorar durante todo el proceso y, en específico,
en el desarrollo de las audiencias, aportando
en el diseño de interrogatorios y contrainterrogatorios

En calidad de asesor, el psicólogo forense estudia, analiza e identifica cada una de las variables que acompañan el caso, reconociendo temáticas transversales de trabajo, que deben ser tratadas con los testigos a través de los interrogatorios y contrainterrogatorios. Las habilidades y el entrenamiento recibido por el psicólogo en técnicas de entrevista y formulación de preguntas suelen ser útiles para estas tareas. De igual manera, hace lecturas y pronósticos sobre situaciones que puedan llegar a darse con el testigo en su presentación en audiencia de juicio oral. Sobre las actividades de asesoría se profundiza en el capítulo concerniente a roles del psicólogo forense en el procedimiento penal colombiano. En el subcapítulo denominado *Actos procesales en los cuales el psicólogo forense actúa como perito en sentido estricto*, se analizan las clases de audiencias, distintas a las del juicio oral, en donde eventualmente podrían realizarse interrogatorios y contrainterrogatorios.

¹ Para una revisión del tema ver Muller, 2000; Garrido, 2000.

Roles del psicólogo forense en el Proceso Penal Colombiano

Ospina, V.

En el presente capítulo, se pretende definir y cimentar normativamente el escenario de interacción entre las disciplinas de la Psicología Forense y el Derecho penal, a través de las diferentes actuaciones de los psicólogos forenses en el proceso penal colombiano.

De modo inicial, de forma general y sencilla, se describirá la naturaleza y estructura del proceso penal colombiano, a fin de que quienes tengan interés y estén iniciando su comprensión, sean guiados hacia esta y puedan profundizar en su estudio: en el Código de Procedimiento Penal (CPP) se encuentra la normatividad que ha sido creada por el Congreso de la República para fijarle reglas al Estado sobre la manera cómo debe investigar y juzgar a los autores o partícipes de los presuntos delitos o conductas punibles, teniendo como norte la Constitución Política colombiana y su bloque de constitucionalidad. El CPP también refiere las facultades y deberes de quienes intervienen en el proceso, a saber: los jueces de control de garantías y de conocimiento; las partes, el fiscal y la defensa; los intervinientes especiales como el Ministerio Público y la víctima. La defensa tiene dos componentes: uno técnico, que cumple el abogado defensor y el otro material, por el indiciado, imputado, acusado o declarado penalmente responsable, según la etapa del proceso.

En Colombia, aún subsisten dos sistemas procesales penales; razón que explica que se cuente con dos Códigos de Procedimiento Penal, uno regulado a través de la Ley 600 de 2000 y, el otro, en la Ley 906 de 2004. Para comprobar si un caso específico corresponde a uno o a otro, es preciso conocer la fecha y el distrito judicial (división territorial efectuada mediante el Acuerdo 3345 del 13 de marzo de 2006 por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura) donde ocurrió el presunto delito. La Ley 906 de 2004², orienta sobre el

particular, así:

[...] el sistema se aplicará a partir del 1o. de enero de 2005 en los distritos judiciales de Armenia, Bogotá, Manizales y Pereira. Una segunda etapa a partir del 1o. de enero de 2006 incluirá a los distritos judiciales de Bucaramanga, Buga, Cali, Medellín, San Gil, Santa Rosa de Viterbo, Tunja y Yopal. En enero 1o. de 2007 entrarán al nuevo sistema los distritos judiciales de Antioquia, Cundinamarca, Florencia, Ibagué, Neiva, Pasto, Popayán y Villavicencio. Los distritos judiciales de Barranquilla, Cartagena, Cúcuta, Montería, Quibdó, Pamplona, Riohacha, Santa Marta, Sincelejo y Valledupar, y aquellos que llegaren a crearse, entrarán a aplicar el sistema a partir del primero (1o.) de enero de 2008.

Pues bien, dado que en los próximos años la Ley 600 de 2000 o **sistema procesal mixto con tendencia inquisitiva** dejará de existir, cuando prescriban o se resuelvan todos los asuntos tramitados con base en tal legislación, en el presente libro se expone solo el **sistema de tendencia acusatoria y adversarial** regulado en la Ley 906 de 2004. El Sistema procesal penal de la Ley 600 de 2000 se conoce como mixto con tendencia inquisitiva, pues cuenta con rasgos de los dos sistemas (inquisitivo y acusatorio): “Tiene aspectos acusatorios porque existen tres roles distintos claramente definidos y desarrollados por actores diversos: Fiscal, Juez y Defensa. Pero, igualmente tiene particularidades inquisitivas en la medida que el fiscal profiere decisiones judiciales (...)” (Solórzano, 2012. p. 55). En tanto que, por sistema acusatorio, como se predica de la Ley 906 de 2004, se ha de comprender, el conjunto de principios y reglas, que determinan el procedimiento en la investigación y juzgamiento de las personas señaladas de cometer un delito. Su esencia la determinan los principios que lo componen; los principios más relevantes de este sistema son: acusatorio, adversarial, concentración³, inmediación⁴, contradicción⁵ y congruencia⁶.

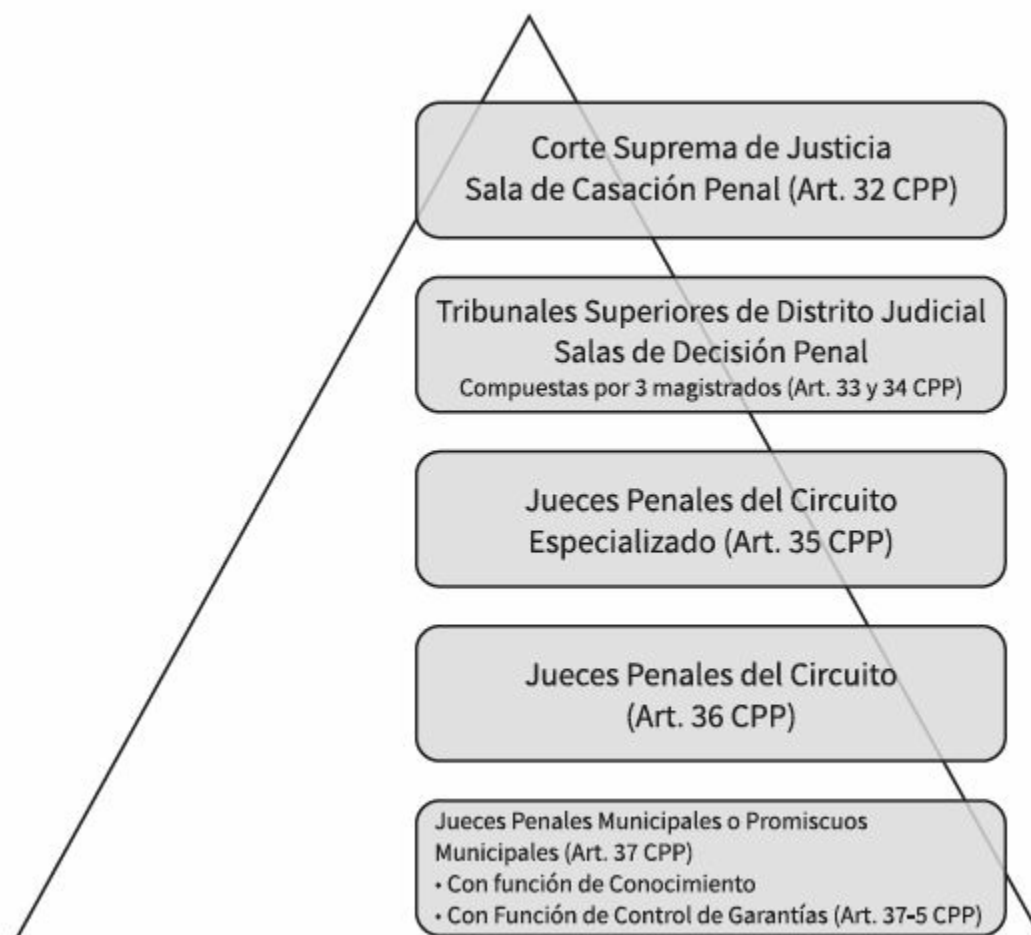
Del análisis de la Ley 906 de 2004 y sus reformas se desprende la estructura del proceso, así: en su primera etapa, la “*investigación*”, la Fiscalía General de la Nación (FGN) procede a ejecutar todos los actos propios para verificar si existieron una o más conductas punibles, y quien o quienes son sus presuntos autores o partícipes; esta fase se subdivide en la **indagación** y la **investigación formal**. Del Libro III, Título I, Capítulo I, del CPP, se inferiría, concretamente,⁷ que la etapa de investigación culmina con la presentación del llamado **escrito de acusación** y, que a partir de ahí, inicia la **fase de juicio o de juzgamiento**; no obstante, la terminación de la investigación es meramente teórica, si tenemos en cuenta que la FGN, en el período que abarca la entrega del escrito de acusación y la audiencia en donde se le verbaliza, puede continuar la investigación, habida cuenta de que esta facultad fue concedida por vía jurisprudencial (decisiones de las altas Cortes), para adicionar, modificar o aclarar dicha acusación, sí y solo sí no altera el “núcleo esencial de los hechos” (CSJ, 27.518 de 2007 y C-025 de 2010). En consecuencia, según criterio jurisprudencial, la **fase de investigación** solo culmina materialmente en la **audiencia de formulación de acusación** y, a partir de esta, comienza la **etapa de juicio o juzgamiento** (Ospina, 2013). La investigación de los delitos está en cabeza de la FGN⁸, que está representada por un fiscal delegado del fiscal general de la nación y que cuenta con un equipo de trabajo compuesto por investigadores y peritos que hacen parte de la Policía Judicial y el Instituto Nacional de Medicina Legal. La FGN es la entidad que debe realizar una labor rigurosa y metódica a fin de recaudar medios cognoscitivos (elementos materiales

probatorios⁹ o información legalmente obtenida¹⁰); la mayoría de los actos de investigación que adelanta los debe someter a una estricta revisión por parte del **Juez de Control de Garantías**¹¹ en las denominadas **audiencias preliminares**¹².

Las reglas, contenidas en el CPP, como ya se hizo alusión, fijan el marco de la intervención del Estado, esto es, hasta dónde se pueden limitar derechos fundamentales de los ciudadanos (p. ej., la libertad y la intimidad), sin que se pueda medir la eficiencia de la administración de justicia con base exclusiva en los fallos condenatorios, pues será mayor la impunidad cuando se sanciona a un inocente, en atención a las consecuencias irreparables que trae para el penado y sus allegados; incluso para las víctimas, dado que estas no obtendrían ni verdad, ni justicia.

Si al culminar la etapa o fase de investigación la Fiscalía encuentra que los medios cognoscitivos apuntan a señalar la comisión de por lo menos una conducta punible, así como quién o quiénes son sus presuntos responsables, los acusará, vale decir, los llevará ante un **Juez de conocimiento**¹³ para que al final, en la **audiencia de juicio oral**, dicho juez determine si por los cargos (delitos) atribuidos: **absuelve o condena**.

En esta última etapa, el procesado será llevado ante un **juez o magistrado de conocimiento**, según la competencia. La comparecencia ante un juez o magistrados depende de cuál de estos funcionarios es el competente para conocer del caso, dependiendo de los diferentes criterios expuestos en la ley. Por lo pronto, basta advertir que en la justicia colombiana existen funcionarios judiciales de diversas jerarquías. En este punto es pertinente enunciar las jerarquías o competencias funcionales de la justicia penal, en la Figura 1.



Fuente: El autor, 2016.

Nota. De alcanzar una sentencia condenatoria firmeza o ejecutoria, adquieren competencia para el conocimiento del asunto, los Jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad (artículo 38 CPP). La ejecutoriedad o firmeza de una sentencia, es la imposibilidad de modificar lo decidido por ella, ya sea porque no se admiten recursos; venció el término para interponerlos o ya se decidieron los mismos. La consecuencia jurídica es su cumplimiento inmediato.

Figura 1. Jurisdicción Ordinaria Penal. Competencia de los jueces y magistrados (jueces colegiados)

Una vez enunciada la estructura sencilla del proceso penal, se hace preciso establecer cuáles de los participantes en el proceso penal, además del fiscal o la defensa, pueden requerir los servicios de un psicólogo forense: tal es el caso de la **víctima**, con base en las facultades que la ley le ha otorgado (literal d del artículo 11 CPP) y, sobre todo, la jurisprudencia constitucional (entre otras: C-454 de 2006, C-209/C-516 de 2007 y C-250 de 2011)¹⁴. Del mismo modo, si se ha avalado una aceptación de cargos, un preacuerdo¹⁵ o si al finalizar el juicio oral el sentido del fallo es condenatorio, gracias a la figura de la individualización de la pena¹⁶, **el Juez de conocimiento o de responsabilidad** podrá requerir el concurso de profesionales, como los psicólogos forenses pertenecientes a instituciones públicas o privadas, para que, máximo en diez días hábiles, describan las “condiciones individuales, familiares, sociales, modo de vivir y antecedentes de todo orden” del declarado penalmente responsable; así como que hagan un pronóstico sobre aspectos de la pena que desborden el campo jurídico y sobre los aspectos subjetivos de los llamados mecanismos sustitutivos o subrogados; a saber: la suspensión de la ejecución de la pena, con relación a la necesidad o no de hacerla efectiva al declarado responsable¹⁷, y la prisión domiciliaria, respecto a que no constituye un riesgo para la comunidad o no evadirá el cumplimiento de la sanción¹⁸. De modo excepcional, la facultad de hacer uso de los servicios profesionales del psicólogo forense, se extiende **al Juez de control de garantías**:

[...] en tanto que debe preservar los derechos y libertades individuales que consagra la Constitución y, al mismo tiempo, debe favorecer la eficacia de la investigación penal como método escogido por las sociedades civilizadas para sancionar el delito y materializar la justicia en el caso concreto, puede decretar pruebas de oficio **cuando considere estrictamente indispensable para desarrollar su labor**. De hecho, no se trata de convertir la etapa de preparación al juicio en una fase investigativa por parte del juez, por lo que, dentro de la lógica del sistema acusatorio, él no tendría autorización para averiguar [sobre] la veracidad de lo ocurrido, o para preparar la acusación o la absolución del indiciado; se trata de permitirle al juez [el uso de] instrumentos adecuados para ejercer su función de guardián de los derechos y libertades [...] (Corte Constitucional, C-396 de 2007). (Resaltado por el autor).

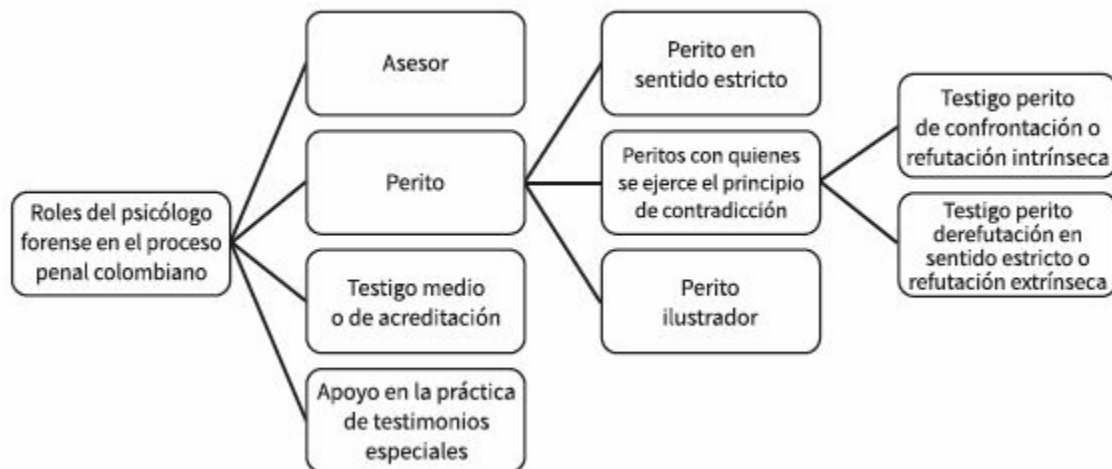
Así que, de forma extraordinaria, el Juez de control de garantías podría disponer, en un caso penal determinado, que un psicólogo forense realice una actividad en pro de los fines señalados en los apartes transcritos de la sentencia citada. Por ejemplo, si dicho juez solicita a un psicólogo forense que determine la condición de drogodependencia de un sujeto al que se investiga por el presunto delito de porte de estupefacientes (artículo 376 del Código Penal), claro está, si el sujeto que llevaba consigo la sustancia consiente o autoriza que se realice la evaluación, previa advertencia que se le haga del derecho que le asiste a no autoincriminarse¹⁹.

En resumen, los participantes en el proceso penal que se podrían valer de los servicios de un psicólogo forense son: el fiscal, el defensor –público o privado–, el indiciado o procesado, la víctima (de forma directa o por intermedio de su abogado), el juez de control de garantías y el juez de conocimiento.

A partir de este punto, se procederá a explorar los papeles que los psicólogos forenses pueden desempeñar en los casos penales. Se proponen los roles que se enuncian a continuación:

1. Psicólogo asesor.
2. Psicólogo como perito:
 - Perito en sentido estricto.
 - Perito de confrontación o refutación intrínseca.
 - Perito de refutación en sentido estricto o refutación extrínseca.
 - Perito ilustrador.
3. Psicólogo como testigo medio o de acreditación.
4. Psicólogo como apoyo para la práctica del testimonio de niños, niñas y adolescentes.

Como se advierte, existen cuatro roles generales: Asesor, perito, testigo medio o de acreditación, y psicólogo en apoyo para la práctica de un testimonio especial; solo que en el caso del testigo perito existen cuatro subdivisiones. Para efectos ilustrativos, sirve como referente la Figura 2.



Fuente: Elaboración del Autor, 2015.

Figura 2. Roles del psicólogo forense en el proceso penal colombiano

El psicólogo forense como asesor

Funge en este rol, aquel profesional de la Psicología que, por sus especiales conocimientos en el abordaje de ciertas cuestiones de relevancia jurídico-penal, sugiere, instruye o señala, bien sea a un fiscal o a un defensor, cuestiones puntuales de la disciplina psicológica, en cualquier momento de la actuación procesal (Lobo, 2014, p. 7). Vale tener en cuenta que, de igual modo, puede asesorar a la víctima, pues, como ya se recordó, la Corte Constitucional le ha dado la facultad de participar en la mayoría de la actuación penal. Como se considera que la

asesoría del profesional en Psicología es procedente y conveniente en el decurso del proceso, se expondrán algunos ejemplos.

En la etapa de investigación

En esta fase será relevante la participación de los psicólogos forenses, entre otras actuaciones, en:

La audiencia de solicitud de imposición de medida de aseguramiento²⁰: mediante tales medidas cautelares personales, la Fiscalía pretende que, en una audiencia preliminar, el juez de control de garantías imponga límites a libertades y derechos del procesado, con el propósito de que este no vaya a evadir la administración de justicia; no altere, destruya o afecte las potenciales²¹ pruebas, o no ponga en riesgo a la sociedad o a las víctimas. Para la imposición de una medida de aseguramiento por el juez, existen otros requisitos que también se deben cumplir (objetivo²², inferencia razonable de autoría o participación²³ y ponderación de principios²⁴), los cuales no se detallarán, por cuanto desbordan el propósito de este trabajo. Los psicólogos forenses están capacitados para prestar un interesante servicio con relación a estas medidas. Es posible contar con el rol del psicólogo forense como asesor, con el fin de brindarle argumentos científicos y técnicos: a la fiscalía, para elevar la solicitud de imposición de medida de aseguramiento y, a la defensa, para que se oponga a esta.

La audiencia preliminar de revocatoria de la medida de aseguramiento²⁵. En esta audiencia se busca dejar sin efecto la medida impuesta, sea privativa o no privativa de la libertad; por tanto, resulta oportuna la colaboración de un psicólogo forense, ya que, a través de su orientación sería factible desvirtuar alguno de los elementos que el juez de control de garantías de turno tuvo en cuenta al momento de decretar la medida de aseguramiento. En lo que compete a la Fiscalía, como sería bastante extraño a su rol solicitar la revocatoria, el psicólogo forense le prestaría sus servicios acompañando, al fiscal, a la audiencia preliminar de revocatoria, y allí, tendría la posibilidad de asesorar sobre las falencias que advierta en la argumentación de la defensa pública o privada sobre aspectos que guarden relación con la Psicología.

En la etapa de juicio o juzgamiento

Audiencias preliminares de medida de aseguramiento y de su revocatoria. Aunque se tiende a pensar que solo en la fase de investigación formal se solicitan medidas de aseguramiento o su revocatoria, es preciso anotar que esto también se puede presentar en la etapa de juicio. Se recuerda que la etapa de juicio inicia con la formulación de acusación y culmina con la sentencia, pero para efecto de la petición o revocatoria de las medidas de aseguramiento, se tendría que presentar hasta antes de que se anuncie el sentido del fallo; momento procesal en el que el juez comunica si habrá de condenar o absolver, pero sin exponer los argumentos de fondo y las motivaciones que lo llevan a tomar esa decisión, que

es lo que sí ocurre en la sentencia.

En la audiencia de Juicio oral. Se destaca, por ser la más conocida, la asesoría brindada a las partes (fiscal y defensor) “[...] en el momento en que estos intervienen en el juicio, por ejemplo, para indicarle qué preguntas plantear a un perito en Psicología, o a ciertos testigos, por conocer aspectos propios de la Psicología del testimonio” (Lobo, 2014).

El rol de asesor se limita o circunscribe al de orientar a la parte que así lo requiere sobre aspectos del desempeño de dicha parte y sus intereses, en el debate del juicio, pero en ningún momento interviene de manera independiente, o se dirige al foro de manera directa, pues su “voz” se conoce solo a través de la persona a quien asesora. Ello no es óbice para que el psicólogo asesor no pueda tener un rol que concurra con este, es decir, quien es solicitado como asesor, eventualmente puede intervenir en la audiencia como perito... pues el artículo 396 del CPP así lo autoriza. (Lobo, 2014).

La manera más precisa para definir quién es un psicólogo asesor, la hace Moya (2012) cuando afirma que:

La inmediatez de la práctica de la prueba, particularmente la conocida como “técnica”, suele reclamar el manejo de discursos y métodos técnicos, normalmente ajenos al jurídico. En tales eventos el encuentro con ese tipo de pruebas puede dejar al abogado en situación semejante a la que se encuentra cualquier persona cuando le hablan en una lengua desconocida. Desde luego, hallarse en tal situación dentro del espacio judicial puede resultar muy comprometedor, frente a las dificultades para formular contrainterrogatorios, objeciones, petición de aclaraciones, o cuestionamientos. Por esta razón es absolutamente recomendable o bien una preparación técnica adecuada por parte del abogado o, preferiblemente, que acuda al espacio judicial en compañía de asesores especializados. No obstante, la tendencia evidenciada es que el abogado acude al espacio judicial, sin lo uno y sin lo otro, es decir, sin acompañamiento y sin preparación específica, condición que se resuelve en la formulación de preguntas inadecuadas, objeciones improcedentes, y pésima sustentación argumentativa de contra argumentación (p. 259).

La asesoría prestada en juicio implica que el psicólogo acuda a las diferentes sesiones de audiencia, o haga una asesoría “fuera de la sala”, al monitorear el desarrollo de las sesiones a través de los videos que resultan de las mismas, solo que esto limita sus posibilidades y el aprovechamiento del rol. Será elección del abogado optar por una u otra cosa. En cualquier evento, el psicólogo debe tomar atenta nota del desarrollo de la audiencia, en especial cuando declaran testigos frente a los cuales, él tiene algo para decir, a través del abogado. Piénsese en el caso en el que en plena audiencia un testigo o un perito de la contraparte afirma que la exigencia de la tarjeta profesional de psicólogo solo aplica para los profesionales graduados con posterioridad a la Ley 1090 de 2006, por la cual se reglamenta el ejercicio profesional de la Psicología y que como su grado se dio con antelación a esa fecha, nunca ha obtenido tarjetas o registros profesionales de ninguna naturaleza. Esta errada afirmación seguramente pasaría desapercibida para los abogados, pero no para el psicólogo forense, conocedor estricto de la normatividad que rige a su profesión. Advertirle a la parte que se asesora, que la afirmación que hace el testigo es imprecisa o falta a la verdad, permitirá que el litigante capitalice esa información y pueda usarla en el contrainterrogatorio.

El psicólogo como perito

En sentido estricto

El perito (del latín *peritus* - experto o entendido en algo) es la “persona que, poseyendo determinados conocimientos científicos, artísticos, técnicos o prácticos, informa, bajo juramento, al juzgador, sobre puntos litigiosos en cuanto se relacionan con su especial saber o experiencia” (RAE, citado por Robles Lloret, 2013, p. 25).

De conformidad con el Código de Procedimiento Penal²⁶, están facultados para ser peritos:

1. Las personas con título legalmente reconocido en la respectiva ciencia, técnica o arte.
2. En circunstancias diferentes, podrán ser nombradas las personas de reconocido entendimiento en la respectiva ciencia, técnica, arte, oficio o afición, aunque se carezca de título.

A los efectos de la cualificación, podrán utilizarse todos los medios de prueba admisibles, incluido el propio testimonio del declarante, que se presenta como perito.

Aun cuando es claro que la ley le da el título de perito a un sinnúmero de personas, resulta obvio que, cuanto menor sea la preparación o experiencia de este, menor será su desempeño en la audiencia de juicio y, por ende, el crédito que a esa prueba le confiera el juez al momento de tomar una decisión; en similar sentido sucede en Puerto Rico (Fontanet, 2010, p. 407).

De manera que, así un psicólogo sin experiencia, ni estudios en forense, esté autorizado por ley para actuar como perito, esto no se corresponde con el “deber ser”, pues de él se espera idoneidad.

Actos procesales en los cuales el psicólogo forense actúa como perito en sentido estricto. Por regla general, la Audiencia de juicio oral es el momento procesal en el que el psicólogo forense actúa como perito, puesto que no sería técnico referirse a prueba pericial en escenarios distintos a este, máxime cuando, como ya se aludió, “prueba” es, técnicamente, aquella que se practica (testimonio o inspección judicial) e incorpora (elementos materiales probatorios o documentos) en el citado juicio oral. No obstante, se opina que, en audiencias preliminares específicas (p. ej., las mencionadas audiencias de medida de aseguramiento y su revocatoria o sustitución²⁷) y en la última audiencia de trámite del incidente de reparación integral²⁸, si el psicólogo forense interviene en ellas ante un juez, se ha de incluir esta actividad en el rol de **perito**, comoquiera que traspasa la asesoría o acompañamiento.

La intervención en las audiencias preliminares ante los jueces de control de garantías es infrecuente, no por su improcedencia, sino por la falta de conocimiento acerca de su viabilidad; pese a existir argumentos para que el litigante (fiscal o defensor) solicite al juez escuchar una declaración, y que este funcionario judicial la decrete. En Ospina (2014) se cuestiona la renuencia de dichos jueces, por cuanto no es común que permitan tal práctica en

las audiencias preliminares. Los fundamentos para respaldar la participación del perito en otras audiencias diferentes a la del juicio oral, son:

[...] en las audiencias preliminares, por ejemplo, la de legalización de captura o las relacionadas con las medidas de aseguramiento, cada vez es más reducida la práctica de una declaración en ellas, con el argumento de que dicha audiencia se convertiría en un “mini-juicio”. Afirmación que se desvirtúa, si se tiene clara la finalidad de la audiencia, en la medida en que las preguntas que se formulen vía interrogatorio o contraexamen solo se encaminarán al propósito de la audiencia (legalidad o ilegalidad de la captura, cumplimiento o incumplimiento de los requisitos para la imposición de la medida de aseguramiento, su sustitución o revocatoria). Otro motivo para denegar la práctica de la(s) deposición(es), es acudir al principio de celeridad; empero, este motivo, también es fácilmente rebatible, ya que cuando entran en juego derechos como los de la libertad o la intimidad, la prontitud en la evacuación de las audiencias tendrá que ceder frente a aquellos derechos fundamentales.

En consecuencia, si un psicólogo forense cumple alguna actividad relacionada con una audiencia preliminar, debe estar preparado para pasar al estrado a declarar y sustentar el informe que entregó a la parte que lo presentó. Por ejemplo:

En la medida de aseguramiento, frente a la existencia de un riesgo para la sociedad o las víctimas que, como se enunció, corresponde a una de las tres circunstancias para cumplir el denominado requisito subjetivo que el fiscal debe cumplir para sustentar la petición de dicha medida cautelar²⁹, hace que la labor del mencionado psicólogo sea relevante tanto para la fiscalía como para la defensa. En lo que atañe a la Fiscalía, se discurre que, en los delitos de violencia intrafamiliar³⁰ o de carácter sexual³¹, entre otros, es factible establecer, por medio de una evaluación a la víctima, que las probables afectaciones psicológicas son compatibles con las derivadas de haber vivido hechos victimizantes de esta naturaleza. En lo que concierne a la defensa, con el propósito de controvertir la solicitud de medida de aseguramiento elevada por la Fiscalía, sería razonable una evaluación psicológica forense al procesado para verificar si se trata de una persona con tendencia a la agresividad o a la hostilidad, solo por citar ejemplos³².

En cuanto a la sustitución o revocatoria o de la medida de aseguramiento, para sustentar la solicitud en esta audiencia, puede resultar pertinente la colaboración de un psicólogo forense, en el entendido de que a través de una de una evaluación psicológica se logró desvirtuar cualesquiera de los requisitos –excepto el “objetivo”, que no requiere mayor esfuerzo intelectual– que el juez de control de garantías de turno tuvo en cuenta al momento de decretar la medida de aseguramiento. Evaluaciones psicológicas como aquellas descritas para la oposición por parte de la defensa a la petición de medida de aseguramiento, pero que, en todo caso, ha de ser posterior a la ejecutoria de la providencia que la impuso, como ya se explicó.

De otro lado, en lo que respecta al incidente de reparación integral que se celebra ante el juez de conocimiento que emitió la sentencia de primera instancia, corresponde a un escenario natural en donde los psicólogos forenses tendrían cabida, para que en la última audiencia de este trámite y, a través de su testimonio, se expongan cuáles son los daños

psicológicos causados a la o las víctimas.

Peritos con quienes se ejerce el principio de contradicción

Como ya se definió el concepto de perito, cabe ahora fijar el alcance del principio de contradicción, el cual presupone que las partes e intervinientes podrán conocer, controvertir o confrontar los medios de prueba, así como oponerse a las peticiones y alegatos de unos y otros. Para los efectos de este subacápite, de modo específico, se refiere a la facultad de controvertir o confrontar los medios probatorios por medio de perito o peritos.

Testigo perito de confrontación (refutación en sentido general; De Castro, 2010) o **intrínseca** (Fajardo, 2013 y Carvajal, 2014). Actúa en este rol, el perito que, desde una perspectiva científica, artística, técnica o práctica, controvierte los resultados o argumentos del experto de la contraparte, que intervendrá (perito de la Fiscalía frente al de la Defensa) o que intervino en el juicio oral (perito de la Defensa con relación al de la Fiscalía). En el supuesto específico del psicólogo forense, su controversia será desde un plano **técnico-científico y práctico**.

Por ejemplo, cuando el psicólogo de la Fiscalía ha afirmado en su informe y expuesto en el juicio, que no existen instrumentos de evaluación psicométrica para determinar la presencia de depresión en niños y que, en virtud a ello, no pudo aplicar ninguna escala o inventario a su evaluado. En tal evento, el psicólogo forense de la contraparte, que participará al momento del turno de la práctica probatoria de la Defensa, advertirá que, en efecto, sí existen instrumentos de este tipo, como el Inventario de Depresión Infantil (CDI) de Kovacs (2004) o el Cuestionario de Depresión para Niños (CDS) de Lang y Tisher (2003), diseñados específicamente para la evaluación de la depresión infantil y que, por lo tanto, el proceder del psicólogo de la Fiscalía no ha cumplido con los estándares técnico-científicos diseñados para tal fin. Un ejemplo con relación a un psicólogo forense ofrecido por la Fiscalía como perito de confrontación sería, que este exponga una visión distinta o describa yerros en el proceder de su colega perito de la Defensa, que evaluó al procesado.

Igualmente, la intervención del testigo perito para la Fiscalía o la Defensa, versará sobre aspectos científicos y no personales, pues es a este tipo de “desacreditación” al que el rol apunta.

Testigo perito de refutación en sentido estricto (refutación extrínseca [Fajardo 2013]). Este rol no es común, pues solo surge en caso de alguna afirmación, información o situación relevante ocurrida en la audiencia de juicio oral, que amerite ser cuestionada de inmediato; por ende, el medio de conocimiento que se requiere para refutar aquella circunstancia desconocida que se suscita, no es posible descubrirlo ni ofrecerlo³³ en el momento procesal oportuno. Eventualmente, un psicólogo forense podría fungir como testigo perito de refutación en sentido estricto, por ejemplo, si en una audiencia de juicio en donde actúa como asesor, el psicólogo de la contraparte expone temas o aspectos **trascendentes que no están incluidos en su informe** pericial. En tal situación, una vez manifestada por la parte afectada o finalizado el testimonio del profesional, quien sorprende con la nueva información

que podría ser controvertida científicamente³⁴, se podría solicitar, por vía del abogado de la Fiscalía o de la Defensa, según sea el caso, que se escuchara, en calidad de testigo perito de refutación en sentido estricto, a quien hasta ese momento solo fungía como asesor. Como esta prueba de refutación surge de forma imprevista, la elaboración del informe pericial es inexigible.

Es lamentable que no se conozcan las diferencias entre la prueba pericial de confrontación (o refutación intrínseca) y la prueba pericial de refutación en sentido estricto (o extrínseca), pues hasta en la jurisprudencia (CSJ, 2012. Segunda Instancia, Rad. 36.562, p. 54) se ha llegado a malinterpretar las disposiciones normativas³⁵, cuando, en eventos de la práctica de la prueba de confrontación (**refutación intrínseca**), primero disponen escuchar a quien va a controvertir al potencial testigo, que aún no ha rendido su versión. Dicha interpretación desatinada no solo va en contravía del principio de contradicción, sino del sentido común, pues no es posible que un testigo confronte una tesis que aún no ha sido expuesta.

Testigo perito ilustrador (*deducendi*)

Aun cuando esta clase de testigo perito no figura de modo expreso en la Ley 906 de 2004, la doctrina sí se ha referido a él. Arenas (2014) emplea el concepto de **perito ilustrador o deducendi**, y afirma:

Con mucha frecuencia estos peritos informan a la audiencia sobre el grado de desarrollo de una ciencia, técnica o arte u oficio en un momento histórico dado; sobre los grados de aceptación o validez de unos conocimientos entre la comunidad científica; sobre los métodos y, en general, sobre la aceptación de cierta información, como verdadera o falsa, o de probabilidad o de certeza.

De modo más preciso, frente al tema que ocupa este capítulo, Solórzano hace una propuesta interesante: Generalmente, para darle mayor fortaleza al testimonio dado por un perito psicólogo, un psiquiatra o un físico, sería conveniente que un segundo declarara en el proceso, para que ratifique lo mencionado por este, porque, además, como se trata de una ciencia en la cual el juez no es experto, esto le dará mayor fortaleza a la teoría planteada por el perito que ya declaró (2012, p. 225).

El párrafo precedente muestra que el autor hace referencia al mismo rol aquí tratado, en especial por la manera como aborda tal aspecto³⁶. Se podría interpretar que, para él, el referente normativo de esta clase de peritos sería este numeral: “La corroboración o ratificación de la opinión pericial por otros expertos, que declaren también en el mismo juicio”.

Al **perito ilustrador** se le ha denominado **testigo experto**³⁷, aclarando que el concepto de experticia, puede tomar dos vías, según se trate del perito en sentido estricto, o de este, el ilustrador. La diferencia entre los dos radica en que, el perito en sentido estricto (tomando como referente al psicólogo), conoce del caso, porque ha llevado a cabo una evaluación psicológica forense (de la que se ocupan otros capítulos de este manual); a diferencia del

perito ilustrador, que expone en la audiencia aspectos, teorías, o conocimientos propios de la Psicología (o de la profesión, arte u oficio en que sea erudito), por la relevancia que esos conocimientos tienen para el caso. Su exposición responde más a una intervención de corte teórico o académico, si se quiere, en el que se mencionan aspectos que encajarán como una ficha clave adicional, en el complejo entramado de pruebas de las que se sirve el juez para la toma de sus decisiones. Un caso típico de la Psicología Forense en el que el perito ilustrador participa, puede ser aquel que se presenta cuando, en una actuación por un presunto delito de carácter sexual contra un niño, se trabaja en el equipo de la defensa, y la teoría del caso es que la conducta nunca ocurrió y que la denuncia obedece a una campaña de descrédito de la madre contra el que es el padre de su hijo.

En Psicología, el fenómeno según el cual, un progenitor, de manera premeditada o no, busca desacreditar al otro progenitor y afectar la relación paterno filial con los hijos comunes, se conoce como **interferencia parental**, fenómeno que puede tomar diferentes matices y variar en orden de gravedad, y acrecentarse hasta hacerse sistemático, siendo el más extremo, el **fenómeno de la alienación parental**, causante, en muchos casos, de falsas denuncias por presuntos delitos de carácter sexual contra niños. Si, en el caso que se comenta, ocurre que la madre ha denunciado falsamente a su excompañero, convendría, de manera valiosísima para los intereses de la defensa, que la audiencia y en especial el juez, escuchara sobre la existencia del **fenómeno** descrito, su génesis, etiología, manifestaciones, evolución, evidencias, etc., de parte de un profesional autorizado para hablar con propiedad del tema, es decir, escuchara a un perito ilustrador.

Finalmente, cabe destacar que, a diferencia del perito en sentido estricto, el ilustrador no está obligado a elaborar ningún informe base de la opinión pericial, habida cuenta de la función que cumple en el juicio oral. Aseveración que encuentra respaldo en el Estatuto de procedimental penal³⁸, pues se hace alusión a aquellos peritos que rinden su “informe” en el juicio oral, como es el caso del llamado perito ilustrador.

Testigo medio o de acreditación

El testigo de acreditación³⁹, ha sido definido como aquella persona que comparece a la audiencia de juicio oral para dar cuenta de circunstancias relacionadas con uno o más elementos probatorios; dicho testigo, en otras palabras, es la persona que tuvo contacto directo con estos, ya sea en el momento de su recolección, aseguramiento o custodia y, por lo tanto, puede afirmar en la mencionada audiencia que una evidencia, elemento, objeto o documento es aquello que la parte que lo aporta dice que es, para que, luego de las preguntas de autenticación y si no hay una oposición fundada, pueda ser incorporado como prueba, y el juez la valore al momento de la sentencia (CSJ, 41.908 de 2014).

Por lo anterior, la regla general de la incorporación o introducción de los elementos probatorios en la audiencia del juicio consiste en que, dicho procedimiento, se materialice a través de quien ha tenido contacto directo con ellos; testigo de acreditación, que debe ser llevado a esta audiencia por la parte que pretende incorporar el elemento de prueba, para que sea quien le diga al juez, a través de las respuestas a las preguntas que le formulen, que ese

elemento es el que se recaudó en la escena de los hechos o en el desarrollo de la actividad investigativa correspondiente. Uno de los ejemplos más prácticos para entender el testigo medio, es el investigador que asiste al lugar de los hechos y encuentra evidencia física o algún elemento material probatorio (emp)⁴⁰, como, un arma de fuego, por ejemplo. Ese investigador, una vez halla tal emp o evidencia física, debe realizar una serie de procedimientos que permitan su recolección, aseguramiento y custodia. Para que tal evidencia (arma de fuego) se convierta en prueba, habrá de ser incorporada en el juicio oral, a través del llamado testigo medio o de acreditación que hubiese tenido contacto directo con el emp que, en el ejemplo expuesto, es el investigador, quien deberá autenticar dicha evidencia; es decir, afirmar que esa arma de fuego fue encontrada en el lugar de los hechos.

Una vez explicado el concepto de testigo medio o de acreditación, es fácil deducir que no corresponde a un perito. Mientras el primero tiene una relación directa con el elemento de prueba y sirve como instrumento o canal para su autenticación y posterior incorporación, el segundo es el propio medio probatorio, de prueba o de conocimiento a través de la declaración en la audiencia de juicio oral. El testigo de acreditación, por tener contacto directo con el elemento probatorio, sirve como medio para su autenticación e incorporación para, de este modo, convertirlo en prueba; en tanto que el perito aporta su conocimiento a través de valoraciones sobre los hechos, lo que convierte al mismo en prueba pericial.

Dadas las aclaraciones anteriores el lector podría preguntarse ¿cuándo un psicólogo forense actúa como testigo de acreditación? La respuesta, con base en la precedente explicación, es que solo en casos excepcionales se presentaría este rol del psicólogo forense. Los casos excepcionales son los contemplados en las causales de la denominada prueba de referencia admisible del artículo 438 del CPP. A continuación, se abordarán estas circunstancias excepcionales.

Prueba de referencia admisible. Los casos excepcionales, donde se considera que un psicólogo jurídico forense puede actuar como testigo de acreditación, son durante la incorporación de la denominada **prueba de referencia admisible**. Con antelación se dejó claro que las declaraciones previas al **juicio oral** no son prueba, pues la prueba misma es el testimonio que se practica en tal audiencia. Sin embargo, hay circunstancias especiales, como cuando el testigo no se puede presentar a la audiencia en comento; se debe entonces admitir la declaración anterior, a través de un testigo de acreditación. Al respecto, el artículo 438 del CPP, ha regulado la admisión excepcional de la prueba de referencia, en cinco circunstancias: la primera, cuando el testigo manifieste, bajo la gravedad de juramento, que ha perdido la memoria; la segunda, si el testigo ha sido víctima de un delito de secuestro, desaparición forzada o evento similar a estos; la tercera, cuando el testigo padece de una grave enfermedad que le impide declarar; la cuarta, si el testigo ha fallecido; y, por último, la quinta, dado el caso en que el testigo sea menor de dieciocho (18) años y es víctima de un delito contra la libertad, integridad y formación sexuales. Como esta causal quinta de la prueba de referencia admisible es, sin duda, la circunstancia donde el psicólogo forense actuará con más frecuencia como testigo medio o de acreditación; por ello se explica de forma más detallada, así:

Entrevista forense realizada a niños, niñas y/o adolescentes víctimas de los delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales. Se ha venido reafirmando que, por

regla general, las entrevistas (incluyendo las forenses) y demás declaraciones realizadas antes la audiencia de juicio oral no son un medio de conocimiento, de prueba o probatorio; el testimonio adquiere esta condición, cuando se rinde en dicha audiencia. Lo anterior, garantiza los principios rectores de inmediación, concentración, contradicción, entre otros, contemplados en el CPP. Por consiguiente, las entrevistas o declaraciones tomadas tienen como finalidad refrescar memoria o impugnarle credibilidad⁴¹ al testigo en el juicio oral. La Fiscalía, en la mayoría de los casos, recibe tales entrevistas durante la etapa de investigación o, de forma excepcional, en el juzgamiento; en el caso de la defensa, sí es frecuente que se tomen en la etapa de juzgamiento, puesto que a partir de la audiencia de acusación es que conoce los elementos probatorios con los que cuenta la Fiscalía, razón por la cual en un buen número de procesos apenas da inicio a su investigación, permitida a través del principio de igualdad de armas o de condiciones y del numeral 9 del artículo 125 CPP.

Con todo, la Ley 1652 de 2013, que busca la protección e interés superior de los niños y adolescentes víctimas de delitos sexuales, le ha dado la característica de material probatorio a las entrevistas forenses realizadas a estos⁴² y, por ello, ha determinado que estas entrevistas sean consideradas como prueba de referencia admisible. El dar la calidad de elemento material probatorio a la entrevista forense, quiere decir que, una vez un testigo de acreditación la autentique, la misma puede ser incorporada como prueba en el juicio oral, sin la exigencia de que el niño o adolescente comparezca al juicio y rinda su testimonio; siempre y cuando la Fiscalía cuente con más medios de prueba, en atención a la prohibición de una condena que se base de modo exclusivo en pruebas de referencia⁴³. Como el psicólogo forense es considerado idóneo para realizar estas entrevistas forenses, podría actuar como testigo de acreditación, pues tuvo relación directa, por recibirla, con el elemento material probatorio: la entrevista.

No es válido confundir la entrevista forense con la evaluación de credibilidad del testimonio, pues esta última es prueba pericial, porque el psicólogo forense gracias a su conocimiento realiza actos científicos (protocolos, procedimientos, etc.), donde valora y concluye, en el grado de probabilidad, si es creíble o no la declaración del evaluado. En la entrevista forense no se practican evaluaciones, ni se valoran dichos hechos; si no que, exclusivamente, se recepciona la información.

El psicólogo como colaborador para la recepción del testimonio o la declaración de niños, niñas o adolescentes

Dados los conocimientos propios del psicólogo forense, la normatividad colombiana, específicamente el Código de infancia y adolescencia (Ley 1098 de 2006), ha regulado el importante rol del psicólogo forense frente a la recepción de testimonios o declaraciones de los niños, niñas o adolescentes, como víctimas o testigos, pues, a través de su actuación, se busca la protección y el respeto de las garantías y derechos de este grupo poblacional. Al respecto, Lobo expresa:

[...] el psicólogo que apoya la recepción de testimonios o declaraciones de menores en procesos penales y al que se ha denominado coloquialmente como “intérprete”, tiene por misión plantear... las preguntas que los intervinientes del

proceso necesiten hacerle al menor de edad, partiendo de la concepción de que este profesional cuenta con las capacidades adecuadas para ajustar los diferentes interrogatorios y contrainterrogatorios a un lenguaje comprensivo que atienda los Derechos de los niños, las niñas y los adolescentes e impida que entren en contacto con el presunto agresor (2014, p. 15).

La facultad para que el psicólogo forense participe de este ejercicio proviene, como ya se dijo, de las disposiciones del Código de la infancia y la adolescencia, en especial cuando se dice: “En los casos en que un niño, niña o adolescente deba rendir testimonio deberá estar acompañado de autoridad especializada o por un psicólogo, de acuerdo con las exigencias contempladas en la presente ley”⁴⁴.

² Artículo 530 del CPP.

³ Artículos 17 y 454 CPP.

⁴ Artículos 16 y 379 CPP.

⁵ Artículos 15 y 378 del CPP.

⁶ El principio de congruencia en materia penal, implica la coherencia que debe existir entre la acusación y la sentencia proferida por el juez. Al respecto la Corte Suprema de Justicia expresó: “[e]l principio de congruencia le exige al juzgador condenar, si hay lugar a ello, por los mismos cargos por los que acusó al procesado, sin lugar a sorprenderse a última hora con imputaciones frente a las cuales no tuvo oportunidad de ejercer el derecho de contradicción.” (Radicado 39492 de 2014).

⁷ Artículo 336 CPP.

⁸ Artículo 250 de la Constitución Política; arts. 113 y ss del CPP.

⁹ Artículo 275 CPP.

¹⁰ Artículos 206, 209, 252, 253, 282, entre otros del CPP.

¹¹ Artículos 37-5 y 39 del CPP.

¹² Artículos 153 a 155 del CPP.

¹³ Artículos 32 a 37 ibídem.

¹⁴ Es relevante anotar que, el 21 de julio de 2015, el Fiscal General de la Nación radicó ante la Cámara de Representantes un proyecto de ley al que le asignaron el No. 21 de 2015, que pretende la modificación de un número significativo de artículos de la Ley 906 de 2004; si bien es cierto que corresponde a una reforma que está siendo objeto de debate en el Congreso de la República, es menester aludir, en el presente capítulo y en el siguiente, a algunas modificaciones, con la finalidad de: 1. Actualizar el producto académico, en caso de que el proyecto se convierta en Ley; 2. Demostrar que, algunos de los planteamientos o propuestas que se realizarán respecto a vacíos normativos, han sido acogidos por la pretendida reforma, y 3. Para que el lector observe cuáles son los debates académicos y legislativos, respecto al ordenamiento jurídico procesal penal, que se encuentran en curso. Empero, a fin de evitar confusiones, el lector encontrará aquello que se relaciona con el mencionado proyecto en comentarios a pie de página, pues de esta manera no se altera el contenido normativo de la Guía, que es lo jurídicamente válido y aplicable a la fecha de la culminación de este texto. Respecto a la participación de las víctimas en el proceso penal, este proyecto de Ley No. 21/15 recoge las interpretaciones jurisprudenciales; incluso, regula la figura del acusador privado, que tendría aplicabilidad dentro del denominado proceso abreviado; lo anterior expandiría el abanico de posibilidades de servicios prestados por un psicólogo

forense, de forma especial hacia la víctima o al denominado acusador privado.

[15](#) Artículos 348 y ss. del CPP.

[16](#) Inciso 2º del artículo 447 del CPP.

[17](#) Artículo 63 del Código Penal.

[18](#) Artículo 38 del Código Penal.

[19](#) Literales a, b y c del artículo 8 CPP.9

[20](#) Artículos 306 a 315 CPP.

[21](#) 19 En la Ley 906 de 2004, solo se le da la denominación de prueba, a aquella que ha sido practicada o incorporada en el juicio oral. De allí que a lo largo de este escrito se utilice la expresión “potencial prueba”, elemento probatorio y elementos de prueba, cuando se quiera hacer mención en momentos procesales anteriores a la audiencia de juicio oral.

[22](#) Artículos 313 y 315 CPP.

[23](#) Artículo 306 CPP.

[24](#) Artículo 295 CPP..

[25](#) Artículo 318 CPP.

[26](#) Artículo 408 CPP.

[27](#) La “sustitución de la medida de aseguramiento”, también está regulada por el artículo 318 CPP; sin embargo, se diferencia de la “revocatoria”, en que en la “sustitución” se cambia o modifica una medida por otra. Tal es el caso de pasar de una privativa de la libertad en un centro carcelario a la del lugar de residencia del procesado (artículo 314 CPP).

[28](#) En el proyecto de Ley 21 de 2015 (C de R) se suprime el incidente de reparación integral, a fin de que las víctimas persigan la “reparación patrimonial” ante la jurisdicción ordinaria civil.

[29](#) Artículo 308-2 CPP.

[30](#) Artículo 229 del CP.

[31](#) Artículos 205 a 219B del CP.

[32](#) Es relevante aclarar, que no se está defendiendo la postura determinista que sustenta actualmente al peligrosismo frente a la culpabilidad o responsabilidad penal (Demetrio, 2013), o, en otras palabras, el Derecho penal de autor; sino que, dada la naturaleza de algunos de los requisitos legales que se deben demostrar para la imposición de la medida de aseguramiento (artículos 310 y 311 CPP), se puede hacer uso de esta clase de evaluaciones forenses por parte de la defensa, para desvirtuar dichas circunstancias que se basan en el fundamento peligrosista.

[33](#) Los conceptos descubrimiento y ofrecimiento serán tratados en el capítulo subsiguiente.

[34](#) En atención al citado artículo 362 del CPP.

[35](#) Artículo 362 del CPP.

[36](#) Obsérvese que se trae a colación el artículo 417 del CPP y se detiene en el numeral 7.

[37](#) Baytelman y Duce (2011) se refieren a un testigo “experto” (p. 264), pero no en el sentido aquí tratado, sino en el que la CSJ de Colombia ha denominado como testigo “técnico” (p. ej., 26.128 de 2007 y 30.610 de 2010), esto es, aquella persona que presenció un hecho (testigo directo) con relevancia penal, pero que adicionalmente, tiene conocimientos o experiencia que le permiten realizar declaraciones sobre tales hechos, que un testigo común (sin dicho conocimiento) no podría percibir. No se profundiza sobre esta clasificación en este texto, ya que el rol que se desempeñaría en esta situación no sería de perito, sino de testigo de hechos (artículo 402 CPP).

[38](#) Artículos 412 y 416 CPP.

[39](#) En el literal d) del numeral 5 del artículo 337 CPP se emplea esta denominación.

[40](#) En el literal d) del numeral 5 del artículo 337 CPP se emplea esta denominación.

[41](#) Sobre los conceptos: refrescar memoria e impugnar credibilidad; su explicación se encuentra más adelante en el subcapítulo denominado “Otros aspectos relevantes en el interrogatorio de un perito”.

[42](#) La ley 1652 de 2013, establece: “Artículo 1. Adiciónese el artículo 275 de la Ley 906 de 2004, Código de Procedimiento Penal, con el siguiente párrafo: También se entenderá por material probatorio la entrevista forense realizada a niños, niñas y/o adolescentes víctimas de los delitos descritos en el artículo 206A de este mismo código.”

[43](#) Artículo 381 CPP.”

[44](#) Artículo 193, numeral 12, de la Ley 1098 de 2006 (para profundizar sobre estos aspectos, remítase al apartado sobre la recepción de testimonios de niños, niñas y adolescentes en el quinto capítulo de esta obra).

La prueba pericial en el Código de Procedimiento Penal

Ospina, V.

En el presente capítulo se analizará el manejo de la prueba pericial en la Ley 906 de 2004. Lo primero que se debe indicar es que pertenece a los medios de conocimiento, probatorios o de prueba, esto es, a los “vehículos a través de los cuales se vierte al juez la información y demás medios cognoscitivos, tantos como la imaginación del litigante pueda ingeniar para producir conocimiento al juez sobre la ocurrencia de los hechos, su significación fáctica, social, técnica o científica” (Albarracín y Berdugo, 2006, p. 473).

Conviene aclarar que, medios de conocimiento y cognoscitivos, no son sinónimos para el legislador colombiano⁴⁵, puesto que los segundos, son aquellos elementos materiales probatorios/evidencia física o información, recaudados en la etapa de investigación⁴⁶, en tanto que, los primeros, se relacionan con la etapa procesal de juicio o de juzgamiento (en similar sentido, Jiménez, 2009). Además de la prueba pericial, también son medios de conocimiento: La prueba testimonial, la documental, la inspección judicial, los elementos materiales probatorios/evidencia física “[...] o cualquier otro medio técnico o científico que no viole el ordenamiento jurídico”⁴⁷. A fin de aclarar esta diferencia, se plantea el siguiente ejemplo: El **informe** que el perito le entrega al fiscal o al defensor es un medio cognoscitivo, mientras que el testimonio del perito es el medio de conocimiento o medio de prueba.

A continuación, se explicará la prueba pericial desde su génesis.

Surgimiento de la prueba pericial

El fiscal y el defensor o, de modo menos frecuente, el abogado de la víctima, acudirá a un ciudadano versado en una “ciencia, técnica, arte, oficio o afición”⁴⁸ cuando advierta la necesidad, para el caso concreto que le han delegado, de efectuar valoraciones que requieran conocimientos científicos, especializados, técnicos, o artísticos⁴⁹. En seguida, debe determinar cuál es el perito que requiere.

De tratarse de un tema propio de la Psicología Forense, en el caso del fiscal, si cuenta con, por lo menos, uno en su equipo de trabajo, acudirá a él o, tal como sucede con el defensor público, requerirá de su institución la asignación de dicho profesional. Si se trata de un defensor de confianza, contratará los servicios del psicólogo forense privado más idóneo que esté al alcance. En cualesquiera de los anteriores eventos es conveniente concertar una reunión entre el abogado solicitante y el perito, para que, de forma conjunta (incluso con la participación de otros expertos que, para el proceso concreto, fuesen oportunos, p. ej., investigadores o médicos forenses), fijen cuál o cuáles son las actividades que demandan de aquel, cuyo propósito no será otro que el respaldo de la teoría del caso de la parte: Fiscalía o Defensa.

Delineada la misión de trabajo, correrá por cuenta del técnico, artista o profesional, según el asunto, realizar las tareas necesarias para dar respuesta, de forma soportada, a las inquietudes planteadas, o a un “cuestionario”, como lo señala Arenas (2014), las cuales se recogerán en un informe sucinto en donde se exponga la base de la opinión⁵⁰ solicitada por la Fiscalía, Defensa o víctima. El litigante solicitante, con base en las reuniones sostenidas con el potencial perito; previas, concomitantes o posteriores a la entrega de su informe; evaluará el beneficio del mismo para su teoría del caso.

Descubrimiento probatorio

Si finalizando la fase de **investigación**, el fiscal del caso decide presentar escrito de acusación ante el juez penal de conocimiento competente, al considerar que cuenta con suficientes elementos materiales probatorios o información legalmente obtenida⁵¹ que acrediten la existencia, con probabilidad de verdad⁵², de por lo menos una conducta punible y de quién o quiénes son sus autores⁵³ o partícipes⁵⁴, está en la obligación (el fiscal) de anexar al escrito de acusación un documento en donde relacione los elementos de prueba. En este punto, se disiente de Arenas (2014), cuando asegura que, al escrito de acusación, la Fiscalía debe anexarle sus informes periciales, olvidando que tal proceder permitiría al juez el acceso a ellos, pues el escrito de acusación llega a la oficina o despacho de aquel, previo reparto. En este orden de ideas, el escrito de acusación sí debe traer un anexo en donde solo se enuncien los elementos probatorios, ya que si se adjuntan estos se vulnera uno de los pilares de cualquier proceso judicial: el principio de imparcialidad del juez, en el entendido de que, el juzgador, estaría conociendo información con la cual solo tendría contacto en el juicio oral, con el riesgo de generar sesgo o parcialización, y hasta prejuzgamiento.

La Fiscalía, de manera adicional a la relación de los elementos probatorios en el escrito de acusación, en el momento de la audiencia de formulación de esta o, máximo, dentro de los tres días siguientes, los descubrirá, esto es, permitirá su observación, su reproducción a través

de fotografías o videos, o entregará fotocopias, según corresponda, incluyendo, claro está, el o los informes que haya pedido de los expertos. El CPP⁵⁵, de modo contradictorio, tanto en su redacción como con la esencia de la figura del descubrimiento probatorio, ha permitido que se entregue copia del informe cinco días hábiles antes de la celebración del juicio oral, siempre y cuando el testimonio del perito (como se verá más adelante) haya sido ofrecido y su práctica decretada por el juez de conocimiento. De todas formas, el fiscal está en la obligación de indicar, en el mencionado anexo al escrito de acusación, los datos personales de los peritos⁵⁶ y la finalidad de la prueba pericial. Si esto último –indicar su objeto–, el fiscal no lo enuncia en el anexo al escrito de acusación y pretende solo descubrir el informe pericial en los cinco días hábiles previos a la práctica del testimonio del perito, el defensor público o privado habrá de solicitarle, por intermedio del juez de conocimiento, que en la audiencia de acusación, por lo menos, indique cuál es el objeto de la prueba pericial, en claro respeto del principio de contradicción, pues gracias a ello, por ejemplo, la defensa podrá iniciar la gestión para la asignación o contratación de un perito de descargo.

En fin, la esencia o finalidad principal del descubrimiento probatorio no es otra, que la materialización del componente “conocer” de uno de los principios probatorios más relevantes, el de contradicción⁵⁷, para que se posibilite ejercer oportunamente sus otros dos componentes: “solicitar” y “controvertir”.

En lo que atañe a la defensa, cuenta con la facultad de realizar o no actos de investigación; en el evento de hacer uso de estos, puede proceder en la audiencia de acusación, al descubrimiento de las evidencias físicas o información que se derive de aquellos actos. Cuando elige hacerlo en este momento procesal, se deben hacer tres precisiones:

1. Si los resultados de las entrevistas, valoraciones o evaluaciones realizadas por el psicólogo forense privado o de la Defensoría Pública son desfavorables a los intereses del procesado, el defensor no se encuentra obligado a descubrir el informe pericial, ni a llevar al perito al juicio oral, puesto que se vulneraría una de las garantías que emanan del derecho a la defensa: la de **no autoincriminación**⁵⁸. Para comprender el sentido de esta garantía basta señalar que, si nadie está obligado a declarar contra sí mismo⁵⁹, no se le puede exigir aportar pruebas que lo perjudiquen, máxime cuando existen dos principios procesales paralelos: la **carga de la prueba** y la **presunción de inocencia**. En síntesis, si la carga de la prueba corre por cuenta de la FGN, mal puede pedírsele al procesado, quien debe ser tratado como inocente, que entregue las pruebas para ser vencido en su juicio oral.
2. Si la estrategia de la defensa va encaminada a que el juez de conocimiento declare inimputable al procesado, cuando esté finalizando el juicio oral, el defensor, previo a la acusación, deberá acudir a un profesional idóneo para que realice las evaluaciones psicológicas forenses (Ospina, 2013, p. 848). En esta audiencia, la Fiscalía tendrá que recibir de manos del abogado de la contraparte los “exámenes periciales”⁶⁰ que apunten a señalar que el procesado, al momento de realizar el hecho por el cual se lo va a juzgar, no estaba en la “capacidad de comprender su ilicitud o de determinarse de acuerdo con esa comprensión, por inmadurez psicológica (sic), trastorno mental, diversidad sociocultural o estados similares”⁶¹. La entrega de ese informe pericial corresponde al descubrimiento probatorio del mismo.

La pregunta derivada de la lectura de la norma procesal⁶² es: ¿con posterioridad a la audiencia de acusación, de advertirse la existencia de una de las variantes de la inimputabilidad, es extemporáneo acudir a un perito de descargo? Una interpretación exegética o literal respondería que así es, y que no se afectaría ningún derecho, debido a que se tendrá la posibilidad de la acción de revisión⁶³; sin embargo, es evidente que tal postura vulnera la dignidad humana y el derecho a la salud integral, en cuanto a que no se le impondrá una medida de seguridad acorde con su situación especial, sino una pena que, generalmente, es la de prisión. Esa posición también irá en contravía del principio constitucional de la prevalencia del derecho sustancial⁶⁴, de la mano con la transgresión al principio de eficacia⁶⁵, pues no tiene sentido privilegiar la limitación temporal normativa y esperar varios años al trámite de la acción de revisión y luego rehacer el proceso desde donde lo indique el tribunal competente⁶⁶.

Por tanto, la respuesta correcta a la pregunta formulada renglones atrás, que propende por el respeto del derecho a la defensa y, en general, al debido proceso, es que, en caso de que en la audiencia preparatoria o en el propio juicio oral se llegue a advertir uno de los estados compatibles con los requerimientos para la declaratoria de inimputabilidad, se le debe permitir al defensor; siempre que no exista discusión sobre la tipicidad, ni sobre la antijuridicidad de la conducta, pues estos dos eventos generan la absolución; obtener los respectivos exámenes periciales. En caso de que estos exámenes respalden una de las variantes relacionada con la inimputabilidad, el abogado de la defensa tendrá que ofrecer el testimonio del perito. Por supuesto, en respeto máximo al principio de contradicción, el juez habrá de otorgar a la fiscalía el tiempo razonable para conocer el informe pericial (descubierto por la defensa, previa autorización del juez), e incluso, para ofrecer un medio probatorio tendiente a controvertir (perito de confrontación) esta estrategia de la defensa.

3. Si el abordaje del psicólogo forense no apunta a que el juez declare la inimputabilidad, el defensor podrá descubrir el respectivo informe en la audiencia de acusación⁶⁷, si para ese entonces ya cuenta con el resumen base de la opinión pericial y está seguro de la conveniencia de esa potencial prueba pericial. Si no ocurren estas dos circunstancias, podría revelar la pericia en la audiencia preparatoria⁶⁸, escenario natural para el descubrimiento probatorio por parte de la defensa, pues apenas en la audiencia de acusación es que ha conocido la totalidad de los elementos probatorios de cargo, esto es, aquellos que la FGN recaudó en su investigación; y, como última oportunidad, dentro del cuestionado término de los cinco días antes del juicio oral. En todo caso, se requerirá previo ofrecimiento y decreto del testimonio del perito en la audiencia preparatoria.

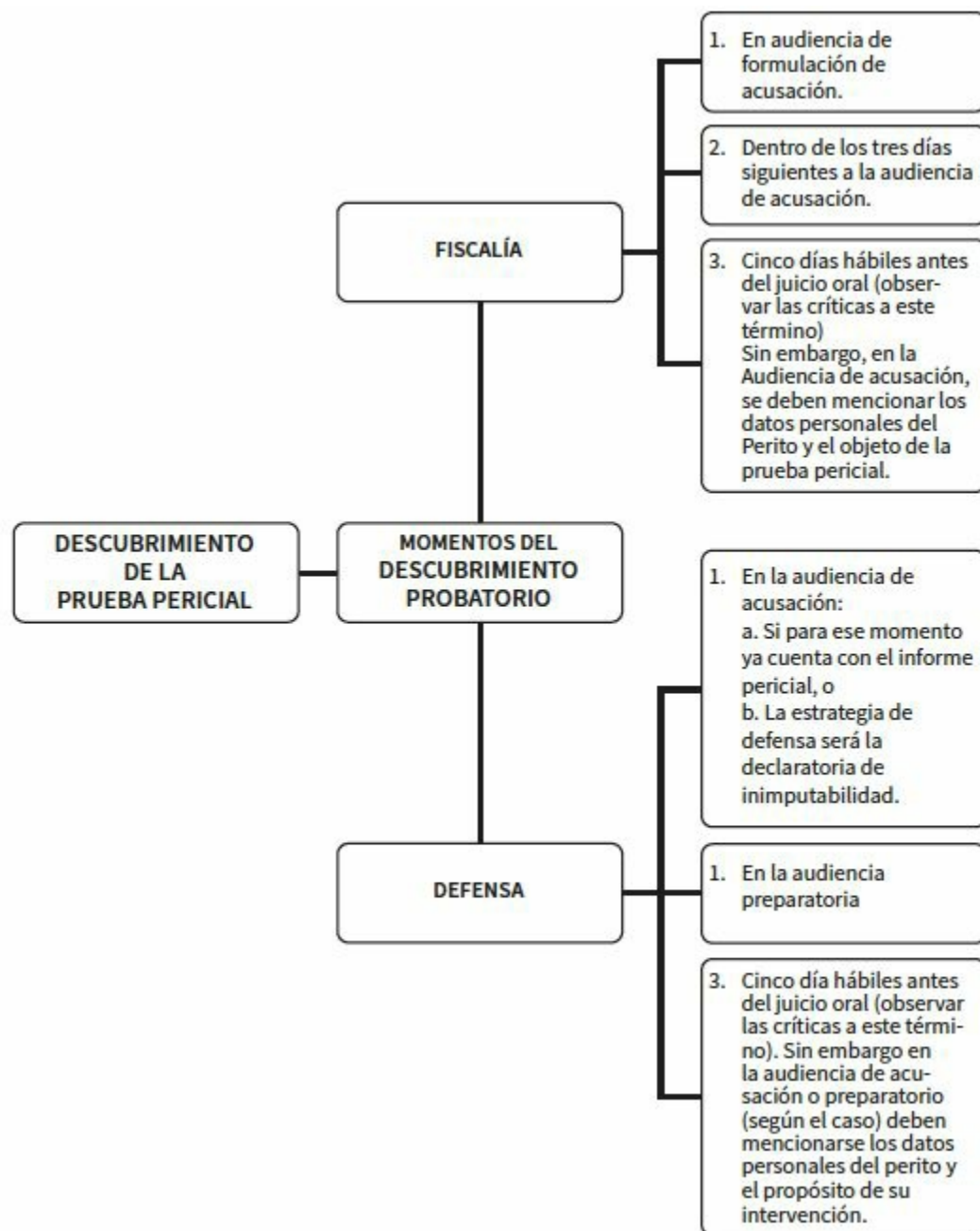


Figura 3. Momentos Procesales del Descubrimiento de la Prueba Pericial

Enunciación de los medios de conocimiento o probatorios

Por enunciar los medios probatorios⁶⁹ se entiende, que las partes mencionen o enlisten todas y cada una de las potenciales pruebas que pretenden practicar o incorporar en el juicio oral.

Se considera que esta figura que trae el Código procesal penal, solo es productiva en los procesos en donde el número de medios probatorios es alto, pues, en los demás, su verificación se torna intrascendente y en desmedro de la eficiencia⁷⁰. Esa intrascendencia radica en que, al cotejar los elementos probatorios descubiertos con los que serán ofrecidos (el ofrecimiento se explica a continuación), las partes pueden efectuar el ejercicio de verificar qué medios de prueba descubiertos dejó por fuera su contendor, para así, por ejemplo, ofrecer como suyo uno de ellos. Es importante resaltar la posibilidad que tienen los litigantes de ofrecer un medio que no haya sido recaudado por él, y que su adversario desecha. Del mismo modo, es relevante anotar que, excepcionalmente, cada una de las partes puede ofrecer el mismo medio probatorio. A través de su jurisprudencia, la Corte Suprema de Justicia tuvo

que fijar unas pautas (27608 de 2007, 41741 de 2014, entre otras) con la finalidad de evitar que, tanto la Fiscalía como la Defensa, soliciten u ofrezcan como propios todos y cada uno de los testigos de su contraparte, para interrogarlos de forma directa en el juicio oral⁷¹.

En el caso de la potencial prueba pericial, la **enunciación** se hace refiriendo el nombre de los peritos y los eventuales informes base de opinión pericial.

En lo que respecta a las **estipulaciones probatorias**, figura que sigue a la enunciación, se definen como los convenios entre las partes (Fiscalía y Defensa) a través de los que aceptan como probados alguno o algunos de los hechos o circunstancias. Se insiste en que, tales pactos, deben recaer sobre hechos o circunstancias, mas no sobre pruebas. A esos convenios se arriba gracias a las conversaciones previas de los litigantes (fiscal y defensor) o al receso permitido por la ley para tal efecto⁷². Es oportuna la explicación sobre esta institución, toda vez que es factible la estipulación de los hechos o circunstancias que una prueba pericial establezca; de suscitarse tal situación, no se evacuará el testimonio del perito o peritos.

Ofrecimiento o solicitud probatoria

Visto lo anterior, quien requirió la realización de la pericia, como acto de investigación, y pretende su práctica en el juicio oral, la ofrecerá en la audiencia preparatoria⁷³.

Es de anotar que, tratándose de la Fiscalía, si cuenta con informes periciales que son favorables para la defensa, está obligada a descubrirlos⁷⁴, aun cuando esto trajere, como natural consecuencia, que la defensa tenga la posibilidad de ofrecer al perito, cuya actividad ordenó inicialmente la Fiscalía. También, la regla general es, que los medios probatorios sean solicitados u ofrecidos en la audiencia preparatoria, pero, de modo excepcional, se podrá hacer en el desarrollo del juicio oral, si se está frente a uno muy revelador o significativo, que no afecte el derecho de defensa, ni la “integridad” de esta audiencia, según lo describe la normatividad pertinente⁷⁵ respecto a la prueba sobreviniente⁷⁶ o a la citada prueba de refutación en sentido estricto.

El ofrecimiento o las solicitudes probatorias pueden ser presentadas por:

1. **El fiscal.** Quien, además, se encuentra obligado a ello, dado que corre con la carga de probar la responsabilidad penal, desvirtuando, de este modo, la presunción de inocencia del acusado. No significa, gracias al denominado principio de libertad probatoria, que deba presentar un número determinado de medios de conocimiento. Este principio implica que, para probar un hecho o circunstancia que interese a un proceso penal, se pueden emplear testimonios, documentos, pruebas periciales, evidencias físicas, inspecciones judiciales o “cualquier otro medio técnico o científico, que no viole los Derechos Humanos”⁷⁷. Es decir, no interesan “aspectos cualitativos –específico medio–, o cuantitativos –número mínimo o máximo de medios–” (CSJ, Auto No. 35080 de 2011).
2. **La defensa.** Pese a no estar obligada a presentar pruebas de descargo, el escenario ideal es que ejerza su labor en la forma debida, es decir, de manera técnica, lo cual implica

realizar su propia investigación, con el propósito de recaudar elementos probatorios que controviertan o desvirtúen los del ente acusador.

3. **La víctima.** A quien la Corte Constitucional colombiana (C-454 de 2006) le concedió la facultad de solicitar pruebas en igualdad de condiciones con la fiscalía y la defensa, a la vez reguló que dicha actuación tendría que respetar las mismas reglas procesales que las partes siguen en esta etapa.
4. **El Ministerio Público**⁷⁸. “Excepcionalmente, agotadas las solicitudes probatorias de las partes, si [...] tuviere conocimiento de la existencia de una prueba no pedida por estas que pudiere tener esencial influencia en los resultados del juicio, solicitará su práctica”⁷⁹.

Cuando las partes (fiscal o defensa) e intervinientes especiales (víctima y/o Ministerio Público) solicitan u ofrecen medios de prueba, por cuenta de ellos corre cumplir con los requisitos de procedibilidad, a saber: licitud, legalidad, pertinencia y que no encuadren en ninguna de las circunstancias descritas que se encuentren en contravía con la **admisibilidad**⁸⁰. Se aclara, no es indispensable que el abogado discrimine cada una de las figuras (que de forma básica a continuación se distinguirán), excepto la **pertinencia**, que sí es ineludible sustentar al momento de la petición al juez.

Requisitos de procedibilidad de los medios de conocimiento

Licitud. Aquella que se obtiene sin violación de garantías fundamentales. No se debe pasar por alto que, el Derecho penal, en sentido amplio, surge como un conjunto de principios y normas que limitan el poder que tiene el Estado de investigar, juzgar y sancionar, reconociendo, de esta manera, los derechos y garantías de quienes se ven sometidos a un proceso penal, para evitar, así la arbitrariedad y la afectación del derecho fundamental al debido proceso⁸¹. Lo anterior, respecto al tema probatorio que se estudia, permite entender la necesidad de que las pruebas sean lícitas, pues “el fin no justifica los medios”, por tanto, los “medios” deben estar acordes con las garantías y los derechos fundamentales; de no ser así, los elementos de prueba recolectados serían ilícitos y, el juez (ya sea de **garantías** en las audiencias preliminares o el de **juzgamiento**) deberá excluirlos. Por ejemplo, una prueba es ilícita, cuando un psicólogo jurídico y forense, al servicio de la FGN, le realiza una evaluación psicológica al procesado, sin la asesoría previa del abogado defensor o sin la explicación al evaluado de las garantías del derecho a la defensa, a guardar silencio y a la no autoincriminación.

En la sentencia C-591 de 2005, la Corte Constitucional dispone el manejo de la prueba que no cumpla con la licitud, de la siguiente forma:

[...] cuando el juez de conocimiento se encuentra en el juicio con una prueba ilícita, debe, en consecuencia, proceder a su exclusión. Pero, deberá siempre declarar la nulidad del proceso y excluir la prueba ilícita y sus derivadas, cuando quiera que dicha prueba ha sido obtenida mediante tortura, desaparición forzada o ejecución extrajudicial. En efecto, en estos casos, por tratarse de la obtención de una prueba con violación de los Derechos Humanos, esta circunstancia por sí sola hace que se rompa cualquier vínculo con el proceso. En

otras palabras, independientemente de si la prueba es trascendental o necesaria, el solo hecho de que fue practicada bajo tortura, desaparición forzada o ejecución extrajudicial, es decir, mediante la perpetración de un crimen de lesa humanidad imputable a agentes del Estado, se transmite a todo el proceso un vicio insubsanable que genera la nulidad del proceso, por cuanto se han desconocido los fines del Estado en el curso de un proceso penal, cual es, la realización de los derechos y garantías del individuo. Además, como queda ya comprometida la imparcialidad del juez que ha conocido del proceso, debe proceder además a remitirlo a un juez distinto. En efecto, tradicionalmente, en derecho colombiano, se ha entendido que la aplicación de la regla de exclusión no invalida todo el proceso, sino que la prueba ilícita no puede ser tomada en cuenta al momento de sustentar una decisión. No obstante lo anterior, entiende la Corte que tal principio debe ser exceptuado cuando quiera que se pretenda hacer valer en un juicio oral una prueba que ha sido obtenida en flagrante desconocimiento de la dignidad humana.

Legalidad. Se entiende por tal, cuando el medio probatorio no desconoce ninguna de las reglas que sobre el mismo recoge el Código de Procedimiento Penal⁸², que, en un buen número se mencionan o explican en el capítulo antepuesto y en el presente. **Pertinencia.** El Código de Procedimiento Penal⁸³ nos señala, en tres categorías, cuando un medio probatorio es pertinente, a saber:

Primera categoría. Si se refiere de modo directo o **indirecto**, a los hechos o **circunstancias** relacionadas con la comisión de la conducta delictiva, a sus **consecuencias**, a la identidad o a la responsabilidad penal del enjuiciado. Es el aspecto que no presenta mayor dificultad en su sustentación por la parte o interviniente, ni en su verificación por el juez, puesto que se podría resumir en que: es pertinente cuando guarda relación con la conducta o conductas punibles objeto del enjuiciamiento o con la responsabilidad penal del sujeto acusado. Conviene precisar algunos conceptos de esta categoría que podrían generar dificultad en su comprensión o alcance:

Indirecto. Cuando el medio de conocimiento no acredita, por sí mismo, la existencia de un hecho o de una circunstancia, pero que sí se logra gracias a él y a una inferencia lógica. Es el denominado indicio o prueba circunstancial. Con el mismo criterio acerca de la correspondencia de estas dos denominaciones: Reyes y Solanilla (sin fecha especificada), Jiménez (2009), Parra (2011) y García (2011). El término indicio proviene del latín *indicium*, esto es, señal o signo aparente y probable de que existe una supuesta cosa. Según Dellepiane (1994), es todo rastro, vestigio, huellas, circunstancias y en general todo hecho conocido o mejor dicho debidamente comprobado, susceptible de llevarnos, por vía de inferencia, al conocimiento de otro hecho desconocido⁸⁴.

Las **circunstancias**. Son aquellas situaciones o condiciones de tiempo, lugar o modo que agravan o atenúan la conducta delictiva, bien de modo específico o genérico. Las específicas las podemos hallar en los siguientes casos:

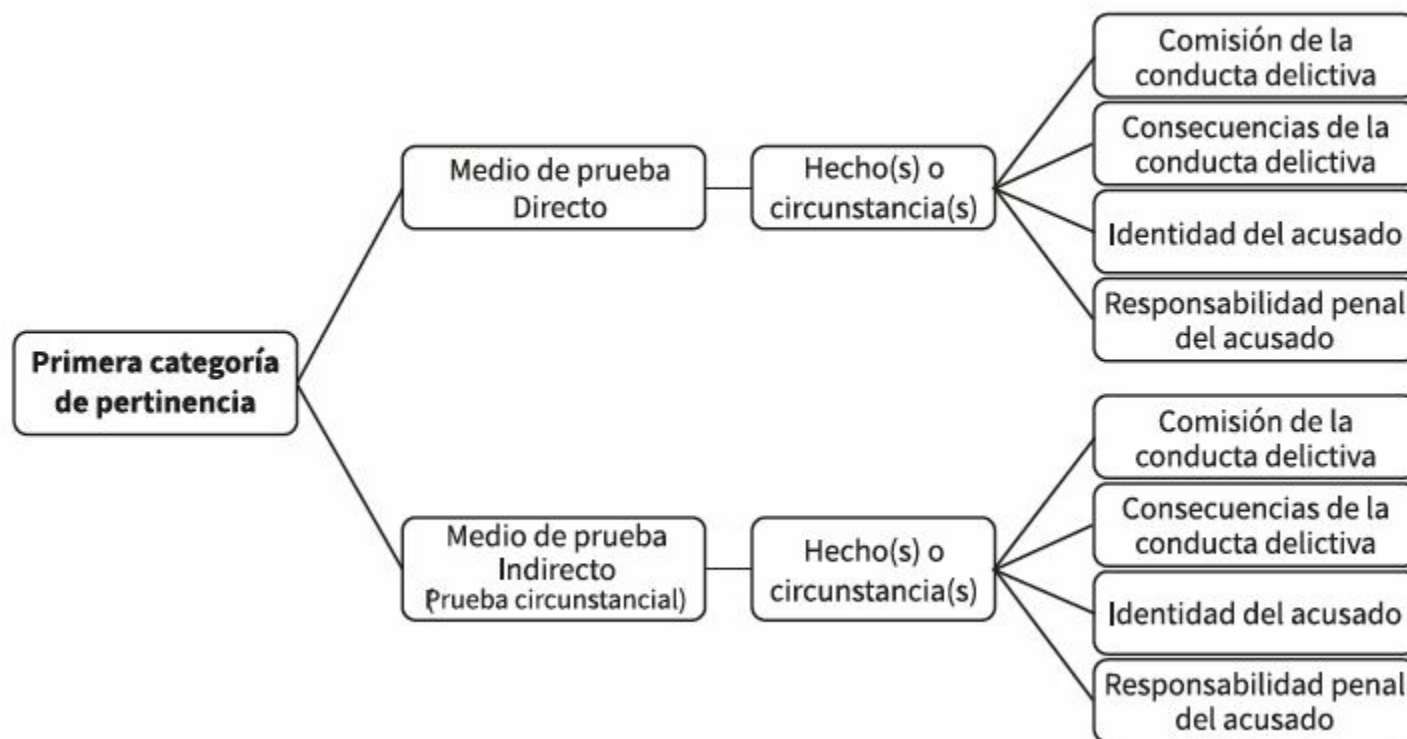


Figura 4. Primera categoría de la pertinencia de los medios de conocimiento

- Después de que se describe la conducta típica. Ejemplo de agravantes, el artículo 233 del Código Penal (CP), y de atenuantes, el artículo 401 CP.
- Al finalizar un capítulo del Libro Segundo o Parte Especial del Código Penal. Ejemplo de agravantes, el artículo 170 del CP, y de atenuantes, el artículo 171 CP.
- Un título del citado Libro Segundo, que trata sobre un determinado bien jurídico tutelado o protegido. Ejemplos de agravantes, los artículos 211 y 267 del CP, y de atenuante, el artículo 268 CP.

Las consecuencias de la conducta delictiva. No aluden a la indemnización de los daños o perjuicios, pues esto se discute una vez queda en firme o ejecutoriada la sentencia condenatoria, a través del denominado Incidente de Reparación Integral; tampoco a la pena por imponer, pues su escenario de discusión es el trámite de individualización de la pena⁸⁵. Un ejemplo de las consecuencias que sí guardan relación con la norma en comentario⁸⁶ es el traído por Bedoya (2008, p. 80), cuando expresa:

(...) algunos de ellos [delitos] se caracterizan por dejar huellas físicas o psicológicas en la víctima, generando comportamientos o actitudes que pueden ser presenciados por otras personas y cuyo conocimiento, por parte del fiscal y por supuesto del juez, pueden contribuir al adecuado ejercicio de la función judicial; sobre todo cuando ha sido cuestionada la declaración de la víctima o de alguno de los testigos que hicieron alusión directa a los hechos.

Segunda categoría. El medio probatorio “es pertinente, cuando sólo sirve para hacer más probable o menos probable uno de los hechos o circunstancias mencionados”⁸⁷. La Ley 906 de 2004 amplió el concepto de pertinencia al incluir esta opción. Con ello permite un mayor campo de acción para el psicólogo forense, por cuanto en los códigos de

procedimiento penal anteriores, habida cuenta de una concepción diferente en la manera de investigar y de juzgar a los presuntos responsables de conductas punibles, solo se tomaba como pertinente, desde el punto de vista probatorio, la primera categoría.

Por lo general, la Fiscalía será la que solicite u ofrezca medios probatorios encaminados a hacer más probable la existencia de uno de los hechos o circunstancias relacionados con los temas que aparecen también descritos en la primera categoría (comisión de la conducta delictiva, identidad del acusado, etc.); en tanto que la defensa, aquellos que los hagan menos probables. Para explicar esta última se trae como ejemplo la labor de un psicólogo, cuya evaluación forense realizada al procesado, documenta que las características que el evaluado presenta en su actuar, no corresponden con las usualmente encontradas en agresores sexuales (sobre el particular, ver en el capítulo 1. “Patrones de comportamiento y características psicológicas asociadas a tipologías específicas”). Lo anterior, por supuesto, no descarta de tajo o de plano la existencia de la presunta conducta punible, ni de la responsabilidad del procesado, pero sí la haría menos probable.

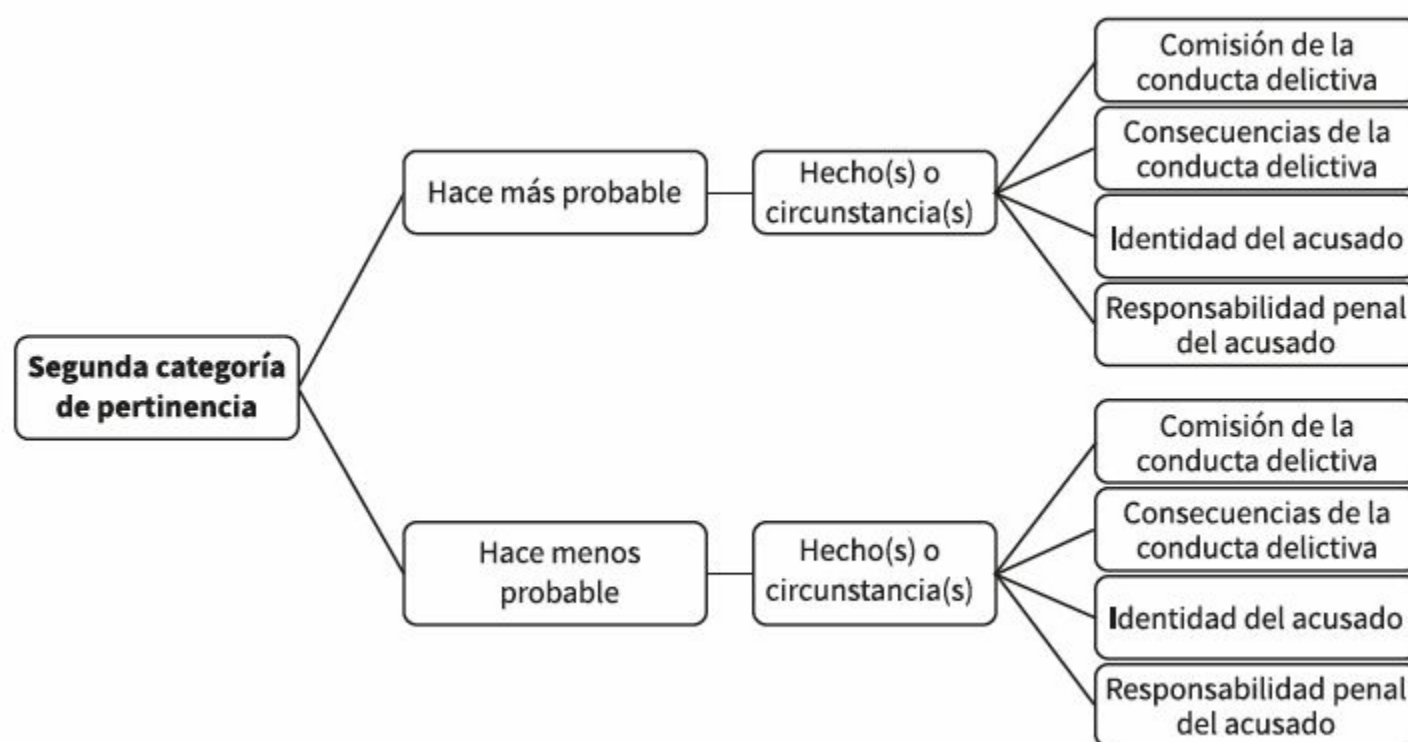


Figura 5. Segunda categoría de pertinencia

Tercera y última categoría. Un medio probatorio es pertinente, si apunta hacia la “credibilidad de un testigo o de un perito”, es decir, que un perito podrá ser ofrecido en la audiencia preparatoria para restarle crédito al llevado por la contraparte o para darle mayor credibilidad a uno propio.

En tal clase de pertinencia, también la participación de un psicólogo forense es muy relevante, dado que, por ejemplo, la fiscalía ofrece como perito al psicólogo forense, quien ha realizado una evaluación respecto a la credibilidad del testimonio de la víctima, para establecer la veracidad de los hechos relatados por esta y, de esta forma, fortalecer su teoría del caso. Este ejemplo encuentra respaldo en una jurisprudencia reciente (CSJ, 2015, radicado 40.478).

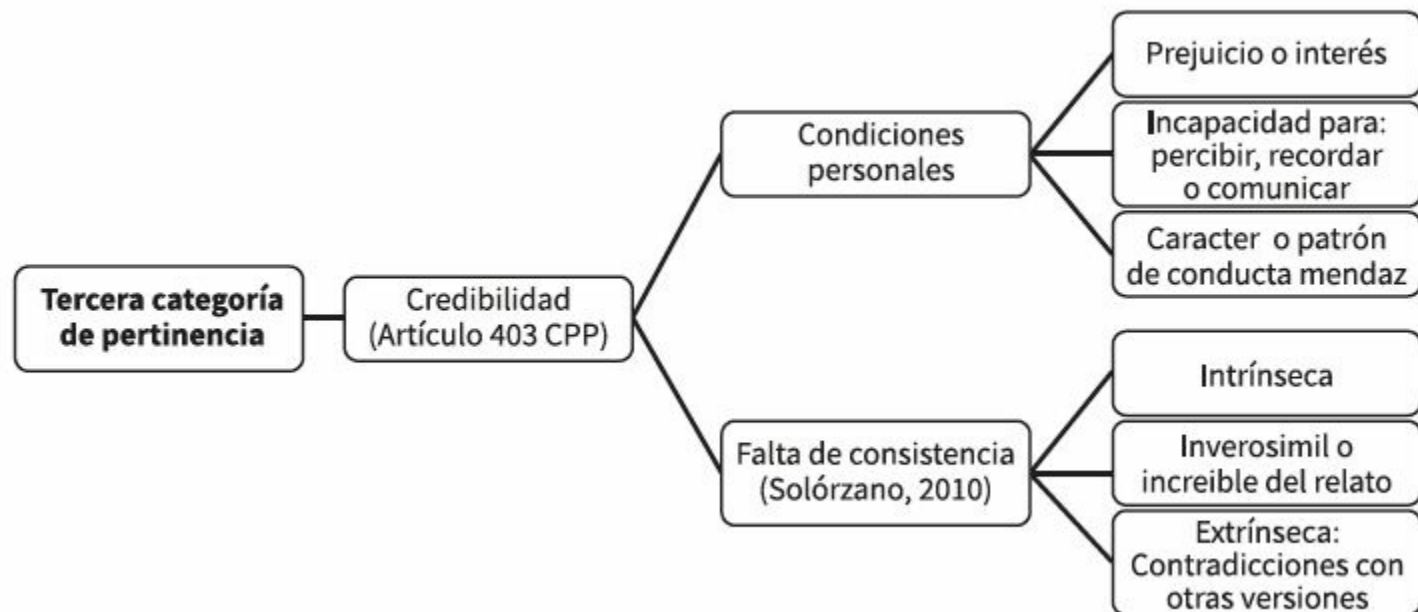


Figura 6. Tercera categoría de pertinencia

Admisibilidad. El Código Procesal Penal Colombiano indica cuándo un medio probatorio, a pesar de su pertinencia (como se acaba de examinar), es inadmisibile. Las circunstancias que debe verificar el juez, según la norma⁸⁸, son:

- a. Que exista peligro de causar perjuicio, grave e indebido.
- b. Probabilidad de que genere confusión, en lugar de mayor claridad, al asunto o exhiba escaso valor probatorio.
- c. Que sea injustamente dilatoria del procedimiento.

Para explicar el **perjuicio indebido**, se trae a colación el **ofrecimiento** de fotografías o videos, en donde se refleje a la víctima de una conducta violenta. Tales medios son **pertinentes** para acreditar la existencia del delito, empero, generan tal impacto sobre el juzgador que podría causarle afectación a la percepción que tiene respecto del acusado, habida cuenta de las imágenes espeluznantes y dolorosas exhibidas. Sobra apuntar que el ente acusador cuenta con otra serie de elementos probatorios que le permitirán cumplir el mismo propósito, por ejemplo, en el caso de homicidios, la prueba pericial a través del médico patólogo; razón por la cual no se pone en riesgo el resultado del juicio oral para la Fiscalía General de la Nación.

En lo que atinente a las circunstancias descritas por los literales b) y c), más adelante se hará referencia de los mismos.

Oposición u objeción a los medios probatorios ofrecidos por la contraparte

Las partes e intervinientes especiales (víctima y el Ministerio Público) se pueden oponer a todos y cada uno de los medios de prueba solicitados u ofrecidos por las otras. Una vez el

juez de conocimiento les conceda el uso de la palabra para tal fin, indicarán las razones por las cuales se vulneró alguna de las reglas de prueba que se están estudiando en el presente capítulo.

Pronunciamiento del juez de conocimiento frente al ofrecimiento probatorio

El juez, en la misma audiencia preparatoria, emitirá una decisión respecto de cada una de las solicitudes probatorias que le eleven las partes o intervinientes especiales, para lo cual atenderá los anteriores aspectos normativos (licitud, legalidad, pertinencia y admisibilidad). Sin embargo, la jurisprudencia y la doctrina los abordan de manera distinta; por ejemplo, en las providencias 27.539 de 2009 y 33.212 de 2010, la Sala de Casación Penal de la CSJ ha indicado que la procedencia de la prueba se encuentra vinculada a las exigencias (además de la pertinencia y litud) de la **conducencia**, la **racionalidad** y la **utilidad**. Es conveniente abordar el estudio de estos tres conceptos, para entender las razones por las cuales no se incluyeron en el análisis precedente de este capítulo.

- **Conducencia del medio probatorio.** La Corte Suprema de Justicia (Rad. 37.198 de 2011) ha expuesto, sobre el particular: “Supone que la práctica de la prueba solicitada es permitida por la ley como elemento demostrativo de la materialidad de la conducta investigada o la responsabilidad del procesado”. Para el tratadista Parra (2011, p. 145): “Es una comparación entre el medio probatorio y la ley, a fin de saber, si el hecho se puede demostrar en el proceso, con el empleo de ese medio probatorio”. Arenas (2014, p. 49), “es la capacidad, idoneidad o aptitud que tiene una prueba para demostrar un hecho”. Caicedo (2012, p. 91), explica que:
[...] hace relación a la aptitud legal que debe tener el medio probatorio para demostrar el hecho por probar. No obstante que en el proceso penal existe libertad probatoria, quien solicite la prueba debe acreditar que el medio probatorio solicitado permite demostrar el hecho por probar. Es un problema de Derecho. [...] La pertinencia
[...] Es un problema de hecho.

El criterio que se propugna en este capítulo es que el concepto de **conducencia** solo es aplicable en contados casos, pues si en todos los asuntos penales se exigieran determinados medios de prueba para acreditar un hecho o circunstancia, como lo mencionan los autores citados, el principio de la libertad probatoria⁸⁹ que se recordó varias páginas atrás, se desconocería. Uno de esos pocos eventos, que ni siquiera corresponde de forma directa al Derecho penal, sino al civil, es que la prueba conducente (la única) para acreditar la propiedad de un inmueble es el certificado de libertad y tradición expedido por la respectiva Oficina de Instrumentos Públicos y Privados; por tanto, ni un número significativo de testigos, ni aun la escritura pública en donde figure su compra, son idóneos (conducentes) para probar quién es su dueño.

La principal consecuencia de esta postura es, que los jueces no deben exigir la sustentación de la conducencia frente a cada uno de los medios probatorios; por lo tanto, no habrán de inadmitir uno de ellos por carencia de su fundamentación, cuando, como en la mayoría de los casos, sea improcedente su análisis.

La inquietud que quedaría por resolver es ¿por qué la jurisprudencia, la doctrina y, con base en estas dos fuentes del derecho –en la praxis judicial penal–, los jueces de conocimiento siguen exigiendo su examen frente a cada uno de los medios de conocimiento? La respuesta no resulta tan compleja. El concepto de la conducencia de la prueba sigue tan arraigado en nuestra cultura jurídica probatoria⁹⁰, que los doctrinantes la dan por sentada sin ocuparse de reflexionar sobre este asunto. Ejemplos de ello los encontramos en Bernal y Montealegre y Decastro (2013); autores como Arenas (2014), Parra (2011) y Caicedo (2012), ya mencionados, simplemente transcriben las definiciones sin contextualizarlas a la Ley 906 de 2004⁹¹. Así mismo procedió la Corte Suprema de Justicia en los radicados. No. 37.198 de 2011; 27.608 de 2007; 27.539 de 2009 y 33.212 de 2010, entre otros. Se habla de arraigo del concepto, por cuanto en el **sistema con tendencia inquisitiva** obligaban a sustentar la conducencia. Se infiere que tal deber surgió por cuanto quien hacía de fiscal en la investigación, o el juez en el juzgamiento, eran los encargados de practicar las pruebas y contaban con la potestad de decretarlas de oficio, todo lo cual generaba para los sujetos procesales una carga mayor cuando solicitaban el decreto de una prueba. En el sistema actual, como se ha examinado, son las partes las protagonistas frente a la prueba, por ello la idoneidad o aptitud de la misma tendrá que ser, salvo casos excepcionales, del resorte exclusivo del litigante, quien es el que ha construido su teoría del caso.

- **Racionalidad del medio probatorio.** “[T]iene que ver con la viabilidad real de su práctica dentro de las circunstancias materiales que demanda su realización”. (CSJ, 37198 de 2011 y Caicedo, 2012). De modo errado tratan de acomodar una regla de prueba a un sistema procesal penal distinto, pues es evidente que es la propia parte, y no el juez, quien hará ese análisis de **racionalidad**, ya que, si no es factible su práctica, tampoco lo será su **ofrecimiento**, y, ni siquiera su **descubrimiento** para el caso de la defensa. No se olvide que es la parte la encargada de realizar los **actos de investigación**, no el juez. En consecuencia, es abiertamente equivocado que se siga empleando el concepto de racionalidad, que sí se podía predicar en el sistema mixto con tendencia inquisitiva, dado que los sujetos procesales únicamente solicitaban las pruebas para que se practicaran por intermedio del funcionario judicial⁹².
- **Utilidad del medio probatorio.** “[S]e refiere a su aporte concreto en punto del objeto de la investigación, en oposición a lo superfluo e intrascendente.” (CSJ radicado 33.212 de 2010). Caicedo (2012), en similar sentido, aclara: “La utilidad... se refiere a que la prueba solicitada le preste un servicio... al proceso (,) por tal razón no son admisibles las pruebas... superfluas”. Parra (2011) de modo explícito entiende como contrario a la **utilidad**, aquellas “pruebas superfluas, redundantes o corroborantes”⁹³.

Con ello, no es indispensable que, como lo hacen la jurisprudencia y los tratadistas para tratar de explicar esta regla, se acuda a los principios del Derecho probatorio general, pues conceptos como el de **utilidad**, se infieren de las circunstancias enunciadas algunos párrafos atrás –“Probabilidad de que genere confusión en lugar de mayor claridad al asunto, o exhiba escaso valor probatorio” y “Que sea injustamente dilatoria del procedimiento”–. Basta cotejar el concepto de **utilidad** para autores y la CSJ, con las circunstancias enunciadas, para arribar a dicha conclusión; hasta en estas frases se puede incluir el concepto de hecho notorio, que por su especial característica de “sabido por todos” (consultarse en la RAE) no requiere prueba.

Luego de estudiados los conceptos que debe considerar el juez al momento de pronunciarse sobre las pruebas, el funcionario judicial decretará los medios que tienen **vocación** probatoria para ser practicados o incorporados en el juicio oral. Es incorrecto señalar que, desde la audiencia preparatoria, admitirá las pruebas, pues ello técnicamente solo sucede en el juicio oral. La razón de la anterior afirmación se encuentra en el principio de inmediación, que establece la obligatoriedad de que las pruebas se practiquen en presencia del juez de conocimiento.

Por consiguiente, son distintas las decisiones que, frente a un medio probatorio ofrecido adopta el juez, dependiendo de las situaciones que a continuación se explican:

1. Lo **rechazará**. Si la parte faltó al deber de descubrimiento⁹⁴. Tal decisión debe tomarse al inicio de la audiencia preparatoria, una vez hecha la solicitud por la parte⁹⁵ o, una vez advierta y sustente la irregularidad el litigante.
2. Lo **excluirá**. Si considera que es ilícito, ilegal o que deriva de otro medio en tales condiciones⁹⁶.
3. Lo **inadmitirá**. La inadmisión procede en tres eventos. Cuando es ‘impertinente’; cuando se presenta una de las circunstancias enunciadas en la **admisibilidad** (en esta opción se encontraría la **inutilidad**, es decir: cuando el medio probatorio genera confusión, es dilatorio o exhibe escaso valor probatorio. También aquí se examina la otra circunstancia: el denominado **perjuicio indebido**) o cuando la potencial prueba, en contados casos como se estudió, es **inconducente**.

Práctica de la prueba

Superados los pasos anteriores, viene el último y definitivo, esto es, la práctica de la prueba pericial⁹⁷, que se materializa a través del testimonio del perito en la audiencia de juicio oral, bien sea como testigo de cargo (Fiscalía) o de descargo (Defensa). La estructura establecida es similar a la de cualquier testimonio, razón por la cual a los peritos les son aplicables las reglas de los testigos de hechos, en todo cuanto corresponda. A continuación se describe, de forma sencilla, como se desenvuelve un testimonio en un juicio oral en Colombia:

Una vez es llamado el testigo para que pase a la Sala de audiencias, el juez de conocimiento lo invitará a seguir a la silla que se haya dispuesto para los testigos; solicitándole su documento de identidad para constatar que corresponde al ciudadano que fue ofrecido como testigo y procederá a tomarle el juramento⁹⁸. De inmediato, le otorgará el uso de la palabra al litigante que lo ofreció como testigo, para que comience con el **interrogatorio**, el cual tendrá como base los temas derivados de la pertinencia, previamente sustentada en la audiencia preparatoria.

Finalizado el interrogatorio, la contraparte, si lo desea, podrá **contrainterrogar** al testigo respecto de los temas abordados, así como sobre aspectos relacionados con su credibilidad (Ospina, 2014). En seguida, podrá la parte que lo interrogó volver a formularle preguntas, pero esta vez tan solo sobre los temas acabados de tratar, lo cual se conoce como **redirecto**; mediante este, se busca rehabilitar al testigo, esto es, darle la oportunidad de

“defenderse” de los cuestionamientos efectuados en el contrainterrogatorio, planteándole preguntas cuyas respuestas subsanen los aspectos que la contraparte quiso mostrar como falencias. Posteriormente, si también lo considera estratégico, la contraparte podrá, una vez más, formular preguntas, pero únicamente acerca de los temas del **redirecto**; a este momento del testimonio se lo ha llamado **recontrainterrogatorio** o contra al redirecto.

Cabe resaltar que, en algunos juicios orales, no se cumplen las etapas del testimonio que se acaban de describir, puesto que, como se aludió, cada una es prerequisite de la otra; por ejemplo, si la parte contraria al interrogador decide no contrainterrogar, no habrá redirecto, ni mucho menos recontrainterrogatorio. Eso sí, al finalizar la intervención de las partes (Fiscalía y Defensa), el ministerio público y luego el juez de conocimiento tienen la potestad de hacer preguntas, pero solo con fines de aclaración. También, es preciso indicar que, en cada una de estas fases, el contendor de quien formula una pregunta está facultado para **objectar u oponerse**⁹⁹ a aquellas que, en síntesis, atentan contra la lealtad procesal; tal solicitud de retiro de una pregunta, a fin de que no la conteste el testigo, será resuelta de inmediato por el juez. La Figura 7 ilustra la práctica de la prueba pericial.

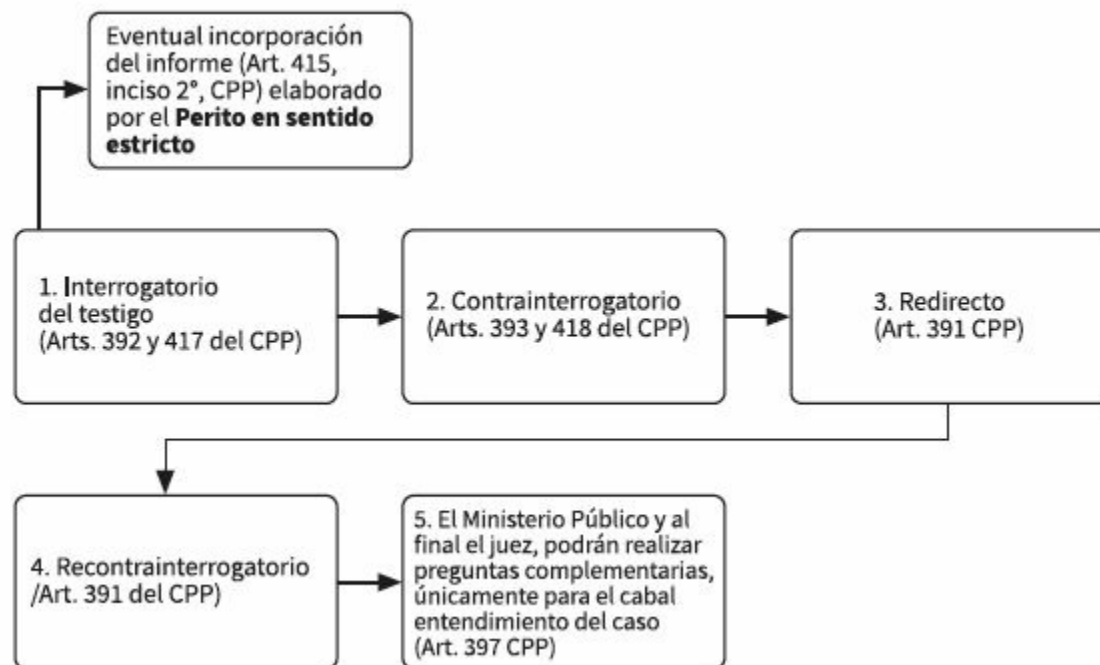


Figura 7. Práctica de la prueba pericial (juicio oral) en la Ley 906 de 2004

Nota. El trámite aplica igual tratándose de una prueba de cargo (Fiscalía) o de descargo (Defensa) y por cada uno de los peritos que concurran a la audiencia, recordando que siempre empezará por interrogar la parte que ofreció al perito; en segundo lugar, contrainterrogará su contendor, y en tercer lugar el redirecto lo surtirá la misma parte que empezó interrogando. Finalmente, el recontrainterrogatorio lo hará quien fungió como contrainterrogador en el paso 2. (**Fuente:** El Autor, 2015).

Descrito el trámite anterior, común a cualquier testimonio, sea o no el de un perito, se analizará el interrogatorio y el contrainterrogatorio, por corresponder a los mecanismos más complejos. Con relación al redirecto, basta decir, que este sigue las reglas del interrogatorio y que se circunscribe a los temas tocados en el contrainterrogatorio; en tanto que en lo que concierne al recontrainterrogatorio, que cumple las del contrainterrogatorio y que solo se abordan los temas tratados en el redirecto. Por último, respecto de las preguntas, en todo caso abiertas, que, eventualmente, pueden formular Ministerio Público o juez, se insiste en su

excepcionalidad, al punto que la CSJ se ha pronunciado con dureza cuando se excede esa facultad (radicados 39861 de 2012, 39257 de 2013 y 38021 de 2014).

El interrogatorio del perito. Este debe planearse y ensayarse con anterioridad a su práctica en la audiencia del juicio, pues tiene como objetivo principal exponer al juez la conclusión de su labor, sea esta profesional, técnica o artística y que siempre se espera sea útil a la teoría del caso de la parte que lo ofrece o interroga, para que, en últimas, gracias a su exposición debidamente fundamentada, el juzgador sea persuadido. Hay que considerar que, en punto de Psicología, las conclusiones que presenta el perito se deben valorar en términos de probabilidad, nunca de certeza, al ser los hallazgos de la Psicología y, en general de las Ciencias Sociales y Humanas, relativos y no exactos; como sí podría ocurrir con las llamadas Ciencias “duras”.

No se ha de olvidar que, el perito, solo se dirigirá a la audiencia a través de las respuestas a las preguntas que le sean formuladas en el interrogatorio, lo que impide que su exposición obedezca a una narrativa libre, en donde sea él quien decide qué información habrá de compartir. El perito (psicólogo u otros) y el abogado conforman un equipo de trabajo, en donde cada uno aporta desde su disciplina y conocimientos. El abogado, en la preparación, tendrá que estudiar y revisar con detenimiento o bien el informe, o lo que el perito tiene para decir en la audiencia, a fin de determinar aquello que vaya en detrimento de su teoría del caso, para evitar confusiones en el juicio oral. Lo inmediatamente anterior no significa que el abogado tenga o deba modificar, o tergiversar los hallazgos del perito, los cuales por razones éticas y legales son inmodificables. De otro lado, el perito no puede desconocer que el gerente del caso es el abogado, a quien corresponde diseñar, preparar y pulir la estrategia de acusación (fiscal) o defensa (defensor público o privado); mucho menos, cuando este posibilita el diálogo y los debates antes de la audiencia, puesto que el litigante es quien debe conocer al 100 % su teoría del caso y, por ello, es quien debe saber cómo manejarla desde el punto de vista jurídico.

El abogado advertirá al perito, en esa preparación, que para el juicio oral es necesaria una adecuada comunicación verbal y no verbal, persuasivas hacia el juzgador. Verbalización que ha de ser sencilla, en el entendido de que, si el perito emplea un lenguaje propio de quienes dominan su experticia, el juez no comprenderá al testigo perito, y, por ende, la comunicación se afectará seriamente; por tanto, el juez no lo valorará de forma adecuada, y el fiscal o defensor que lo ofrecieron como testigo, no lograrán ningún crédito con él. Por supuesto que, así como es conveniente que las respuestas del perito sean en un lenguaje asequible a los legos en esas materias, el abogado, al formular las preguntas, ha de hacer lo mismo, a fin de no confundir al perito con conceptos eminentemente jurídicos. No se trata de demostrar quién es el más erudito, sino de hacerse entender del juez, quien, en últimas, es el destinatario de la comunicación. De fondo, en la **preparación** del interrogatorio, se observará si se cumplen los presupuestos que Bedoya (2008, p. 186), enuncia así:

(I) Que las razones que sirven de soporte a la conclusión estén debidamente expresadas; (II) que la conclusión sea claramente expresada; (III) que el perito se encuentre en capacidad de explicar adecuadamente las razones por las que es posible llegar a la conclusión, que será defendida en juicio, a partir de unos datos determinados. Con relación al último aspecto, es fundamental el conocimiento técnico científico expresado, en este caso, como una regla o máxima que permite

explicar el paso de los datos a la conclusión, y (IV) que todas las premisas que sirven de soporte a la conclusión se hallen debidamente explicadas o sustentadas.

Ya en el juicio oral, no hay duda de que el protagonista principal en el interrogatorio es el perito y no el abogado, por tanto, es conveniente que le formulen preguntas abiertas¹⁰⁰ (por lo menos con temas ensayados y, claro, sin que sea preciso emplear las mismas palabras o el mismo orden), que le permitan, a través de sus respuestas, explicarle al juez los procedimientos técnicos empleados y los resultados de su aplicación. Por ende, el interrogatorio debe ser presentado de manera lógica, sencilla y persuasiva, teniendo claros sus temas y objetivos (Solórzano, 2012).

Corresponde que las primeras preguntas formuladas al perito se enfoquen en mostrarle al juez de quién se trata, pues, antes que experto es un ser humano; es la presentación al juez del ciudadano que allí se encuentra: nombres, estado civil, si tiene hijos y cuál es su domicilio (Fontanet, 2010). Después, como se trata de un testigo especial, requiere de una **acreditación** adicional y completa para que pueda exponer sus razones científicas, artísticas o especializadas; al respecto, el litigante fiscal o defensor que lo ofreció en la audiencia preparatoria y, por lo mismo, interroga en el juicio oral, le preguntará sobre su preparación académica, experiencia profesional, experiencia específica como perito, los fundamentos técnico-científicos de su experticia y el grado de reconocimiento de estos en la comunidad científica.

Paralelamente, deberá incorporar toda la documentación que así lo demuestre, si es que no lo hizo en la audiencia preparatoria (Albarracín, 2009: p. 135). Sobre esto último, Jiménez (2012, p. 33) hace un interesante planteamiento:

Interpretados sistemáticamente los artículos 412 y 417 (1-2-3) del CPP, podríamos afirmar [...], que la acreditación de peritos debe ejecutarse en la audiencia de juicio [...]. De hecho, esa es la práctica cotidiana en el sistema angloamericano. Pero muchos jueces, en interpretaciones desafortunadas del querer del legislador de la Ley 906 de 2004, ordenan que: (i) para decretar la prueba pericial es condición que el juez admita primero el informe pericial realizado por aquél durante la fase de investigación (artículo 414 CPP); y que ii) con la presentación de informes en la audiencia preparatoria y con la solicitud de citación a audiencia de juicio oral, el abogado debe acompañar la certificación que acredite la idoneidad del perito (artículo 413 CPP).

De todos modos, sea en la audiencia preparatoria o en el juicio oral, es conveniente que el perito, desde antes de la celebración de la primera audiencia mencionada, le suministre al litigante los documentos que comprueben su idoneidad. Lo que no debería suceder es que se interprete el artículo 414 CPP, el cual habla de la admisibilidad del informe pericial, entendiendo que el juez tenga, en algún momento de la audiencia preparatoria, acceso al informe base de opinión, toda vez que ello implicaría una clara violación al **principio de imparcialidad** del juez.

En conclusión: frente a esta primera parte del interrogatorio, la finalidad de la acreditación es de definir la cualificación profesional del perito, que le permitirán al juzgador confiar en su trabajo científico; por ende, es fundamental demostrar los conocimientos

teóricos del perito, dado que son el mejor respaldo para la credibilidad de sus respuestas, reflejan un dominio en el tema y la razón por la cual era relevante llevarlo a esa audiencia de juicio oral (Ospina y Ramírez: 2014).

Terminada la acreditación, seguidamente y para que el interrogatorio lleve un orden que posibilite al juez su mayor comprensión, Fontanet (2010) sugiere que, a través de preguntas abiertas, el abogado aborde al perito sobre estos temas: acerca de cómo se relacionó con el caso, esto es, cómo llegó a su conocimiento; con relación a la actividad para la cual lo contactaron, es decir, qué clase de labor debería ejecutar; si, en efecto, la o las materializó. Respecto de la conclusión a la que llegó, que explique de modo detallado las “bases o fundamentos de su conclusión” (se insiste, mediante las preguntas formuladas por el abogado, que se espera sean claras, con un norte y sin dejar datos relevantes por fuera) y, por último, que quede ratificada la conclusión en la última pregunta, a fin de no dejar dudas.

En lo que atañe al tema central del interrogatorio del perito, este se desarrollará en torno al análisis y las conclusiones que el profesional obtuvo; en otras palabras, la forma en que realizó su labor y cómo esta le permitió llegar a los resultados que narra. Para poder desarrollar esta fase del interrogatorio es conveniente que el abogado siga unas **“líneas” de preguntas orientadas a:**

- Lo que analiza (hechos, conductas, etc.).
- La técnica que utilizó.
- La conclusión pericial (Ospina y Ramírez, 2014).

Así, el abogado debe constantemente hacer preguntas que le permitan al perito dar fundamento a sus conclusiones u opiniones, cumpliendo con lo establecido en el estatuto procedimental penal¹⁰¹.

- Otros aspectos relevantes en el interrogatorio de un perito. No cabe duda que, en ningún caso, el informe base de opinión puede reemplazar el testimonio del perito¹⁰²; pero, en aquello que sí existe discusión es sobre si tal informe pericial se puede incorporar como evidencia en el juicio oral, es decir, si su original dejará de pertenecer al litigante, y, por ende, previa admisión del juez, ingresar a la actuación. De acuerdo con el CPP¹⁰³ no hay duda de que así lo permite el legislador. Sin embargo, cabe recordar, que el mismo debió ser oportunamente descubierto; si esto no se hizo, opera la sanción por rechazo de la prueba pericial, dada la violación al principio de contradicción. Por último, se considera, que la parte, si cumplió con lo anterior (descubrimiento oportuno y testimonio del perito), no estaría obligada a incorporar el informe pericial, pues dependerá de su estrategia de litigio.

De todos modos, de seguro, en buena medida de los procesos sí se incorporará, gracias a que el informe puede ayudar al juez de conocimiento a entender de mejor manera el asunto. En lo que no cabe discusión es que, el informe, se puede emplear en el juicio oral o bien para refrescar memoria o para impugnar credibilidad. El termino refrescar memoria, es un concepto técnico-litigioso y se presenta, para el caso de los peritos, cuando se les permite consultar el informe o los instrumentos que le ayuden a recordar sus conceptos, soportes o conclusiones. Es importante que, el perito, manifieste cuál es el mecanismo idóneo que le ayudará a recordar; por lo general, como se indicó, es el informe pericial mismo. No es permitido que el abogado interrogador le sugiera al perito cuál es el instrumento que le posibilitará refrescar memoria, pues él deberá saberlo y

manifestarlo. Tampoco se permite que el perito lea en voz alta el documento, lo correcto es que se tome un tiempo para consultarlo y, posteriormente, se reanude el interrogatorio. El concepto impugnación de credibilidad, consiste en confrontar al testigo con el propósito de revelar un interés en el caso concreto, por ejemplo, una contradicción con el informe pericial que rindió o con cualquier otra manifestación hecha previamente¹⁰⁴. Lo que busca esta práctica, es que el juez evalúe la credibilidad del perito (p. ej., por su falta de preparación académica o su inexperiencia) o del peritaje realizado (p. ej., por inconsistencias o conclusiones falaces); en otras palabras, que el juez no confíe en el perito en alguno o en todos los aspectos de la exposición de este en la audiencia de juicio.

Por la complejidad de la labor que desarrolla el experto, en muchas ocasiones, requerirá la realización de múltiples tareas; por ejemplo, en el caso de los psicólogos forenses, la aplicación de una serie de pruebas psicológicas a los evaluados; cabe tenerse en cuenta que, en la práctica de su testimonio, podrá acudir “en todo caso [...] a consultar documentos, notas escritas y publicaciones con la finalidad de fundamentar y aclarar sus respuestas”¹⁰⁵, previa solicitud al señor juez, por supuesto. El litigante debe estar atento para respaldarlo a través de esta clase de peticiones al juzgador.

Es estratégico que el perito diseñe evidencia demostrativa¹⁰⁶ o ilustrativa (por ej.: mapas o maquetas) o ayudas audiovisuales (p. ej., presentaciones en *Power point* o recreaciones), que le permitan explicar de mejor manera al juez, en el interrogatorio, los temas propios de su disciplina. Cabe aclarar, que la evidencia **demostrativa** habrá de ser descubierta y ofrecida por el litigante, razón por la cual es necesario que, como equipo de trabajo, analicen la conveniencia de dicho medio probatorio; así mismo, el abogado, examinará si cumple con los requisitos de procedibilidad. En cambio, para que en el juicio oral se empleen ayudas audiovisuales, es suficiente pedirle permiso al juez.

- **El contrainterrogatorio del perito.** El contrainterrogatorio es un mecanismo que permite cuestionar lo expuesto por el testigo de la contraparte. Por regla general, el abogado contra-interrogador utilizará las llamadas preguntas **sugestivas** y **cerradas** que, a diferencia de las **abiertas**, no permiten libertad, pues llevan implícitas las respuestas y no dan ninguna clase de maniobrabilidad. Es un momento tenso tanto para el litigante, sea este fiscal o defensor, como para el perito; ya que su finalidad es refutar, en todo o en parte, aquello que el testigo ha dicho, al contrario de lo sucedido en el interrogatorio, en donde abogado y experto van de la mano. Por ese choque de opuestos, la tranquilidad del perito a la hora de encarar las preguntas del contra-interrogador es clave, las escuchará con calma, sin precipitarse; por tanto, solo responderá aquellas que entienda y que no hayan sido objetadas, solicitará aclaraciones cuando no las entienda y, pase lo que pase en el desarrollo del testimonio, no se irritará.

El contrainterrogatorio es una técnica compleja, mucho más si se tiene en cuenta que, apenas con el surgimiento de la ley 906 de 2004, empezó a aplicarse en las actuaciones penales. No solo tiene dificultad en cuanto a la forma como se elaboran las preguntas, sino que, en atención a lo novel en nuestra cultura jurídica, no se ha logrado decantar, presentándose múltiples discusiones por los operadores jurídicos sobre el manejo y alcance de la misma¹⁰⁷.

A continuación, se expondrán algunas situaciones que se deberían atender cuando de contrainterrogar peritos se trata; tal confrontación permitirá, a la vez, que se conozcan

cuáles son sus posibles puntos débiles.

1. Es imperioso que el abogado esté acompañado de un asesor¹⁰⁸ para que lo acompañe en el juicio, a fin de que le colabore en diferentes tareas, incluso con la preparación del contrainterrogatorio del perito.
2. Es recomendable “no debatir con el perito” (Fontanet, 2010). Si eso sucede, el perito con seguridad saldrá mejor librado, pues así el abogado se haya asesorado, no es experto en el tema. Entre más amplia sea la confrontación en lo que atañe a materias que no domina, más pronto se verá apabullado por él. El abogado debe ser preciso, y no detenerse sino en aquello que le interesa, esto es, la falencia u omisión detectada.
3. La falta o mínima acreditación del perito. Como lo simplifican Baytelman y Duce (2011, p. 292), puede ocurrir que “el perito no es el experto que dice ser”, bien porque no resulta ser un verdadero experto (remítase a lo ya expuesto en el capítulo anterior, específicamente sobre el perito en sentido estricto), o, siéndolo, la materia tratada en ese proceso particular desborda su área de conocimiento.
4. El **interés** que pueda tener el perito en la realización de su labor. Está fuera del lugar que cuando se “ataca” al perito privado se cuestione el que haya recibido honorarios, pues tratándose de su trabajo es normal y esperado que se le haya remunerado. Distinto es que el perito reciba unos honorarios desproporcionados, respecto de los que de modo habitual recibe por esta clase de encargos, ya que esto puede poner en tela de juicio su proceder frente al caso en el que se le pide intervenir (en similar sentido Fontanet, 2010; Baytelman y Duce, 2011).
5. Verificar los mismos aspectos que de Bedoya (2008) se mencionaron, cuando se hizo alusión a la preparación del interrogatorio, pues si falta uno de ellos o dicho presupuesto no se cumplió suficientemente, estas serán las líneas de contrainterrogatorio que los litigantes realizarán, en desmedro de la labor del perito, a través de preguntas cerradas y sugestivas: (i) Cuestionar las razones que sirvieron de soporte a la conclusión, que no estuvieron debidamente expresadas; (ii) resaltar que la conclusión no fue claramente expresada; (iii) controvertir que el perito no estaba en capacidad de explicar idóneamente las razones por las que era factible llegar a la conclusión, a partir de unos datos específicos. Para ello, se podrá cuestionar el conocimiento técnico científico expresado, en este caso, la regla o máxima que permitía explicar el paso de los datos a la conclusión, y (iv) que una o más premisas que servían para soportar la conclusión, no se explicaron o sustentaron adecuadamente. Fontanet (2010, p. 407) resume tales puntos en cuestionar la “confiabilidad” del perito como experto o de su gestión; en tanto que los autores chilenos ya citados (2011, p. 293), en que “el perito no puede afirmar con certeza lo que dice” y “este perito no está siendo fiel a su propia ciencia”.

Para finalizar, conviene resaltar que, si a la hora del interrogatorio se pasaron por alto ciertas cuestiones bien sea por parte del abogado (al preguntar) o del perito (al responder), mediante el posterior redirecto se podría salvar la prueba pericial; sin embargo, si alguna de esas labores no se hizo y tenía que realizarse de modo previo a la elaboración del informe pericial, ni siquiera con un brillante redirecto es posible subsanar tal omisión o falencia.

Criterios de valoración de la prueba pericial por parte del juez

Una vez culmina la audiencia de juicio, el juez de conocimiento está obligado a emitir el sentido del fallo (de condena o absolución), para ello realizará la apreciación de los medios probatorios. Al valorar cada uno de los medios de prueba, el legislador le fijó unos parámetros al juez. En el caso específico de la prueba pericial, en el artículo 420 del Código de Procedimiento Penal, que dispone:

[P]ara apreciar la prueba pericial, en el juicio oral y público, se tendrá en cuenta la idoneidad técnico científica y moral del perito, la claridad y exactitud de sus respuestas, su comportamiento al responder, el grado de aceptación de los principios científicos, técnicos o artísticos en que se apoya el perito, los instrumentos utilizados y la consistencia del conjunto de respuestas.

Fontanet (2010), de forma pedagógica, hace una lista de los criterios que debe considerar el juez; a saber:

- Si el testimonio está basado en hechos o información suficiente;
- Si el testimonio es el producto de principios confiables;
- Si la persona testigo aplicó los principios y métodos confiables a los hechos del caso;
- Si el principio subyacente al testimonio [...] ha sido aceptado generalmente en la comunidad científica;
- Las calificaciones o credenciales de la persona testigo;
- La parcialidad de la persona testigo.

Pues bien, el juez de conocimiento tendrá en cuenta los anteriores aspectos, a fin de otorgarle o no crédito al perito de cargo o de descargo. Conviene precisar que, el juez, no solo ha de apreciar la prueba pericial, esto es, de forma aislada, sino que habrá de hacerlo de manera conjunta con el resto de medios de conocimientos practicados e incorporados en ese particular juicio oral.^{[109](#)}

^{[45](#)} Artículo 454 B del Código Penal.

^{[46](#)} Ver nombre del Título II del Libro II del CPP y el desarrollo del mismo a partir del artículo 275.

^{[47](#)} Artículo 382 CPP.

^{[48](#)} Artículo 417-3 CPP.

^{[49](#)} Artículo 405 CPP.

^{[50](#)} Artículo 415 CPP.

^{[51](#)} Esta exigencia de **legalidad**, consiste en que la información se haya recaudado respetando todos y cada uno de los requisitos que el CPP señaló para ello. Requisitos que apuntan a preservar los derechos y garantías de las personas, y a evitar a toda costa la materialización de la expresión: “el fin justifica los medios”.

^{[52](#)} Artículo 336 CPP.

^{[53](#)} Son autores: el denominado “directo”, el “mediato” o los coautores (artículo 29 del Código Penal o Ley 599 de 2000).

^{[54](#)} Son partícipes: el determinador y el cómplice (artículo 30 del Código Penal). Artículo 415 CPP.

[55](#) Artículo 415 CPP.

[56](#) Literal e del artículo 337 CPP.

[57](#) Artículo 8 (literal j) del CPP.

[58](#) Literal b del artículo 8 CPP.

[59](#) Artículos 33 de la Constitución Política y 8, literal a, del CPP.

[60](#) Artículo 344 CPP-

[61](#) Artículo 33 del Código Penal.

[62](#) Precitado artículo 344 CPP.

[63](#) Artículo 192-3 CPP: “3. Cuando después de la sentencia condenatoria aparezcan hechos nuevos o surjan pruebas no conocidas al tiempo de los debates, que establezcan la inocencia del condenado, o su INIMPUTABILIDAD.

[64](#) Artículo 228 de la Constitución Política.

[65](#) Artículo 10 CPP.

[66](#) Inciso 2 del numeral 1. del artículo 196 CPP.

[67](#) Artículo 344, inciso 2, del CPP.

[68](#) Numeral 2 del artículo 357 CPP.

[69](#) Numeral 3 del artículo 357 CPP.

[70](#) Artículo 10 CPP.

[71](#) Sobre la figura de la enunciación se puede consultar la sentencia 27608 de 2013 y a Arenas (2014).

[72](#) Artículo 356-4 CPP.

[73](#) Artículo 357 CPP.

[74](#) Artículo 2, numeral 9, del Acto Legislativo 03 de 2002 (que modificó el artículo 250 de la Constitución Política) y los artículos 15 (inciso 2), 115 y 142-2 del CPP.

[75](#) Cabe precisar, en atención a un análisis sistemático normativo sobre la oportunidad de solicitar u ofrecer pruebas, que: la cita efectuada por el artículo 374 corresponde al artículo 344 CPP, mas no al 357 ibídem.

[76](#) Parte final o último inciso del artículo 344 CPP.

[77](#) Artículo 373 CPP.

[78](#) Artículo 109 del CPP.

[79](#) Inciso final del artículo 357 CPP.

[80](#) Artículo 376 CPP.

[81](#) Artículo 29 de la Constitución Política.

[82](#) Para el caso de la prueba pericial se hallan en los artículos 405 a 423.

[83](#) Artículo 375 CPP.

[84](#) Para complementar este concepto, igualmente puede acudirse a la sentencia 24468 de 2006 de la CSJ.

[85](#) Artículo 447 del CPP.

[86](#) Artículo 375 CPP.

[87](#) Artículo 375 CPP.

[88](#) Artículo 376 de la Ley 906 de 2004. En tanto que en el Proyecto de Ley 21 de 2015 (Cámara de Representes), estas circunstancias se trasladarían al artículo 359 CPP denominado “Exclusión, rechazo e inadmisibilidad de los medios de prueba”.

[89](#) Artículo 373 CPP.

[90](#) A tal punto es el arraigo, que el Proyecto de Ley 21 de 2015 (C de R) implementa el concepto de conducencia al CPP (“La conducencia consiste en la idoneidad del medio para acreditar lo que se quiere demostrar a través suyo”, artículo 376, parágrafo 3º).

[91](#) Otro doctrinante (Jiménez, 2009), teniendo claro que el concepto ya no podía manejarse desde la óptica del sistema mixto con tendencia inquisitivo, trató de acomodar la conducencia en el artículo 376 CPP, tomando como referente el código de evidencias de Puerto Rico. Esta norma se aproxima más al también arraigado concepto de “utilidad” que al de “conducencia”, como se observará más adelante.

[92](#) Este concepto, como era de esperarse, no es implementando por el referido Proyecto de Ley 021/15.

[93](#) El proyecto de ley presentado por la Fiscalía para modificar la ley 906 de 2004, modifica el artículo 376 del CPP, cuyo parágrafo cuarto expresa: “La utilidad de un medio probatorio consiste en la capacidad de aportar información nueva al proceso, de tal forma que esta no quede contenida en aquella aportada por otro medio solicitado ni se refiera a hechos que no requieren prueba.” A pesar de esto, en la modificación al artículo 359 ibídem prosigue la inclusión de las circunstancias referidas a cuando el medio probatorio genera confusión, es dilatorio o exhibe escaso valor probatorio; motivo por el cual, se considera, se tornan redundantes (“inútiles”) los artículos 359 y 376 ib. si son aprobados por el Congreso de la República de esta manera, según el Proyecto de Ley No. 21 de 2015 en la Cámara.

[94](#) Artículo 346 CPP..

[95](#) Artículo 356-1 CPP.

[96](#) EArtículos 29 de la Constitución Política –último inciso–, 23 y 455 CPP.

[97](#) Los aspectos procesales relacionados con la práctica de la prueba pericial en Colombia se encuentran regulados en los artículos 412 y 417 a 423 de la Ley 906 de 2004.

[98](#) Artículo 389 CPP.

[99](#) Artículos 392 y 395 CPP.

[100](#) Las preguntas abiertas inician con palabras tales como: qué, cuándo, dónde, quién, a quién, por qué, cómo, enuncie, describa, explique, etc.

[101](#) Artículos 416 y 417 CPP.

[102](#) Artículos 415 CPP

[103](#) Artículo 415 CPP

[104](#) Artículos 403 y 418 CPP.

[105](#) Artículo 417 CPP.

[106](#) Artículo 423 del CPP.

[107](#) Como esas limitaciones desbordan el propósito de este libro, puede ampliarse el tema en: Ospina, 2014.

[108](#) Sobre el rol de asesor, se sugiere complementar con el capítulo dos de este libro.

[109](#) Artículo 380 CPP.

Principios de la evaluación en Psicología

Espinosa, A., Guerrero, A. y Lobo, A.

La evaluación y la Psicología

La evolución histórica de la Psicología y la evaluación psicológica han ido siempre de la mano. La investigación en procesos básicos aportó al desarrollo de postulados teóricos que luego quisieron ser identificados en la individualidad de un sujeto. A partir de los estudios de figuras tan representativas de inicios del siglo XX como Alfred Binet, Wilhelm Wundt, Hermann Ebbinghaus, entre otros psicólogos, se empieza a plantear una perspectiva cuantitativa para la lectura de lo psicológico. Con posterioridad, científicos como Francis Galton propusieron modelos para medir habilidades humanas y otros constructos, que sugieren el estudio de un sujeto a partir de la comparación de sus características con las de grandes muestras poblacionales obtenidas a través de estudios que permitían identificar tipologías comunes, y con la ayuda de la estadística apreciar qué tanto un sujeto compartía dichos aspectos o se alejaba de los mismos. La novedosa propuesta del análisis y estudio de cada individuo, posicionó la iniciativa de Alfred Binet y Théodore Simon, de crear una prueba para evaluar la inteligencia, y encuentran en la apertura dada por las universidades parisinas la oportunidad para que a los estudiantes se les apliquen dichas pruebas psicológicas y de los resultados de las mismas se tomen decisiones para su vida académica; de igual manera con la segunda guerra mundial se presenta el escenario perfecto que permite la evolución y perfeccionamiento de las iniciativas de evaluación, a partir de la necesidad de seleccionar combatientes.

El término **prueba** se empieza a oficializar durante la posguerra; “sin embargo, en la segunda guerra mundial, se inicia el surgimiento de una distinción semántica entre pruebas y

un término más inclusivo: **evaluación**” (Jay y Swerdlik, 2007. p. 2). En este transcurso, hubo escenarios específicos, en los cuales se requería más que una prueba psicológica: se precisaba de un conjunto de pruebas y de otras formas de recolectar información para dar respuesta a las necesidades del contexto que necesitaba conocer, con especificidad, a un sujeto. Por lo tanto, se empezó a considerar como evaluación a este conjunto de metodologías que, a través de diferentes fuentes de información, permitían, de manera holística, encontrar respuestas sobre los constructos que se pretendían analizar en el individuo.

De todo lo anterior surge la necesidad de diferenciar con claridad los términos **prueba** y **evaluación** psicológica, aclarando, además, que una cosa son las pruebas para la Psicología y otra para el Derecho; para este último, por ejemplo, cuando se hace referencia a la prueba pericial¹¹⁰.

En punto de Psicología, Jay y Swerdlik (2007) definen la **evaluación psicológica**, como “la recolección e integración de datos relacionados con la psique individual, concretada mediante el uso de herramientas, como pruebas, entrevistas, estudios de caso, observación conductual, así como equipos y procedimientos diseñados específicamente para la medición de esta” (p. 3). Mientras que, **prueba psicológica** se define como el proceso para medir variables relacionadas con la psique, mediante instrumentos o procedimientos diseñados para obtener rasgos de comportamiento, definidos como conductas.

El hecho de que la evaluación sea utilizada en distintos campos del área aplicada, responde a que “la información derivada de la observación, las entrevistas y el historial del caso se combina con las calificaciones obtenidas en las pruebas para ofrecer una imagen integral del individuo” (Beutler y Berren, 1995; citados en Anastasi y Urbina, 1998; p. 512). En cierta medida esta conceptualización alcanza a dibujar el panorama del objetivo de la evaluación, pero se puede ver que este es mucho más que otorgar una “imagen integral”.

La evaluación se lleva a cabo por **demanda** que hace un cliente, terceros, autoridad competente o profesional remitente, con el propósito de obtener un **diagnóstico, orientación, selección y modificación o cambio**; para describir, explicar, clasificar, predecir y llegar a controlar; de manera similar a los objetivos que se traza cualquier científico (Fernández, 2009).

En ese recorrido histórico y de desarrollo de la Psicología y la evaluación psicológica, autores como Fernández (2009), afirman que “la evaluación psicológica es una subdisciplina de la Psicología científica”; y de igual manera, han identificado factores comunes, coincidentes y diferenciadores de estos dos grandes cuerpos teóricos: el primero de ellos, que los distintos avances en la Psicología, desde sus diversas áreas, han de alimentar la construcción de nuevas y mejores estrategias de evaluación; el segundo radica en que, mientras la Psicología se encarga de estudiar lo general, la evaluación psicológica se enfoca en el estudio de una sola persona en particular; el tercer factor, este de tipo coincidente, es que las dos áreas buscan una **tecnología** que contribuya a dar conocimiento fiable y válido; y el último factor se encuentra en que, así como en la Psicología existen diferentes enfoques para acercarse al objeto de estudio, en la evaluación también sucede lo mismo; han sido seis los modelos que han contribuido con la evaluación: el de atributo, dinámico, médico, conductual, cognitivo y constructivista.

De manera importante, se ha visto cómo se concede más atención e interés a la evaluación de los sujetos, no solamente por los conceptos que el profesional encargado pueda ofrecer, sino por las implicaciones de dicho concepto en el escenario en el que vaya a tener injerencia. Anastasi y Urbina (1998), al respecto afirman:

Otro atributo que define a la evaluación psicológica es su objetivo, que, por lo general, consiste en ayudar a tomar decisiones relativas al diagnóstico diferencial, la selección de carrera, los tratamientos recomendados, la planeación educativa, las determinaciones sobre la custodia de los hijos, la culpabilidad y muchos otros asuntos de significado práctico para una o más personas (p. 512).

Por ejemplo, en el contexto clínico, la identificación de problemáticas a la luz de la evaluación, determinará los objetivos terapéuticos y el plan de intervención; en contexto organizacional, determinará la compatibilidad del sujeto con las competencias que se esperan del nuevo empleado; una evaluación de intereses vocacionales podrá ser vital en la decisión que un sujeto tome sobre su futuro académico, profesional y laboral; una evaluación psicológica forense podrá impactar en la toma de decisión judicial, entre otros.

Esta gran responsabilidad que trae consigo evaluar a un sujeto ubica al profesional frente a una serie de retos teóricos, metodológicos y éticos, en donde tendrá que ser acucioso en la selección de las herramientas e instrumentos más adecuados y pertinentes, dependiendo de las características del individuo (edad, sexo, grado de escolaridad, entre otros); la forma como serán presentados estos métodos al evaluado (objetivo de las herramientas, tipo, forma de aplicación); la interpretación de los resultados, y la comunicación y utilización de los mismos.

No en vano, Anastasi y Urbina (1998) afirman: “La necesidad de un examinador calificado se vuelve evidente en cada uno de los tres aspectos principales de la situación de prueba: La selección del test, su aplicación y calificación, y la interpretación de los resultados” (p. 512).

La evaluación psicológica, sin duda, es un proceso, equiparable, en términos de Fernández (2009), al estudio de caso. Este proceso debe llevarse a cabo por medio de pasos, que deben ser seguidos en orden, además de tener dos características principales: formulación de hipótesis contrastables y capacidad del evaluador para tomar decisiones que solucionen un problema de tipo evaluativo. Cada proceso se lleva a cabo de acuerdo a la demanda por la que se solicitó la evaluación, ya que el impacto que sus resultados alcancen son distintos, aunque guarde generalidades básicas, que serían: el problema, recogida de datos y la solución del problema.

Herramientas de evaluación en Psicología

Las herramientas que, con mayor frecuencia, se utilizan en el contexto de la evaluación son: la entrevista, la observación, las pruebas psicológicas, los registros conductuales y las fuentes de información colateral. A continuación, se hará una breve descripción de cada una de ellas:

Las entrevistas. La entrevista es, por excelencia, el medio a través del cual se obtiene

información con un fin específico. En ocasiones y de manera errada, se la entiende como una simple conversación, cuando en realidad se trata de un proceso de especial significado en el contexto de una evaluación. Parte de la interacción entre dos o más personas, con roles definidos, en donde el entrevistador llevará el control y liderazgo, y tendrá claridad sobre el objetivo de la misma, será quien estructure, determine y planee la dinámica de interacción, el tipo de entrevista por adelantado, la necesidad de utilizar o no un protocolo de base, los tópicos de interés, entre otros aspectos que facilitarán su desarrollo y la efectividad del proceso; el entrevistado, por su parte, dependiendo del “enganche” generado por el entrevistador, deberá estar presto a colaborar y participar activamente del desarrollo del encuentro, de su nivel de compromiso radica el éxito de la entrevista, este debe estar debidamente informado del objetivo, la dinámica, límites y alcances del procedimiento, además de las implicaciones de la información aportada y el manejo que el entrevistador le dará a la misma.

Desde el primer momento de interacción, el entrevistador debe ocuparse de establecer un adecuado *rapport*¹¹¹, entendido como la más profesional expresión de empatía con el usuario, partiendo de la base de que son dos extraños que van a interactuar, y en donde uno de ellos (el entrevistado) suministrará información muy personal. Es importante que el entrevistador tenga claridad en que su estilo y manejo de la situación influirá en el nivel de compromiso y desempeño del usuario. Lam, Michalak y Swinson (2005) afirman, que el *rapport* se puede establecer de manera más rápida y efectiva con los niños que con los jóvenes, debido a la espontaneidad y capacidad de los últimos a la interacción con otros; los jóvenes, en cambio, se muestran más apáticos a interactuar con profesionales. En la misma línea, el profesional debe estar atento al estado emocional y nivel de ansiedad del sujeto, ya que determinan una influencia significativa en el grado de compromiso con el proceso; incluso estas mismas variables pueden afectar el rendimiento y desempeño en las pruebas psicológicas, cuando la entrevista se hace en el marco de otros procedimientos (una valoración, o una evaluación, p. ej.,) y no es un fin en sí misma.

Dentro del contexto de la evaluación, la entrevista debe ser el primer paso para hacer un acercamiento al sujeto, establecer una relación de confianza profesional y fijar los objetivos y necesidades de la misma. Será el marco de interacción en el que se estructure la base de la evaluación, y el escenario en el que se explorarán y confrontarán los resultados de otras fuentes de recolección de información y los resultados de las pruebas psicológicas.

Pueden existir diferentes tipos de entrevista, de acuerdo a varias categorías. Martorell (1997) las clasifica a partir del tipo de preguntas, en abiertas o cerradas y, de manera general, sugiere evitar preguntas dobles, sugestivas o que incluyen la respuesta. Según la finalidad, las clasifica en diagnóstica, de investigación, de selección, de rutina, de valoración, entre otras. De acuerdo al marco teórico de referencia serán directivas, conductuales, centradas en el cliente, y la psicoanalítica. Y, por último, propone la clasificación según el entrevistado: entrevista de niños, adolescentes, adultos y tercera edad.

Una de las dimensiones básicas de la entrevista es su estructura. Para Groth-Marnat (2003), existen básicamente dos tipos: estructuradas y semiestructuradas. Las estructuradas han sido planeadas previamente, a la luz de un formato, en el que se han establecido tópicos de interés y repuestas para su abordaje; permite llevar el completo control de la misma y no perder el foco de interés. Las entrevistas semiestructuradas tienen un desarrollo no tan rígido;

de la presentación de sus respuestas se pueden plantear y organizar las subsiguientes. De igual manera, se deben planear tópicos de interés, pero su manejo es mucho más flexible; como ventaja, en este tipo de entrevistas, se encuentra que se garantiza un mejor *rappport*, hay más apertura y posibilidades para analizar el desempeño del cliente, y tienen un potencial más alto para explotar detalles únicos en la historia del sujeto. Las entrevistas no estructuradas tienen como principal crítica, que están muy expuestas a perder el foco de interés inicial, desviándolo de la realidad.

Las entrevistas altamente estructuradas y las semiestructuradas han sido utilizadas en diferentes contextos, incluso no psicológicos, debido a su potencial para ser usadas en una investigación, y porque pueden ser empleadas por personal menos capacitado y entrenado.

Otro modelo de clasificación distingue entre entrevistas directivas y no directivas. La elección de adelantar una entrevista de tipo directivo depende de la formación del entrevistador, del tiempo del que se disponga y el entrevistador necesita ser directo e ir al punto (así su acercamiento será diferente); también se utiliza en casos en donde la intención es remitir a trabajo terapéutico o alguna otra instancia. Groth-Marnat (Ibíd.) expone, que paradójicamente es más fácil para una persona ansiosa ser entrevistada con un modelo directivo, ya que el total control y liderazgo lo lleva el entrevistador, siendo escasa la exigencia para el entrevistado; lo mismo sucede con sujetos introvertidos, que requerirán de preguntas y respuestas con un estilo más directo y menos amplio y flexible, en donde la participación activa del entrevistado es vital. Por su parte, entrevistas menos directivas, concebidas incluso desde un estado previo a la interacción con el individuo, siempre cubre la profundidad de la información que se espera obtener del cliente; además, el evaluador puede hacer gala de la capacidad para observar al cliente, sus habilidades sociales, organizacionales, se genera un más alto y adecuado *rappport*, sensibilidad y flexibilidad única y original frente a la singularidad del sujeto.

Por otro lado, se encuentran las entrevistas que, dependiendo de la formación académica del evaluador y sus intereses epistemológicos, tienen dinámicas específicas. Es el caso de las entrevistas conductuales, que se caracterizan por su estructura dirigida hacia la obtención de una descripción comprensiva de conductas actuales, actitudes, conocimientos y creencias relevantes; esto es contrastado, por ejemplo, con lo poco estructuradas de las aproximaciones psicoanalíticas, las cuales investigan dinámicas ocultas y motivaciones, evaluando información que, al parecer, no es conocida ordinariamente por la persona. Estas aproximaciones son concebidas como competitivas y mutuamente exclusivas.

En ese orden de ideas, cada estilo de entrevista (estructurada-semiestructurada; directiva-no directiva) puede aportar diferente tipo de información, que podría, potencialmente, compensar la debilidad de un estilo y otro. Usando ambas aproximaciones se podría incrementar la validez y la amplitud de la entrevista, y permite tener la descripción básica del usuario, datos de conductas directas, descripción de sí mismo, y lo que implicaría su simbolización privada. Cada uno de estos niveles puede ser usado para diferentes propósitos y el encuentro de cada nivel puede ser bastante diferente de uno a otro.

Estrategias para la realización de entrevistas. Independientemente del área de la Psicología en que necesite llevarse a cabo, la entrevista psicológica debe tener en cuenta los

siguientes aspectos:

1. Organizar las características físicas del espacio en donde se va a desarrollar, el cual debe ser agradable, adecuado, con luz y ventilación óptima; debe permitir que la ubicación entre entrevistador y entrevistado respete distancias de espacio vital, las sillas deben ser cómodas, y asegurar el contacto visual al mismo nivel.
2. Presentación de los intervinientes. El entrevistador debe indicar cómo prefiere que se refieran a él, e indagar de igual manera cómo se siente más cómodo del usuario; debe dejar claridad sobre en qué lugar se encuentran, cuánto tiempo se va a invertir en el desarrollo de la entrevista, y percatarse que todo está en orden.
3. Fijar el propósito de la misma y sus reglas; clarificar las discrepancias entre estos dos conceptos.
4. Explicar cómo y para qué va a ser usada la información que se derive de la entrevista.
5. Describir la naturaleza y límites de la confidencialidad. Partiendo de la claridad de los fines de la entrevista, se derivarán los límites y alcances de la confidencialidad que se va a manejar; si el profesional se encuentra en un contexto clínico, hará ejercicio de su postura frente al secreto profesional, en donde se encuentran básicamente dos posiciones: una, defender a ultranza la guarda del secreto profesional, partiendo, incluso, de la disposición constitucional, para el caso colombiano, de su condición de inviolabilidad (artículo 74, Constitución Política de Colombia); y la segunda, atender las excepciones consagradas en la Ley 1090 de 2006, en donde se discriminan algunas situaciones complejas, que se constituyen como excepcionales para vulnerar el secreto profesional; independientemente de la postura adoptada y entendiendo que esta es una decisión ética, el profesional deberá armarse de los suficientes argumentos éticos, teóricos y jurídicos, para tener fortaleza en su postura. Por otro lado, en un escenario de evaluación, desde la Psicología Forense, el secreto profesional se relativiza, en el entendido de que la necesidad de evaluación viene de un tercero y su necesidad de uso es con fines judiciales. En este orden de ideas, y teniendo en cuenta la complejidad y sensibilidad del tema, no puede prometerse confidencialidad a la ligera, si no se tiene completa claridad del contexto, sus dinámicas y fines de la información. En todo caso, la principal herramienta que permite dar un manejo adecuado a esta situación será el consentimiento informado.
6. Explicar el papel y actividades que se van a desempeñar, los instrumentos que van a ser utilizados para la evaluación, y el tiempo que irá a emplearse; esto puede ser formalizado a través de un contrato escrito.
7. Asegurarse de que el arreglo económico, por concepto de sus honorarios, quede completamente claro, desde el costo total o parcial hasta la forma de pago.

Secuencia de las estrategias de entrevista. Muchos autores recomiendan que se empiece la interacción con temas neutros y preguntas de apertura, para luego, observando las respuestas del evaluado, utilizar preguntas más directas para llenar vacíos. Lo más importante del desarrollo de la entrevista es utilizar preguntas abiertas que faciliten la interacción espontánea del entrevistado, los relatos fluidos y enriquecidos de información; luego será importante formular preguntas aclaratorias, con el ánimo de puntualizar y filtrar las respuestas, incluso de confrontar posibles inconsistencias. Cuando los sujetos son preguntados de manera abierta, mostrarán deseos de expresar ampliamente, tanto características inusuales de ellos mismos como información particular. Es importante que el

entrevistador cuente con adecuadas habilidades comunicativas, como fluidez verbal, nivel de asertividad, tono de voz, seguridad, nivel de energía, atención, concentración, entre otros aspectos que garantizan la efectividad de la interacción; ya que la vacilación y expresiones de ansiedad pueden ser notadas por el entrevistado.

El resultado del uso adecuado de los tipos de preguntas se ve reflejado en los siguientes aspectos: facilitación, clarificación, empatía y confrontación. La facilitación de comentarios mantiene el flujo de la conversación, esto podría estar acompañando de estímulos verbales, como: “continúa, cuéntame, adelante, entiendo, entre otros”, y de estímulos no verbales, como el contacto visual, los gestos, asentir con la cabeza, una postura dispuesta de escucha, entre otros. En el aspecto de clarificación, es importante dejar clara la intención con el entrevistado ya que podría malinterpretarse como una falta de escucha y atención, debe ser claro el tópico que se quiere aclarar y por qué hasta el momento no se ha logrado. El entrevistador no puede olvidar que todo el proceso debe ir acompañado de un ingrediente clave y es la empatía que debe ser obtenida y cuidada para establecer ese clima de confianza requerido.

Y, finalmente, la necesidad de confrontación debe ser utilizada en casos y situaciones expresas, en donde tenga un fin claro hacer caer al usuario en incongruencia bajo la exposición con el entrevistador; sin embargo, muchos profesionales prefieren evitar al máximo situaciones incómodas de confrontación y evitan usar preguntas como: “¿por qué?”, ya que estas ponen al sujeto en una situación de crítica y careo, con la posibilidad de una subsiguiente respuesta defensiva, cuando el sujeto asume esta postura puede separarse de sus emociones y ocuparse de responder a la afrenta. De esta forma, y como sugerencia se podrán plantear las siguientes preguntas: ¿qué entiende usted por ...? ¿cómo ocurrió tal cosa...? Con estas opciones es más probable que se produzcan resultados acordes con la descripción de situaciones, pensamientos y conductas, que, con la búsqueda de justificaciones a su comportamiento, y promuevan que el entrevistado se conecte y se centre en sus emociones.

Análisis del comportamiento no verbal. Los entrevistadores deben interactuar con sus entrevistados, tanto de manera verbal como no verbal. Sus expresiones acompañan toda la interacción, y determinarán desde el nivel de empatía logrado hasta la profundidad de la información obtenida. El lenguaje no verbal del entrevistador debe ser cuidadoso en no reforzar o castigar, de manera inadecuada, respuestas de su interlocutor; su función será de acompañamiento y motivación, para que esté vinculado y participativo en el proceso; para ello, el contacto visual es fundamental, así como, en especiales oportunidades, asentir en una actitud dispuesta de escucha, interés y entendimiento.

Cierre de la entrevista. El cierre de la entrevista debe ser adelantado con especial cuidado y dedicación. Calculando el tiempo diseñado para el desarrollo de la misma, el entrevistador dispondrá de los últimos cinco o diez minutos para hacer una recapitulación de lo desarrollado y de la información obtenida, aclarará las dudas y preguntas que tenga el usuario, hará recomendaciones y coordinará (de ser necesario) el siguiente encuentro.

La observación

Como ya se ha mencionado, existen variedad de métodos que aportan información al proceso de evaluación, entre ellos la observación, que es, por excelencia, la estrategia principal del método científico y, por lo tanto, requiere rigurosidad, de ahí que no se observa cualquier cosa ni cualquier persona pueda hacerlo. Fernández (2009) afirma, que debe ser un experto quien la realice, y debe hacerse de manera sistemática, sin olvidar que es un hecho el que es observado; para esto, se crean unidades de análisis que se miden en términos de ocurrencia, orden, frecuencia, duración o, en algunos casos en los que no se pueda categorizar de esta forma, se hará desde una perspectiva cualitativa. La observación se hace por medio de técnicas, como registros narrativos, escalas de apreciación, listas de rasgos o protocolos observacionales de conducta, esquemas de codificación, procedimientos automáticos de registro, entre otros.

Adicionalmente, se ha propuesto que la observación en algunos casos en particular debe ser apoyada por medio de técnicas objetivas:

Consideramos técnicas objetivas aquellos procedimientos de recogida de información de eventos psicológicos observables o amplificables que en gran parte de los casos no son controlables (al menos sin entrenamiento) por el sujeto evaluado y que se aplican mediante aparatos o métodos informáticos que permiten una administración, registro, puntuación y análisis objetivo (generalmente mecánico o electrónico sin la intervención del evaluador) (Fernández y Calero, 1992; citado en Fernández, 2009).

La observación debe hacerse antes, durante y después del abordaje; el método particular para observar la conducta se decide usualmente durante la entrevista; entendiendo que, durante la interacción en entrevista, la observación es importante pero superficial, ya que, este momento es dirigido hacia la recuperación de información verbal. La observación conductual se adelanta para registrar con claridad la morfología de conductas objetivo y, por lo general, se hace en ambientes naturales con la ayuda (previa instrucción) de padres, cónyuges, profesores, cuidadores o cualquier otra figura relevante dentro del contexto del evaluado. Los datos que son más frecuentes e importantes en la recolección de información son las verbalizaciones, los relatos, intervalos, eventos, frecuencia, entre otros.

La primera tarea para la observación conductual es seleccionar comportamientos objeto, relevantes, los cuales pueden variar desde una respuesta simple hasta una unidad compleja interactiva. El comportamiento objeto tendrá que ser operacionalizado y tener claridad de los aspectos que son susceptibles de registro; estas categorías tendrán que ser claramente definidas, para que los observadores puedan hacer registros objetivos y precisos. Estos deben ser lo más sencillo y claro posibles, para no incurrir en errores de apreciación e interpretación.

Las pruebas psicológicas

Es muy importante que el profesional en Psicología parta de la base de que existe una rica variedad de herramientas de medición y que, actualmente, se puede acceder a ellas, ya sea por compra directa con los distribuidores autorizados, o por acceso libre a través de artículos

científicos, libros o cualquier publicación autorizada de producción científica, que incluso, en el campo de la construcción de herramientas de evaluación, es bastante rica, justamente por la necesidad de tener instrumentos para constructos y poblaciones específicas. Constantemente, los psicólogos en formación de pregrado y posgradual, escogen como trabajos de grado ideas de investigación en donde construyen, estandarizan, adaptan o validan pruebas psicológicas. Es por ello que, la primera tarea que tiene el evaluador es investigar y revisar qué pruebas existen, su desarrollo investigativo, y los mínimos requerimientos psicométricos para su uso; además, qué tan pertinentes son, de acuerdo con sus necesidades y objetivos de evaluación.

Habitualmente, la función de las pruebas psicológicas ha sido medir las diferencias entre individuos o entre las reacciones de la misma persona en circunstancias distintas. En palabras de Anastasi y Urbina:

La prueba psicológica es una medida objetiva y estandarizada de una muestra de conducta. Con las pruebas psicológicas, como con las de cualquier otra ciencia, se hacen observaciones sobre una muestra pequeña, pero cuidadosamente elegida, de la conducta del individuo [...]. El valor de diagnóstico o predictivo de un test psicológico depende de qué tanto funcione como indicador de un área de conducta relativamente amplia y significativa (1998, p. 4).

Entre las características más importantes de las pruebas psicológicas, se encuentra la estandarización. Este concepto supone la uniformidad de los procedimientos en la aplicación y calificación de la prueba; el instrumento debe ser exactamente el mismo para todos los sujetos, garantizando el control del insumo de evaluación. Por esta razón, todas las pruebas vienen con instrucciones desde la forma de aplicar hasta la calificación; el profesional deberá atender a cada una de las instrucciones y evitar la comisión de errores, para asegurar la condición de estandarización de la prueba. Algunos de los errores más frecuentes son: las modulaciones de voz, para enfatizar algún aspecto de la prueba; los gestos de desaprobación o aprobación, frente a las respuestas del examinado, y sugerir respuestas, entre otros.

Además de la estandarización, otro de los adjetivos que define una prueba es la objetividad, elemento que se trata, de alguna forma, al hablar de estandarización, y que los evaluadores identifican como el principal argumento de defensa de estas herramientas; la objetividad de una prueba se materializara desde la aplicación, calificación e interpretación, siguiendo de manera acuciosa las instrucciones para cada uno de estos momentos, siendo estas actividades completamente alejadas e independientes del juicio subjetivo del examinador. Se supondrá entonces, en teoría, que un sujeto evaluado con la misma prueba, independientemente del evaluador, obtendrá similares resultados; se habla de similares, ya que, dada la complejidad de los constructos de evaluación, es posible que alguna variable, por ínfima que sea, se altere y tenga injerencia en el desempeño del sujeto; sin embargo, atendiendo a la intención de objetividad de la prueba, los resultados no tendrían por qué ser diametralmente opuestos, en comparación con una medición anterior por parte de otro evaluador. En ese orden de ideas, la objetividad es la meta de la elaboración de los instrumentos, y sus creadores se encargan de hacer que se cumpla con tal propósito.

Las pruebas psicológicas pasan, igualmente, por procesos que tienen como pretensión la evaluación de la objetividad. Dicha objetividad se determina a partir de dos conceptos que resultan ser muy familiares para los psicólogos: confiabilidad y validez. Desde la psicometría,

el término confiabilidad es equivalente a consistencia. “La confiabilidad de una prueba es la consistencia de las puntuaciones obtenidas por las mismas personas, cuando se les aplica la misma prueba o una forma equivalente” (Anastasi y Urbina, 1998; p. 8). En palabras de Muñiz (2000): “una balanza es fiable, si cada vez que pesamos el mismo objeto nos da el mismo resultado”. Existen distintos tipos y métodos para determinar el grado de confiabilidad de una prueba, entre ellos la aplicación a un mismo sujeto a intervalos establecidos, esperando la obtención de los mismos resultados. Es de especial importancia que el evaluador conozca el tipo de confiabilidad del que goza una prueba, y el método empleado por los investigadores para su obtención; esto le dará claridad sobre la calidad de la prueba que ha decidido utilizar para los fines de su evaluación.

De otra parte, se encuentra la validez, que hace referencia a qué tanto una prueba mide lo que pretende medir, es decir, si realmente cumple con la función para la cual fue diseñada. Al igual que la confiabilidad, existen diversos tipos de validez y métodos para determinar dicho concepto. Son tres los tipos de validez: de contenido, predictiva y de constructo. Frente a la validez de contenido, Muñiz (2000) asegura que hace referencia a que el test es una muestra representativa de lo que se pretende evaluar; la predictiva es la eficacia con la que el test puede predecir la aparición de una variable, dependiendo del puntaje que se tuvo de esta; y la de constructo, el autor postula que se refiere al proceso para demostrar que una prueba en especial garantiza la existencia de ese constructo específico; este es, tal vez, el tipo más estudiado. En una palabra, el término hace referencia al grado en que una prueba mide un constructo o rasgo teórico, prestando especial atención a la función que cumple la teoría psicológica en la elaboración de la prueba.

La identificación de estos dos conceptos, confiabilidad y validez, en una prueba psicológica le permite al evaluador reconocer qué tan adecuada, segura y pertinente es la herramienta que tiene la intención de utilizar; de hecho, bajos coeficientes en dichos conceptos pueden influir en que el evaluador decida utilizar otra prueba más fortalecida; además, le ofrece al evaluador la convicción de estar utilizando métodos que garantizan la objetividad de sus hallazgos.

Frente a la utilización de material psicotécnico, en Colombia la Ley 1090 de 2006, ha dispuesto de un capítulo para dar claridad a los psicólogos, sobre aspectos de especial relevancia en el uso de material psicotécnico. En el capítulo V, de la citada Ley, se encuentra:

Artículo 45. El material psicotécnico es de uso exclusivo de los profesionales en Psicología. Los estudiantes podrán aprender su manejo con el debido acompañamiento de docentes y la supervisión y vigilancia de la respectiva facultad o escuela de Psicología.

Esta disposición deja completamente clara la competencia de uso de este tipo de herramientas, el psicólogo debe conocer de tal señalamiento para, en principio, saber que, solo ejerciendo legalmente su profesión, y contando con la tarjeta profesional (ver lo pertinente en la citada Ley) puede adquirirse y utilizarse estos insumos, siendo responsables por su entrenamiento y formación para tal evento. Además, partirá de argumentos legales para rechazar cualquier acto extralimitado de profesionales afines en la utilización de pruebas psicológicas.

De igual manera, la Ley 1090 de 2006, recuerda la importancia de los aspectos que se han venido tratando de manera muy general sobre los procedimientos científicos que deben acompañar las pruebas, así:

Artículo 46. Cuando el psicólogo construye o estandariza test psicológicos, inventarios, listados de chequeo u otros instrumentos técnicos, debe utilizar los procedimientos científicos debidamente comprobados. Dichos test deben cumplir con las normas propias para la construcción de instrumentos, estandarización, validez y confiabilidad.

Como se ha podido apreciar, la utilización de pruebas psicológicas se puede presentar en cualquier escenario de evaluación, independientemente de la especialidad o contexto en el que se encuentre el psicólogo. Para este evento, será imprescindible que el profesional tenga claridad sobre los objetivos de la evaluación, los constructos que son de interés evaluar, la pertinencia con las necesidades e implicaciones de la evaluación; partiendo de ello, identificará cuál es la prueba psicológica que más se adapte y adecúe a dichos intereses, y reconocerá los principios esenciales de estandarización, confiabilidad y validez de la prueba; se entrenará en su uso, siendo muy acucioso en seguir las instrucciones de aplicación, calificación e interpretación; considerará las implicaciones éticas de la utilización de los instrumentos y le dará claridad al examinado sobre las mismas; finalmente, dará el uso correcto a los resultados arrojados, con especial manejo de argumentos teóricos, metodológicos y éticos para tales fines. Las pruebas psicológicas de mayor uso en contextos forenses se expondrán adelante.

Las fuentes de información colateral

Un amplio escenario de manejo y consolidación de información se encuentra de manera colateral, a través de fuentes documentales y personales. El proceso de evaluación se nutre de la información que pueden ofrecer fuentes y/o personas cercanas al evaluado; las entrevistas colaterales se adelantan con padres, cónyuges, cuidadores, profesores y demás personas allegadas a la persona que está siendo evaluada. De igual forma, es importante contar con los aportes y referentes que ofrecen investigadores y demás profesionales que intervengan en el caso.

De manera escrita, se pueden encontrar tanto documentos públicos como privados, en donde el evaluador tendrá especial cuidado de darle un manejo adecuado, dependiendo del acceso libre o reservas que puedan llegar a tener tales fuentes. Un ejemplo claro de restricciones en el uso de un documento son las historias clínicas, ya que es un escrito que le pertenece de manera exclusiva al paciente, y en donde el profesional funge como custodio; el acceso a una historia clínica se logra, siempre y cuando se cuente con la autorización directa del titular de dicha fuente de información, o en donde medie orden de autoridad competente, previo acto jurídico.

Estas fuentes de información colateral permitirán confirmar o confrontar información recibida directamente por el usuario, y analizar, de manera más contextualizada, los hallazgos obtenidos a la luz de pruebas psicológicas u otras herramientas. La interacción y

conocimiento del evaluado, le permitirá al evaluador identificar cuáles son aquellas fuentes más pertinentes y provechosas para el proceso.

Diferencias y semejanzas entre entrevista judicial, entrevista para valoración psicológica y entrevista en evaluación psicológica forense

El profesional en Psicología Forense debe reconocer, en aras de una mejor praxis y de la rigurosidad científica, las diferencias y semejanzas existentes entre una entrevista judicial realizada por psicólogos con funciones de policía judicial, la entrevista que acompaña una valoración psicológica y la entrevista que se realiza en el marco de una evaluación psicológica forense.

La entrevista judicial

Se entiende por **entrevista psicológica**, la herramienta o instrumento que permite obtener información pertinente, confiable y válida para guiar cualquier proceso psicológico, dependiendo el área de actuación (organizacional, clínico, educativo, jurídico, entre otros), que debe estar enmarcada en un proceso intersubjetivo de vinculación y comprensión del comportamiento humano, lo que la haría ir más allá de la simple obtención de información, es decir, tanto la empatía como otros procesos emocionales estarían implícitos, facilitando la comunicación entre las partes, teniendo igualmente como objetivo la identificación de las conductas, situaciones y áreas problemáticas (Aragón, Olivares, Rodríguez y Romero, 2002). Para la realización de la entrevista psicológica influye el área de la Psicología bajo la cual se trabaje, el enfoque psicológico y el objetivo de la entrevista, de esta forma, el psicólogo se inclinaría por la utilización de determinadas técnicas o estrategias.

Ahora bien, no toda entrevista en el ámbito forense tiene la connotación de “psicológica”; algunos protocolos o tipos de entrevista no están desarrollados única y exclusivamente para ser utilizados por psicólogos o profesionales en el área de la salud mental, sino para que puedan ser usados por otros profesionales, incluyendo trabajadores sociales, investigadores, policías y, en general, profesionales en ámbitos forenses. Este es el caso de la **entrevista judicial** (distinta a la entrevista psicológica forense), procedimiento que se encuentra amparado por el artículo 206 del Código de Procedimiento Penal Colombiano (Ley 906 de 2004) y que según el Manual de Policía Judicial de la FGN de Colombia:

Es un procedimiento utilizado por la Policía Judicial para obtener información respecto a la ocurrencia de un delito a través de una serie de preguntas dirigidas a la víctima o a un potencial testigo, cuyo **objetivo es la obtención de información útil para la indagación e investigación de los hechos**; se efectúa en desarrollo de los actos urgentes y/o del programa metodológico de la investigación, empleando medios idóneos para registrar los resultados, cumpliendo las reglas técnicas pertinentes y además el investigador deja constancia de sus observaciones en el

cuaderno de notas (p. 25). (Resaltado por el autor).

Para la realización de la entrevista, el servidor de Policía Judicial debe cumplir unos pasos o actividades que le permitan obtener información de circunstancias de tiempo, modo y lugar relacionadas con un presunto hecho delictivo. El Manual de Policía Judicial señala los siguientes (p. 26):

- a. Invitar al entrevistado a que relate libremente la información que posea del hecho, escuchando con atención y tomando notas que faciliten la posterior retroalimentación.
- b. Una vez el entrevistado termina su relato, realizar preguntas concretas que permitan aclarar dudas, plantear y descartar hipótesis, teniendo la precaución de no inducir la respuesta con la formulación de dichas preguntas.
- c. Solicitar al entrevistado que precise los aspectos relevantes de la información (hora, fecha, otros testigos, condiciones de visibilidad, entre otros).
- d. Observar y evaluar detenidamente el lenguaje verbal y no verbal del entrevistado, con el fin de obtener indicios sobre la veracidad de la información que suministra.
- e. Evaluar el desarrollo de la entrevista, adoptando las medidas necesarias que la orienten al logro de su objetivo.
- f. Si hubiere lugar a entrevistar a más de una persona por los mismos hechos, procurar su incomunicación. Establecer una corta entrevista previa con cada uno, para determinar quién posee mayor disposición a colaborar, para que esta información sirva como base para entrevistar a los otros.
- g. Cerrar entrevista.

Es usual encontrar profesionales en Psicología trabajando en el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía (CTI), en la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional (DIJIN) o en sus seccionales (SIJIN). Estos psicólogos, que tienen la calidad de policías judiciales, dentro de sus funciones, pueden tener la realización de entrevistas judiciales, que, como toda entrevista, deben cumplir con unos requisitos mínimos, aparte de los específicos, que se señalan en el Código de Procedimiento Penal y el Manual de Policía Judicial. Sin embargo, no es su condición de psicólogos lo que los habilita para la realización de entrevistas, sino el hacer parte de la Policía Judicial, por lo que sus entrevistas no son psicológicas según la definición ya vista, sino entrevistas judiciales.

En resumen, una entrevista judicial permite obtener información de tiempo, modo y lugar relacionada con un presunto hecho delictivo y es realizada por un entrevistador que goce de funciones de Policía Judicial. No permite emitir conclusiones psicológicas, aun cuando la haya realizado un psicólogo, sino únicamente dar cuenta de la información recolectada.

Valoración psicológica

En una valoración psicológica forense, si bien la entrevista sigue siendo el eje central, el psicólogo analiza otras variables para emitir impresiones diagnósticas en términos de probabilidad, pero que no alcanza el nivel de una evaluación, ya que no contrasta la información con otras fuentes como los resultados obtenidos en pruebas psicológicas, análisis de documentos, entrevistas con colaterales, observaciones, entre otros (Secretaría de Integración Social, Alcaldía Mayor de Bogotá, 2009).

Para Espinosa, una valoración psicológica en un contexto judicial es: Un ejercicio limitado en tiempo y en recursos, en el que el profesional aprecia a través de los órganos de los sentidos aspectos que tienen relación con materias propias de la disciplina de la Psicología, haciendo una cuidadosa observación del comportamiento del sujeto, de su lenguaje verbal y no verbal, y de los procesos superiores a través del barrido general que permite hacer el examen del estado mental, además aborda aspectos inherentes al sujeto a través de entrevista semiestructurada (2011, p. 206).

Es de aclarar que una valoración psicológica forense, no es suficiente para emitir diagnósticos psicológicos clínico-forenses; para esto se requiere una evaluación psicológica forense. La evaluación psicológica sería, entonces, “un proceso multifacético e interactivo que involucra una continua formulación, prueba y modificación de hipótesis sobre las personas evaluadas” (Gacono, 2002, citado en Saborío, 2005). De esta forma se diferencia de la evaluación psicológica en que esta última exige integrar información obtenida de diversas fuentes, “no solamente de los protocolos de las pruebas, sino también de las respuestas a la entrevista, la observación conductual, los reportes de información colateral y documentos históricos sobre el evaluado” (Weiner, 2003; Cohen y Swerdlik, 2001, citados en Saborío, 2005), entrevistas con familiares y amigos, pruebas psicológicas, entre otros.

Cuando se afirma que la valoración es un ejercicio limitado en tiempo y recursos, se está haciendo alusión a que el profesional en Psicología no tiene las condiciones y herramientas necesarias para realizar una completa evaluación que, como se vio, exige no solo de entrevistas, sino de técnicas de observación y reporte conductual, aplicación de instrumentos de medición o pruebas, y consulta de fuentes de información colateral, todo ello dentro de un contexto amplio, profundo e integral. A menudo, estas limitaciones se presentan porque el psicólogo no tiene formación en la realización de evaluaciones forenses, porque las demandas de su cargo u oficio no están estrictamente relacionadas con la condición de perito, ni los propósitos de la valoración responden a necesidades distintas a las de ser exhibidas en un escenario judicial; o porque, lastimosamente, las instituciones para las cuales se trabaja no cuentan con los recursos suficientes para procurar la adquisición de instrumentos de evaluación psicológica.

Puede ocurrir también, que al psicólogo se le encargue la atención de un volumen de casos tal, que resulta imposible dedicar el tiempo y los esfuerzos que requieren los ejercicios más exhaustivos. En cualquier caso, estas situaciones no pueden ser óbice para que el psicólogo se sustraiga de sus obligaciones o justifique la realización de ejercicios anodinos o mediocres, y para que advierta que su proceder (valoración) es, como se dijo, un ejercicio limitado; por tanto, que sus conclusiones se ofrecen en grado de opinión o de determinada probabilidad, en cualquier caso, inferior a la probabilidad que ofrecería una evaluación psicológica, pues ni siquiera dicho ejercicio puede sustentarse en términos de certeza (ver

artículo 417, numeral 6 del CPP).

La exigencia de la condición de psicólogo en quien valora, le imprime un sello característico al ejercicio que lo hace superior a la sola entrevista, pero inferior a quien alcanza o completa una evaluación. Esto implica que el psicólogo sea consciente de sus posibilidades y recursos y obre, dentro de ello, con la mayor diligencia posible, quedando inadmitidos los conceptos que, procurando pasar por valoraciones, ni siquiera cumplen con los requisitos de una entrevista.

Evaluación psicológica forense

La evaluación psicológica forense sería la única, dentro de estos tres tipos de procedimientos, que podría ser llamada una labor pericial, ya que cuenta con la rigurosidad necesaria, tanto por la formación académica como en experiencia del profesional que la realiza, porque sus métodos implican mayor grado de validez y confiabilidad, permite la contrastación de hipótesis forenses y llevan a la obtención de unos hallazgos o resultados contrastados con elementos científicos y empíricos.

La entrevista que se desarrolla en el marco de una evaluación psicológica forense recibe el nombre de **entrevista pericial**. Vázquez afirma, que la entrevista pericial debe cumplir tres objetivos: “La obtención de datos para el informe pericial, la obtención de datos para formular hipótesis y la planificación de otras pruebas a emplear para la refutación o verificación de las hipótesis planteadas” (2007, p. 203); su fin, por tanto, no es terapéutico, como en el ámbito clínico, sino que estará

[...] enfocada a un objetivo de evaluación muy concreto, como es el informe pericial psicológico, que siempre vendrá condicionado por la relación que tienen sus características psicológicas con sus circunstancias particulares de interés jurídico, o bien con hechos punibles (Soria, Garrido, Rodríguez y Tejedor, 2006, p. 114).

Si bien la entrevista psicológica forense deberá adaptarse según el caso y el objetivo de la misma, Soria y cols. (2006) plantean, que debe desarrollarse en tres fases: una inicial, en la que el profesional debe presentarse al entrevistado, explicarle los objetivos de la entrevista y dar toda la información que este le requiera; además, generar un adecuado *rapport*; una intermedia, donde se obtiene la información necesaria para el caso, según motivo de la exploración. En esta fase, el entrevistador deberá, a partir de una escucha activa, elaborar hipótesis forenses y realizar preguntas adecuadas para profundizar o aclarar temas; y una fase de cierre, para resolver puntos finales, explicar a la persona el procedimiento a seguir y despedirse de forma respetuosa.

La entrevista psicológica forense permite establecer, según el caso, información de tiempo, modo y lugar de unos hechos materia de investigación judicial, como ocurriría con la entrevista judicial, pero además, permite recabar información psico-biográfica y del estado mental del entrevistado (igual que en la entrevista de valoración psicológica); puede servir como base para que el profesional establezca hipótesis forenses, planifique la utilización de

otras herramientas de psico-diagnóstico y obtenga información sobre áreas de ajuste, siempre y cuando la entrevista sea solo un elemento más dentro de un proceso mucho más completo y riguroso, como lo sería una evaluación psicológica forense. Por tanto, la simple entrevista no le permite al profesional emitir un diagnóstico. En este orden de ideas, si lo que se requiere es obtener una impresión diagnóstica, se deben implementar otras herramientas que permitan, junto con la entrevista, la consecución de tal fin.

En conclusión, la entrevista es una técnica o herramienta suficiente en sí misma, cuando lo único que se pretende es recolectar información sobre unos determinados hechos, como sería el caso de la entrevista judicial; pero es sólo una estrategia más, cuando lo que se pretende es hacer una valoración psicológica o una evaluación psicológica forense, ejercicios que emplean entrevistas junto con otras técnicas o procedimientos, y cuyas entrevistas varían en rigurosidad, profundidad y método.

Las diferencias pueden quedar resumidas en el siguiente paralelo:

Tabla 1. Paralelo entre Entrevista, Valoración y Evaluación Psicológica Forense

ENTREVISTA JUDICIAL	VALORACIÓN PSICOLÓGICA	EVALUACIÓN PSICOLÓGICA FORENSE
Proceso de comunicación entre un sujeto y un policía judicial, en donde existe un objetivo (obtención de información veraz, certera y eficaz para una investigación judicial), un contexto, un código, un mensaje y una estructura específica. Usualmente la petición radica en obtener información de tiempo, modo y lugar sobre unos determinados hechos. Implica hablar, escuchar, clasificar, analizar, seleccionar, la información. No implica hacer un análisis sobre la credibilidad de un testimonio.	La realiza un profesional de la Psicología. Se exploran aspectos propios de la disciplinapsicológica (comportamiento, lenguaje verbal y no verbal, estado mental, emociones, sentimientos...). Emplea protocolos de entrevista semiestructurada pertinentes para cada fin. No logra un diagnóstico sino una impresión pues es un ejercicio limitado en tiempo y recursos, lo que exige prudencia y mesura en las conclusiones y/o apreciaciones. No establece juicios de valor frente a la credibilidad de un testimonio (a menos que se siga una técnica para ello), a lo sumo, su solidez en cuanto a estructura, vocabulario, ubicación espacio-temporal, correspondencia entre lenguajes verbal y no verbal y comprensión de preguntas.	La realiza un psicólogo, experto en Psicología jurídica y/o forense. Debe cumplir con el modelo científico ideal propuesto para tal fin. Se emplean, protocolos, técnicas e instrumentos de evaluación psicológica que respondan a las necesidades de la labor encomendada. Exige una exhaustiva preparación. Bien realizada permite incluso pronunciarse sobre la credibilidad del testimonio, siguiendo las pautas indicadas para ello (credibilidad es distinto a verdad).

[110](#) Ver La Prueba Pericial en el Código de Procedimiento Penal, más adelante en este libro.

[111](#) El *rapport* es cuando dos o más personas sienten que están en “sintonía” psicológica y emocional (simpatía), porque se sienten similares o se relacionan bien entre sí. La teoría del *rapport* incluye tres componentes conductuales: atención mutua, positividad mutua y coordinación. (Nota del Editor)

¿Cómo se hace una evaluación psicológica forense?

Guerrero, A. Lobo, A. y Espinosa, A.

Estructura de la evaluación psicológica forense

La evaluación psicológica forense se rige por los mismos principios de cualquier otra forma de evaluación psicológica, solo que se desarrolla en el contexto forense. Como evaluación psicológica que es, debe estar orientada por las reglas que aplican a cualquier otra actividad científica, es decir, “debe ser un proceso estructurado, que permita su replicabilidad (transparencia en el proceso de evaluación), que requiere de la formulación y contraste de hipótesis e implica un proceso de toma de decisiones, para llegar a la solución de un problema evaluativo” (Fernández-Ballesteros, 2007, citado en Muñoz, 2013, p. 64).

Teniendo en cuenta que, no todo proceso de evaluación psicológica obedece a los mismos ámbitos de aplicación, es importante aclarar las diferencias entre una evaluación psicológica con fines clínicos y una con fines forenses. Archer (2006) plantea:

La evaluación forense presenta diferencias notables respecto a la evaluación clínica. Al margen de que en uno y otro caso el objetivo pueda ser la exploración del estado mental del sujeto evaluado, el proceso psicopatológico en la evaluación forense solo tiene interés desde la perspectiva de las repercusiones forenses de los trastornos mentales, a diferencia del contexto clínico, en donde se convierte en el eje central de la intervención (citado en Echeburúa, Muñoz y Loinaz, 2011, p.143).

En el ámbito forense, los procesos de entrevista, valoración y evaluación, cuentan con una solicitud previa por parte de un operador judicial, por tanto, el motivo viene preestablecido: es el psicólogo forense quien, a partir de dicha solicitud, establece los

objetivos de evaluación, las hipótesis forenses y la metodología.

El proceso para la realización de una evaluación psicológica forense, según Urra y Vázquez (1994, citado en Tapias, 2004, p. 51), es el siguiente:

1. Lectura del sumario.
2. Revisión del marco teórico.
3. Elaboración y refutación de hipótesis.
4. Selección de estrategias de evaluación.
5. Realización de la entrevista con áreas por evaluar: datos sociodemográficos, historia familiar, vínculos afectivos, desarrollo evolutivo, sexualidad, historia delincuencial, adaptación carcelaria, drogodependencia, personalidad, psicopatología, funciones psicológicas superiores, información socio laboral, proyecto de vida y conducta durante la entrevista.
6. Elaboración del dictamen o informe pericial, que debe contar esencialmente con: encabezamiento, objetivos, metodología o procedimiento de evaluación, resultados y conclusión.

Si bien esta propuesta resulta algo genérica, sirve como base para establecer unos pasos básicos y mínimos para la realización de una evaluación psicológica forense; en este mismo sentido, Muñoz, Echeburúa y García (2014) proponen, para la elaboración de una evaluación pericial psicológica, los siguientes pasos:

- a. **Solicitud de la evaluación pericial.** El perito debe transformar conceptos legales en términos psicológicos, dependiendo de lo solicitado por el operador judicial. Antes de empezar, el perito deberá reflexionar sobre si tiene la cualificación para la labor encomendada, si es posible dar respuesta desde la Psicología, aspectos éticos inmersos en el proceso de evaluación, si hay algún impedimento o recusación, entre otros. En caso de que la petición exceda su competencia profesional, el psicólogo deberá contestar el oficio petitorio aclarando hasta dónde puede llegar su labor forense y generando unos objetivos de evaluación claros y precisos.
- b. **Primer acopio (recogida) de información.** Se debe revisar bien la carpeta que contiene los documentos del caso y, si es posible, obtener información extra por parte del fiscal o del abogado defensor, según sea uno u otro el solicitante de la evaluación. En este punto, el perito debe realizar una lectura completa de tales documentos, a la luz de los objetivos trazados en su pericia.
- c. **Formulación de hipótesis.** Se deben considerar dos tipos de hipótesis, las de cuantificación y las de semejanzas. En las primeras, se intenta comprobar si existe un fenómeno psicológico en el evaluado y en con qué intensidad se produce; con las segundas, se busca identificar si unas características encontradas empíricamente en determinados sujetos se encuentran también en el evaluado. El perito deberá plantearse hipótesis contrarias de acuerdo a cada objetivo trazado en la evaluación.

Así, ejemplo de una **hipótesis forense** sería:

El evaluado presenta un estado mental conservado, sin mayores alteraciones al momento de la evaluación.

La **hipótesis contraria** sería:

El evaluado presenta alteraciones considerables en su estado mental al momento de la evaluación.

- d. **Operativización de las hipótesis, mediante instrumentos y procedimientos de evaluación.** Las hipótesis planteadas deberán ajustarse a variables o constructos psicológicos y a su vez a instrumentos de evaluación según el caso. Dependiendo de las estrategias de evaluación escogidas el perito deberá preparar la logística necesaria, por ejemplo, si debe grabar la entrevista, escoger determinadas pruebas psicológicas, contactar a los entrevistados, entre otros.
- e. **Contrastación de hipótesis.** En la fase descriptiva se recoge la información desde distintas fuentes y técnicas, incluyendo protocolos de entrevista seguidos tanto con el evaluado como con los colaterales, la aplicación de pruebas psicológicas, las sesiones de observación y la revisión de historias clínicas. Para la exploración del estado mental se deben preparar estrategias dentro de la entrevista y/o pruebas psicológicas que apoyen la labor, se debe explorar el porte y la actitud, estado de consciencia, orientación, atención, afecto, pensamiento, lenguaje, sensopercepción, juicio, raciocinio, memoria, inteligencia, introspección y prospección, entre otros. En la fase técnica se integran, analizan e interpretan los datos a la luz de las hipótesis planteadas, en caso de no confirmación de alguna hipótesis se generarán nuevas hipótesis.
- f. **Comunicación de resultados a través del informe psicológico forense y entrega del mismo.** Se elabora el informe incluyendo toda la información de la metodología, el proceso y los resultados. Se entrega el informe a la autoridad solicitante. Es preciso que el psicólogo conserve una copia para su archivo personal.
- g. **Práctica de la prueba pericial.** Para efectos la jurisdicción penal, es posible que el psicólogo sea llamado a la correspondiente audiencia de juicio oral para que, con base en su ejercicio evaluativo, se le practiquen los correspondientes interrogatorios y contrainterrogatorios. Allí deberá hacer mención del informe rendido, dar cuenta de su acreditación como perito, la validez y reconocimiento científico de las técnicas empleadas y los fundamentos teóricos y empíricos que soportan sus conclusiones. Este tema se aborda con mayor profundidad en el capítulo concerniente a la prueba pericial.

Teniendo en cuenta que las labores psicológicas forenses en el ámbito penal resultan variadas, se debe entrar a diferenciar en primer lugar si la evaluación es para un presunto agresor o una presunta víctima.

En el caso de evaluación de presuntos agresores, la mayoría de los requerimientos versan sobre la evaluación del estado mental actual del sujeto al momento de los presuntos hechos, el corroborar o descartar la presencia de psicopatología, el establecer el perfil de personalidad y/o características psicosociales que pudiesen estar asociadas a ciertas características delincuenciales (si existen para ese tipo específico de delito), o a las conductas por las cuales es investigado, evaluar el riesgo de conducta violenta, entre otros.

Dependiendo de la misión encomendada y de los objetivos de evaluación trazados, el psicólogo forense deberá acomodar los pasos en su pericia, incluyendo la evaluación de determinadas variables o constructos específicos.

Para las evaluaciones psicológicas forenses de personas que han sido denunciadas por la presunta comisión de un hecho punible, se recomienda el modelo psicológico-interaccionista-integrador. Este tipo de evaluaciones están relacionadas con la imputabilidad, es decir, “la condición o cualidad del sujeto que permite le sea referida como suya una conducta antijurídica, es decir, un conjunto de condiciones bio-psico- sociales, que deben estar presentes en la persona, en el momento de producirse el hecho ilícito” (Finol y Piña, 2008, p.98). Según Esbec y Delgado (1993, citado en Juárez, 2005) para la evaluación de imputabilidad se desarrollan las siguientes fases:

Fase 1. Se estudian a profundidad los documentos del caso, con el fin de establecer la base de los hechos delictivos atribuidos al presunto autor, incluyendo declaraciones tomadas, informes periciales e investigativos, así no correspondan al área de la Psicología. Esto permite no solo establecer los objetivos de la evaluación desde la Psicología Forense, sino también plantear las hipótesis forenses.

Fase 2. Se inicia la exploración directa con el evaluado a través de la entrevista psicológica forense, recogiendo información sobre:

- Desarrollo en las diferentes etapas evolutivas.
- Relaciones con la familia de origen y la actual, enfatizando en la relación parental y fraternal, relación con figuras de autoridad, estructura familiar, vínculos afectivos, etc.
- Área educativa: grado de escolaridad alcanzado, relaciones con compañeros y adultos, dinámica habitual, problemas o dificultades, preferencias académicas, nivel cultural.
- Área sanitaria: antecedentes médicos, quirúrgicos, traumáticos, toxicológicos y de consumo, etc.
- Desarrollo social-relacional: relaciones con pares, primeras parejas, manejo de rupturas, reconciliaciones.
- Conducta sexual: preferencias sexuales, satisfacciones, frustraciones, experiencias anormales, presencia de parafilias, distorsiones cognitivas relacionadas con la esfera sexual, etc.
- Antecedentes judiciales.
- Servicio militar.
- Área laboral: primeras ocupaciones, cambios de trabajo, clima laboral, dificultades laborales, satisfacciones e insatisfacciones.
- Incidentes similares al hecho imputado: circunstancias, resolución y consecuencias.
- Auto definición del sujeto: autoimagen, autoconcepto.
- Situación actual.
- Estado previo al incidente, situación en el momento del incidente y su reacción posterior, con énfasis en pensamientos, intereses, expectativas, contactos relaciones (incluyendo víctima), deseos, acciones, explicaciones, inferencias. Indagar estado del ciclo sueño/vigilia. Se debe reconstruir el estado mental del sujeto antes, durante y después del incidente (explorar todas las áreas del examen mental).

También se realizan entrevistas con personas que puedan aportar datos relevantes para el estudio, como familiares directos, amigos, compañeros de trabajo o estudio, etcétera, indagando con ellos aspectos relacionales, comportamentales y psicológicos, por ejemplo la conducta sexual, hábitos, reacciones habituales,

manejo de armas o consumo de sustancias.

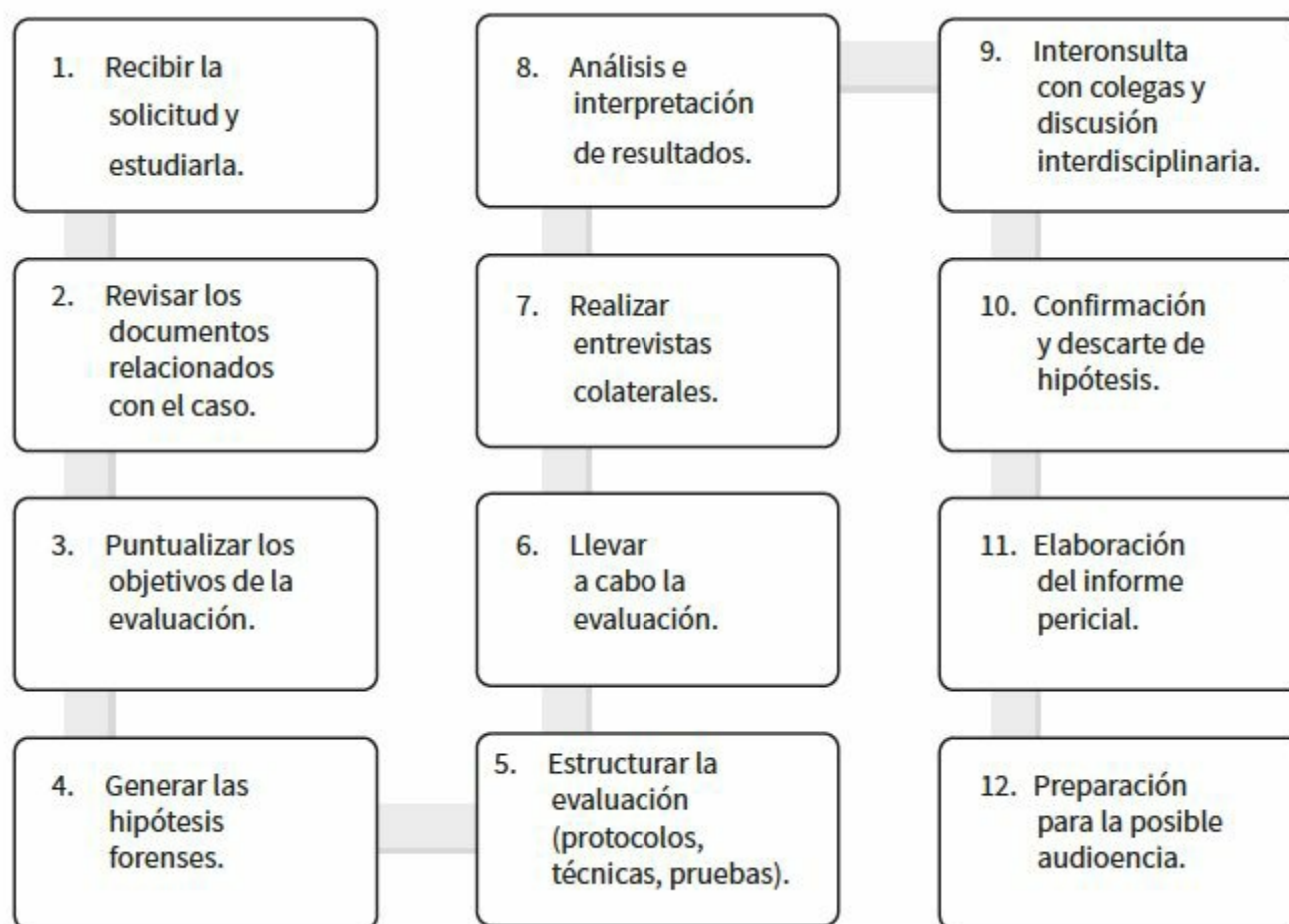
Fase 3. Una vez recogida la información, el perito debe revisarla, incluyendo otros documentos aportados al caso. En esta fase el perito deberá revisar las hipótesis forenses que planteó al inicio de la labor y escoger cuáles son los constructos que planea evaluar a través de pruebas psicológicas.

Fase 4. Administrar, corregir y valorar las pruebas y los test psicológicos que sean necesarios para la peritación de la imputabilidad. Según el caso evaluar el aspecto intelectual, volitivo incluyendo personalidad y aspectos integradores.

Fase 5. Siempre que sea posible, realizar entrevistas con otros profesionales relacionados con el caso, o realizar un intercambio interdisciplinar de conocimientos y datos sobre la persona, con el fin de contrastar las hipótesis, y una vez verificadas o descartadas, emitir conclusiones válidas. Se elabora el informe pericial y se prepara para la posible audiencia.

Con base en los modelos propuestos por los distintos autores, el proceso de evaluación forense puede resumirse en el esquema de la Figura 8.

Este tipo de procedimientos permitirá al perito dar respuesta al solicitante, cuando la petición esté relacionada con el estado mental del imputado o acusado, cuando se pregunte por aspectos de su personalidad relacionados con las conductas punibles endilgadas, o cuando se pide determinar la presencia o ausencia de psicopatología, es decir, contrastar hipótesis sobre la existencia de un fenómeno psicológico en el evaluado y la intensidad con que este se produce, o si algunas de las características, usualmente encontradas en las investigaciones, se encuentran también en el evaluado, por ejemplo, las propias de agresores sexuales.



Fuente: Tomado de Lobo (2014), p. 98.

Figura 8. Proceso de evaluación forense

Si bien popularmente se tiende a creer que las personas que cometen delitos presentan desviaciones psicológicas, en la realidad es claro que no toda persona que comete un hecho atípico y antijurídico presenta enfermedad mental, y en los casos en que esta se verifica, no siempre están afectadas las funciones cognitivas y volitivas en la persona, elementos claves cuando se habla de inimputabilidad (Finol y Piña, 2008). Como se mencionó en el apartado correspondiente, es posible que se le pida al perito psicólogo responder si, al momento de la comisión del hecho delictivo, el imputado poseía tanto la capacidad cognitiva para comprender la ilicitud de sus actos como la libertad de su voluntad. Se dijo, adicionalmente, que en este sentido se debe evaluar el nivel de inteligencia, la capacidad de juicio y raciocinio y el contacto con la realidad, elementos que podrían estar menguados, por ejemplo, en una esquizofrenia, algún trastorno del desarrollo neurológico como una discapacidad intelectual o un trastorno neuro cognitivo.

Fin y Piña (2008) afirman que al hablar de un sujeto inimputable se requiere que, al momento de la comisión de la conducta delictiva, el sujeto tuviese una situación mental que le impidiera entender que el hecho está prohibido por la ley, y/o cuando, además, el sujeto fuese incapaz de autodeterminarse, es decir, cuando no tuviera la capacidad de autocontrolarse, de acuerdo con la comprensión de lo injusto o ilícito del hecho. Es de aclarar, que no existe un listado de enfermedades o trastornos mentales que, por sí mismos, configuren un estado de inimputabilidad, ya que diversas variables influyen en la capacidad de comprensión y autodeterminación en el momento justo de la comisión de la conducta, requiriendo, por tanto, una evaluación psicológica forense para cada caso particular.

Para que la enfermedad mental sea causal de inimputabilidad se requiere, como lo han planteado Finol y Piña,

[...] cumplir dos criterios: un criterio cualitativo, es decir, dicha enfermedad mental ha de afectar a los elementos integrantes de la imputabilidad penal que son la capacidad de conocer o inteligencia y la de auto determinarse de acuerdo a ese conocimiento o voluntad; y un criterio cuantitativo, a partir del cual es necesario que la afectación sea completa y absoluta (2008, p. 117).

Esta capacidad de autodeterminarse, o volitiva, hace alusión a los aspectos motivacionales, las reacciones de ajuste ante las exigencias del medio y la posibilidad real para que la persona actúe conforme a lo que el ordenamiento jurídico espera de ella (Harbottle, 2013).

En los casos donde la petición es la evaluación de la capacidad de comprensión y autodeterminación, para la argumentación jurídica probatoria de inimputabilidad, Tapias (2004) sugiere:

1. Determinar si existe patología acorde con el manual diagnóstico y estadístico de trastornos mentales.
2. Diagnosticar si la psicopatología implica falta de comprensión y determinación.
3. Decidir si la psicopatología tiene relación con la conducta ilícita.
4. Sugerir una medida de control adecuada.

En estos casos, para determinar si existe un trastorno mental compatible con algún modelo psicopatológico o diagnóstico, el psicólogo debe emplear diversas técnicas. Como se explicaba anteriormente, no basta una única herramienta o instrumento para llegar a un diagnóstico psicológico forense, es a partir de la integración de la información obtenida por diversas fuentes y de la revisión de los hallazgos frente a fuentes bibliográficas, teóricas y empíricas, que puede aceptar determinada hipótesis forense. Si el psicólogo forense utiliza como mecanismo taxonómico para enfermedades mentales la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) o el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM) deberá ser riguroso al momento de emplear los criterios diagnósticos para cada trastorno, con el fin de no generar impresiones erradas o sesgadas.

Siguiendo el modelo propuesto por Tapias (2004), una vez se determine si existe psicopatología, se debe explorar si esta implicaba alteraciones en la comprensión y autodeterminación del sujeto al momento del delito, entendiendo de esta forma, que no toda enfermedad mental implica que se alteren estas condiciones, o que algunas enfermedades mentales, al estar bajo tratamiento, generen remisión parcial de síntomas, como ocurre con la psicosis, cuando se tiene tratamiento farmacológico. Igualmente, se debe decidir si la psicopatología tiene relación con la conducta ilícita, ya que

[...] los trastornos mentales, por su particularidad, pueden justificar ciertas conductas ilícitas, pero no todas y esta asociación puede conocerse con sencillos estudios de frecuencia estadística. Por ejemplo, los pacientes esquizofrénicos son proclives a la comisión de homicidio. Ejemplo de ello es el paciente esquizofrénico que atacó a su esposa, y le causó la muerte por asfixia mecánica al sujetarla con sus propias manos, lo cual explica diciendo “un extraterrestre se posesionó del cuerpo

de mi esposa y mi misión era exterminarlo”, ejemplo claro de su delirio” (Tapias, 2004, p. 53).

Ahora bien, si para el operador judicial, especialmente para el juez, una evaluación pericial puede darle argumentos científicos que le permitan tomar una decisión frente al caso, no es en sí el diagnóstico que establece el experto la respuesta que este funcionario necesita, de allí que el perito deba “traducir” la terminología propia de la ciencia psicológica a un lenguaje comprensible para la justicia, explicando lo que significa e implica el trastorno mental en caso de que este fuese diagnosticado, además de señalar cuál sería la medida de control más adecuada para el caso particular. De esta forma, se ilustra al funcionario judicial para que, con criterio, pueda definir si lo que se requiere es una sanción penal o una medida de seguridad. En aras de hacer esto posible, el psicólogo forense deberá tener en cuenta si el evaluado presenta o no cuadros psicopatológicos y cuál es la forma más adecuada para que reciba tratamiento, sea este de orden psiquiátrico, psicológico o penitenciario; en este último caso, debe determinar si dicha psicopatología es compatible o no con el medio carcelario o si requiere otro tipo de medida de tratamiento y contención, como ocurre con el internamiento psiquiátrico bajo supervisión constante.

Técnicas de entrevista para adultos

Para la realización de una entrevista psicológica forense en adultos, se recomienda un formato preferiblemente semiestructurado, que permite abordar de manera sistematizada, pero flexible, la exploración psicobiográfica, el examen del estado mental actual y los aspectos relevantes en relación con el objetivo del informe pericial (Groth- Marnat, 2009, citado en Echeburúa, Muñoz y Loinaz, 2011); sin embargo, según el caso, es posible también utilizar protocolos de entrevista.

El siguiente modelo de entrevista pericial propuesto por Muñoz, Echeburúa y García (2014) recoge de forma organizada los pasos a seguir, a través de cinco fases:

1. **Preparación de la entrevista.** El psicólogo debe analizar la información previa con la que cuenta, de forma tal que pueda delimitar las áreas por explorar y la distribución del tiempo. Debe mostrarse espontáneo, aunque muy profesional, buscando transmitir confianza, naturalidad e interés por el caso.
2. **Fase de presentación.** Para el desarrollo de esta fase el psicólogo debe realizar una acogida cordial, con un respetuoso saludo, brindando un trato adecuado. El perito debe presentarse. El establecimiento del *rapport* incluye la creación de un clima distendido que facilite la fluidez de la información.
3. **Fase introductora.** Se debe sondear la idea preconcebida respecto a la exploración pericial, explicar las limitaciones de la confidencialidad, solicitar el Consentimiento informado y explicar el proceso de evaluación pericial. El objetivo en esta fase es reducir la ansiedad y facilitar las respuestas espontáneas en el evaluado.
4. **Fase de recogida de información.** Se realiza una exploración psicobiográfica, examen del estado mental y aspectos de interés, en relación al objeto pericial. La recolección se realiza de forma sistemática, evitando olvidos y facilitando la secuencia de las áreas por tratar.

5. **Cierre de la entrevista.** Se debe ofrecer la posibilidad de ampliar la información aportada y transmitir la información respecto al tiempo aproximado de las siguientes fases si es un proceso de evaluación y el tiempo estimado para entrega del informe. El objetivo es minimizar la victimización secundaria.

En el caso de presuntos agresores investigados por delitos sexuales, puede utilizarse, como modelo de entrevista, la propuesta realizada por Vicente Garrido y María José Beneyto, denominada *Entrevista Clínico-Forense para Delincuentes Sexuales Encarcelados*. Esta entrevista estructurada consta de 198 preguntas y aborda tres grandes áreas:

- a. **Antecedentes sociales.** Familia, colegio, amistades y relaciones sociales, historial laboral y relaciones en el trabajo, historia sexual.
- b. **Antecedentes personales.** Relaciones y habilidades sociales, emociones (ansiedad, locus de control, hostilidad-impulsividad), intereses, cogniciones (auto concepto, creencias erróneas), actitudes, psicopatología.
- c. **Carrera delictiva.** Exploración del delito, consecuencias (emociones, cogniciones, relaciones sociales, actitudes).

Teniendo en cuenta que el presunto agresor, al ser evaluado y entrevistado está protegido constitucionalmente para no autoincriminarse, puede negarse a contestar ciertas preguntas, por tanto, es probable que la exploración sobre el delito que actualmente se investiga no se pueda realizar de forma completa.

En los casos de presunta violencia intrafamiliar, la entrevista semiestructurada, donde se exploren áreas de funcionamiento, puede ser complementada con la *Entrevista general estructurada de maltratadores*, de Echeburúa y Fernández-Montalvo (1997), que permite obtener información y explorar aspectos sociodemográficos, desarrollo, evaluación, historial de abuso y maltrato en la infancia, relaciones de pareja anteriores, relación de pareja y familiar actual, estado de salud, antecedentes penales y relaciones sociales.

Para la entrevista psicológica forense de adultos, tanto presuntas víctimas como presuntos agresores, se pueden implementar las recomendaciones planteadas por el Instituto Nacional de Medicina Legal (INML) en el *Protocolo de evaluación básica en Psiquiatría y Psicología forenses*. En cuanto a la entrevista como estrategia de recolección de información, el protocolo sugiere lo siguiente (2009):

1. Realizar una historia que contenga los datos significativos de la vida del examinado y sus características de personalidad.
2. Tomar un relato del que puedan inferirse las condiciones mentales del examinado y circunstancias relacionadas con el antes, durante y después de los hechos motivo de la investigación.

Lo anterior puede realizarse según las recomendaciones del Instituto a través de tres fases (2009):

Fase inicial

- a. Hacer ingresar a la persona que se va a entrevistar y examinar al consultorio, saludarla, presentarse y ofrecerle asiento.
- b. Verificar identidad, corroborando datos con documento de identidad.
- c. Tomar reseña monodactilar del examinado en la solicitud escrita (huella índice derecho).
- d. Registrar el nombre completo y demás datos de los acompañantes, intérpretes o personal de seguridad, cuya presencia sea necesaria durante la entrevista.
- e. Explicar a la persona el procedimiento, objetivos, importancia y aclarar dudas.
- f. Documentar el Consentimiento informado por parte del evaluado, o de su representante legal.
- g. Preguntar y registrar todos los datos personales.
- h. Se le pide al entrevistado que realice un relato con sus propias palabras respecto a los hechos investigados (incluir cómo, cuándo, dónde, qué, quien o quienes participaron).

Fase intermedia

En esta fase se toman datos para elaborar la historia clínica y completar el examen mental del examinado. Se explorará sobre la historia familiar nuclear primaria y secundaria (estructura, relaciones, roles y comunicación), historia personal (infancia, adolescencia, madurez y vejez), antecedentes médicos, gineco-obstétricos, psiquiátricos, judiciales, laborales, sobre consumo de sustancias y sobre rasgos de personalidad.

Fase final

El perito ya puede formularse una hipótesis del caso, por tanto, puede practicar preguntas que permitan orientar, confirmar o descartar su hipótesis. Y se procede al cierre de la entrevista. Para casos específicos, como evaluaciones sobre perturbación psíquica en presuntas víctimas de lesiones personales, evaluaciones sobre daño psíquico, evaluaciones sobre adicción a sustancias y evaluaciones de adultos víctimas de delitos sexuales procede, también, la aplicación de las guías complementarias, las cuales incluyen otras recomendaciones especiales para la realización de la entrevista, según el caso.

En el caso de adultos presuntas víctimas de violencia intrafamiliar, por ejemplo, puede utilizarse, como herramienta complementaria, la *Entrevista semiestructurada para víctimas del maltrato doméstico*, de Echeburúa, Corral, Sarasua, Zubizarreta y Sauce (1994, citado en Echeburúa y Corral, 1998), entrevista semiestructurada por áreas de funcionamiento, que permite obtener datos sociodemográficos, descripción del tipo de abuso experimentado y datos del maltratador. Arce y Fariña (2005) sugieren el uso de entrevistas en las que el entrevistador no mediatice la información a recuperar por el testigo. Según los autores, las entrevistas en formato narrativo de discurso libre, tal como la entrevista cognitiva, se ajustan

a estas demandas. Igualmente, puede ser utilizada la *Entrevista Clínico-Forense*, la cual debe ser llevada a cabo por un entrevistador entrenado y con conocimientos de psicopatología:

Consiste en pedir a los sujetos que relaten en un discurso narrativo libre los síntomas, conductas y pensamientos que tienen en el momento presente en comparación con el estado anterior al delito (esto es, EE- AG en el eje V del DSM-IV-TR). Si los sujetos no responden *motu proprio*, les será requerido por medio de preguntas abiertas, de acuerdo con el eje V del DSM-IV-TR (*American Psychiatric Association*, 2002), que informen igualmente sobre sus relaciones familiares (EEGAR); relaciones sociales (EEASL) y relaciones laborales (EE- ASL). (2005, p. 66).

Las preguntas se realizan de forma abierta, permitiendo la narrativa libre y la instauración de contextos, de forma tal, que no consista en la revisión de una lista de chequeo de síntomas usualmente encontrados en víctimas, sino que sea el mismo entrevistado quien libremente explique la presencia de síntomas y su funcionamiento global; de esta forma se controla el riesgo de simulación y sugestión.

Técnicas de entrevista para niños, niñas y adolescentes

En la entrevista de niños hay que tener presente al momento de conducirla, la edad del entrevistado o evaluado, ya que, de acuerdo con este criterio, se relacionará con la etapa del desarrollo y con las capacidades específicas adquiridas. Sattler (2003) hace especial énfasis en que se debe tener en cuenta, no solo la edad del niño sino sus experiencias, el nivel de desarrollo cognitivo, el desarrollo de su lenguaje y la capacidad para expresarse; de igual manera, la existencia de cualquier alteración psicológica, dificultades de atención, concentración, nivel de distracción del niño, entre otros aspectos que marcaran los derroteros que tendrá que manejar el entrevistador con el fin de minimizar al máximo las vicisitudes que estas condiciones puedan generar. En el mismo sentido, Martorell (1997) afirma que es posible entrevistar a los niños desde que sean capaces de utilizar una comunicación verbal, y advierte que este tipo de entrevistas demandan habilidades especiales por parte del entrevistador, así como conocimientos específicos del desarrollo de los niños. De ahí que será menester del entrevistador adaptar las preguntas a la edad del niño, teniendo en cuenta su nivel de desarrollo alcanzado.

Para evitar cualquier interferencia en la entrevista que afecte el objetivo de esta, es de especial importancia tener en cuenta el desarrollo lingüístico y conceptual del menor, ya que se podría realizar una pregunta con una o varias palabras que el niño o la niña no conozcan y, por lo tanto, se apresuren a dar una respuesta cualquiera.

Supongamos que un entrevistador le pregunte a una niña de ocho años de edad si alguna vez ha tenido delirios. La niña, al no comprender lo que significa la palabra, pero deseosa de complacer al entrevistador, podría decir: “sí, todo el tiempo” (Sattler, 2003, p. 42).

En ese ejemplo puede verse cómo, por la no comprensión o mala interpretación de un término, la respuesta puede llegar a afectar una entrevista. De igual manera, el criterio de

edad determinará el ritmo y longitud de la entrevista.

Como ya se ha mencionado con anterioridad, las entrevistas tienen un objetivo específico, y las realizadas con niños no son la excepción; estas deben prepararse y ser coherentes en su desarrollo. Sattler (2003) propone metas de la entrevista inicial con niños, a saber: explorar y determinar lo relacionado con el consentimiento tanto del representante legal como del niño para poder realizarla; valorar los sentimientos y comprensión del niño con relación a la razón de la entrevista; indagar sobre la percepción del niño acerca de la situación que lo llevó a la entrevista; abordar los antecedentes y precedentes relacionados con el motivo de la entrevista; estimar todo lo relacionado con frecuencia y magnitud de los problemas del niño; funcionamiento antes de la problemática; identificar problemas con mayor y menor probabilidad de presentación; ahondar información en la percepción del niño de las personas o adultos que propician esos problemas; evaluar las fortalezas, motivación, disposición; entre otros aspectos.

Principales errores en los abordajes a niños víctimas de maltrato infantil

Basándose en los análisis de transcripciones obtenidas de jueces, abogados, padres, psicoterapeutas y pediatras, así como en otros estudios publicados, Bruck y otros (2001; citados en Masip, Garrido y Herrero, 2002), enumeran los siguientes procedimientos que, a menudo, se emplean en las entrevistas. Es importante tener en cuenta, que esta lista se basa en el examen de entrevistas reales, no en suposiciones.

Estos aspectos están relacionados con abordajes a niños víctimas de todos los tipos de maltrato, pero, especialmente, el de orden sexual.

1. No se hacen preguntas que exploren explicaciones alternativas al abuso sexual.
2. No se pregunta sobre acontecimientos inconsistentes con la hipótesis del abuso sexual.
3. Cuando las declaraciones del menor son consistentes con esta hipótesis, no se somete a prueba su autenticidad.
4. Si el niño ofrece evidencia inconsistente, esta se ignora o se reinterpreta para que ‘encaje’ en la hipótesis del abuso.
5. Se interpela repetidamente al niño hasta que se obtiene la respuesta deseada.
6. Se refuerzan selectivamente determinadas respuestas; en ocasiones llegan a emplearse amenazas y sobornos.
7. Se emplean muñecos anatómicamente correctos.
8. Se inducen estereotipos; por ejemplo, se dice al niño que el sospechoso “es malo” o “hace cosas malas”.
9. Se utiliza la “imaginación guiada” o *disclosure work*: “Se pide a los niños que, en primer lugar, intenten recordar o fingir si algún acontecimiento ocurrió y que luego se hagan una imagen mental del acontecimiento y piensen en sus detalles. En algunos casos los entrevistadores piden a los niños que imaginen acontecimientos que son consistentes con las creencias de los entrevistadores, pero que no han sido mencionadas por los niños testigos” (Bruck y otros, 2001, p. 98).

10. No se formulan preguntas abiertas, sino muy cerradas y dirigidas.

En un trabajo inédito, Sachsenmaier y Watson (1998; citados en Masip y Garrido, 2005) observan también que las personas que ellos denominan ‘validadores’ (quienes contribuyen a validar falsas alegaciones), se caracterizan por los siguientes elementos:

1. ‘Yo no soy un policía; simplemente considero verdadero lo que me dice’. Esta actitud solo es admisible si el profesional está tratando a una víctima cuyo trauma es evidente e inequívoco.
2. Creencia en que los niños nunca mienten sobre el abuso sexual.
3. Creencia de que, si el niño habla del abuso sexual, entonces esto es ‘la verdad’, pero que, si dice que el abuso no sucedió, entonces esto no es ‘la verdad’.
4. Algunos evaluadores creen cualquier alegación, con independencia de lo absurda, bizarra e improbable que sea (p. ej., abusos con sacrificios rituales, etc.).
5. Empleo reiterado de preguntas sí/no.
6. Diagnosticar el abuso sexual a partir de sus síntomas conductuales.
7. Secretismo: creencia de que si un menor no informa del abuso, pero muestra conductas que el entrevistador cree que se asocian al abuso sexual, entonces es que el abuso ha sucedido pero el niño ha sido amenazado para que no hablara.
8. Empleo inadecuado de la autoridad.
9. Combinación de los papeles de evaluador y terapeuta. El evaluador debe ser alguien neutral cuyo objetivo consista en alcanzar la verdad de lo sucedido. El terapeuta debe ser un defensor del menor y un apoyo para él. Su función consiste en lograr la adaptación del niño y la superación del trauma una vez se haya probado abuso, no debiera ser la misma persona quien asumiera ambos roles.
10. Basar las conclusiones (que se prefieren) solo en una parte de los datos disponibles.
11. No permitir que el niño diga que el abuso no se ha producido. La negación del niño no consiste necesariamente en una retractación debida a amenazas del abusador o a cualquier otra razón.
12. Realizar múltiples entrevistas y no grabarlas. Si se grabaran, no habría necesidad de interminables series de entrevistas, que agotan al menor y son, en sí mismas, una forma de abuso. Además, podría examinarse si la entrevista se ha hecho bien (Lamb, 1994; citado en Masip y Alonso, 2006).

Tal como señalan Masip y Garrido (2004, 2007):

Justo es decir que la mayor parte de los profesionales emplean estos procedimientos con la mejor voluntad, para lograr ayudar al niño y descubrir un abuso que están convencidos que se ha producido. Sin embargo, toda asunción *a priori* basada en meras intuiciones resulta peligrosa, a la luz de lo sugerentes que pueden ser los procedimientos enumerados. Muchos de los profesionales que emplean estas técnicas quizás no estén informados de sus peligros. Es necesario que tomen consciencia de ellos.

Otros errores, que Masip y Garrido (2007) enumeran en su amplio trabajo de investigación y revisión de carácter transcultural:

1. La utilización de premios, alabanzas y castigos, tanto verbales como físicos. Esta técnica consiste en decir al niño que declara los abusos, que es muy bueno, inteligente, que colabora con la justicia, así como llamar tonto al que no admite los abusos, o castigarlo

sin ir al servicio hasta que los admita.

2. La presión social, que consiste en decir al niño que otros compañeros ya han confesado y que a ver qué va a hacer él. Sabido es en Psicología social, que esta práctica produce asentimientos incluso en contenidos que son evidentemente falsos, y que, hasta en el testimonio de adultos, genera seguridad en sus declaraciones. Es, también, una estratagema muy coercitiva utilizada por los policías para obtener declaraciones de los sospechosos.
3. El forzar a los niños a imaginar cómo pudieron haber sido los hechos. Es lo que normalmente se entiende por *disclosure work*.
4. Empleo de muñecos anatómicamente correctos, dibujos y técnicas proyectivas. Quizás el tema de los muñecos anatómicamente correctos sea uno de los más controvertidos y con mayor disparidad de opiniones, aunque, las revisiones son concluyentes. Los profesionales alegan que el empleo de muñecos resulta de ayuda con niños muy pequeños, debido a sus capacidades lingüísticas limitadas. Sin embargo, no hay evidencia empírica de que un menor pueda representar con un muñeco lo que no puede expresar verbalmente. Tampoco existe ningún protocolo estándar para el empleo de los muñecos (APA, 1991), con lo que este se deja a la idiosincrasia de cada investigador, y no debe confundirse la experiencia profesional con la evidencia científica.

Algunos niños que no han sido abusados pueden iniciar conductas de juego sexualizado cuando se les ofrece muñecos anatómicamente detallados, aunque dicho juego es más común en los niños abusados. No obstante, la mera presencia de juego sexualizado con muñecos no debería ser empleada, en y por sí misma, para concluir que un niño ha sido abusado sexualmente.

5. La validez de dibujos y técnicas proyectivas relacionadas, como el test de dibujar una persona, el test casa-árbol-persona, el dibujo de una familia, etc., no se ha visto apoyada por la investigación empírica rigurosa. Steller (2000; citado en Masip y Garrido, 2007) expone lo siguiente:

Nos encontramos con todo tipo de interpretaciones claramente absurdas de los dibujos de los niños, materiales proyectivos o las interacciones de los niños con los llamados muñecos anatómicamente correctos. Estas interpretaciones se suelen formular con terminología psicoanalítica, pero a menudo constituyen la peor Psicología de andar por casa.

6. Preguntas cerradas durante la entrevista. Es importante que los niños víctimas de abuso sexual sean capaces de proporcionar declaraciones que contengan la adecuada cantidad de información y de detalles relevantes para el caso. Para ello, deben emplearse preguntas abiertas.
7. Entrevistas repetidas. Un serio problema de las entrevistas repetidas es que la información engañosa que pueda introducirse en una entrevista se habrá incorporado a la memoria la próxima vez que se pregunte al niño. Ni siquiera el primer profesional que vea al niño será, con toda probabilidad, el primero en entrevistarle, lo cual supone un serio problema. El niño será entrevistado en primer lugar por los padres y/o los profesores, luego por los compañeros, otros familiares, algún pediatra, la policía, el psicólogo clínico; posteriormente deberá declarar una o varias veces durante la instrucción del caso, de la instrucción al experto y finalmente en el juicio oral. Si en cada una de esas entrevistas se va aportando información engañosa (y es natural que se haga, dado el desconocimiento de legos y de no tan legos sobre técnicas sugerentes), al final el

profesional se encuentra con una enorme dificultad para poder llegar a una conclusión de credibilidad.

8. Empleo inadecuado de la autoridad. Si tenemos en cuenta quiénes son las personas que suelen interrogar al niño en los contextos legales, se entenderá que todas actúan en nombre de la autoridad que les confiere no ya ser meramente adultos, sino además ser maestros, padres, policías, jueces, psicólogos y, por encima de todo, que estos interrogatorios se hagan en un contexto legal.

Protocolos de entrevista para testimonios infantiles. Grupos de investigación científica, la academia y algunas instituciones, entendiendo las dificultades de recuperar un testimonio, han propuesto diferentes alternativas para el manejo de este tipo de labores. Estos protocolos actúan como guías, como instructivos, más no como técnicas ni instrumentos de evaluación per se. Su aporte está en indicarle al entrevistador, paso a paso, como debe adelantar su labor de recogida de un testimonio, pero este no le permite hacer pronunciamientos acerca de la credibilidad del testimonio, ni al psicólogo que los utilice la competencia para hacer un diagnóstico o emitir un concepto definitivo a la luz de una evaluación psicológica forense (Espinosa, 2011).

Los protocolos encontrados están relacionados con el manejo de testigos infantiles presuntas víctimas de algún tipo de maltrato especialmente de delitos sexuales. Muy seguramente esta situación obedece a que, en primer lugar, el abordaje de población infantil posee una complejidad especial y, en segundo lugar, que la problemática de abuso sexual infantil cada vez va en aumento, exigiendo de los sistemas administradores de justicia un tratamiento exclusivo. Steller (1992 citado en Garrido y Masip, 2005) afirma al respecto:

A lo largo de estos últimos años, el maltrato infantil y en especial el abuso sexual infantil se han convertido en un tema de gran preocupación pública y profesional. Algunos países (p. ej., los EUA) han experimentado un enorme incremento en el número de denuncias. En muchos países, el número creciente de publicaciones relevantes, las noticias de los medios de comunicación, congresos, así como la creación de instituciones para el apoyo del niño, se pueden considerar signos de que se empieza a tener consciencia de que el maltrato infantil es un tema que merece los máximos esfuerzos posibles, a nivel interdisciplinario, para su prevención y tratamiento. Desde el punto de vista de los problemas comunes a las áreas del Derecho y la Psicología, las influencias psicológicas potencialmente negativas en niños que actúen como testigos en casos de maltrato parecen ser de especial importancia. En escenarios jurídico y forense se manifiestan preocupaciones relacionadas específicamente con la emisión de conceptos sesgados y por supuesto erróneos, y por la tasa de denuncias falsas. “Esta preocupación ha suscitado un interés cada vez mayor por la fiabilidad y la validez de los procesos de evaluación del abuso sexual infantil” (Wood *et al.*, 1996 citados en Cantón, 2004, p. 288).

Según Cantón (2004, p. 289), la entrevista para conseguir que el niño revele el abuso sexual ha sido objeto de duras críticas, fundamentalmente por la posible influencia del entrevistador en la declaración del niño. Policías y abogados defensores se quejan con frecuencia de que el entrevistador pone las palabras en la boca del niño, poniendo en duda la validez de estas entrevistas como pruebas en un proceso legal.

Justamente, este tipo de dificultades se encuentran dentro de la mayoría de los sistemas administradores de justicia, y se ven de manera más crítica en aquellos países en donde se encuentran manejos precarios para este tipo de fenómenos. Investigaciones judiciales en donde se realizan tres y más entrevistas por parte de diferentes funcionarios y/o profesionales, con diferentes objetivos, diferentes metodologías, entre otros factores, se convierten en el mejor espacio de contaminación de testimonios y revictimización. Entendiendo precisamente estos aspectos de difícil manejo, se han estructurado diferentes guías y protocolos que pretenden minimizar muchas de estas variables, además de considerar aspectos psicológicos inherentes en un testigo infantil.

Al respecto Berliner y Conte señalan:

Todas las guías y protocolos pretenden mejorar la validez de los juicios emitidos por los profesionales incorporando los conocimientos científicos relevantes y reconociendo la importancia de acomodarse al nivel de desarrollo social, emocional y cognitivo de los niños. La mayor parte del debate sobre la competencia de los niños pequeños para prestar declaración se ha centrado en cuatro temas fundamentales, concretamente en la fantasía (capacidad para distinguir fantasía y realidad), el lenguaje (incapacidad para expresarse de manera clara y sin ambigüedad), la memoria y la sugestionabilidad (incapacidad para resistirse a las sugerencias). Los resultados de los estudios indican que los niños pueden recordar detalles importantes de incidentes que hayan observado o experimentado. Además, aunque sus explicaciones puedan ser manipuladas bajo ciertas circunstancias, un entrevistador que sea consciente de las capacidades y deficiencias de los niños puede evitar muchos de los problemas que surgen por plantearles preguntas que los fuerzan a operar en el límite o más allá de sus capacidades (1993, citados en Cantón, 2004, p. 289).

En esta misma línea Lamb, Sternberg y Esplin indican:

Las dificultades lingüísticas y de memoria de los niños pequeños no los convierten en testigos incompetentes; por el contrario, una comprensión adecuada de sus capacidades y limitaciones debería influir en la forma en que se les entrevista y en que se interpretan sus explicaciones [...] será más probable que el niño aporte una información exacta cuando se encuentre en una situación confortable y sin que el entrevistador lo presione, pudiendo describir lo sucedido con un mínimo de preguntas sugerentes por parte del entrevistador y concentrar su atención en lo que está contando sin que lo distraiga muñecos, juguetes y otro tipo de materiales (1994; citados en Cantón, 2004, p. 290).

Otros autores que han investigado y se han pronunciado acerca de estas temáticas, como Goodman y Clarke-Stewart (1991; citados en Cantón, 2004), exponen factores que afectan los testimonios infantiles en relación con la inexactitud de sus declaraciones; entre ellos: niños muy pequeños, entrevistas realizadas después de mucho tiempo en relación con el incidente, intimidación por parte del entrevistador, comentarios y preguntas planteados con fuerza y de manera reiterativa por más de un entrevistador. Por su parte, en la revisión de la literatura sobre la sugestionabilidad del niño, Ceci y Bruck (1993; citados en Cortés y Cantón, 2007) concluyeron que los niños de preescolar son mucho más vulnerables a la sugestión que los niños de edad escolar o que los adultos.

Teniendo en cuenta lo anterior, un abordaje a un testigo infantil debe realizarse considerando los postulados teóricos y científicos relacionados con esta población y esperando del entrevistador total neutralidad y objetividad. A continuación, se exponen de manera breve unos de los protocolos de mayor utilización en la obtención de testimonios infantiles.

Entrevista paso a paso. Según Garrido y Masip (2006) el objetivo esencial de la entrevista consiste en obtener el máximo de información que el entrevistado pueda ofrecer sobre lo sucedido, y que esta información sea lo más exacta posible. Se trata fundamentalmente de aprovechar al máximo las capacidades del entrevistado, evitando las dificultades derivadas de sus limitaciones. Dicho entrevistado puede ser un niño, una persona con dificultades cognitivas o con patología psiquiátrica, o un adulto sin ninguna problemática en especial (p. 385).

Yuille, Hunter, Joffe y Zaparniuk (1993; citados en Sáiz, Baqués y Sáiz, 2005) indican, que el formato global de la entrevista, paso a paso, implica nueve básicos: 1. Construcción del *rapport*; 2. Pedirle que recuerde dos sucesos específicos; 3. Explicarle al niño la necesidad de decir la verdad; 4. Introducir el tema objeto de la entrevista; 5. Estimular una narración libre; 6. Plantearle preguntas generales; 7. Plantearle preguntas específicas (si es necesario); 8. Utilización de instrumentos de ayuda en la entrevista (si es necesario), y 9. Conclusión de la entrevista (p. 131).

Varios autores coinciden en indicar que la entrevista debe hacerla un entrevistador adecuadamente entrenado y con experiencia (Cantón, 2004, 2007; Garrido, 2005, 2006; entre otros). De otro lado, Yuille *et al.*, indican:

La entrevista se grabará, a ser posible en video. Esta grabación permitirá: (a) examinar si realmente la entrevista se ha hecho de forma correcta, (b) disponer de un registro **literal** de lo sucedido durante la misma y de lo dicho por el entrevistado, y (c) hacer que el entrevistado no deba ser sometido a sucesivos interrogatorios. Una fuente de incomodidad para muchas víctimas consiste en tener que ser entrevistadas repetidamente (1993; citado en Masip y Garrido, 2007, p. 386).

Guía de Poole y Lamb. Protocolo de Michigan (2003). Poole y Lamb (1998; citados en Cantón, 2007) recomiendan que el entrevistador debe prepararse para hablar con los niños, procurando obtener el máximo de información sobre su situación; también, debe familiarizarse con temas que faciliten la construcción del *rapport*; además, debe conocer datos de utilidad dentro de la entrevista, como conformación del núcleo familiar, custodia, nombres de sus familiares y amigos, entre otros datos que deben recuperarse a través de entrevistas colaterales, revisión de documentos, revisión de informes policiales, entre otras fuentes de información.

Los postulados teóricos producto de la investigación científica y la guía propuesta por Poole y Lamb fueron adoptados por el grupo de trabajo del gobernador para la justicia del menor y la agencia para la independencia de la familia del Estado de Michigan, razón por la cual la propuesta de estos autores es también conocida como el Protocolo de Michigan (1998). Esta guía tiene los siguientes componentes: preparar el entorno, presentación del

entrevistador, exploración de la competencia legal (identificación y diferenciación del entrevistado frente al binomio verdad/mentira), establecimiento de reglas de base, completar el establecimiento del *rapport* con una entrevista de práctica, introducción del tema, narrativa libre, interrogatorio y clarificación y cierre.

Protocolo NICHD. Orbach *et al.* (2000), investigadores del *National Institute of Child Health and Human Development (NICHD)*, propusieron una guía para facilitar el abordaje a menores presuntas víctimas. Tiene muchos aspectos en común con los demás procedimientos empleados para estos fines. Según Cantón (2007), el protocolo NICHD está diseñado para que los niños practiquen explicando con detalle sucesos que hayan experimentado, antes de que el entrevistador les pida que narren el suceso objeto de la entrevista. Se les advierte que deben decir la verdad, al tiempo que se les estimula para que corrijan al entrevistador o para que contesten con un “no lo sé” cuando sea pertinente. También incluye técnicas de reconstrucción del contexto, como visitar la escena de los sucesos denunciados.

El protocolo NICHD incluye una secuencia de dieciocho fases para la celebración de la entrevista: presentación de las partes y sus funciones, la cuestión de la verdad y la mentira, la construcción del *rapport*, muestreo del lenguaje, descripción de un suceso importante reciente, la primera narración explicativa del suceso alegado, explicación del último incidente (si ha informado de múltiples incidentes), realización de preguntas aclaratorias, elaboración de preguntas abiertas complementarias sobre el último incidente, narración del primer incidente, preguntas indicio sobre el primer incidente, preguntas abiertas/cerradas complementarias sobre el primer incidente, narración de otros incidentes que el niño también recuerde, preguntas aclaratorias, preguntas directas complementarias sobre el incidente, planteamiento de preguntas conductivas sobre detalles importantes desde un punto de vista judicial y que el niño no hubiera mencionado, invitación para que aporte cualquier otra información que estime oportuna y, finalmente, retorno a un tema neutro (Cantón, 2007, p. 142).

Entrevista cognitiva. La entrevista cognitiva fue diseñada en 1984 por Geiselman y Fisher (1994), en la Universidad de California en Los Ángeles, como una técnica para obtener información de testigos adultos con el propósito de subsanar las deficiencias de la Psicología de testigos. Geiselman y Fischer (1994; citados en Manrique, 2006) desarrollaron un completo procedimiento de entrevista dirigido a la obtención de información cuantitativa y cualitativamente superior a la que es posible obtener mediante las entrevistas estándar.

“La entrevista cognitiva consta de cuatro técnicas generales de incremento de la memoria, más varios métodos específicos para aumentar el recuerdo del testigo de los sucesos” (Geiselman y Fisher, 1994, p. 170). Dentro de estas técnicas, en la propuesta original de los autores, se encuentran: reconstrucción de las circunstancias, compleción, recordar en diferente orden y cambiar de perspectiva; además invitan al uso de otros recursos mnemotécnicos específicos, para obtener datos específicos de información, como apariencia física, nombres, números, características del habla y conversación; todas ellos, logrados través de preguntas cerradas y secuenciales que le permitan al entrevistado evocar la información.

Debido a la gran acogida que ha tenido la entrevista cognitiva desde sus inicios, con el

respaldo en términos de eficacia que ha dado la investigación, se ha demostrado que la utilización de la entrevista cognitiva permite obtener más información de los testigos que una entrevista estándar, sin que se incremente la información incorrecta (para extensos estudios sobre la temática ver Köhnken, 1995, 1999; citado en Cantón, 2007 y Garrido y Masip, 2006; Geiselman y Fisher, 1994; Poole y Lamb, 1998, entre otros).

Sin embargo, a pesar de sus ventajas, algunas de las técnicas de la entrevista cognitiva pueden resultar problemáticas, cuando se aplican con niños menores de siete u ocho años de edad (Poole y Lamb, 1998; citados en Cantón, 2007). Ante la posibilidad de que los niños no entiendan bien determinados procedimientos de la entrevista cognitiva, algunos autores han optado por darles un entrenamiento especial, modificando para ello la entrevista cognitiva (Geiselman, Saywitz y Bornstein, 1993; citados en Masip y Garrido, 2000).

Para evitar las dificultades que plantean determinados componentes de la entrevista cognitiva, cuando se usan con los niños, un equipo de investigadores ingleses y alemanes ha llevado a cabo una serie de estudios para la elaboración de la entrevista estructurada (por ejemplo, Memon, Holley, Wark, Bull y Koehnken, 1996; Memon, Wark, Bull y Koehnken, 1997; Memon, Wark, Holley, Bull y Koehnken, 1997). Básicamente, se trata de aplicar solo aquellos componentes de la entrevista cognitiva que presentan menos dificultades, aunque manteniendo los elementos esenciales que permitan la obtención de una descripción detallada (Cantón, 2007, p. 126).

La entrevista cognitiva y la investigación derivada de ella han tenido gran influencia en la elaboración de los demás protocolos, la mayoría de los cuales recomiendan el seguimiento de una determinada secuencia: construir el *rapport*, suministrar instrucciones claras sobre el objetivo y las reglas de la entrevista, centrarse en la obtención de una narración libre sin interrupciones por parte del entrevistador, la clarificación y el cierre de la entrevista (Poole y Lamb, 1998; citados en Pozo, 2007).

La entrevista cognitiva y la investigación derivada de ella han tenido gran influencia en la elaboración de los demás protocolos, la mayoría de los cuales recomiendan el seguimiento de una determinada secuencia: construir el *rapport*, suministrar instrucciones claras sobre el objetivo y las reglas de la entrevista, centrarse en la obtención de una narración libre sin interrupciones por parte del entrevistador, la clarificación y el cierre de la entrevista (Poole y Lamb, 1998; citados en Pozo, 2007).

Si bien en Colombia no existe obligatoriedad para la realización de las entrevistas judiciales por parte de psicólogos, en el caso de las que se realicen a niños, niñas y adolescentes, presuntas víctimas o testigos de delitos sexuales, la Sentencia C-177 de 2014, sobre demanda de inconstitucionalidad de algunos apartes de la Ley 1652 de 2013, establece que, tanto la entrevista, los interrogatorios o contrainterrogatorios a menores de edad, deben ser practicados por psicólogos; citando la Corte Constitucional, Sentencia T-117 de 2013:

Como se ha indicado ampliamente, las entrevistas, interrogatorios o contrainterrogatorios que se efectúen a un menor de edad, particularmente cuando sea víctima de un delito sexual, atendiendo su corta edad deben ser realizadas por especialistas de la ciencia del comportamiento humanos, psicólogos, quienes deben evaluarlo en un ambiente relajado, informal, incluyendo incluso actividades lúdicas

apropiadas para la edad del menor, generando confianza para que el deponente se exprese con espontaneidad y naturalidad, sin presiones que conlleven revictimizar al afectado (2014, p. 54).

Bajo tales supuestos, no puede a la ligera establecerse que cualquier persona sin la adecuada preparación profesional pueda entrevistar a un menor de edad víctima de un delito sexual, cuando la Constitución y la ley especializada en la protección de menores, imponen a la autoridad judicial evitar ponerlos en riesgo frente a eventuales nuevos actos de agresión (2014, p. 55).

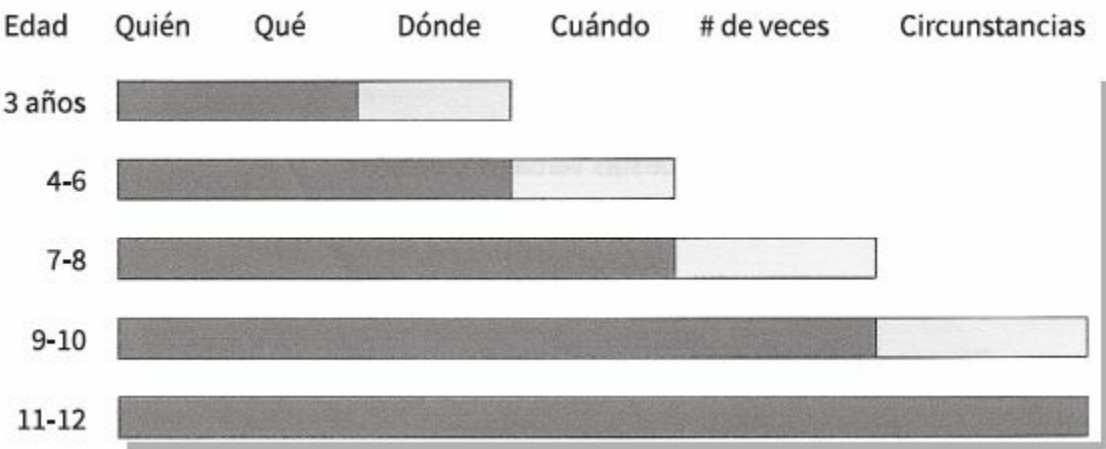
Protocolo RATAC (SATAC) para entrevistas forenses de CornerHouse. El SATAC en palabras de sus autores es:

Un protocolo de entrevista susceptible de ser utilizado por profesionales a cargo de la investigación del presunto maltrato infantil, especialmente los casos de abuso sexual o maltrato físico, a fin de que estén en la capacidad de entrevistar a los menores de forma que la entrevista tenga soporte jurídico, sea apropiada para el desarrollo del niño y no sea indebidamente sugestiva. (Anderson, Ellefson, Lashley, Miller, Olinger, Russell, Stauffer, y Weigman, 2010).

Este protocolo de entrevista se diseñó para minimizar el sesgo y demás variables que puedan presentarse en la entrevista con menores de edad, partiendo de la base de que “el costo de olvidar a los menores maltratados es igual al de condenar a un inocente”.

El centro interinstitucional, privado y sin ánimo de lucro *CornerHouse*, ubicado en Minneapolis (Minnesota - EEUU) se dedica a la capacitación y evaluación del maltrato infantil desde 1989, recibe casos de abuso sexual o cuando un niño o un adulto vulnerables son testigos de un delito violento.

El protocolo RATAC es semiestructurado y tiene en cuenta el desarrollo y las condiciones particulares de los niños entrevistados. La entrevista se dirige, específicamente, a la edad y al desarrollo cognitivo, social y emocional de los niños. Aprueba el empleo de dibujos y muñecos anatómicos (Anderson y cols., 2010, p. 4). Se compone de cinco elementos de evaluación que le dan su nombre, a saber:



Fuente. Anderson, Ellefson, Lashley, Miller, Olinger, Russell, Stauffer, y Weigman. Protocolo RATAC para entrevistas forenses de *Cornerhouse*, 2010.

Figura 9. Capacidad de los niños para responder ciertas preguntas de acuerdo con su edad cronológica

1. Simpatía (*Rapport*, de allí RATAC).
2. Anatomía (indicación anatómica).
3. Tocamientos (preguntas sobre tocamiento).
4. Abuso (escenario del abuso), y
5. Cierre.

El desarrollo evolutivo de los niños, niñas y adolescentes varía considerablemente según la edad cronológica y mental alcanzada; sus capacidades cognitivas difieren sustancialmente de las de los adultos, por lo que es responsabilidad de estos ajustar su discurso y plantear preguntas que sean comprensibles para aquellos, pero, sobre todo, que no generen sugestión o introduzcan información que sobre el suceso el niño no ha asimilado o narrado. Las guías de *CornerHouse* sugieren que la relación edad-capacidad para responder a ciertas preguntas, se da de esta manera:

Los cinco elementos han de explorar lo siguiente:

1. **Simpatía.** Dentro de la entrevista, el entrevistador forense pretende permitirle al niño que presente un relato más preciso, completo y sincero sobre su experiencia de vida. En primer lugar, se debe lograr que el niño se sienta cómodo, estar atento a él y responder a sus necesidades individuales en el entorno de la entrevista. En segundo lugar, el entrevistador debe familiarizarse con el modo de comunicación peculiar del menor, que incluye las destrezas lingüísticas, las emociones y las idiosincrasias individuales. Por último, se debe evaluar la competencia de cada niño que entrevista. El protocolo sugiere que “en un esfuerzo por lograr un buen nivel de comodidad para el niño, se recomienda además que el entrevistador tome todas las medidas para disminuir la percepción de su autoridad sobre el niño” (pág. 60). Así mismo, que en la fase de Simpatía se utilice de manera rutinaria alguna de las dos formas de dibujo, a saber: el dibujo de la cara y el círculo familiar. “El dibujo de la cara del niño es una de las primeras tareas”, con el propósito de transmitirle al niño el mensaje de que él o ella es el centro de la entrevista. Los círculos familiares consisten en preguntarle al niño sobre su familia y hacer un dibujo básico que representa a cada una de estas personas, pero es importante aclarar que esto no se hace para obtener el nombre del presunto agresor.
2. **Identificación anatómica.** Es la segunda etapa del Protocolo RATAC de *Corner-House*. Esta etapa tiene que ver con el uso de dibujos anatómicos. El propósito de la Identificación anatómica es establecer la capacidad de los niños muy jóvenes para establecer la diferencia entre géneros y, con los de todas las edades, generar un idioma común entre el niño y el entrevistador en lo que se refiere a los nombres que el niño les da a las partes del cuerpo.
3. **Indagación sobre tocamientos.** Los entrevistadores comienzan esta indagación preguntando sobre los toques que al niño ‘le gustan’ o los que están ‘bien’ y luego prosiguen con preguntas de seguimiento sobre toques indeseados o confusos. El propósito de la etapa de Indagación sobre toques en la entrevista es “evaluar la capacidad del niño para entender y comunicarse en el tema del toque”.
4. **Escenario del abuso.** Los fines de la etapa del Escenario del abuso de RATAC son

permitirles a los niños que den detalles de cualquier experiencia de abuso que puedan haber sufrido y explorar otras hipótesis o explicaciones para las afirmaciones el niño. Como es lógico, las entrevistas forenses solamente incluyen la etapa del Escenario del abuso si dentro de la entrevista el niño revela hechos que parecen de índole abusiva.

5. **Cierre.** Los fines de la etapa de Cierre en el Protocolo RATAC son educar al niño, explorar las opciones de seguridad y dar por terminada la entrevista de manera respetuosa.

Evaluación de la credibilidad del testimonio de niños, niñas y adolescentes

En caso de que se requiera una evaluación psicológica forense de presuntas víctimas, los requerimientos pueden estar relacionados con la evaluación de la credibilidad del testimonio. Esto ocurre, especialmente, en el caso de niños, niñas y adolescentes (NNA) presuntas víctimas de delitos sexuales. Así mismo, suele solicitarse determinar si hay presencia de síntomas psicopatológicos asociados al proceso de victimización; el perfil victimológico, el estado mental de la víctima al momento de la comisión del delito (con el fin de indagar, p. ej., estados de indefensión y vulnerabilidad), el estado mental actual y el posible daño psíquico producto del delito.

Cuando la petición del operador judicial versa sobre la credibilidad del testimonio dado por menores de edad, presuntas víctimas de delitos sexuales, diversas propuestas y técnicas han sido empleadas a lo largo de las últimas décadas. Al realizar un análisis de la credibilidad del testimonio, se habla de que el testimonio es creíble, cuando los afectos, cogniciones y conductas del sujeto son comprensibles y derivables de la narración de la víctima; y válido, cuando el recuerdo es una representación adecuada y la identificación es correcta. Echeburúa y Guerricaechevarría señalan:

Lo que confiere validez a un testimonio es la verosimilitud de lo narrado, especialmente cuando hay además algún tipo de corroboraciones objetivas, la reiteración en el discurso (sin ambigüedades ni contradicciones básicas) y la congruencia entre el lenguaje verbal y las emociones expresadas, así como la ausencia de variación en la descripción de los hechos y la falta de incredulidad subjetiva por razones de resentimiento, venganza u odio (2000, citado en Echeburúa y Corral, 2005, p. 69).

Sin embargo, como esto podría resultar subjetivo, por tal motivo se requiere de técnicas de análisis de discurso y de contenido de las declaraciones que permitan un análisis tanto de la validez como de la fiabilidad. De acuerdo con lo anterior, se pueden plantear hipótesis forenses como que la declaración es el resultado de la experiencia personal con la persona acusada, es decir, que es una declaración fidedigna, mientras que la hipótesis alternativa sostiene que el evento denunciado nunca tuvo lugar, por lo menos no en la forma en que se describe o no con la persona acusada. Estas hipótesis pueden ser desglosadas en otras aún más específicas, por ejemplo, de mentira absoluta (con el fin de lograr metas personales), de mentira parcial, de transferencia incorrecta (el hecho sucede, pero con otra persona), de

instrucción de terceros (p. ej., cuando un adulto instruye al niño en la declaración falsa), de sugestión, de enfermedad mental de la víctima (que lleve a no distinguir realidad y fantasía), entre otras. Estas hipótesis deberán ser contrastadas con la información obtenida en un proceso completo de evaluación psicológica forense que incluye el análisis de credibilidad del testimonio.

Para la realización del análisis se requiere contar con una entrevista grabada y adelantada de la forma correcta. Según Vázquez:

Es **imprescindible** que la entrevista se grabe, a ser posible en video. Esto permite examinar posteriormente si la entrevista se ha hecho correctamente, poder registrar de forma literal el contenido y elaborar la transcripción. Además, se evita que el menor sea sometido a interrogatorios posteriores, reduciendo así su victimización secundaria. (2007, p. 129).

Antes de ello, como ya se ha mencionado, el psicólogo deberá tomar el consentimiento informado por parte de los padres (cuando los evaluados son menores de edad) o del representante legal y el asentimiento informado (cuando el evaluado es menor de dieciocho años), explicando los alcances de la evaluación, los procedimientos a los cuales será sometido, incluyendo la importancia de la grabación de la entrevista, el manejo de la confidencialidad y secreto profesional, entre otros. Una vez se obtiene el consentimiento informado, el psicólogo procederá con la fase de entrevistas, tanto al menor, como a sus cuidadores, tutores, padres (todo esto según el caso); la aplicación de pruebas psicológicas; si se requiere, la evaluación de síntomas asociados a abuso sexual infantil o la evaluación de daño psíquico, y el uso de otras técnicas que considere relevantes para poder realizar una adecuada contrastación y verificación de hipótesis.

Para la entrevista se recomienda la utilización de protocolos, los cuales ya han sido explicados en apartado anterior. En resumidas cuentas, las entrevistas deben respetar un principio básico: permitir la narrativa libre del evaluado, ya que los formatos de entrevista tipo interrogatorio, atentan contra la recolección adecuada de información y pueden resultar violatorias de derechos de los niños, las niñas o los adolescentes (NNA).

Una vez obtenida la materia prima para el análisis, es decir, el testimonio del menor de edad, la credibilidad de las declaraciones se debe evaluar en función de dos parámetros: la **validez** y la **fiabilidad**. La validez sirve para establecer la admisibilidad de la prueba para el análisis de contenido en tanto la fiabilidad se relaciona con los indicios de realidad contenidos en la declaración (Arce y Fariña, 2005). El estudio de la validez, como prueba de la declaración, se aborda a partir del procedimiento completo y de las grabaciones de las declaraciones prestadas ante los peritos.

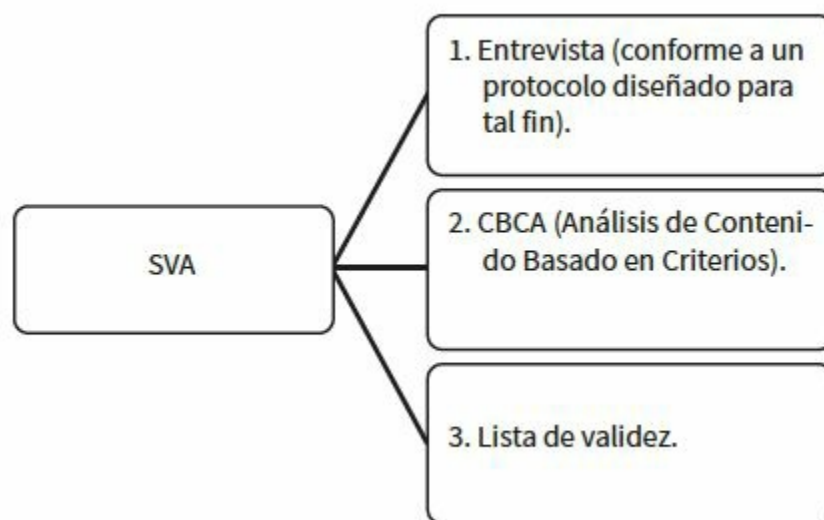
Existe un sistema que permite hacer un análisis sistemático de la validez de las declaraciones: el SVA, *Statement Validity Analysis* (Steller, 1989), que comprende una entrevista de corte semiestructurado, la lista de chequeo de validez y el CBCA (Análisis de Contenido Basado en Criterios) (Figura 10).

El desarrollo del SVA está fundamentado en lo que Steller (1989, citado en Godoy e Higuera, 2005) ha denominado la hipótesis de Undeutsch. De acuerdo a esta hipótesis, un

testimonio basado en una experiencia real difiere en cuanto a su calidad y contenido de un testimonio basado en un acontecimiento imaginado.

La lista de chequeo de validez del SVA (Jiménez y Martín, 2006) recoge las siguientes categorías de evaluación:

1. Características psicológicas
 - Adecuación del lenguaje y conocimientos.
 - Adecuación del afecto.
 - Susceptibilidad a la sugestión.
2. Características de la entrevista:
 - Preguntas coercitivas, sugestivas o dirigidas.
 - Adecuación global de la entrevista.
3. Motivación:
 - Motivos para informar.
 - Contexto de la revelación o declaración original.
 - Presiones para presentar un informe falso.
4. Cuestiones de la investigación:
 - Consistencia con las leyes de la naturaleza.
 - Consistencia con otras declaraciones.
 - Consistencia con otras evidencias.



Fuente: el autor, 2015.

Figura 10. Pasos del Análisis de la Validez de las Declaraciones (SVA)

El análisis de cada una de estas categorías se realiza de forma cualitativa, no se cuantifica, por tanto, es la opinión del experto la que llevaría a identificar el insumo de la entrevista como válido, es decir, admisible para análisis. Posterior al estudio de la validez, se debe realizar el estudio de la fiabilidad de las declaraciones, esto es, la búsqueda de criterios de realidad en los contenidos de las declaraciones, que se lleva a cabo a partir de las grabaciones de las declaraciones prestadas ante los peritos. Para esto, existe como técnica el CBCA (Análisis de Contenido Basado en Criterios), consta de cinco categorías principales con diecinueve (19) criterios a evaluar, los cuales se enuncian a continuación, basado en la codificación propuesta por Quandt (2009):

- a. **Características generales.** Los criterios que componen esta categoría se refieren a la declaración del menor, tomada en su totalidad y están orientados a valorar tanto la consistencia lógica del relato como la abundancia de detalles aportados. Dentro de esta categoría se encuentran:
1. **Estructura lógica** (coherencia y consistencia interna). Una descripción es consistente si los detalles del contenido coinciden entre sí sin contradicción alguna, la declaración debe ser coherente.
 2. **Elaboración inestructurada** (presentación desorganizada). Si bien el relato debe ser lógico y coherente, se espera igualmente que no parezca “un libreto”, por tanto, la descripción debe ser inestructurada. Libremente el entrevistado deberá contar los hechos no de una forma cronológica, sino desorganizada, sin estructura alguna, eso sí, conservando la coherencia.
 3. **Cantidad de detalles** (abundancia de detalles o hechos distintos). Se espera que el relato incluya descripciones de lugares y sus alrededores, supuestos eventos y personas involucradas, conversaciones, interacciones, datos de contexto y ubicación temporal, solo por mencionar algunos.
- b. **Contenidos específicos.** Esta categoría engloba aquellos criterios referidos a la riqueza de los contenidos concretos:
4. **Engranaje contextual** (ubicación de la narración en un espacio y tiempo). La declaración debe estar relacionada con lugares, horarios, fechas, sucesos biográficos, contextos personales, hábitos, etc., que le permitan al perito comprender cuándo y dónde sucedían los hechos.
 5. **Descripción de interacciones** (cadena de acciones entre la víctima y el agresor). La declaración contiene descripción de cadenas de interacciones no verbales, se debe identificar claramente quién hizo qué, incluyendo acción –reacción– más reacciones.
 6. **Reproducción de conversaciones** (réplica de conversaciones). El declarante reproduce el contenido exacto de las conversaciones que tuvieron lugar o las expresiones individuales de las personas involucradas, usualmente se da el informe de los diálogos de forma directa.
 7. **Complicaciones inesperadas durante el incidente** (p. ej., interrupción imprevista). Puede incluir obstáculos que aparecen de repente, interrupciones del evento por un tercero o esfuerzos fallidos por parte del perpetrador.
- c. **Peculiaridades del contenido.** Estos criterios evalúan la presencia de detalles o referencias que aumentan la concreción y viveza del relato.
8. **Detalles inusuales** (referencias a hechos poco frecuentes). Estos detalles tienen poca prevalencia, no deben ser irreales o imposibles.
 9. **Detalles superfluos** (detalles irrelevantes, que no aportan en forma significativa a los hechos). Si el detalle se omitiera no cambiaría la integridad del relato, es decir no es relevante para el evento principal.
 10. **Incomprensión de detalles relatados con precisión** (explicación de detalles que

el niño o niña no comprende). Para este caso el criterio está presente, cuando el entrevistado brinda, de forma detallada, interacciones o detalles que sobrepasan su capacidad cognitiva, puede describirlos, pero no explicarlos, sin embargo, para el perito si es claro lo que ha ocurrido.

11. **Asociaciones externas relacionadas** (información externa a los hechos, pero relacionada con ellos). Pueden ser experiencias similares al evento principal pero que tuvieron lugar en otra época o con personas distintas, incluye conversaciones sostenidas con el agresor de abusos cometidos a otras víctimas. La idea detrás de este criterio es que los eventos externos aparecen como fruto de la asociación cognitiva, resurgiendo justo en ese momento.
 12. **Relatos del estado mental subjetivo** (referencia a creencias, cogniciones, sentimientos propios). Incluye pensamientos propios, experiencias psicofisiológicas o emocionales del propio niño o niña.
 13. **Atribución al estado mental del autor del delito** (referencia al estado mental del agresor y atribución de motivos). Incluye emociones, cogniciones y motivaciones, esta vez del agresor, incluso experiencias psicofisiológicas.
- d. **Contenidos referentes a la motivación.** Se incluyen criterios que permiten extraer información sobre la motivación del niño para hacer la revelación y que permiten igualmente evaluar el grado de credibilidad.
14. **Correcciones espontáneas** (modificaciones a fragmentos de la declaración). Más allá de una corrección gramatical, el criterio está presente cuando el entrevistado, libremente (no porque le hayan preguntado de forma directa), corrige apartes de su declaración, agrega nueva información a lo ya relatado, clarifica o resuelve elementos contradictorios.
 15. **Admisión de falta de memoria** (aceptación de lagunas de memoria). El propio declarante admite pérdidas de memoria con relación a detalles específicos, eso sí, el relato conserva su estructura lógica.
 16. **Plantear dudas sobre el propio testimonio:** el declarante prevé objeciones contra la precisión de su testimonio, por ejemplo, explicando que su relato es raro, improbable o poco plausible, sin embargo, está convencido sobre la precisión de su declaración.
 17. **Auto-desaprobación** (actitud crítica sobre el comportamiento personal). El entrevistado se autoincrimina, asumiendo cierto grado de responsabilidad en lo ocurrido.
 18. **Perdón al autor del delito** (se tiende a favorecer al agresor). Incluye igualmente declaraciones que intentan exonerar al agresor o dan información positiva sobre sus características o conductas.
- e. **Elementos específicos de la agresión.** El único criterio incluido en esta categoría recoge los detalles característicos de la agresión supuestamente sufrida y cuya presencia favorecería la confirmación de la misma.
19. **Detalles característicos de la ofensa** (descripciones que contradicen las creencias

habituales sobre el delito). Para este criterio se tienen en cuenta detalles típicos de ese tipo de ofensas, que son conocidos desde lo científico, pero no necesariamente por personas del común, es decir, los detalles de la ofensa van más allá de lo típico (estereotipado) que podría conocer la persona si no hubiese sido victimizada.

Estos criterios de contenido pueden analizarse como presentes o ausentes, o puntuarse en cuanto a la fuerza o el grado en que aparecen en la declaración, con una calificación que varía entre cero (0) y dos (2), dependiendo de la presencia o no del ítem en el relato del niño o niña, es decir: cero (0), si el relato no presenta dicho criterio, uno (1), si lo presenta, aunque no muy claramente, y dos (2) en caso de presentar el ítem (Steller, 1989, citado en Godoy e Higuera, 2005). El perito deberá especificar claramente en su informe el análisis de cada criterio y en caso de calificarlo de forma cuantitativa, incluir la calificación de cada uno y la calificación final. Sobre el punto de corte para discriminar entre declaraciones de realidad, propias o no, Steller (1989, citado en Arce y Fariña, 2005) encontró que las declaraciones verdaderas contenían, al menos, siete (7) criterios de veracidad; sin embargo, no existe consenso sobre puntos de cortes, o criterios mínimos para hablar de credibilidad, por lo que, si se escoge alguna propuesta deberá referenciarse al autor y la validez y confiabilidad de su propuesta. Algunos autores sugieren que, una vez aplicados los criterios del CBCA y la *Lista de Validez*, el resultado final del análisis permite clasificar cualitativamente la declaración según cinco (5) categorías (Alonso-Quecuty, 1999; Steller, 1989, citados en Godoy e Higuera, 2005):

- Creíble.
- Probablemente creíble.
- Indeterminado.
- Probablemente increíble.
- Increíble.

Credibilidad del testimonio en adultos

El análisis de credibilidad del testimonio en adultos ha sido un tema polémico y no muy ampliamente desarrollado desde lo empírico, sin embargo, existen propuestas científicas para tal fin. Basado en principios relacionados con la Psicología del testimonio y cómo opera la memoria en la declaración, se han propuesto técnicas como el SRA (Análisis del Estado de Realidad), el *Reality Monitoring* y el Sistema de Evaluación Global (SEG). Estas técnicas, en sus orígenes, fueron utilizadas para el análisis de la credibilidad del testimonio víctimas de delitos sexuales, el SEG se ha utilizado en víctimas de violencia de género. El SRA, *Statement Reality Analysis* (Undeutsch, 1967, 1988, citado en Arce y Fariña, 2005), aborda el estudio de la validez de la declaración a través de las siguientes categorías:

- a. Criterios negativos o de control:
 - Carencia de consistencia interna (contradicciones).
 - Carencia de consistencia con las leyes de la naturaleza o científicas.
 - Carencia de consistencia externa (discrepancia con otros hechos incontrovertibles).
- b. Criterios derivados de las secuencias de declaraciones:
 - Carencia de persistencia (estabilidad en el tiempo y contextos).

- Declaración inconsistente con la anterior.

Adicional a esto, se requiere la revisión de la fiabilidad a través de categorías para la evaluación de la realidad de la declaración. Estas son:

a. Criterios generales, fundamentales:

- Anclaje, fijación espacio-temporal (concreción de la acción en un espacio y tiempo).
- Concreción (claridad, viveza).
- Riqueza de detalles (gran cantidad de detalles en la narración).
- Originalidad de las narraciones (frente a estereotipos o clichés).
- Consistencia interna (coherencia lógica y psicológica).
- Mención de detalles específicos de un tipo concreto de agresión sexual.

b. Manifestaciones especiales de los criterios anteriores:

- Referencia a detalles que exceden la capacidad del testigo (que van más allá de su imaginación o capacidad de comprensión).
- Referencia a experiencias subjetivas (sentimientos, emociones, pensamientos, miedos).
- Mención a imprevistos o complicaciones inesperadas.
- Correcciones espontáneas, especificaciones y complementaciones durante la declaración.
- Autodesaprobación (declaración en contra de su interés).

Con el análisis cualitativo de cada uno de estos criterios se procede a una evaluación conjunta, Arce y Fariña señalan:

Los dos factores **criterios generales** y **manifestaciones especiales de los criterios generales** ponderan positivamente hacia la veracidad, esto es, la presencia de estos criterios indica que la declaración es verdadera, pero su ausencia no implica que sea falsa. Por su parte, la presencia de los criterios de validez los **criterios de control** y los **criterios derivados de las secuencias de declaraciones** restarían valor de verdad a la declaración (2005, p. 67).

Sin embargo, es de aclarar que se sugiere al perito hablar en términos de credibilidad y no de veracidad, siempre desde lo probabilístico.

Frente al *Reality Monitoring*, (Johnson y Raye, 1981, citados en Arce y Fariña 2005), se parte del hecho de que las declaraciones verdaderas contienen más atributos contextuales (espacio-temporales) y sensoriales (sonidos, olores, luminosidad, dirección del movimiento, etc.) que las declaraciones fabricadas, caracterizadas por incluir más operaciones cognitivas, esto es, información idiosincrásica (p. ej., yo pensé, recuerdo ver, me sentía nervioso, asumí, etc.). Sporer (1997, citado en Arce y Fariña , 2005) amplió a ocho (8) la lista de criterios: **claridad** (claridad, viveza en vez de vaguedad), **información perceptual** (información sensorial tal como sonidos, gustos o detalles visuales), **información espacial** (lugares, ubicaciones), **información temporal** (ubicación del evento en el tiempo, descripción de secuencias de eventos), **afecto** (expresión de emociones y sentimientos sentidos durante el evento), **reconstrucción de la historia** (plausibilidad de reconstrucción del evento tras la información dada), **realismo** (plausibilidad, realismo y sentido de la historia) y **operaciones**

cognitivas (descripciones de inferencias hechas por otros durante el evento). Los siete primeros se vinculan a veracidad y el octavo a falsedad (p. 67), por tanto, se espera que en declaraciones verdaderas haya muchos detalles relacionados con elementos sensoriales, de tiempo, espacio y contexto y mínima cantidad de operaciones cognitivas. Diversos estudios publicados (Sporer y Kuepper, 1995; Sporer, 1997; Santilla, 1999; Vrij, 2000; Granhag, 2001; Strömwall (s.f.) y Hoefer, 1994, citados en Sporer, 2004) indican que la técnica permite clasificar tanto declaraciones verdaderas como falsas con proporciones que van del 0.655 al 0.860, datos que sugieren confiabilidad en la técnica; estos estudios han empleado como sujetos experimentales a niños y a adultos.

El Sistema de Evaluación Global (SEG) desarrollado por Arce y Fariña (2005) se desarrolla en nueve tareas: 1. Obtención de la declaración, 2. Repetición de la declaración, 3. Contraste de las declaraciones recabadas a lo largo del procedimiento judicial, 4. Análisis del contenido de las declaraciones, 5. Análisis de la fiabilidad de las medidas, 6. Medida de las secuelas clínicas del hecho traumático, 7. Evaluación de la declaración de los actores implicados, 8. Análisis de la personalidad y capacidades de los actores implicados, y 9. Implicaciones para la presentación del informe. Para la obtención de la declaración, Arce y Fariña (2005) sugieren como modelo de entrevista la *Entrevista cognitiva mejorada* (Fisher y Geiselman, 1992), el *Memorandum de buenas prácticas* (Bull, 1997), o la *Entrevista forense a discapacitados* (Arce, Novo y Alfaro, 2000).

Por su parte, el daño o huella psíquica en **tarea de conocimiento** se obtiene a través de la entrevista clínico-forense (Arce y Fariña, 2001; Arce, Fariña y Freire, 2002; Arce, Pampillón y Fariña, 2002) (p. 70), una vez se obtiene la primera declaración deberá contrastarse con otra que se tome posteriormente, en un plazo mínimo de una semana. Arce y Fariña (2005) sugieren que en la primera entrevista no se realice ningún interrogatorio, sino que se permitan la narración y el recuerdo libre, preferiblemente con la entrevista cognitiva. En caso de requerirse preguntas aclaratorias, se dejarán para la segunda entrevista, a fin de no contaminar la memoria de eventos con el interrogatorio. El análisis de la consistencia entre las versiones debe entenderse en función de la centralidad/periferia del material que entra en contradicción, por tanto, solo es relevante la contradicción si afecta a detalles centrales para la acción de juicio.

Las declaraciones tomadas en las dos entrevistas deberán ser contrastadas con otras declaraciones recabadas a lo largo del proceso judicial. Para ello, los autores indican que pueden utilizarse técnicas como el SRA y el SVA, igualmente deben ser analizadas las dos declaraciones tomadas, esta vez con técnicas de credibilidad del testimonio (ya no solo ver consistencias e inconsistencias entre sí). Arce y Fariña (2005) recomiendan el uso del SVA, incluyendo CBCA y el *Reality Monitoring*; dependiendo del caso, pueden proceder todos los criterios o quedar sin aplicar algunos de ellos.

El SEG incluye las siguientes categorías (Arce, Seijó y Novo, 2009, p. 7) como forma de “ayuda” para establecer tanto la suficiencia como la validez de la información recolectada:

1. Prueba (in)suficiente. Una vez obtenidas las declaraciones, el perito se preguntará si las versiones contienen toda la información necesaria de los hechos, o si superan la capacidad de memoria del testigo. En caso de que sea completa la información se

considerará que la prueba es suficiente para poder ser analizada, caso contrario indicará que la prueba es insuficiente.

2. 2. Prueba (in)válida. De igual forma, el perito se realizará las siguientes preguntas cuando ya se encuentre analizando las declaraciones, en caso de obtener respuestas afirmativas se tendrá como válida la prueba recabada.
 - a. (In)consistencia interna (¿tiene contradicciones internas en el relato?).
 - b. (In)consistencia externa (¿es consistente con otras pruebas robustas o incontrovertibles?).
 - c. Persistencia en las declaraciones (¿son estables las declaraciones en hechos y contextos?).
 - d. (In)consistente con la anterior (¿hay consistencia inter declaraciones, aparecen/ desaparecen eventos de agresión centrales para la víctima?).
 - e. (In)consistencia con las leyes científicas y de la naturaleza (¿contiene el relato hechos incompatibles con las leyes científicas o de la naturaleza?).

Para el análisis de fiabilidad de las medidas se propone una metodología que incluya del análisis de la consistencia inter e intramedidas, interevaluadores e intercontextos (Wicker, 1975, citado en Arce y Fariña, 2005), recurriendo, por tanto, a la evaluación por parte de dos peritos altamente calificados. Solo se consideran fiables los resultados en los que los dos evaluadores, por separado, concuerdan en más del 80 % de cada categoría de análisis; igualmente se contrastan los resultados con las medidas obtenidas por otras herramientas como las pruebas psicológicas a través de sus escalas de validez. Aparte de analizar el testimonio, el SEG incluye la valoración de las secuelas clínicas del hecho traumático, es decir, una evaluación de daño psíquico. En caso de contar con declaraciones dadas por terceras personas, incluido el acusado, se recomienda analizar también la credibilidad de estos testimonios. Para finalizar, se analiza la personalidad de las partes (denunciante y denunciado hasta donde sea posible) y las capacidades cognitivas para determinar sus habilidades para testificar.

Se concluye estableciendo el nivel de error, o los sesgos posibles dentro de la evaluación, y, de esta manera dar conclusiones, no en términos de certeza, sino de probabilidad, pero altamente ajustada.

Ahora bien, se mencionaba previamente que algunas peticiones de operadores judiciales estaban relacionadas con la evaluación del daño psíquico en la víctima. El daño psíquico o psicológico:

Se refiere, por un lado, a las **lesiones psíquicas** agudas producidas por un delito violento, que, en algunos casos, pueden remitir con el paso del tiempo, el apoyo social o un tratamiento psicológico adecuado; y, por otro, a las **secuelas emocionales** que persisten en la persona de forma crónica, como consecuencia del suceso sufrido y que interfieren negativamente en su vida cotidiana” (Echeburúa, Corral y Ampliódor, 2004, p. 228-229).

Estas lesiones psíquicas incapacitan significativamente a la persona para hacer frente a

los requerimientos de la vida ordinaria a nivel personal, laboral, familiar o social; si se estabilizan en el tiempo, se convierten en secuelas emocionales, un tipo de discapacidad permanente que no remite con el paso del tiempo ni con un tratamiento adecuado. Se trata, por tanto, “de una alteración irreversible en el funcionamiento psicológico habitual o, dicho en términos legales (más imprecisos conceptualmente), de un menoscabo de la salud mental” (Echeburúa y Corral, 2005).

Tapias (2004) sugiere el siguiente esquema para el proceso de evaluación de secuelas psicológicas generadas por la victimización:

1. Diagnosticar si existe alteración psicopatológica.
2. Definir si la alteración se presentó posterior al daño sufrido e informado, es decir, descartar niveles premórbidos.
3. Determinar si la perturbación psicológica es coherente con el daño infligido y con el perfil victimológico conocido por la ciencia.
4. Informar sobre el pronóstico y el tratamiento psicojurídico sugerido como medida eficaz.

La alteración presentada en la víctima puede hacer parte de alguna tipología diagnóstica clínica o incluso de la esfera psicosocial, como ocurre con la alteración en el proyecto de vida o en las relaciones interpersonales, incluyendo la relación de pareja y la esfera sexual. En consecuencia, es importante establecer en el proceso de evaluación el estado mental previo a la ocurrencia del delito, con el fin de compararlo con el estado mental al momento de la evaluación. Para Echeburúa y Corral (2005):

La dificultad de valoración de las secuelas emocionales estriba en la evaluación *post hoc*, en donde no siempre es fácil delimitar el daño psicológico de la inestabilidad emocional previa de la víctima, así como en la necesidad de establecer un pronóstico diferido (curabilidad/incurabilidad). (p. 62).

En este sentido, se debe evaluar si la víctima ha desencadenado síntomas, síndromes o trastornos psicológicos (Tapias, 2004), para ello, deberán establecer hipótesis forenses que correspondan con los síntomas esperados para ese delito en particular, basándose en perfiles victimológicos ya descritos en la literatura científica, por ejemplo, al hablar de niños víctimas de delitos sexuales, se ha establecido que es usual encontrar en el corto plazo y dependiendo de múltiples variables y según cada caso en particular, desconfianza, miedo, hostilidad, culpa, vergüenza, inadecuación, problemas escolares, depresión, ansiedad, trastorno por estrés postraumático; en el largo plazo (después de dos años), son comunes las alteraciones afectivas, los trastornos por ansiedad, la baja autoestima, *locus* de control externo, problemas relacionales, conductas delincuenciales, fracaso escolar y las alteraciones en la conducta sexual (Jiménez y Martín, 2006).

Tratándose de víctimas de delitos violentos, Echeburúa y Corral (2005) refieren encontrar malestar emocional que se suele expresar habitualmente en forma del trastorno de estrés postraumático o por medio de síntomas de ansiedad y de depresión, alteraciones en la autoestima e inadaptación a la vida cotidiana.

Como complemento al modelo propuesto por Tapias (2004), Echeburúa y Corral (2005, p. 68) sugieren que, en los dictámenes periciales, la exploración psicológica de la víctima

debe centrarse en los siguientes puntos:

- a. Línea de adaptación anterior al delito violento, tanto a nivel social y laboral como familiar y emocional.
- b. Línea actual de adaptación.
- c. Reacción readaptativa tras el suceso: afrontamiento del suceso; resultados del afrontamiento.
- d. Nexos de causalidad entre la inadaptación actual y el delito sufrido.
- e. Pronóstico en relación con el futuro, que puede depender del tiempo transcurrido desde la agresión, del funcionamiento actual respecto a la situación anterior al delito y del tipo y cantidad de recursos sociales y personales con que cuenta la víctima.

Es posible que, al evaluar una víctima, esta presente eventos anteriores de victimización, de ahí la importancia de un adecuado proceso de evaluación, en el que el perito establezca qué aspectos del problema actual son atribuibles a la situación previa a la victimización y qué perfiles de la victimización han sido potenciados por la situación de previctimización o de personalidad previa (Echeburúa y Corral, 2005), de esta forma, el perito deberá indagar por factores de vulnerabilidad, pero también de protección, estos últimos pueden llevar a que la persona no presente psicopatología como producto del hecho vivido, o una recuperación pronta del trauma. Se espera, entonces, que el perito incluya en su dictamen información completa sobre factores victimizantes y protectores, historia biográfica del sujeto, estado mental previo y actual, personalidad y un análisis funcional que permita determinar pronóstico y tratamiento sugerido en caso de requerirse.

El perito no debe olvidar que, como lo señalan Echeburúa y Corral:

El grado de daño psicológico (lesiones y secuelas) está mediado por la intensidad/duración del hecho y la percepción del suceso sufrido (significación del hecho y atribución de intencionalidad), el carácter inesperado del acontecimiento y el grado real de riesgo experimentado, las pérdidas sufridas, la mayor o menor vulnerabilidad de la víctima y la posible concurrencia de otros problemas actuales (a nivel familiar y laboral, p. ej.,) y pasados (historia de victimización), así como por el apoyo social existente y los recursos psicológicos de afrontamiento disponibles (2005, p. 64).

En el ámbito forense siempre existe el riesgo exagerar por parte del evaluado problemáticas, inventar síntomas psicológicos o de enfermedad física con el fin de obtener un beneficio externo, como por ejemplo ser declarado inimputable, evitar una condena u obtener una indemnización. Esta situación es denominada como simulación. La condición es tan relevante que, incluso el DSM 5 la incluye como *Otros problemas que pueden ser objeto de atención clínica*, definiéndola como “la representación de síntomas físicos o psicológicos falsos o muy exagerados, motivada por incentivos externos como evitar el servicio militar o el trabajo, obtener una compensación económica, evadir responsabilidades criminales u obtener fármacos” (APA, 2014, p. 415). Debe sospecharse su presencia si existe alguna de las siguientes combinaciones:

1. Presentación de un contexto médico legal (p. ej., la persona es enviada por el fiscal a una exploración médica).
2. Discrepancia acusada entre el estrés o la alteración explicados por la persona y los datos

- objetivos de la exploración médica.
3. Falta de cooperación durante la valoración diagnóstica e incumplimiento del régimen de tratamiento prescrito.
 4. Presentación de un trastorno antisocial de la personalidad.

Caso contrario ocurre, cuando el evaluado intenta enmascarar problemáticas psicológicas reales, buscando dar una imagen más favorable de sí mismo; este fenómeno, conocido como **disimulación** también se encuentra presente en algunos procesados. Es claro que, por deseabilidad social, las personas intentan agradar a los demás, incluso si se trata de un contexto evaluativo. En virtud a ello, es labor del psicólogo forense detectar tanto en la entrevista, como en los resultados arrojados por las pruebas psicológicas cuál es la tendencia de respuesta del sujeto, si cede fácilmente a la sugestionabilidad, si responde por azar los cuestionarios, si busca brindar una imagen favorable o desfavorable de sí mismo; todo esto con el fin de analizar los resultados a la luz de esas tendencias. Por lo anterior, se recomienda:

1. El uso de pruebas psicológicas que incluyan escalas de validez, las cuales permiten detectar la tendencia a la exageración de síntomas o al encubrimiento de los mismos;
2. Triangular la información recolectada con el evaluado y con los colaterales,
3. Evaluar de forma completa las áreas de ajuste, y
4. Revisar si hay discrepancia o no entre estas, el estado mental y los datos aportados en la entrevista.

Una vez comprendida la diferencia entre entrevista, valoración y evaluación desde la Psicología Forense y los pasos básicos para la realización de una labor de evaluación completa, es importante desglosar las diferentes técnicas y herramientas que se pueden implementar en una labor psicológica forense.

Pruebas psicológicas recomendadas para el contexto forense

La selección de las pruebas psicológicas, los test o guías hace parte de la potestad del perito, de allí que no haya modelos únicos o rígidos para adelantar la evaluación de un determinado caso o tipología delictiva. En cualquier evento, lo importantes que al seleccionar las herramientas el psicólogo se cerciore de que gozan de adecuados niveles de validez y confiabilidad y que, en efecto, le ayudarán en la verificación de las hipótesis forenses. Si se trata de evitar la victimización secundaria o revictimización de los sujetos evaluados, o incluso en el caso de la evaluación de procesados, se debe partir del principio de intervención mínima, por tanto, el perito deberá ser cuidadoso es la escogencia de las técnicas de evaluación. A continuación, encontrará información sobre algunas pruebas psicológicas que pueden ser usadas en el contexto forense penal:

Tabla 2. Pruebas Psicológicas recomendadas para el Contexto Forense

Constructo que evalúa	Nombre de la prueba	Autor/ referencia	Rango de edad útil	Descripción del instrumento
Adaptación	TAMAI Test Autoevaluativo	P. Hernández- Guanir	Desde los ocho años o tercer grado	Evalúa adaptación general, personal, escolar, social y familiar, insatisfacción con

	Multifactorial de Adaptación Infantil	(2004)	de primaria	los hermanos, educación adecuada de los padres, discrepancia educativa. Tiene una escala de validez. Cuenta con baremos colombianos. Puede ser útil para evaluar niños y adolescentes en casos donde son presuntas víctimas de delitos sexuales o violencia intrafamiliar.
Adaptación	IAC Inventario de Adaptación Conducta	M ^a V. de la Cruz y A. Cordero Departamento de I+D de TEA Ediciones S.A. (2004)	Adolescentes Desde los doce años	Es un cuestionario formado por 123 frases. A través de ellas se aprecia el grado de adaptación del adolescente a nivel personal, familiar, escolar y social. Puede ser utilizada en procesos de responsabilidad penal para adolescentes o donde han sido presuntas víctimas de delitos para establecer su adaptación.
Ansiedad	CMAS R-2 Escala de ansiedad manifiesta en niños revisada-2	C. Reynolds Y B.O Richmond (2012)	De seis a diecinueve años	La puntuación conduce a un índice de ansiedad total. Además, proporciona cuatro calificaciones adicionales: Ansiedad fisiológica, Inquietud/hipersensibilidad, preocupaciones sociales/concentración y una Escala de mentira. Esta prueba puede ser utilizada para evaluar la presencia de ansiedad en niños y adolescentes presuntas víctimas de delitos.
Ansiedad	STAI Cuestionario Ansiedad estado-rasgo	C.D. Spielberger, R.L. Gorsuch y R.E. Lushene (2011)	Adolescentes y adultos	<u>Ansiedad como estado (A/E)</u> : evalúa un estado emocional transitorio, caracterizado por sentimientos subjetivos, conscientemente percibidos, de atención y aprensión y por hiperactividad del sistema nervioso autónomo. <u>Ansiedad como rasgo (A/R)</u> : señala una propensión ansiosa, relativamente estable, que caracteriza a los individuos con tendencia a percibir las situaciones como

				amenazadoras. Puede ser utilizada en procesos de evaluación psicológica de víctimas para establecer la presencia de ansiedad y determinar su posible nexo causal con los eventos victimizantes.
Conducta	BASC Sistema de Evaluación de la conducta de niños y adolescentes	C.R. Reynolds y R.W. Kamphaus. (2004)	De tres a dieciocho años Nivel 1 (3 - 6) Nivel 2 (6-12) Nivel 3 (12-18) Autoinforme a partir de los ocho años	Ofrece reporte de los padres y tutores. Posee escalas clínicas de problemas de conducta y emocionales, unas escalas de adaptación y de exteriorización o interiorización de problemas junto a unas escalas de control y validez. Al evaluar diversos problemas de conducta y emocionales, puede ser utilizada en el ámbito forense penal para establecer cambios o alteraciones en la víctima producto del delito.
Conductas antisociales y delictivas	A-D Cuestionario de conductas antisociales y delictivas	N. Seisdedos (2009)	De once a diecinueve años	Evalúa la presencia de la conducta antisocial y aquella otra que, aunque pudiera ser considerada también antisocial, incorpora contenidos o comportamientos delictivos que fácilmente caen fuera de la Ley. Debido al rango de edad puede ser utilizada para valorar adolescentes en conflicto con la ley y que hayan ingresado al sistema de responsabilidad penal para adolescentes.
Depresión	CDI Inventario de Depresión Infantil	M. Kovacs (2014)	De siete a quince años Es un autoinforme o puede ser contestado por adultos de referencia	Posee dos escalas Disforia (humor depresivo, tristeza, preocupación, etc.) y Autoestima negativa (juicios de ineficacia, fealdad, maldad, etc.) y proporciona una puntuación total de depresión. Esta prueba puede ser utilizada para evaluar la presencia de depresión en niños y adolescentes presuntas víctimas de

				delitos.
Depresión	CDS Cuestionario de Depresión para niños	M. Lang y M. Tisher (2003)	De ocho a dieciséis años	Permite obtener puntajes totales para depresión y subescalas de respuesta afectiva, autoestima, preocupación por la muerte y la salud, culpa, entre otros. Esta prueba puede ser utilizada para evaluar la presencia de depresión en niños y adolescentes presuntas víctimas de delitos.
Depresión	IDER Inventario de Depresión Estado- Rasgo	C.D. Spielberger (2008)	Adolescentes y adultos	Es un inventario muy breve (20 elementos) que permite evaluar el grado de afectación (Estado) y la frecuencia de ocurrencia (Rasgo) que el sujeto muestra en relación con los componentes afectivos de la depresión. Evalúa tanto la presencia de depresión (Distimia) como la ausencia de esta (Eutimia). Puede ser utilizada en procesos de evaluación psicológica de víctimas para establecer la presencia de síntomas de depresión y determinar su posible nexo causal con los eventos victimizantes.
Evaluación neuropsicológica básica	TEST LURIA INICIAL Diagnóstico Neuropsicológico de Niños	F. Ramos y D. Manga (2006)	De cuatro a seis años	Evaluación del funcionamiento ejecutivo y lingüístico, de la velocidad de procesamiento y de la memoria inmediata en niños pequeños siguiendo el modelo de Luria. Motricidad o funciones ejecutivas (cinco tests); Lenguaje oral o funciones lingüísticas (cinco tests); Rapidez de procesamiento (dos tests) y Memoria verbal y no verbal (dos tests). Esta prueba puede ser útil para determinar el nivel de desarrollo cognitivo y lingüístico al evaluar capacidad para dar testimonio.
Evaluación	LURIA DNA	L.	De siete	Esta batería explora de

neuropsicológica básica	Diagnóstico Neuropsicológico de adultos	Christensen, D. Manga y F. Ramos (2006)	años en adelante (adultos, incluso)	forma sistemática una completa gama de funciones y habilidades agrupadas en áreas: Visoespacial (dos tests); Lenguaje (2 tests); Memoria (dos tests); Procesos Intelectuales (dos tests) y Atención. En adultos este tipo de pruebas pueden utilizarse en procesos de evaluación de presuntos agresores con miras a determinar capacidad de comprensión y autodeterminación, o factores que incidan o no en la comisión de una conducta delictiva; en presuntas víctimas para establecer alteraciones neuropsicológicas producto del delito o factores psicológicos que generen vulnerabilidad.
Evaluación neuropsicológica básica	NEUROPSIEvaluación neuropsicológica breve	F. Ostrosky, A. Ardila y M. Rosselli (s.f)	De seis a 85 años	Provee desde una aplicación rápida la evaluación de los dominios cognoscitivos: Orientación, atención y concentración, lenguaje, memoria, funciones ejecutivas, lectura, escritura y cálculo. Esta prueba permite la evaluación breve de aspectos básicos del estado mental, puede ser utilizada en todo tipo de evaluación tanto en niños como en adultos.
Funciones ejecutivas	BANFE Batería de funciones ejecutivas y lóbulos frontales	J. C. Florez, F. Ostrosky y A. Lozano (2012)	De seis a 85 años	Posee pruebas que evalúan funciones complejas que dependen de la corteza órbito-frontal (COF), corteza prefrontal medial (CPFM), corteza prefrontal dorsolateral (CPFDL) y de la corteza prefrontal anterior (CPFA). En el caso de adultos presuntos agresores pueden evaluarse funciones ejecutivas como flexibilidad mental, planeación, secuenciación y control de codificación y las funciones básicas como control inhibitorio, seguimiento de reglas y procesamiento riesgo

				beneficio.
Inteligencia	RIAS Escalas de Inteligencia de Reynolds	C. Reynolds y R.W. Kamphaus (2009)	De tres a 94 años	Proporciona una evaluación de la inteligencia y la memoria . Se compone de seis subtests (dos de inteligencia verbal, dos de inteligencia no verbal y dos de memoria) y ofrece puntuaciones en Inteligencia general, Memoria general, Inteligencia verbal e Inteligencia no verbal . El manual de la adaptación española incluye diversos estudios de fiabilidad validez, así como baremos por edades pertenecientes a la población española y ajustada al censo en las variables sexo, edad, región geográfica y nivel educativo completado. Proporciona una completa y fiable evaluación de la inteligencia y la memoria. Prueba útil en el contexto forense penal para establecer el nivel de inteligencia, constructo íntimamente relacionado con la inimputabilidad, pero también en víctimas para evaluar su capacidad para dar consentimiento.
Inteligencia	Escalas Wechsler de Inteligencia WPPSI. IV WISC-IV WAIS-IV	D. Wechsler (2014) (2005) (2012)	WPPSI (dos años seis meses a siete años tres meses) WISC (seis años cero meses a dieciséis años once meses) WAIS (dieciséis a noventa años)	Permite obtener los clásicos CI (verbal, manipulativo y total) y cuatro índices específicos: Comprensión verbal, Organización perceptiva, Memoria de trabajo y Velocidad de proceso. Cuenta con adaptaciones españolas y mexicanas. Al igual que el RIAS y el K-BIT, estas pruebas de inteligencia son útiles en contextos forenses tanto penales como de familia, por su amplia utilización para determinación de capacidad de comprensión y autodeterminación o la valoración deterioro o daño cognitivo que tenga implicaciones jurídicas.

Inteligencia	K-BIT test breve de inteligencia Kaufman	A.S. Kaufman y N.L. Kaufman (2011)	De cuatro a noventa años	Mide las funciones cognitivas a través de dos tests, uno de carácter verbal (vocabulario, integrado a su vez por dos pruebas) y otro de tipo no verbal (matrices).
Inteligencia no verbal	TONI-2	L. Brown, R.J. Sherbenou y S.K. Johnsen (2009)	De cinco a 85 años	Permite la estimación del funcionamiento intelectual mediante la evaluación de la capacidad para resolver problemas abstractos de tipo gráfico, eliminando la influencia del lenguaje y de la habilidad motriz. Las puntuaciones directas se pueden transformar en CI o en percentiles. Esta prueba es útil en casos donde el evaluado sea analfabeta, o que tenga dañadas o deterioradas sus habilidades verbales, que tienen diferentes raíces lingüísticas o que requieren que en la aplicación de la prueba no influya su capacidad para oír, hablar, leer, escribir o dar respuestas motoras significativas.
Ira	STAXI. NA Inventario de Ira. Estado-Rasgo STAXI-2. Inventario de Expresión de Ira estado-rasgo	V. Del Barrio, C. Spielberg, y A. Aluja (2005) C. Spielberg (2010)	De ocho a diecisiete años A partir de los dieciséis años y adultos	Ofrece una evaluación que distingue los diferentes componentes de la ira: Experiencia, Expresión y Control, así como de sus facetas como Estado y como Rasgo. La ira es una emoción usualmente evaluada en presuntos agresores por su papel central en la conducta agresiva. En niños la ira puede surgir como un efecto emocional dentro de los fenómenos de victimización.
Personalidad	MACI Inventario Clínico para Adolescentes de Millon	T. Millon, C. Millon y R. Davis. (2004)	De trece a diecinueve años	Permite la evaluación de las características de la personalidad, los síndromes clínicos de la adolescencia y preocupaciones expresas de los adolescentes. Posee igualmente escalas de validez. Esta prueba puede ser

				utilizada en la evaluación de presuntos agresores en el sistema de responsabilidad para adolescentes, también en el caso de adolescentes víctimas para establecer la presencia o no de alteraciones clínicas como consecuencia del delito.
Personalidad (anormal) Psicopatología	MCMI-III Inventario Clínico Multiaxial de Millon	T. Millon, C. Millon y R. Davis (2007)	Adultos	Permite la evaluación completa de la personalidad desde la teoría de Millon. Tiene cuatro escalas de validez, evalúa 11 patrones clínicos de la personalidad, tres rasgos patológicos graves, siete síndromes clínicos de gravedad moderada y tres síndromes clínicos de gravedad severa.
Personalidad (anormal) Psicopatología	MMPI-2 Inventario Multifásico de Personalidad de Minnesota-2	S.R Hathaway y J.C MacKinley J.N. Butcher, J.R. Graham, Y. S. Ben-porath, A. Tellegen, W. G. ahlstrom y B. Kaemmer. Adaptación Española A. Ávila y F. Jiménez (2002)	Adultos (diecinueve a 65 años)	Diseñado para evaluar un gran número de patrones de personalidad y trastornos emocionales. Posee 4 escalas de validez, 10 escalas clínicas, 15 escalas de contenido (síntomas internos, tendencias agresivas externas, autoconcepto negativo y problemas generales) y 49 escalas suplementarias. En el ámbito forense ha sido utilizada para la evaluación de presuntos agresores o de víctimas, ya que permite determinar patrones de simulación o defensividad, determinar personalidad y detectar psicopatología.
Personalidad Psicopatología	MMPI-2- RF Inventario Multifásico de Personalidad de Minnesota-RF	Y. S. Ben-Porath y A. Tellegen (2012)	Adultos	Evalúa personalidad y trastornos emocionales. Es una versión reestructurada del MMPI 2, posee 338 ítems y fue evaluado con muestras de contextos clínicos, médicos, forenses, normales y de selección. Posee nueve escalas de validez, tres dimensiones globales (alteraciones emocionales, de pensamiento y comportamentales), nueve

				escalas clínicas reestructuradas, cinco escalas somáticas y cognitivas, tres bloques de escalas de problemas específicos (internalización, externalización e interpersonales), dos escalas de intereses y cinco escalas de personalidad patológica. Esta prueba evalúa las mismas áreas de funcionamiento psicológico que el MMPI 2, con la ventaja de disminuir el tiempo de aplicación y de interpretación. Recomendada para ser utilizada en contextos penitenciarios.
Personalidad (normal)	NEO PI-R Inventario de Personalidad NEO Revisado	P. T. Costa y R. R. McCrae (2002)	Adultos	Basada en la teoría del <i>BIG FIVE</i> de la personalidad. Evalúa personalidad normal, posee 240 ítems y permite la evaluación de cinco factores principales: Neuroticismo, Extraversión, Apertura, Amabilidad y Responsabilidad, cuenta también con 4 escalas de validez. Puede ser utilizada tanto en presuntos agresores como en víctimas, especialmente cuando las pruebas de personalidad desde la anormalidad no generan una adecuada discriminación, permitiendo establecer los estilos de personalidad.
Psicopatía	PCL-R <i>Check list</i> de psicopatía de Hare revisado	R. Hare (2010)	Adultos	Evalúa la psicopatía en la población penitenciaria y en la práctica clínica y forense. Consta de un modelo de entrevista (90 a 120 minutos), el <i>Check list</i> de 20 ítems (15 minutos) y proporciona una puntuación general de Psicopatía y puntuaciones en dos factores (Interpersonal/Afectivo y Desviación social) y en cuatro facetas (Interpersonal, Afectiva,

				Estilo de vida, Antisocial). En caso de presuntos agresores una exploración completa de personalidad debe incluir la evaluación de una posible psicopatía, entidad asociada a patrones de conducta violenta. La psicopatía ha estado asociada a la comisión de delitos por tanto esta prueba es muy útil tanto para la obtención de información a través del modelo de entrevista para elaborar de forma completa la pericia, como para el diagnóstico o descarte de psicopatía.
Screening síntomas actuales psicopatológicos	SCL-90 R <i>Sympton Check List</i> . Cuestionario de 90 síntomas	L. Derogatis (2002)	R. Adolescentes y adultos	Es un cuestionario para explorar problemas psicológicos y síntomas psicopatológicos, está compuesto por nueve dimensiones primarias de síntomas (Somatización, Obsesiones, Sensitividad Interpersonal, Depresión, Ansiedad, Hostilidad, Ansiedad Fóbica, Ideación Paranoide y Psicoticismo) y tres índices globales de psicopatología: el índice de Gravedad Global (<i>Global Severity Index, GSI</i>), el índice de Malestar Positivo (<i>Positive Symptom Distress, PSDI</i>) y el Total de Síntomas Positivos (<i>Positive Symptom Total, PST</i>). Este instrumento puede ser utilizado en la evaluación de daño psíquico ya que permite establecer la presencia de psicopatología. Para presuntos agresores permite determinar su estado mental actual.
Simulación	SIMS Inventario Estructurado de simulación de síntomas	M. Widows y G. Smith. (2009)	Adultos	Es un instrumento de <i>screening</i> para la detección de simulación de sintomatología psicopatológica y neurocognitiva. Permite detectar simulación de síntomas en psicosis, deterioro neurológico,

				trastornos amnésicos, baja inteligencia y trastornos afectivos. En el caso de evaluación de víctimas permite corroborar si los síntomas descritos asociados a daño psíquico son simulados o no. En el caso de evaluaciones para comprensión y autodeterminación esclarece si los cuadros clínicos presentados podrían estar siendo simulados o no.
Simulación alteraciones en memoria	TOMM Test de simulación de problemas de memoria	T. N. Tombaugh (2011)	Adolescentes y adultos	Es una prueba de memoria de reconocimiento visual de 50 ítems que permite discriminar entre los sujetos que simulan problemas de memoria y los que realmente los padecen. Es de corta aplicación entre 15 y 20 minutos. Las alteraciones en la memoria son usualmente los trastornos que más fácilmente simulan presuntos agresores (por ejemplo, decir no recordar los hechos o tener dificultades generales en memoria) o víctimas como afectación psicológica por un delito. Esta prueba permite discriminar si hay o no simulación de dichos problemas en memoria.

Para complementar, es preciso aclarar que, en las evaluaciones psicológicas forenses de presunto agresor, se evalúan constructos como personalidad y psicopatología. Por tanto, se sugiere la utilización de pruebas psicológicas que incluyan escalas de validez o de control del estilo de respuesta (2005); de esta forma, el evaluador explora la posibilidad de distorsiones en las respuestas. Para este tipo de casos, instrumentos como el MMPI (2 y 2RF) incluyen una buena gama de escalas de validez. González e Iruarrizaga (2005) plantean el uso del Inventario Multifásico de Personalidad de Minnesota 2, MMPI-2 como herramienta muy útil en el ámbito forense, ya que permite explorar el estilo de respuesta, simulación de psicopatología y defensividad. Las escalas clínicas del MMPI-2 y las clínicas reestructuradas del MMPI-2 RF aportan a la evaluación de la personalidad y la presencia o ausencia de psicopatología. Sin embargo, si lo que se busca es la exploración de la personalidad, también desde la psicopatología, pero esta vez apuntando más a la discriminación de trastornos de personalidad, el Inventario Clínico Multiaxial de Millon MCMI-III evalúa once patrones clínicos de la personalidad y tres rasgos patológicos graves, igualmente, evalúa la presencia

de síndromes clínicos graves, incluyendo escalas de validez.

Teniendo en cuenta lo anterior, en un mismo proceso de evaluación se podría utilizar, tanto el MMPI como el MCMI, ya que, si bien ambas exploran psicopatología y personalidad, se basan en modelos teóricos diferentes pero que pueden complementarse, brindando al evaluador la posibilidad de explorar de forma completa el constructo personalidad.

Para los casos donde se encuentre una personalidad sin psicopatología, es usual que los puntajes de pruebas como el MMPI o el MCMI sean bajos, discriminando, por tanto, que el usuario no presenta psicopatología, aunque, sin embargo, no discrimina su ‘estilo’ de personalidad; de ahí que, pruebas como el NEO PI-R, basada en la teoría del *Big Five*, permitan explorar cinco factores de personalidad desde la ‘normalidad’, explicando, si el evaluado presenta o no una tendencia hacia el neuroticismo, la extraversión, la apertura, la amabilidad y la responsabilidad. Esta prueba presenta subescalas como ansiedad, hostilidad, depresión, impulsividad, asertividad, búsqueda de emociones, sentimientos, valores, altruismo, actitud conciliadora, sensibilidad a los demás, entre otras, basadas no desde lo psicopatológico, pero que sí permitiría comprender aspectos cognitivos y conductuales del evaluado, especialmente cuando pruebas como el MMPI no permitan comprender de forma completa la personalidad.

En general, la exploración de la psicopatología en un presunto agresor, a través del MMPI-2 por ejemplo, se ve reflejada en los puntajes obtenidos en las escalas clínicas, pero, sobre todo, en las escalas de síntomas internos y de problemas generales, esta información puede ser contrastada con la que ofrecen pruebas de *screening* que reflejan datos de períodos recientes a la evaluación como ocurre con el SCL-90, ayudando a determinar su estado mental actual.

Aunado a lo anterior, es posible que, dentro de la determinación de la personalidad, en el proceso evaluativo se indague la presencia o ausencia de psicopatía. Si bien, psicopatía no es sinónimo de criminalidad, si se ha establecido que esta anomalía de la personalidad tiene implicaciones psicosociales, criminológicas y legales (Pozueco, Romero y Casas, 2011), por tanto, la utilización de la PCL-R que se basa en la tipología establecida por Hare, permite a través del modelo de entrevista que incluye, obtener información sobre distintas áreas de ajuste del individuo que no solo es útil para detectar la psicopatía sino para la elaboración completa del informe pericial. La calificación de los 20 criterios lleva al establecimiento de puntuaciones en dos factores (interpersonal/afectivo y desviación social) y en cuatro facetas (interpersonal, afectiva, estilo de vida, antisocial).

Evaluación del riesgo de comportamiento violento

Para el caso de la evaluación del riesgo de violencia se han utilizado otra serie de instrumentos y estrategias, que permiten, a través del seguimiento juicioso de los mismos, determinar el riesgo de conducta violenta interpersonal, en el ámbito sexual y de violencia conyugal. Pueyo y Echeburúa sugieren que:

El juicio clínico estructurado, basado en las guías de valoración del riesgo, es la técnica idónea para predecir y gestionar el riesgo de violencia. De este modo se

evitan ciertos errores del evaluador, tales como olvidos (p. ej., no tomar en consideración algún factor o factores de riesgo relevantes) o sesgos (p. ej., fiarse de intuiciones o concentrarse solo en un determinado indicio) (2010, p. 408).

De esta forma, se busca sustituir la evaluación de la peligrosidad por la valoración del riesgo de violencia, esta última tiene capacidad predictiva del comportamiento futuro. Para esto se proponen distintos métodos que incluyen procedimientos de evaluación de tipo clínico y de tipo actuarial; clínico porque utiliza entrevistas, revisión de historias clínicas y se siguen procedimientos de la Psicología clínica frente a la emisión de diagnósticos; otras son de corte actuarial, al utilizar instrumentos objetivos que cuantifican el riesgo de violencia y permiten obtener la probabilidad, muchas veces, incluso sin una teoría científica de violencia como respaldo. Se sugiere la utilización de métodos mixtos que incluyan tanto aspectos clínicos estructurados y actuariales, como las guías de valoración que parten de estudios empíricos y teorías subyacentes sobre violencia.

A continuación, se exponen las más utilizadas para estos fines:

Tabla 3. Guías de uso forense para la evaluación del riesgo de violencia

Tipo de violencia	Nombre de la guía	Autor adaptador	Descripción
Interpersonal inespecífica	VRAG <i>Violence Risk Appraisal Guide</i>	Harris, Rice y Quinwey (1993). Adaptación española con población penitenciaria de Ballesteros, Graña y Andreu (2006)	Está compuesto por doce factores: Desajuste infantil, psicopatía a través del uso de la PCL-R, convivencia con los padres antes de los 16 años, estado civil y edad al momento de la comisión de delito, gravedad de las lesiones provocadas a la víctima, comisión de delitos no violentos, incumplimiento de libertad condicional, trastornos de personalidad, diagnóstico de esquizofrenia, abuso de alcohol, sexo de la víctima.
Violencia interpersonal	HCR-20 <i>Historial, Clinical, Risk management-20</i>	Webster, C. D., Douglas, K. S., Eaves, D., & Hart, S. D. (1995). Adaptación española de Hilterman y Andrés-Pueyo (2005)	Contiene veinte ítems: diez factores pasados (factores históricos); cinco actuales (factores clínicos); cinco futuros (factores de riesgo) requiere una revisión exhaustiva y cuidadosa de expedientes e historias clínicas, entrevistas clínicas al evaluado y colaterales, uso de pruebas de personalidad, psicopatología y para evaluar psicopatía. La reevaluación debe realizarse como mínimo cada seis meses.
Sexual	SVR-20 <i>Sexual Violence Risk -20</i>	Boer, D. P., Hart, S. D., Kropp, P. R.,	Contiene veinte factores: once factores de funcionamiento psicosocial; siete relacionados con delitos sexuales; dos de planes de futuro requiere una revisión exhaustiva y cuidadosa

		& Webster, C. D. (1997). Adaptación española de Pérez, Redondo, Martínez, García y Andrés-Pueyo (2008)	de expedientes e historias clínicas, entrevistas clínicas al evaluado y colaterales, uso de pruebas de personalidad, psicopatología y para evaluar psicopatía. La reevaluación debe realizarse, como mínimo, cada seis meses.
Conyugal	SARA <i>Spouse Assault Risk Assessment</i>	Kropp, R.P., Hart, S.D., Webster, C.D. y Eaves, D (1995). Adaptación española Andrés-Pueyo y López (2005)	Incluye 20 ítems que valoran el historial delictivo del agresor, el ajuste psicosocial, el historial de agresiones contra la pareja y el delito o la agresión que motiva la valoración. Requiere igualmente evaluación completa clínica y el uso de modelos actuariales.
Conyugal	EPV-R Escala de Predicción de Riesgo de Violencia contra la pareja	Echeburúa, Amor, Loinaz y Corral. (2010)	Consta de veinte factores reunidos en cinco categorías: Datos personales (procedencia del extranjero de la víctima o agresor) Situación de la relación de pareja Tipo de violencia Perfil del agresor Vulnerabilidad de la víctima. La puntuación total de la escala, con un rango de 0 a 20, permite estimar el riesgo de violencia como bajo (0-5), moderado (5-9) o alto (10-20), también se han publicado pesos distintos para cada factor modificando la puntuación, es decir algunos factores se calificarán de 0 a 1, de 0 a 2 y otros de 0 a 3. Bajo este sistema se considera bajo riesgo puntuales de 0-9, moderado 10-23 y alto 22- 48 (Echeburúa y cols., 2010).

El informe pericial

Guerrero, A., Espinosa, A. y Lobo, A.

Según Del Río (2005; citado en Echeburúa, Muñoz y Loinaz, 2011 p. 153) el Informe pericial está sujeto al principio de contradicción, lo que implica que las partes puedan examinarlo y someterlo a crítica (incluso realizar un contrainforme). De allí que contenga la información manejada por el psicólogo para el planteamiento de sus conclusiones (parte descriptiva), y los criterios científicos que ha utilizado para valorar los datos (parte técnica). En virtud a esto es imprescindible detallar la metodología que se aplica y los resultados de las pruebas que se administran.

Modelos de informe

En cuanto a la estructura del informe, la resolución 430 del 27 de abril del 2005 del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF), establece unos mínimos requerimientos para un informe de tipo forense, que elabore un técnico o profesional, tanto público como privado. Se plantea, por tanto, la siguiente estructura:

1. Preámbulo
 - 1.1. Identificación del autor (número de cédula y de tarjeta profesional, filiación del perito) y del laboratorio.
 - 1.2. Identificación del dictamen o informe (título, ciudad, fecha, número único de identificación).
 - 1.3. Identificación de la autoridad destinataria.
 - 1.4. Identificación y referencias de la solicitud.
2. Contenido del dictamen o informe pericial.
 - 2.1. Descripción de los elementos recibidos para estudio.
 - 2.2. Motivo de la peritación.

- 2.3. Métodos empleados.
- 2.4. Instrumentos empleados.
- 2.5. Hallazgos.
- 2.6. Interpretación de resultados.
- 2.7. Conclusiones.
- 2.8. Referencias bibliográficas.
- 2.9. Observaciones.
- 2.10. Remanentes, contramuestras y material de apoyo.
- 2.11. Certificación de cadena de custodia.
- 2.12. Anexos.
- 2.13. Nombre y firma del perito o peritos.
- 2.14. Fin del dictamen o del informe pericial.

Bajo este modelo, deben emitir los informes todos los peritos en Colombia, sin distinción del área forense a la cual pertenezca, sin embargo, algunos autores plantean su propia estructura de informe. Graña (1997, citado en Sicard, 2011, p. 252) plantea un modelo de informe pericial psicológico basado en la siguiente estructura:

1. Identificación. Datos de filiación del perito y del peritado, juzgado de procedencia y número de asunto.
2. Objetivo del informe pericial
3. Metodología. Tipo de entrevistas, lugar y número de horas, pruebas complementarias, las cuales se describen con detalle, especificando qué miden y con qué utilidad se aplican, observaciones, auto-registros y bibliografía utilizada.
4. Análisis descriptivo. Anamnesis y/o análisis de la situación jurídica del procesado, análisis funcional de los problemas psicológicos del peritado redactado de forma descriptiva. Antecedentes y/o adquisición del trastorno o problemas psicológicos factores de predisposición o vulnerabilidad, otras áreas de interés para el informe: autocontrol específico y general, autoimagen, apoyo social, situación vital y estilo de vida. Exploración psicopatológica.
5. Resultados. Impresión diagnóstica, resultado de pruebas, formulación forense (hipótesis explicativa, contraste de hipótesis, modelo psicopatológico y justificación teórica, relación entre objetivos y resultados).
6. Discusión forense. Relación entre psicopatología, capacidades cognoscitivas, volitivas y delito.
7. Conclusiones. Conclusiones finales enumeradas.

Para Vázquez (2007, p. 33) un informe, para poder ser considerado un peritaje psicológico debe constar al menos de los siguientes apartados:

1. Autor del informe y organismo judicial al que va dirigido, número de procedimiento, persona o personas evaluadas.
2. Identificación de la demanda (denuncia), pregunta del juez, señalada entre comillas, tal y como ha sido trasladada en el oficio correspondiente. A este apartado lo llama “Objetivo de la pericial”.
3. Metodología. Técnicas que se han aplicado: entrevistas, otros informes, examen del expediente, tests, cuestionarios, observaciones realizadas, consultas con otros

- profesionales, visitas domiciliarias, etc. En este apartado es necesario además señalar fecha en la que se recibió el encargo y fechas de la evaluación, por su orden cronológico.
4. Resultados de todas las operaciones efectuadas. Este apartado se suele dividir en dos apartados: datos derivados de las entrevistas mantenidas y datos derivados de las técnicas psicodiagnósticas.
 5. Conclusiones.

Si bien los nombres de los acápites parecieran distintos, en realidad, lo que se observa es una estructura básica, en la cual debe quedar registrados datos de identificación, el objetivo o motivo de la peritación, la metodología empleada incluyendo instrumentos y métodos, descripción de los hallazgos y el análisis de los mismos o interpretación a la luz de teorías científicas, conclusiones, referencias bibliográficas y anexos.

Ahora bien, pese a que ya existe la Resolución 430 de 2005 del INML, esta misma institución en el año 2009 emitió el Protocolo de evaluación básica en Psiquiatría y Psicología Forenses, el cual es:

Aplicable por todos los peritos psiquiatras y psicólogos del INML y todos los profesionales psiquiatras y psicólogos en los casos señalados por la Ley que deban realizar una pericia relacionada con la Psiquiatría o la Psicología Forenses y rendir el respectivo informe pericial o dictamen, en todo el territorio nacional. (2009, p. 15)

El anexo B, plantea de dicho protocolo señala como estructura de informe pericial la siguiente:

Encabezamiento

1. Número de identificación del informe que equivale al número de radicación del documento en el Instituto.
2. Fecha de envío del informe.
3. Destinatario (persona o autoridad que solicitó la evaluación, dirección, ciudad).
4. Número y fecha del oficio petitorio.
5. Número de folios anexos que trae la solicitud del examen.
6. Referencia que incluya el Número Único de Caso (en el SPOA) o número del proceso, y el hecho que se investiga o tipo de proceso dentro del cual se lleva a cabo la peritación.
7. Fecha y hora de la(s) entrevista(s) y examen realizados.

Técnicas utilizadas. Se mencionan las técnicas, procedimientos y exámenes complementarios utilizados en la evaluación.

Motivo de la peritación. La motivación para la peritación se consigna de manera clara, en lo posible textualmente y entre comillas los puntos más importantes de la solicitud.

Identificación. Datos que identifican al examinado, incluyendo nombre, documento de identificación, edad, lugar de nacimiento, lugar de residencia, ocupación, escolaridad, estado

civil, religión e informantes que aportaron datos en la evaluación. Situación judicial dentro del proceso. Persona y parentesco con quien vive cuando se trate de menores.

- a. Constancia de la toma de la huella dactilar al examinado.
- b. Constancia de diligenciamiento del consentimiento informado.
- c. Datos de identificación de las personas diferentes al personal forense o de salud presentes en el consultorio durante la evaluación (p. ej., el acompañante, un intérprete o personal de seguridad cuya presencia sea necesaria por existir riesgo para quien realiza el examen), así como la posición o cargo, e institución u organismo al cual pertenecen, cuando sea del caso.

Hechos investigados según información allegada por el solicitante de la pericia. Resumen del caso, teniendo en cuenta la lectura de la documentación allegada, de manera que ilustre al lector sobre el asunto del que trata el documento.

Versión de los hechos del entrevistado. Datos que aportan los informantes sobre el caso en cuestión, en lo posible textualmente y entre comillas.

Historia familiar. Descripción general del núcleo familiar primario de la persona entrevistada y secundario si los hubiere, la visión global que tiene el examinado de estos y la descripción de cada miembro de la familia, incluye datos como edad, ocupación y tipo de relación con el examinado.

Historia personal. Datos referentes a la historia de vida del examinado, desde los antecedentes prenatales hasta la vida adulta.

Antecedentes específicos. Antecedentes patológicos, hospitalarios, quirúrgicos, farmacológicos, tóxicos, alérgicos, traumáticos, familiares, psiquiátricos, judiciales, venéreos y ginecoobstétricos.

Examen mental. Descripción detallada de cada una de las partes del funcionamiento mental del examinado al momento de la evaluación, incluyendo descripción general, actitud, estado de consciencia, orientación, atención, afecto, pensamiento, sensopercepción, juicio, raciocinio, memoria, inteligencia, introspección y prospección.

Análisis. Se debe hacer un escrito en que se sustente la base de la opinión pericial, partiendo del análisis psicológico del examinado, diagnóstico clínico psiquiátrico o psicológico, diagnóstico forense, desarrollando una discusión tendiente a responder cada una de las preguntas planteadas por el solicitante de la pericia.

Conclusiones. Expresar el diagnóstico clínico psiquiátrico o psicológico según las clasificaciones vigentes o en su defecto hacer una descripción semiológica de los hallazgos, el diagnóstico forense, responder las preguntas hechas por el solicitante y hacer recomendaciones en el marco del mantenimiento de la salud y protección social.

Nombre y firma. Todo informe pericial o dictamen debe llevar el nombre, la profesión y la firma de quienes intervinieron en su elaboración.

Teniendo en cuenta la información anteriormente aportada, se entiende que en Colombia, en cuanto a la estructura del informe pericial, rige la Resolución 430 de 2005 del INML y para los que fungen como psicólogos o psiquiatras forenses, el anexo B del protocolo básico; sin embargo, la comunidad científica, preocupada por perfeccionar el ejercicio forense en el país, preocupación que comparten los autores, encuentra que ambas propuestas resultan incompletas, por tal motivo, propone la siguiente estructura:

1. **Portada con datos de identificación básica.** Logo institucional o personal, tipo de informe, nombre del evaluado, número del proceso, número de identificación del informe, nombre del perito, fecha de entrega.
2. **Identificación de la autoridad destinataria.** Se debe aclarar a quién va dirigido el informe, usualmente es la misma persona que lo solicita.
3. **Identificación y referencias de la solicitud.** Aportar datos sobre quien solicita la pericia y el número de oficio en caso de que exista alguno.
4. **Datos de filiación del perito.** Realizar breve descripción del perito incluyendo datos académicos, resumen de historia laboral, publicaciones recientes y cualquier dato que pueda informar sobre la cualificación o acreditación del perito.
5. **Datos del peritado.** Incluir datos sociodemográficos básicos del evaluado como nombre completo, número de identificación, fecha y lugar de nacimiento, lugar de procedencia, estado civil, nivel educativo, ocupación, filiación religiosa, filiación política y todos aquellos datos que importen al propósito de estudio y que el evaluado esté de acuerdo en compartir.
6. **Motivo de la peritación.** De forma textual transcribir la petición recibida.
7. **Descripción de los elementos recibidos para estudio.** En caso de que se hayan recibido documentos, grabaciones, fotografías, historias clínicas, etc., deben ser relacionadas de forma precisa, conservando el título original de cada documento.
8. **Resumen de presuntos hechos.** Consignar información sobre los presuntos hechos motivo de investigación. Esta información debe ser extraída de alguno de los documentos aportados en el proceso, ejemplo el formato único de noticia criminal (denuncia), el escrito de acusación o algún informe de Policía judicial. Se debe anotar textual, usando comillas. Cuando los hechos se han suministrado por el evaluado debe tenerse precaución de no vulnerar el derecho de no autoincriminación.
9. **Objetivos de la peritación.** Si bien existe un motivo de peritación consignado en el oficio petitorio, usualmente está redactado en términos jurídicos; por tanto, deben trazarse objetivos de evaluación desde la psicológica forense.
10. **Hipótesis forenses.** La hipótesis es una proposición que nos permite establecer relaciones entre los hechos. Se deben plantear tantas hipótesis como sean necesarias de acuerdo con la solicitud de pericia realizada. Es importante incluir hipótesis contrarias

que permitan demostrar que el perito realiza contrastación de hipótesis, “El perito psicólogo siempre trabajará con una hipótesis y la contraria, evitando así fenómenos como la profecía autocumplida o el efecto Pigmalión” (Rosenthal, 2002, citado en Muñoz, 2013, p. 64)

Esta es una de las fases más importantes del proceso de evaluación, que por su naturaleza transversal y dinámica acompañan de principio a fin la actividad pericial. Un perito forense, desde el momento en que recibe la solicitud, empieza la construcción de diferentes hipótesis de trabajo que direccionan la actividad pericial y dan explicación científica suficiente a la pregunta judicial.

La actividad pericial debe entenderse como una actividad de investigación científica a pequeña escala, en donde el perito forense está llamado al desarrollo de una actividad enmarcada dentro del método científico.

De manera inadecuada se observa como en muchos casos penales en el manejo a víctimas, los profesionales desde el inicio de sus abordajes asumen el hecho de que la persona vivenció una situación de abuso o de violencia, y no se evidencia el contraste de hipótesis contrarias fundamentales para poder desarrollar de manera adecuada una evaluación psicológica que permitiría descartar o reafirmar alguna de las mismas, ya que como lo postula Urra (2006) dentro del proceso de evaluación se encuentra la formulación de hipótesis de tipo correlacional donde se conjugan las variables psicológicas para poder dar respuesta a las preguntas judiciales.

El perito deberá formular hipótesis explicativas afirmativas y negativas que le permitan acercarse al fenómeno de la manera más objetiva. Solo su trabajo riguroso con la aplicación de la metodología idónea le permitirá confirmar una de ellas, la cual gozará de suficiencia explicativa a la luz de la ciencia. El evaluador tendrá que ser muy imparcial, y apartarse de la(s) hipótesis con la que el operador o la parte solicitante le presenta el caso, es importante que reciba información preliminar para contextualizarse frente al mismo pero que no se debe dejar influenciar por la postura e intereses de quien solicita. El perito se debe a la ciencia, y en congruencia tendrá que actuar.

11. **Métodos empleados (metodología).** Describir de forma breve la metodología empleada desde el inicio de la pericia hasta que ya se tiene redactado el informe.
12. **Instrumentos empleados.** Se debe incluir una breve descripción de las entrevistas, protocolos, guías e instrumentos, propiedades psicométricas de las mismas, igualmente incluir lugar de aplicación y fecha.
13. **Hallazgos (examen mental, exploración por áreas, resultados pruebas, entrevistas colaterales, otros).** Para el examen mental se recomienda incluir todas las áreas (porte y actitud, atención, orientación, consciencia, afecto, lenguaje, pensamiento, memoria, senso percepción, juicio y raciocinio, prospección, sueño). Describir la exploración por áreas de funcionamiento (personal, familiar, educativa, laboral, social, salud psicológica, sexual, antecedentes delictivos, etc.). Incluir igualmente los resultados de las pruebas psicológicas empleadas, los registros de observaciones y de las entrevistas realizadas a otras personas (colaterales).
14. **Evaluación diagnóstica (CIE-10 o DSM-V).** En caso de encontrar la presencia de psicopatología o cualquier alteración susceptible de atención clínica acorde a algún

sistema de clasificación internacional debe quedar descrita junto con el código asignado por la clasificación.

15. **Formulación forense.** De acuerdo con Sicard (2011) el perito en este acápite “consignará lo que ha detectado en relación con los antecedentes de la persona valorada, su situación problema usualmente relacionada con el motivo de consulta y la proyección de dichos elementos a nivel mental y psicosocial evidenciados a través de la entrevista y los instrumentos empleados” (p. 258). La formulación forense, se constituye como uno de los principales y más importantes apartados de un informe pericial. En este acápite el perito argumenta la hipótesis confirmada que sustente su concepto y que sea el producto de su actividad pericial. Desde el enfoque cognitivo conductual en muchos casos se expone desde el modelo de análisis funcional. En este apartado se articula todo lo encontrado en entrevista, en fuentes de información externa, entrevistas colaterales, resultados de técnicas e instrumentos, alrededor de la hipótesis confirmada, que será en últimas el concepto ofrecido por el perito frente a la pregunta judicial. La formulación forense será desarrollada luego de la discusión forense, sección del informe en donde se sustentan los referentes teóricos que le dan soporte al concepto, y que permite hacer un debate con la literatura especializada y con las posturas de autores reconocidos en la materia que se esté tratando.
16. **Discusión forense.** En este apartado el perito realiza una argumentación teórica y empírica que permita dar fundamento a la formulación forense y a las conclusiones. La literatura científica utilizada debe ser actualizada y que permita a los no conocedores del ámbito psicológico la comprensión de los fenómenos descritos en la pericia.
17. **Conclusiones.** De forma clara, concisa y precisa (sin ambigüedad) se deben consignar las conclusiones que den respuesta a las preguntas realizadas por el solicitante y que motivan la elaboración de la pericia.
18. **Recomendaciones (opcional).** En algunos casos el perito tendrá la necesidad de dar recomendaciones sobre tratamientos, intervenciones, interconsultas. Esto resulta opcional en la pericia.
19. **Referencias bibliográficas.** Siguiendo el formato propuesto por la metodología APA se escribirá el listado de la bibliografía utilizada dentro del informe.
20. **Anexos.** Se recomienda anexar copia del Consentimiento informado, perfiles de las pruebas psicológicas, videos, transcripciones, y otros que resulten relevantes en el caso particular.
21. **Nombre y firma del perito o peritos.** Incluir el nombre completo, la firma, datos de identificación y filiación.
22. **Fin del dictamen o del informe pericial.** Dada la experiencia de los peritos colombianos dedicados a la elaboración de estos informes, conviene incluir una nota del siguiente tenor:

Nota: El presente informe es el resultado de un análisis con base en el Programa de evaluación psicológica forense, referida sólo a las circunstancias concretas del contexto en que fue solicitado, por tanto, no debe utilizarse en casos ni momentos diferentes a ese contexto. Si se produjese una modificación sustancial en alguna de las circunstancias consideradas procedería una nueva evaluación.

Referencias bibliográficas

- Albarracín, D. & Berdugo, P. (2006). Dinámica Probatoria en la ley 906 de 2004 algunas reflexiones críticas. En: *El Proceso Penal Acusatorio Colombiano. Roles de los Intervinientes (Experiencias y Desafíos)*, Tomo III. Bogotá, Colombia: Ediciones Jurídicas Andrés Morales.
- , (2009). *Dinámica y acción probatoria de la defensa*. Ley 906 de 2004. Bogotá Colombia: Defensoría del Pueblo.
- Anastasi, A. y Urbina, S. (1998). *Test psicológicos*. (7ª. ed.). México D.F., México: Prentice Hall.
- Anderson, Ellefson, Lashley, Miller, Olinger, Russell, Stauffer, & Weigman (2010). *Protocolo RATAC para entrevistas Forenses de CornerHouse*. Extraído el 25 de julio de 2013 de: [file:///C:/Users/Andrea%20L/Downloads/EE.UU-PROTOCOLO+RATAC+PARA+ENTREVISTAS+FORENSES+DE+-CORNERHOUSE%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/Andrea%20L/Downloads/EE.UU-PROTOCOLO+RATAC+PARA+ENTREVISTAS+FORENSES+DE+-CORNERHOUSE%20(1).pdf)
- Aragón, L., Olivares, R., Rodríguez, N. & Romero, M. (2002). La entrevista como instrumento de evaluación psicológica. En: L. Aragón y A. Silva (2008). *Fundamentos teóricos de la evaluación psicológica*. México: Pax.
- Arce, R. & Fariña, F. (2005). Peritación psicológica de la credibilidad del testimonio, la huella psíquica y la simulación: el sistema de evaluación global (SEG). *Papeles del psicólogo*. 26. pp5 9-77.
- Arce, F. R., Seijó, C. A. & Novo, P. M. (2009). Validez del testimonio: un estudio comparativo de los criterios legales y empíricos. *Anuario de Psicología Jurídica*. 19. pp. 5-13
- Arenas, J. (2014). *La Prueba Pericial en Materia Penal*. Bogotá, Colombia: Ediciones Doctrina y Ley Ltda.
- Asociación Americana de Psiquiatría APA. (2014). *Guía de consulta de los criterios diagnósticos del DSM 5*. Arlington, VA, Asociación Americana de Psiquiatría. Colombia, FGN. (s.f.). *Manual de Policía Judicial. Parte general*.

- Ballesteros, R. A., Graña, G. J. & Andreu, R. J. (2006). Valoración actuarial del riesgo de violencia en centros penitenciarios. *Psicología clínica, legal y forense*. 6. pp103-117.
- Baytelman, A. y Duce, M. (2011). *Litigación Penal, Juicio Oral y Prueba*. Bogotá: Grupo Editorial Ibáñez.
- Bedoya, L. (2008). *La Prueba en el Proceso Penal Colombiano*. Bogotá: FGN. Texto virtual (<http://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/2012/01/LaPruebaenelProcesoPenalColombiano.pdf>).
- Bernal, J. y Montealegre, E. (2013). El Proceso Penal. Tomo II, Estructura y Garantías Procesales, 6ª. Edición. Bogotá. Universidad Externado de Colombia.
- Caicedo, J. (2012). *Manual del Proceso Penal Acusatorio*. Bogotá: Universidad Libre. p. 90 - 92. Cantón, J. (2004). Evaluación del abuso sexual infantil y tratamiento de las víctimas. En J. Cantón y M. Cortés. *Malos tratos y abuso sexual infantil* (5ª. ed.) (pp. 284-362). Madrid, España: Siglo Veintiuno.
- .(2007). Guías y protocolos publicados para la realización de la entrevista de investigación. En J. Cantón y M. Cortés. *Guía para la evaluación del abuso sexual infantil* (2ª ed.) (pp. 123-146). Madrid, España: Pirámide.
- Carvajal, H. (2014). *Sistemas procesales*. Módulo virtual Unidad 2, Gestión de la Prueba en Juicio. Especialización B-Learning en Investigación Criminal y Juzgamiento en el Sistema Penal Acusatorio”. Bogotá: Universidad Católica de Colombia.
- Cortés, M. y Cantón, J. (2007). Evaluación de la credibilidad y de la validez de las alegaciones. En J. Cantón y M. Cortés. *Guía para la evaluación del abuso sexual infantil* (2ª ed.) (pp. 203-240). Madrid, España: Pirámide.
- Dellepiane, A. (1994). *La prueba civil*. Segunda edición. Buenos Aires: Ediciones Depalma.
- Demetrio, E. (2013). Identidad y responsabilidad penal. Anuario Facultad de Derecho. Madrid: Universidad Autónoma de Madrid. Puede consultarse en: <https://www.uam.es/otros/afduam/sumario-17.html>
- Duce, M. & Riego, C. (2007). Proceso Penal. Chile: Jurídica de Chile. Referencias comerciales Referencias comerciales
- Espinosa, A. (2011). Psicología del Testimonio. En G. Hernández. *Psicología Jurídica Iberoamericana*. Bogotá, Colombia: Manual Moderno.
- .(2012). Aportes de la Psicología Forense al abordaje de los delitos sexuales. *Plan Nacional de Capacitación Escuela de Defensoría Pública*. Tomo IV. USAID – Defensoría del pueblo. Bogotá – Colombia: Stilo impresores Ltda.
- Echeburúa, E., y Fernández-Montalvo, J. (1997). Instrumentos de evaluación de los maltratadores. En E. Echeburúa & P. Corral (1998). *Manual de violencia familiar* (pp.

91-129). Madrid: Siglo XXI.

Echeburúa, E., Corral, P., Sarasua, B., Zubizarreta, I. & Sauca, D. (1994). Entrevista Semiestructurada sobre Maltrato Doméstico. En E. Echeburúa y P. Corral (1998). *Manual de violencia familiar* (pp. 28-31). Madrid: Siglo XXI.

Echeburúa, E., Corral, P. D., y Amor, P. (2004). Evaluación del daño psicológico en las víctimas de delitos violentos. *Psicopatología clínica, legal y forense*, 4. Pp. 227-244.

----- (2005). ¿Cómo evaluar las lesiones psíquicas y las secuelas emocionales en las víctimas de delitos violentos? *Revista de Psicopatología Clínica, Legal y Forense*, 5. Pp. 57-73.

Echeburúa, E., Amor, P., Loinaz, I., Corral, P. (2010). Escala de Predicción del Riesgo de Violencia Grave contra la pareja -Revisada- (EPV-R). *Psicothema*. 22.4. Pp. 1054-1060.

Echeburúa, E; Muñoz, J.M y Loinaz, I. (2011). La evaluación psicológica forense frente a la evaluación clínica: propuestas y retos de futuro. *International Journal of clinical and health psychology*. 11. 1. 2011. pp141-159.

Fajardo, L. (2013). Categorías Probatorias en el Sistema Penal Acusatorio. Algo más que un problema semántico. En: Bernal, C. *Reflexiones de Derecho Penal y Procesal Penal*. Bogotá: Defensoría del Pueblo.

Fontanet, J. (2010). *Principios y Técnicas de la Práctica Forense*. Tercera edición. San Juan de Puerto Rico: Jurídica Editores.

Fernández, R. (2009). *Evaluación psicológica*. Madrid, España: Pirámide.

Finol, A. M. y Piña, Y. E. (2008). Intervención del psicólogo forense en la determinación de la enfermedad mental como causa de inimputabilidad. *Capítulo Criminológico*. 36. 4. Pp. 89-119

García, P. (2011). *La prueba indiciaria en el proceso penal*. Perú: ARA Editores.

Garrido, V. (2000). El perfil psicológico aplicado a la captura de asesinos en serie. *Anuario de Psicología Jurídica*, 25 -47.

Geiselman, E. y Fisher, R. (1994). La técnica de entrevista cognitiva para víctimas y testigos de crímenes. En D. Raskin (Ed.). *Métodos psicológicos en la investigación y pruebas criminales* (Pp. 169-188). Bilbao, España: Desclée de Brouwer, S.A.

Godoy, V. & Higuera, L. (2005). El análisis de contenido basado en criterios (CBCA) en la evaluación de la credibilidad del testimonio. *Papeles del psicólogo*. 26. Pp. 92-98.

González, A. (2012), *El Proceso Penal Acusatorio por medio de Audiencias*. Bogotá: Leyer. (pp. 1425 y 1427).

Groth-Marnat, G. (2003). *Handbook of psychological assessment*. (4ª. ed.). New Yersey,

USA: John Wiley & Sons, Inc.

Harbottle, Q. F. (2013). Psicología Forense y responsabilidad penal en Costa Rica. *Revista Costarricense de Psicología*. 32. 2. Pp. 89-107.

Jay, R. y Swerdlik, M. (2007). *Pruebas y evaluación psicológica*.

Jiménez, C. C., y Martín, A. C. (2006). Valoración del testimonio en abuso sexual infantil (ASI). *Cuad Med Forense*, 12(43-44). Pp. 83-102

Jiménez, F. (2009). *Sistema Procesal y Metodología de la Investigación Criminal*. Colección Sistema Penal Acusatorio Tomo II. Bogotá: Unión Europea, Ministerio del Interior y de Justicia de Colombia y Otros.

----- (2012). *Gestión Jurídica y Forense de la Prueba en el Juicio Oral*. Curso de Nivel de Énfasis, Tomo III. Bogotá: USAID y Otro.

Juárez, L. J. (2005). *Evaluación psicológica forense de la imputabilidad*. En Soria, V. M. (2005). Manual de Psicología jurídica e investigación criminal. Madrid: Pirámide. Pp. 39-52

Lam, R., Michalak, E. y Swinson, R. (2005). *Assessment scales in depression, mania and anxiety*. London, United Kingdom: Taylor & Francis.

Lobo, A. (2014). *Módulo virtual Aportes de la Psicología Forense al Sistema Penal Acusatorio*, Unidad 2. La Intervención del psicólogo en el Sistema Penal Acusatorio Colombiano. Especialización B-Learning, Investigación Criminal y Juzgamiento en el Sistema Penal Acusatorio. Bogotá: Universidad Católica de Colombia.

----- (2014). Evaluación forense del daño psicológico en víctimas. En A. Tapias (Coord.) ALPJF (Ed.). *Victimología en América Latina: Enfoque Psicojurídico*. (Pp. 96 – 114). www.Psicologiajuridica.org

Masip, J. y Garrido, E. (2005). La evaluación psicológica de la credibilidad del testimonio. En F. Jiménez (Coord.). *Evaluación psicológica forense 1. Fuentes de información, abusos sexuales, testimonio, peligrosidad y reincidencia* (2ª. ed.) (Pp. 141-204). Salamanca, España: Amarú.

Masip, J. y Garrido, E. (2007). *La evaluación del abuso sexual infantil. Análisis de la validez de las declaraciones del niño*. Sevilla, España: MAD, S. L.

Martorell, M. (1997). Aspectos formales de la entrevista. En M. Martorell y R. González. *Entrevista y consejo psicológico*. Pp. 27-57.

----- (1997). Introducción a la entrevista. En M. Martorell y R. González. *Entrevista y consejo psicológico*. Pp. 11-25.

Mejía, M. y Ospina, V. (en prensa). Módulo virtual “El Sistema Penal Acusatorio en

- Latinoamerica con énfasis en México, Panamá, Perú y Ecuador”, Unidad 6. “Mirada crítica al sistema penal acusatorio en América Latina”. Especialización B-Learning en “Sistema Penal Acusatorio”. Bogotá: Universidad Católica de Colombia.
- Moya, M. (2012). La verdad y el espacio procesal penal. Bogotá, Colombia: Universidad Católica de Colombia.
- Muller, D. (2000). Criminal Profyling. Real Science or Just Wishful Thinking? *Homicide Studies*, 4, 3, 234- 264.
- Muñiz, J. (2000). *Teoría clásica de los test*. Madrid, España: Pirámide.
- Muñoz, M. J. (2013). La evaluación psicológica forense del daño psíquico: propuesta de un protocolo de actuación pericial. *Anuario de Psicología Jurídica*, 23. Pp. 61-69.
- Muñoz, M. J., Echeburúa, E. y García, L. E. (2014). La exploración psicopatológica en Psicología Forense: integración en el informe pericial. Pp. 54-88. En: E. García (2014). *Psicopatología Forense, comportamiento humano y tribunales de justicia*. Bogotá: Manual Moderno.
- Ospina, V. (2013). La Defensa Técnica frente a la Aceptación De Cargos. Momentos Procesales y Propuestas con Relación a las Rebajas de Pena. En: Moya, M. *Estudios de Derecho Penal y Procesal Penal*. Bogotá: Defensoría del Pueblo.
- (2014). Desconocimiento de la Finalidad y del Límite del Contrainterrogatorio o Contraexamen. Afrenta al Principio de Contradicción. En: *Temas de Defensa Penal*, Tomo I. Bogotá: Defensoría del Pueblo.
- Ospina, V. y Ramírez, C. (2014). *Técnicas de Intervención Oral II*. Especialización B-Learning en Investigación Criminal y Juzgamiento en el Sistema Penal Acusatorio. Módulo virtual Bogotá: Universidad Católica de Colombia.
- Parra, J. (2011). *Manual de Derecho Probatorio*. 18 Edición. Bogotá: Librería Ediciones del Profesional Ltda.
- Quandte, S. (2009). Manual de codificación del CBCA (Análisis de contenido basado en criterios). University of Portsmouth. Extraído el 10 de mayo de 2013 de http://seminariointernacional.cl/wp-content/themes/seminario-theme/docs/2011/koehnken_manual_de_codificacion_cbca.pdf
- República de Colombia. Alcaldía Mayor de Bogotá. Secretaria de Integración Social. (2009). *Proceso de prestación de los servicios sociales, evaluación psicológica*. Bogotá.
- (1991). Constitución Política.
- Fiscalía General de la Nación. (2015). El 21 de julio de 2015 el Fiscal General de la Nación presentó ante el Congreso de la República un proyecto de ley radicado en la Cámara de Representantes con el No. 21 de 2015

- , Congreso de la República (2000). Ley 599 de 2000. Por la cual se expide el Código Penal. Disponible en la página de la Secretaría del Senado: <http://www.secretariasenado.gov.co/index.php/leyes-y-antecedentes/vigencia-expresa-y-sentencias-de-constitucionalidad>
- , Congreso de la República (2004). Ley 906 de 2004. Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal. Disponible en la página de la Secretaría del Senado: <http://www.secretariasenado.gov.co/index.php/leyes-y-antecedentes/vigencia-expresa-y-sentencias-de-constitucionalidad>
- , Congreso de la República (2006). Ley 1098 de 2006. Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia. Disponible en la página de la Secretaría del Senado: <http://www.secretariasenado.gov.co/index.php/leyes-y-antecedentes/vigencia-expresa-y-sentencias-de-constitucionalidad>
- , Corte Constitucional (1995). Sentencia de control de constitucionalidad del 18 de mayo. C-225/95.
- , Corte Constitucional (2005). Sentencia de control de constitucionalidad del 10 de agosto. C-822/05.
- , Corte Constitucional (2005). Sentencia de control de constitucionalidad del 9 de junio. C-591/05.
- , Corte Constitucional (2006). Sentencia de control de constitucionalidad del 7 de junio. C- 454/06.
- , Corte Constitucional (2007). Sentencia de control de constitucionalidad del 21 de marzo. C-209/07.
- , Corte Constitucional (2007). Sentencia de control de constitucionalidad del 23 de mayo. C-396/07.
- , Corte Constitucional (2007). Sentencia de control de constitucionalidad del 11 de julio. C-51607.
- , Corte Constitucional (2010). Sentencia de control de constitucionalidad del 27 de enero. C-025/10.
- , Corte Constitucional (2011). Sentencia de control de constitucionalidad del 6 de abril. C-250/11.
- , Corte Constitucional (2014). Sentencia de control de constitucionalidad del 26 de marzo. C-177/14.
- , Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal (2006). Radicado 24.468 del 30 de marzo.

-----, Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal (2007). Radicado 26.128 del 11 de abril.

-----, Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal (2007). Radicado 27.518 del 28 de noviembre.

-----, Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal (2007). Radicado 27.608 del 29 de junio.

-----, Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal (2009). Radicado 27.539 del 22 de abril.

-----, Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal (2010). Radicado 30.612 del 03 de febrero.

-----, Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal (2010). Radicado 33.212 del 12 de abril.

-----, Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal (2011). Radicado 36.417 del 6 de julio.

-----, Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal (2011). Radicado 37.198 del 24 de agosto.

-----, Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal (2011). Auto. Radicado 37.596 del 17 de diciembre.

-----, Corte Suprema de Justicia. Sala Penal (2012). Auto de segunda instancia. Radicado 36.562 del 13 de junio.

-----, Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal (2012). Radicado 39.861.

-----, Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal (2013). Radicado 39.257.

-----, Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal (2014). Radicado 38.021.

-----, Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal (2014). Radicado 39.492 del 26 de febrero.

-----, Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal (2014). Radicado Auto 41.908 del 03 de septiembre.

-----, Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal (2014). Radicado 43.303 del 25 de junio.

-----, Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal (2014). Auto de segunda instancia. Radicado 43.749 del 20 de agosto.

-----, Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal (2015). Radicado 40.478 del 10

de junio.

- , Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. (2005). Resolución 430 de 2005 Por la cual se adopta el protocolo para la presentación de dictámenes o informes periciales emitidos por los laboratorios forenses. Bogotá.
- , Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. (2009). Protocolo de evaluación básica en psiquiatría y Psicología Forenses. Bogotá
- Decastro, A. (2010). Prueba de Refutación. Bogotá: Defensoría del Pueblo.
- , (2013). La Audiencia Preparatoria en el Sistema Penal Acusatorio Colombiano. En: Estudios de Derecho Penal y Procesal Penal. Bogotá: Defensoría del Pueblo.
- Reyes, Solanilla, C. y otro (sin fecha especificada). La prueba en el Sistema Penal Acusatorio Colombiano. En: Plan Nacional de Capacitación Sistema Nacional de Defensoría Pública, Tomo I. Bogotá: USAID y Defensoría del Pueblo.
- Rodes lloret, F. (2013). *Laboratorio Forense*. Publicaciones Universidad de Alicante. Alicante.
- Roxin, C. y otros. (1989). Introducción al Derecho Penal y al Derecho Penal procesal. Barcelona: Editorial Ariel, S.A.
- Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, Acuerdo 3345 del 13 de marzo de 2006.
- Sattler, J. (2003). *Evaluación Infantil aplicaciones conductuales y clínicas*. Pp. 41-69.
- Saborío, V. C. (2005). Estrategias de evaluación psicológica en el ámbito forense. *Medicina Legal de Costa Rica* [online]. 22, 1, Pp. 41-63. Extraído el 20 de agosto 2014, Disponible en: http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1409-0152005000100004&lng=en&nrm=iso. ISSN 1409-0015
- Sicard, R. (2011). El perito psicólogo y la prueba pericial psicológica. En Hernández, G. *Psicología Jurídica Iberoamericana*. Bogotá: Manual Moderno, Pp. 231 – 282.
- Solórzano, C. (2012). Sistema Acusatorio y Técnicas del Juicio Oral. 4ª Edición. Bogotá: Ediciones Nueva Jurídica.
- , (2014). La acción de revisión en el sistema acusatorio colombiano. En: Temas de Defensa Penal, Tomo I. Bogotá: Defensoría del Pueblo.
- Sporer, S. (2004). Reality Monitoring and detection of deception. En P. A. Granhag y L. A. Strömwall (2004). *The detection of deception in forensic contexts*. Cambridge: University Press.
- Soria, V. M., Garrido, G. E., Rodríguez, E. R. y Tejedor, D. (2006). *Psicología Jurídica un enfoque criminológico*. Madrid: Delta.

- Tapias, S. A. (2004). Aproximaciones técnico tecnológicas para la evaluación de psicopatología en el medio forense. *Revista Colombiana de Psicología*. 13. 50-56.
- Urra, J. (2002). *Tratado de Psicología Forense*. Madrid, España: Siglo Veintiuno.
- Vázquez, M. B. (2007). *Manual de Psicología Forense*. Madrid: Síntesis.

Índice temático

A

Actos

de investigación 20, 39, 51
procesales 17, 27

admisibilidad 6, 44, 48, 49, 52, 56, 103

Análisis

de Contenido Basado en Criterios 104
de credibilidad 7, 103, 107
del comportamiento no verbal 69
del Estado de Realidad 108

Audiencia

de formulación de acusación 20
de juicio oral 17, 20, 24, 30, 32, 33, 34,
52, 56, 57, 82
preliminar 20, 24, 25, 27, 28, 44

Autopsia psicológica 16

C

Capacidad predictiva del comportamiento
futuro 124

Carga de la prueba 39

Clasificación Internacional de Enfermedades
86

Coacción ajena 13

Comisión de la conducta delictiva 9, 45, 47, 85

Concepto
 pericial 15
 técnico psicológico forense 15

Conducencia del medio probatorio 49

Conducta punible 7, 9, 12, 14, 20, 38, 47

Consentimiento informado 68, 88, 89, 103, 129, 133

Contrainterrogatorio del perito 59

Credibilidad del testimonio 6
 en adultos 107

Criterio
 cualitativo 86
 cuantitativo 86

Criterios
 de control 108
 generales 108

Cuerpo
 sustantivo y procedimental 2
 Técnico de Investigación de la Fiscalía 75

D

Daño psicológico 2, 15, 111, 113, 135, 136

Derecho
 de defensa 43
 sustancial 40

Desviaciones psicológicas 85

Diagnósticos psicológicos clínico-forenses 76

Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional 75

Disciplina psicológica 3, 24, 79

E

Efecto Pigmalión 131

Ejecución extrajudicial 44

Entrevista

 Clínico-Forense 88, 90, 109

 para Delincuentes Sexuales
 Encarcelados 88

 Cognitiva 98, 109

 de niños 90

 en evaluación psicológica forense 74

 estructurada 88, 99

 forense X, 34

 General Estructurada de Maltratadores 88

 judicial 74, 76, 78

 para valoración psicológica 74

 pericial 77, 87

 psicológica 67, 74, 83, 87, 89

 psicológica forense 74, 83, 87, 89

 altamente estructurada 66

 conductual 67

 directiva 66

 Semiestructurada para

 Víctimas del Maltrato Doméstico
 90

 no estructuradas 66

Equipos Interdisciplinarios de Perfilación
 Criminal 16

Error invencible 13

Escrito de acusación 20, 37, 38, 131

Estandarización 71, 73

Estatuto procedimental penal 32

Estímulos

 no verbales 68

 verbales 68

Estipulaciones probatorias 42

Estrategias para la realización de entrevistas
67

Etapas de juicio o juzgamiento 20, 25

Evaluación

de circunstancias de menor punibilidad
14

de imputabilidad 83

de la objetividad 71

post hoc 111

psicológica 2, 15, 44, 62, 77, 79, 80, 102,
115, 131, 137, 138

psicológica forense 3, 9, 10, 14, 29, 32,
64, 74, 81, 86, 95, 103, 133, 136

Evidencia demostrativa 58

F

Fase

de investigación 20, 25, 37, 56

de juicio o de juzgamiento 20

Fenómeno de la alienación parental 32

Fuentes de información colateral 16, 65, 73,
74, 76

H

Hipótesis

contraria 82

forense 82, 86

I

Impugnación de credibilidad 58

Incidente de reparación integral 15, 28, 46

Inferioridad psíquica 14

Información

espacial 109

idiosincrásica 109

perceptual 109

temporal 109

Informe

pericial 30, 38, 40, 56, 57, 60, 81, 84,
123, 130, 132, 133, 136

pericial psicológico 15, 77, 127

Informes de evaluación psicológica 15

Inimputabilidad 3, 7, 8, 10, 39, 40, 41, 85,
86, 118, 135

Injusto penal 10

Interferencia parental 32

Interrogatorio del perito 54, 57

Inventario

Clínico Multiaxial de Millon 122

Multifásico de Personalidad de
Minnesota 122

Investigación formal 20, 25

J

Juez de conocimiento 20, 23, 29, 38, 39, 44,
49, 52, 53, 58, 61

de control de garantías 20, 22, 23

Juicio oral 12, 17, 20, 28, 30, 32, 39, 40, 49,
52, 59, 61, 82, 94, 134, 138

L

Legalidad 28, 38, 44, 45, 49

Lesiones psíquicas 111, 135

Ley 599 de 2000 5, 38, 137

Ley 600 de 2000 18, 19

Ley 906 de 2004 5, 18, 19, 22, 24, 31, 34, 36,
47, 48, 50, 52, 54, 56, 74, 134, 137

Ley 1090 de 2006 7, 15, 68, 72, 73

Ley 1098 de 2006 35, 137

Ley 1652 de 2013 34, 99

Lista de Validez 107

M

Magistrado de conocimiento 21

Manual Diagnóstico y Estadístico de los
Trastornos Mentales 86

Medida de aseguramiento 24, 25, 28, 29

Medios

cognoscitivos 4, 10, 20, 36

probatorios 29, 42, 43, 47, 49, 50, 61

Miedo insuperable 13

N

No autoincriminación 11, 39, 44, 131

O

Observación 38, 65, 69, 82

conductual 63, 70, 76

Opinión pericial 31, 32, 40, 42, 130

P

Perito

- de confrontación 23, 29, 30, 40
- de refutación en sentido estricto 23
- en sentido estricto 23, 32
- ilustrador 23, 31, 32

Perjuicio indebido 48, 52

- Pertinencia 5, 15, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 73

Preguntas sugestivas y cerradas 59

Preparación del interrogatorio 55, 60

Presunción de inocencia 39, 43

Principio

- de contradicción 29, 31, 38, 40, 57, 126
- de imparcialidad 38, 56
- de libertad probatoria 43

Problemáticas en salud mental 2

- Procedibilidad de los medios de conocimiento 44

Proceso penal 11, 18, 21, 22, 24, 43, 44, 45, 50, 135

Protocolo

- de Michigan 97
- NICHD 98
- RATAC 100, 102, 134
- de entrevista para testimonios infantiles 94

Prueba 10, 15, 24, 39, 43, 50, 51, 62, 71, 76, 92, 104, 110, 119, 120, 135

- de referencia admisible 33, 34
- pericial 3, 9, 13, 27, 30, 38, 40, 49, 52, 60, 82, 134, 138
- psicológica 63, 71, 72, 73

Psicología

- ambiental 1
- científica 63
- del deporte 1

del testimonio 7, 25, 107
forense 1, 9, 10, 18, 32, 68, 74, 83, 114,
135, 138
jurídica 1, 79, 136

Psicólogo

Asesor 23
como apoyo 23
como perito 23
como testigo medio 23

R

Racionalidad del medio probatorio 51

Reality Monitoring 108, 109, 110, 138

Recontrainterrogatorio 53, 54

Redirecto 53, 54, 60

Refutación

en sentido estricto 23, 30, 43
extrínseca 23, 30
intrínseca 12, 15, 23, 30, 31

Relación concausal 15

Reporte conductual 76

Resolución 430 126, 128, 130

Riesgo de Comportamiento Violento 123

S

Secreto profesional 67, 68, 103

Secuelas emocionales 111, 135

Secuencia de las estrategias de entrevista 68

Sistema

con tendencia inquisitiva 50

de Evaluación Global 108
de Responsabilidad Penal Juvenil 7
procesal 5, 19, 51

Solicitud probatoria 42

SRA, *Statement Reality Analysis* 108

Statement Validity Analysis 104

T

Técnicas

de entrevista para adultos 87
objetivas 70

Tendencia acusatoria y adversarial 19

Teoría

del caso 17, 32, 37, 48, 51, 54, 55
del error 13

Testigo

de acreditación 32, 33, 35
de cargo 52
experto 31
perito X, 29, 30, 31

Tipologías delictivas 11

U

Utilidad del medio probatorio 51

V

Validez de contenido 72

valoración

psicológica 74, 78
psicológica forense 76

Vocación probatoria 52

Índice de autores

A

Albarracín, D. 36, 56, 134

Anastasi, A. 63, 64, 71, 72, 134

Anderson, Ellefson, Lashley, Miller, Olinger,
Russell, Stauffer, & Weigman: 100, 134

Aragón, L., Olivares, R., Rodríguez, N., &
Romero, M. (2002). 74, 134

Arce, R. & Fariña, F. 90, 107, 108, 109, 110,
134

Arenas, J. 31, 37, 38, 42 (Nota 71), 50, 134

B

Ballesteros, R. A., Graña, G. J. & Andreu, R.
J. 80, 124, 134

Baytelman, A. & Duce, M. (2011). 31 (nota
37), 134

Bedoya, L. 46, 55, 60, 134

Bernal, J. & Montealegre, E. 50, 135

Berdugo, P. 36, 134

C

Caicedo, J. 50, 51, 135

Cantón, J. 95, 96, 97, 98, 99, 135

Carvajal, H. 29, 135

Cortés, M. & Cantón, J. 196, 135

Corte Constitucional 23, 24, 43, 44, 45, 99,
137

Corte Suprema de Justicia 42, 49, 51, 137

D

Dellepiane, A. 45, 135

Demetrio, E. 29 (nota 32), 135

Duce, M. 6, 31 (nota 37), 134, 135

E

Espinosa, A. 1, 2, 7, 62, 76, 80, 126, 135

Echeburúa, E. 80, 87, 102, 126, 135

F

Fajardo, L. 29, 30, 135

Fontanet, J. 27, 56, 59, 60, 135

Fernández, R. 63, 64, 69, 70, 80, 88, 135

Fernández-Montalvo, 88, 135

Montealegre, E. 50, 135

Finol, A. M. 83, 85, 135

G

García, P. 45, 81, 87, 125, 135

Garrido, E. 91, 92, 93, 94, 96, 97, 99, 136

Garrido, V. 17 (nota 1), 77, 88, 91, 92, 93,
94, 97, 135, 136, 138

Godoy, V. 117, 135

González, A. 122, 136

Groth-Marnat, G. 66, 87, 136

H

Harbottle, Q. F. 86, 136

Higuera, L. 107, 135

I

Instituto Nacional de Medicina Legal y
Ciencias Forenses 7, 20

J

Jay, R. 63, 136

Jiménez, C. C. 112

Jiménez, F. (2009) 36, 45, 50 (nota 91), 56

Juárez, L. J. 83, 136

L

Lam, R. 65, 136

Loinaz, I. 80, 87, 125, 126, 135

Lobo, A. 1, 25, 26, 62, 80, 126, 136

M

Michalak, E. 65, 136

Swinson, R. 65, 136

Masip, J. 91, 92, 93, 94, 97, 99, 136

Martín, A. C. 112, 136

Martorell, M. 136

Moya, M. 26, 136

Muller, D. 17 (nota 1), 136

Muñiz, J. 72, 136

Muñoz, M. J. 80, 81, 87, 126, 131, 136

O

Ospina V., V. H. 18, 20, 28, 36, 39, 53, 57,
136

P

Parra, J. 45, 50, 51, 137

Piña, Y. E. 83, 85, 135

Q

Quandte, S. 137

R

Ramírez, C. 57, 137

Riego, C. 6, 135

Rodríguez, E. R. 77, 138

Rodríguez, N. 74, 134

S

Saborío, V.C. 76, 138

Sattler, J. 90, 91, 138

Sicard, R. 127, 132, 138

Soria, V. M. 77, 138

Solórzano, C. 19, 56, 138

Sporer, S. 109, 138

Swerdlik, M. 63, 136

T

Tapias, S. A. 81, 86, 87, 111, 112, 136, 138

Tejedor, D. 77, 138

U

Urbina, S. 63, 64, 71, 72, 134

Urrea, J. 1, 81, 131, 138

V

Vázquez, M. B. 77, 81, 128, 138

Esta obra fue publicada por
Editorial El Manual Moderno (Colombia) S.A.S.
y la Universidad Santo Tomás
Los trabajos de impresión de la primera edición
se realizaron en octubre de 2016
en los talleres de Imagen Editorial S.A.S.

Bogotá, D.C., Colombia